

וַיִּשְׁכַּח בְּיָמָיו לְדַמּוּתָא
 וְיָדָהּ בְּחַתֻּלָּהּ
 וַיִּזְקֵן וַיִּדְרֵשׁ כְּסוּף.
 שֶׁשֶׁנִּשְׁמַח יָדַע שֶׁנִּשְׁמַח
 וַיִּנְתְּנָה מִמֶּנּוּ טוֹמָה
 וַיִּנְכַּס לַמֶּלֶךְ וְזָכָר
 וַיִּנְתְּנָה לוֹ כִּסְאוֹ וְזָכָר
 וַיִּשְׁאֵל לֹא נִדְעָ לוֹ
 שֶׁנִּכְנַס טוֹמָה שִׁיבָה
 קֶרֶן בְּרִיתָתָהּ.
 שְׂעִיר
 וַיִּנְתְּנָהּ בְּכַסֵּי.
 עַל
 יִשְׂרָאֵל, וְכַסֵּי
 עַד שִׁיבָה לוֹ.
 שֶׁנִּכְנַס לַמֶּלֶךְ
 טוֹמָה
 (כִּרְיֻתָּהּ כֵּן).

מסורת הש"ס

מוסף רע"י

יְבִינוּ תְּנוּאָל

כשם שזיכרון של שער המכפר על הכהנים: גמ' שבועות משום דתני י"ח

על הטהור שאכל את הטמא (ר"י מאיר אומר ככל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו היה ר"ש אומר שעירי ראשי חדשים מכפרים על הטהור שאכל את הטמא ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ושל יום הכפורים מכפר על שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף^א אמרו לו מהו שיקרבו זה בזוה אמר להן יקרבו אמרו לו הואיל ואין ככפרתן שוה היאך קרבין זה בזוה אמר להם ככולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש בן יהודה אומר משמו שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל את הטמא מוסף עליהן של רגלים שמכפרין על טהור שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף מוסף עליהן של יום הכפורים^ב שהן מכפרין על הטהור שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ועל שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו מהו שיקרבו זה בזוה אמר להם הן אמרו לו אם כן יהיו של יום הכפורים קרבין בראשי חדשים אבל היאך של ראשי חדשים קרבין ביום הכפורים לכפר ככפרה שאינה שלה אמר להם כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו^א ועל דון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין^ב על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות הודונות וההשגות^ג הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפר אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח מה בין ישראלים לכהנים ולכהן משוח אלא ישהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל כך דם הפר מכפר על הבחנים תלח מכפר על ישראל כך וידויו של פר די. תנא ממכות סליק מאי שנא דתני על הראש שנים אחת מיכן ואחת מיכן ועל

רבי שמעון אומר וכו'. לחלוק בזה על שאומר למעלה אחד כהנים ואחד ישראלים שזין נכפשי לחוקין ככפרתן אלא בטומאת מקדש וקדשיו וקאמר ר' שמעון כשם שאתה מודה בדם השעיר שזם וידיו אלא כפרת היות הדם שאין וידיו בשעיר הפנימי אלא במשחלה כך דם הפר בטומאת מקדש וקדשיו אימר ליה וידיו של פר במקום וידיו של שעיר המשחלה לכפר על הכהנים המשחלה: **גמ'** **ממכות פליק.** כך קדר המשנה שזעזעו אחד מכות: **על הראש.** על הקפס (יט) ופאה לשון סוף וקצה הוא כמו (שמות כ) לפאת ים (שם) לפאת נגב מקום חיצור

אדם טהור שאכל את הקודש טמא ואף על פי שאין בה חיוצ כרת ויתנה יום **כפרתו שוב**. כל שעיר מוספין הכפורים בין של רגלים בין של ראשי חדשים כפרתן שזה כולן מכפרים על כל בני על שאין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה לבסוף בין על שאין בה ידיעה לא בתחלה לא בסוף בין על טהור שאכל את הטמא ויפקא מינה לטומאה שאירעה בין לו אלו. אבל שער הנעשה בפנים לא נחלקו עליו שנים המכפר עם אלו ולא אלו חולין את תלייתו כשיש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף כדאמר בגמרא (דף ע"א:) **היה ר"ש אומר**. האי נקט לה משום דבעי למימר אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה אם אכז שער שהופרש ליום הכפורים ונתכפרו בזהר ונמנא זה ברגל או בראש חדש מהו שיקרב לשם שעירו יום: **היאך יקריבו**. והלא כשהופרש לא לכפר על כפרה זו הופרש ורבי מאיר קאמר להא בשלמא אי אמרינן כולן כפרתן שיה יקרב שהרי כולם כפרה אחת מכפרים אלא ללמדך זה הופרש לכפר על שאין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף **היאך יקרב** לכפר ברגל על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף כל ברגל לכפר על טהור שאכל את הטמא: **כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו**. כל זהו וכיון דבכך שוין ואע"פ שכפרותיהן חלוקות יכול הוא ליקרב דהא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו הופרש ועל טומאת מקדש וקדשיו הוא קרב: **משמו**. של ר"ש. וסמך ר"ש הוא ר"ש בן יוחאי: **ועל ודון טומאת מקדש וקדשיו** סתמא היא: **הדוע ולא ודע**. בגמ' מפרש לה **אחד ישראל כו'**. בגמ' פריך מאי קאמר שבתחלה השוים והדר תני מה בין ישראל לכהנים: **אלא שהפר מכפר לא הכהנים** גרסי' ול"ג שם הפר: **אלא שהפר מכפר על הכהנים**. כל שעיר הפסח מכפר על ישראל דהיינו תלית יסורין דיש בה ידיעה בתחלה ולא בסוף ודון טומאת מקדש וקדשיו וכן כפרת שער החטין פרו של כהן הקרב ביה"כ בפנים כמו שפורשם האחרים מות' וכפ' על הכהנים כדל"ה בגמרא:

שאר עבירות בשעיר המשתלח ואין
פנימי שמכפר על ישראל כפרתו בלא
כפר בלא שום ידיו על ההגויס על
בשאר עבירות ואין להם כפרה בשעיר
ראש שמים דהא פאת כמיב ויזקק
גולה עם הלחי והן מקום הדעין:
ועל

(א) ולקמן ט.ג. (ב) ועי' חוס' לקי' ד"ה מכו.ג. (ג) נכרמות (ד) כמות כ. (ה) ולקמן יכ.א. (ו) ולקמן יג.א. (ז) וויקרא טו. (ח) ולקמן יג.א. (ט) ווע'ע' מוס' ביק קב. ד"ה אין ומוס' רש ב"מ ב. ד"ה שנים ותוס' רש ב"ב ב.ג.

הגהות הב"ח

(א) במשנה מוסיף עליהן
 של יום הכסורים שהוא
 מכפר על הטעות:

גליין הש"ס

[illegible]

על דוקו שנים וזמן שנים
 שכן ארבע כדתי שנים
 שנים וישים שנים וזמן
 מלפניו חזר ומימיני
 חלחל חרתי גתו נמי
 בחרה שבעות שנים
 שנים ארבע. ואידי שנים
 שבעות חזר נמי ידעות
 הטומאה בדפשה אחר
 כחיו ותריויו חזר חזק
 ללה ויורד נחתו. אם
 עשר מביא שכשו או
 שיעריו אזה הוא לו שחי
 תורס או שני בני יורה.
 ואידי שנים חזר נמי
 יציאות השבת ומראות
 נגעת וידין ללו. ואידי
 (דמא) דנדיין דנדיין
 הטומאה הויין דידה
 שני שנים שני לרו וידה
 שני שבעות: שבעות
 שובלן ושלא אנל
 שובלן שני שנים אכלו
 הגה שנים שנים ושנים
 ידעות הטומאה
 ולא ידע הקדש ולא
 הקדשו או ידע ידעות
 הקדש והקדשו לא ידע
 הטומאה דרו אלו שנים
 שני ד' וכן הוציא
 ר' יהודה דבעל הבית
 הכנסה ר' יהודה
 דבעל הבית ר' אלי
 וימאן שנים שני ארבע.
 וימאן שנים שני ארבע
 שימשאל קשיא שבעות
 חזר כפי' ר' שימשאל
 ארמו אלו (חזק) לא
 על העצור שאנו דלרע
 או להטיב שאנו אוקימנא
 למחיי' שובלן ושלא
 אכלו שנים לעבר. אי
 חזק' קדוש ידעות.
 ר' עקיבא סוף פ"ב ר'
 עקיבא אמר על העלם
 טומאה חזר יואני חזק'
 על העלם קדשו. ואם
 אוקימנא למחיי' על העלם
 זה וזה. ופסקין איבעית
 חימא ר' שימשאל. לעולם
 איבעי ר' זמן ללחם
 וזן שלא אכלו ושאכלו.
 וזן ללחם שובלן ושלא
 ושלא אכלו. וארבעית
 חזק' ר' עקיבא מר'
 חימא וזמן לפטור:

מה הם כולו לחיוב? שף המולדות נגעים הן וכשיטהר מצי
עליהן קרבן טהרה: ודי לא מחייב ר' ישמעאל לשעבר קרבן. קאמר
ובשוגג אבל מלקות אם היד והסרו בו מייבי מייחייב ומתניתין
במוד קמירי ומלקות: ובדרבנא. כלומר וא"ת לאו שאין בו מעשה

כלומר שהן ארבע לא משמחת לה
דבולמה על שמים לשעבר לקי
דברא עיל לא אוכל ואכל נמי לקי
דלאו יש צו מעשה הוא דאכלה
שאל עבר ער לא תשבעו ואכלה
מעשה הוא: אוכל ולא אכל לאו
שאינ צו מעשה הוא. שמאליו ביושב
ואינו אוכל עובר על השבעה ושבעה
שאינה לשעבר לא איתרבי מלשוא
לשוא ב' פרים דהא אמרני דומיא
דשבעת שוא ריבית: קסבר רבי
ישמעאל. בכל התורה כולה לאו
שאינ צו מעשה לוקין עליו ואין לרין
לכרות: קשיא הכ דאלו הן הלוקין
כו' לא גרסינן ותלמיד טועה בהקשה
לו כתבב בגליון ספרו קשיא לו הכ
דאלו הן הלוקין ותכבזה סופיה
גמרא והתלמיד טעה שאינה קושיא
דהיא לאו רבי ישמעאל גופיה
אמרה אלא סוגיא דגמרא פרכה התמי
דליף לר' ישמעאל מלוקות מאס לא
תשמוד לפשות את כל דברי וגו'
וזרס כל ופרקינן אי הכי לאו שאין

ובדרבנא. תימנה דלמאי מיימי
מילתיה דרבא אדרבה
הו"ל לטמוי מילתיה דר' דלמאי
כשלא לשוא שתי פעמים אם אינו
ענין לשבועת שוא תנהו עיין
לפני שבועות שקד דמילתיה דר' יוחנן
ההוא לקי אפילו כזכור ולא אכל פיר
ללא מילתיה דרבא וי"ל דהיינו דרבא
בשבועתא אכלתי ולא אכלתי דרבא
אלא אוכל ולא אכל לאו שאין בו
מעשה הוא ותנאי דקסבר ר'
ישמעאל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו
פירושו ולית ליה דרבא * אלל דריש

בו מעשה נמי ומשינן לעשות כתיב וקשיא ליה לאותו תלמיד דהו
 ליה לשנויי התם אין הכי נמי לר' ישמעאל לוקין אלאו שאין בו
 מעשה ולא קשיא היא דהא דלמרינן הכא לר' ישמעאל לוקין לא
 מיתוקמא דעל כרחק שבקין להא אורחא בסוף שמעתין [לקמן ד.] ומוקמינן
 מתני' רבי היא ולקרבן: **א**י **הכי**. דמתני' במלקותין וקסם לן לאו
 שאין בו מעשה לוקין עליו קשיא דרבי יוחנן דלדרי יוחנן: **לדרי**
פרוויכו אין לוקה. ומ"מ חולקין בטעמו של דבר טעמא דיהיב
 מר לא יהיב מר ומר לית ליה טעמא דמר ולקמן מפרש פלוגתיהו:
ספמא אחרינא אשכח. דלון לוקין על לאו שאין בו מעשה:
המוסרי בטעור. בפסח טעור וכשר: **הטעור**. את העצם
 בטעמו אינו סופא את הארבעים. המומיז בטעור אפילו בטעור
 וכו': בטעמא: **ומא**. דהאי סתמא רבי יעקב היא דלמר טעמא
 דהמומזי אתו לוקה משום לאו דלון בו מעשה הוא: **אמר לא**
טעשה. אם תומזי ועברת על לאו בלא שתרפטו נתקו הכתוב
 בעשה זה מעושן של שאל ללון לומר זה עשאו ותקנת
 עבירתו שתרפטו: **לא מן השם הוא זה**. לא מטעם זה המלקות
 בטל בו אצל כל עלמו אין בו מלקות לפי שאין בו מעשה:
 אינו

שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֵׂה דָקָא פֶּטֶר לִיה לְמוֹחִיר דְּלִמָּא ר' יְהוּדָה הֵיא וּמְשֻׁם דְּבֵא לֹא חֲעֵשָׂה הוּא שֶׁאֵין לוֹקִין עֲלֵיו. אֵלֶּא הֵיא סְתָמָא אֲשֶׁכּה דַּתְּנָן שְׁבוּעָה

[illegible]

עלה. דאזי יחזון משתה
 ה' מאד כי בן תקנה
 ה' ביד של מעלה הוא
 דאן מקנן קאמט אהור אל
 ביד של מעלה מאלקין
 אהור ומקנן אהור. משה
 שבתבט ששן ששן. ששן
 אף שבתבט ששן לשכמי
 וכתוב אל תשבעו ששמי
 לששן. אף ששם ששן
 על שבתבט ששן כף קוקה
 על שבתבט ששן. וכי
 דאקמי שבתבט ששן ד'
 כולה וקנן שבתבט למקנן
 אקנן עולת אהור אשבתבט
 ששן ואל אכא (שבתבט)
 שאול ל' (שבתבט) (וב)
 משה. שבתבט (אהור) אכא
 חייב. ופרקין ר' שמשאל
 סבר לרא שאין בן שמשאל
 לוקן עולת וזה משה
 בשבתבט מחייב ר' שמשאל
 בלא שאין בן שמשאל
 מלקנן. דגריסין בחולת
 תמורה אמר ר' יוחנן ר'
 יהודה אמרנו ששן ויסי
 הגילוי כל אהור ששן בן
 שמשאל לוקן עולת וששן
 בן מן שמשאל אף לוקן עולת
 חזן מן שמשאל והממר
 והמלקנן אמר הכריז בששן.
 דאקני אל תמנה בן
 קשיא דר' יששכאל אדרי
 שמשאל בלא אהור. אהור אל

שאין בו מעשה לוקן
עליו ותכליתו (מבט ב'
קלוק) כהרואי ישימעאל
אומר לא שאין בו מעשה
לוקן עליי מאי
טעמא לישעוט לא כל
דבוי תורה ודאי כתיב.
ואקשין קלוק דאדוקטמו
מתני' דהבא לר' ישימעאל
ורוא סתמא דמתני'. לאו
שאין בו מעשה לוקן
עליו ואמר ר' יוחנן
כל סתם משנה הלכתא
כדוריה דר' יסבר ר' יוחנן
משבע שיהא כרס ולא
הווי עובר ופסול וכו' ולא
אכלא אינו לוקא משום
הדעה לר' לא שאין בו
מעשה וכל לאו שאין
בו מעשה אין לוקן
עליו. ופסקין ר' יוחנן.
סמטא חורטא אשתא.
רענ פקוד כידע צולין
לא דפסח באינינו לא לוקא
פסחא אשתא אינו לוקא
מ'. ואמרין דמיא דהאי
ר' יעקב ור' יוחנן.

משום דהוה ליה לאר
הכתוב ליתן עשה אחו

(א) לקמן כא. (ב) ושמע'ן. (ג) מכות ט"ז תמורה
 ז' פסחים סג. (ד) לקמן כא.
 כה. (ה) פסחים פג. פד.
 מכות י"ח. (ו) פסחים פז.
 שמעדרין סג. חולין פז.
 תמורה ד' מכות ד' ט"ז.
 (ז) לקמן כא. כז. (ח) ויקרא
 ז' (ט) שמות כ. (י) ויקרא
 י"ח. (יא) מכות י"ג.
 (יב) דברים כח. (יג) לקמן
 כא.

תורה אור השלם

1. בבית אחד יאכל לא
תוציא מן הבית מן
הבשר חוצה ועצם לא
תשברו בו: שמות יב מו
2. ולא תותירו ממנו עד
בקר והנהדר ממנו עד
בקר באש תשרפו:
שמות יב י

גליון הש"ס
תוס' ד"ה וכדרכא וכו'
אלא דריש לשוא לשוא
ב' פסג' עי' תשובות
דברי רבות ס' רנה:
ד"ה אי וכו' דהתם רוצה
ליישב. כעין זה בתוס'
חולין דף ע: ד"ה קלוט:

מוסף רש"י

[illegible]

10. הַרְחֵא סֶפֶק הָיָא.
 11. תַּמְרֵיהֶּם בֵּין אֲבֹתָהֶם.
 12. בֵּין מִעֲבוֹר עַל
 13. הַצִּבְעוֹת שֶׁחֵם עֵינֵיכֶם שָׂמָה
 14. מִעֲבוֹר עַל הַחֲלָמָה.
 15. יִדְעִינִי שֶׁ אֲנִי שׂוֹמֵה בָּהֶם.
 16. (פסוק 15) וְאֵין הַחֲמֵסֶה
 17. יִשְׁלַח לָנוּ שְׂעוֹרֵי הָאֵשׁ.
 18. בְּחֹק דִּי דַעֲרֵי עַל הַמִּדָּה
 19. (פסוק 18) וְאֵין לִמְרֵי בֵּין
 20. שֶׁכֵּחַ שֶׁחֲמַלְחַל הַכֹּהֵן
 21. מִשְׁכַּעַת עָלָיו, יִסַּל לִזְמֵר
 22. אֶחָד לִי מִיּוֹמָם בְּחֲבֵרָה
 23. וְ, לִדְלֵתִי בֵּין יָד, שְׂוֹמֵה,
 24. בֵּין הָיוֹם יִשְׁלַח מִיּוֹמָם
 25. עַבְדִּי יִסַּל לִזְמֵר שֶׁחֵם
 26. יִתֵּנוּ וְלֹא מִכְחָל.
 27. שְׂוֹמֵה וְלֹא בְּחֲבֵרָה.
 28. וְאֵין עֲשֵׂה (מִתְחַבֵּר)
 29. אֲלֵל מִשּׁוֹם לֹא אֶחָד בֵּין
 30. מִשְׁכַּעַת לִי בֵּין מִשְׁכַּעַת,
 31. קִבְּרָה לִי אֶחָד בֵּין מִשְׁכַּעַת
 32. לִקְחוֹן עָלָיו (מִתְחַבֵּר) וְלֹא
 33. שְׂוֹמֵה. בְּחֵדוֹר. אֶשְׁלֵי.
 34. שְׂוֹמֵה (פסוק 34) וְיִשְׁלַח
 35. נִשְׁמָח (פסוק 35) וְהַשְׁבִּיר
 36. שְׂוֹמֵה אֵינִי לִדְלֵת לֹא
 37.

וְשָׁה. כל לאו שניתק לעשה
וְדַחֲסִימָה שֶׁהַמֶּלֶקוֹת נִסְמָךְ
(הַדְרִין 28) שֶׁהָעֵשֶׂה הָאֵמֹר

אבדל אויב' ווא אבד' פא פק' דלמעט אכלתי ולא אכלתי לא
אחי כדאמר צ"ג (לקמן דף פא:) (וס) דקאי בלהבא וממעט
להבא ולא אזכור חורק חייב לכ"ע (מיומר נמי דאחי למעוטי
שבע לבעל המנהג דהא קמיי' וכו' הוסיף דר"ק צרישא דר"ק ממתי
וא"ת היכי דייק מהבא דלאו שאין צו

מעשה אין לוקין עליו ללמא טעמא
משום דהוי התרתא ספק וי"ל דמשמע
ליה דפטור אפילו נשבע על הכרח
והוקו ליה והתרו בו בשעת זריקה
ומיהו הא נמי חשיב התרתא ספק
למ"ד ביטול ולא בטלו "דחשיב התרתא
ספק אפילו שיער כפסיה צ"ל בתרא
תמכות (דף טו: ושם) א"נ אינו חושש
רק למתוא תנא דפליגי אממתי" ווא"ל
ומגלי דפליגי ללמא פליגי דהבא
איירי בזורק ככר לים דהוי התרתא
ודאי (ט) ולעולם תרויהו סביחא להו
דלוקין על לאו שאין בו מעשה אממתי"
פ"ג (לקמן דף טז:) איירי בהתרתא
ספק וי"ל דממתי" דמשמע ליה דליירי
כממתי" דלקמן (שם) וכן מיימי לעיל
שפיר מממתי" דמוחיר בטבור אע"ג
דאיכא למימר דפטור משום דיש ביה
התרתא ספק דמ"מ אייתי דהיא
דפליגי תנא אממתי" דבהאי טעמא
דפטור מוחיר בטבור יש לפטור הך
דממתיני: **והדר** כב' א"א שאין
בו מעשה אין לוקין עליו. ווא"ל
דבריש אלו טריפות (מילין דף מג.)
פריך לר' יוחנן דאמר הלכה כדברי
האומר בציבת והא"ר דאמר הלכה
כסתם משנה ותנן גיטלה הכחד ולא
נשתיר ממנה כלום ומאי פריך והא
סתמא בזהל עדיף וי"ל דאלו
טריפות אלו כשירות חדא מילתא
היא ולא שייך למימר דהו קמייתא
ובתמיתא והא"ר דייקב דלזרני"א
תיק דה"פ והא"ר יוחנן הלכה כסתם
משנה ע"כ סתמא דאלו כשירות לאו
סתמא מעלייתא היא דאי סתם גמור
הוא אמאי הוצרך לזמנא כוונתא
והא"ר יוחנן חדא יסמא דהלכה
כסתם משנה: **בראיות** נגעים
בא' מלקות איבא. ואין לומר כגון
אם התרו בו שלא לייבנם למקדש
וינבנס או שלא לחלוט בשר קודש
ואכל דא"כ היינו לדיעות הטומאה
ואם התרו בו שלא לייבנם במצחה

הא אהר צפרק אלז דצרים (פסחים)
לקי שהכתוב נתקן לעשה דכתיב דד
ינחא דיש קרבן לאחר שנטהר מנגעו:
ובא דלוק' לוקא אלז על קציאת ד'
הא דבפ' דלוק' דמילא (שבת דף קנב:
הא נגעים טהורים דלוק' נצטע דוחה אה
דלתי עשה דעבודה ודמי ללו דקוק'
המית נגעים טמאים נגעים טהורין
אקציאת נגעים טהורים ואומר ריב"א
נרות טהורים דקאמר כגון דעמד
רי ליה טהורה לפי שאין מוחלט ויה
הא הכי מתוקמא בר"ע קשה
ויה סבר ר"ע לאו שניתן לזוהרת מית
ומני שפיר כריע ולא הוה קשיא ליה
מתני' דליתרין למימר דסבר מנה
מיתא ב"ל לוקין עליו וי"ל דקשיא
בתרלות מיידי ליה אבל כריי ישמעאל
ליישב אי הכי דפריך אמאי מוקי כריי
סבר ר"ע לאו שאין בו מעשה לוקין
במר ממוזיא ש"ר ועדים וזומני דלאמר
מא סבר כריי דימי דלאמר בפ' וקמן דף
נה קאמר לעיל דלקי עליו אחי שפיר:
ועלם

[illegible]

עולה ויורד ונעלם ממנו והוא טמא (ויקרא ה) ונעלם ממנו והוא ידע
(שם) קנה דוקא למיגמר מיהיה על העלם טומאה הוא חייב ואינו
חייב על העלם מקדש וידיך קרא יתירה הוא לדרשא הטל הוא ידע
בין מרי ונעלם ודרוש לזאתר סתיה דיעיה נעלם. ולמימר דרבי

כריכא קרא דאי לא ידע שטאט אהא
לייתי קרבן: **מכלל שיער**. לקמן [ה].
מפרש לה: **א"כ מה ת"ל כו'**. אהמא
רבי אהעלס מקדש נומי מחייב אכר'
ישמעאל: **דדריש ריבוי ומיעוטי**.
מדרשא דריבוי ומיעוטי נפקא ליה
בפ"ג [לקמן טו]. שלא היה דורש את
המורה במשמעות כללות ופרטות אלא
במשמעות רבויין ומיעוטיין. ובג'
צבועות הכי דריש נפש כי תשבע'
ריבה כל המעשים להרע או להטיב'
מיעט את הרביר' ולימד שאינו חייב
אלא על הדומה למיעוט שיהא להבא
כמותו ולא דדריש ליה במשמעות
כלל ופרט דנימא להרע או להטיב'
פירושו של כלל הוא ואין לך להצאי'
צו אלא הוא לבדו הפרעו והטעם והוא
שאר דברים ואפילו להבא שאינו
הרעה והטבה שכל הדורש המורה
כלל ופרט אית ליה אין בכלל אלא
מה שצפרט ופי' הדר בכלל
אחרינא בתר צפרט כי האב דלחבי
בתריה לכל אשר יביטא וגו' די לך
אם תוסיף על הפרט בכלל אחרון
דברים שאין בהן הרעה והטבה ויהיו
בעין הפרט בלהבא ולא לשעבר
שאינו דומה לפרט כלל דלהכי אהני
כלל קמא למעוטי ויהיו דלומר כלל
ופרט וכלל אי אהת דן אהת בעין
הפרט כלומר דן אהת להוסיף על
הפרט ע"י כלל האחרון אבל אי אהת
דן להוסיף עליו אלא הדומה לו. אבל
הדורש בריבוי ומיעוט אין מפרש
פירושו של כלל אלא ממעוט במקצת
כלומר לא את כל ריבה דריבוי
הראשון אלא זה וכיוצא בו בלא ריבוי
בתרא משתמע ליה זה וכיוצא בו
הלקי' כי אהא ריבוי אחרינא בתריה

וְלֹא מֵיַעַט הַמֵּיּעוּט אֲלֵלָה דָּבָר אֶחָד הִרְאִיָּה לְהוֹצִיא מִן הַכֹּלֵל הַזֶּה יוֹסֵף
מִן הַכֹּל וְרַעֲיָה הִכִּי דְרִישׁ פֶּסֶק"א [לְקַמֵּן כּוּן] לְהֵאֵר כִּי תִשְׁבַּע וְאִינוּ מִמַּעַט מִן
הַמֵּיּעוּט אֲלֵלָה נִשְׁבַּע לְנִכְסֵל אֶת הַמְּצוּיָה פֶּרֶט הוּא לִשׁוֹן פִּירוּשׁ לְפִיכָן
כֹּלל וּפֶרֶט אֵין בְּכֹלֵל אֲלֵלָה מֵה שֶׁפֶּרֶט. מֵיַעַט אִינוּ פִּירוּשׁ אֲלֵלָה מִמַּעַט
כֹּת מִשְׁמַעוּת הַכֹּת בְּתַקְלָתָהּ וּמִשְׁמִיר אֶת כֹּל הַדּוּמָה לְמַעֲיָוָה מִפְּשׁוּר
שֶׁכִּסְדֵּרֵיהֶן בִּפְתָק נִגְמַר אֲלֵלָה (דף מו.) גְּבִי וְהוּמָה (תּוֹמִילִים וְדִמְרִים כּוּן) דְּרִישׁ
וּמֵיַעַט לְחֻדוּהָ מִצִּיָּא כֹּל כַּעֲשֵׂי הַפֶּרֶט בְּלֵל רְבוּצָא בְּתַרְמִיָּה וְרִבִּי נָמִי
דְּרִישׁ רִיבּוּי וּמֵיַעַט לְיוֹמֵר שְׁמַעֲיָ לִיָּה בַּעֲלֵמָא שְׂדוּרָא אֶת הַחֲזוּרָה
בְּתַשְׁמַעוּת רִיבּוּי וּמֵיַעַט וְלֹא בְּתַשְׁמַעוּת כֹּלל וּפֶרֶט: **חֻזָּן מִן הַשְּׁעֵרֹת.**
הִיא חֵיב לֹא אֲדַם בְּשִׁטָּר ה' סְלֻעִים וְתַחַן זֶה אִינוּ שִׁטָּר לְכַחַן
בְּפִדְיוֹן בְּנוֹ אִינוּ פִּדְיוֹ אֲלֵלָה בְּשִׁטָּר כֹּל דְּרִישׁ פִּדְיוֹן. וְרִבְנָן פְּלִיגִי עֲלֵיהָ
בְּתַמְתִּי: בְּתַקְלָתָהּ שְׂדוּרָא וְרִבּוּי: דִּמְנָן אֵין פִּדְיוֹן לֹא בְּעִבְדִּים וְלֹא בְּשִׁטָּרֹת
וְלֹא בְּקַרְקָעִים: **וּפְדִיּוֹן** כֹּלל דְּבַר מִשְׁמַע: **פֶּסֶד חוֹר וְכֹלֵל**. וְאֵשְׁמֵר
דַּפְסָה וּפְדִיּוֹ גְבִי הַדְּדִי כְּתִיבִי וְהִדֵּר כְּתִיב בְּעֶרְכָּךְ כֶּסֶף אִיכָא
מִנְהֵא דְּסִפְרָא לְהוֹיָ בְּשִׁמִּי כִלּוֹת הַסְמִיכִין זֶה לֹא וְהַפֶּרֶט אַחֲרֵיהֶם
הֵטֵל פֶּרֶט בְּיַחֲסָא וְדוּמָה כֹּלֵל וּפֶרֶט וְכֹלֵל: **שְׁהוּקָא לְקַרְקָעוֹת.**
וְהַתְּחַלְתָּם אֲחֵתם וְגו' (וְיִקְרָא כּוּן): **אֵין גּוֹפֵן מִמּוֹן**. הַגִּיּוֹר אִינוּ שֶׁ
כֹּלֵם וְאִינוּ עוֹמֵד אֲלֵלָה לְהֵאֵר שֶׁנִּי: **אֵמַעֲשֵׂה שְׁעֵרֹת**. שֶׁהָן רִאשִׁין לְמַעַט
יִוֵּת מִן הַלֵּל שְׁאִינָן מִמּוֹן: **הַסּוּל**. חֲמִישֶׁת עַץ מְדוּרָה: **הַסִּדְרָה**: קוֹץ:
הַמַּכְבֵּשׁ. חֶרֶט שְׁקוּרִין גְּרִיפִּי"א: **דְּרִישׁ כֹּלל וּפֶרֶט**. וְלִקְחָת כֹּלל מַרְעֵט פֶּרֶט
וְתַחַת בָּאִינוּ כֹּל דְּבַר הַנִּחָן חוֹר וְכֹלֵל מֵה הַפֶּרֶט מִפְּשׁוּר שֶׁל מַחֲכָת וְכו':
רִיבּוּי

דעתא

חָרִין מִן הַשְּׁטֵרֶת. שֶׁלֹּא
 יֵשׁ עַל עַר לִב הַחֵרִין
 קִלְעוֹת וְתוֹמֵת לִפְנֵי סִינֵהָ
 אֹתוֹ מִזֶּה בְּעֵרִין וְלֹא
 דָּחַי (בְּכֹרֶתוֹ) בְּעֵרִין
 חֲמִשָּׁה שְׁקֵלִים
 מִיֵּטֶשׁ. שֶׁקָּץ וְלֹא מִיֵּטֶשׁ
 אֲחֵרֵם. שֶׁקָּץ מִיֵּטֶשׁ
 שְׁטֵרֶת. דְּלֹא מִשְׁנֵי מִיֵּטֶשׁ
 (שֶׁשֶּׁ) שְׁטֵרֶת וְרֹכֶל.
 וְאֵלֶּיךָ דְּלֹא מִפְּנֵי מִיֵּטֶשׁ
 קִרְיָה. שֶׁלֹּא אֲחֵרֵם
 דִּינִים אֵלֶּי כִּלְלָהּ וְשִׁטָּה
 דְּלִמְדִּין קִסְטָה (שֶׁשֶּׁ).
 שְׁטֵרֶת. שֶׁקָּץ שֶׁאֵשׁוֹת
 שְׁטֵרִין בְּרִינָה (שֶׁשֶּׁ) וְשֶׁ
 וְהִמְכֵּרָה. שְׁטֵרִינֵלֵךְ
 שְׁטֵרִינֵלֵךְ. שְׁטֵרִינֵלֵךְ
 וְהִמְכֵּרָה. שֶׁ עַתָּה
 (בְּכֹרֶתוֹ) שֶׁשֶּׁ וְשֶׁשֶּׁ
 גִּינִינֵלֵךְ. שְׁטֵרִינֵלֵךְ
 בְּמֵאָה שְׁטֵרִינֵלֵךְ
 שֶׁ שִׁינֵלֵךְ. שֶׁ שִׁינֵלֵךְ
 כִּלְלֵי יִפְרִיט. שֶׁכֵּל הַחֲמוּרָה
 מִקּוֹס שְׁטֵרֶת וְשִׁטָּה
 שְׁפֵטֶרֶת מִיֵּטֶשׁ לֹא וְשִׁטָּה
 שֶׁכֵּל אֵלֶּה לֹא שְׁפֵטֶרֶת.
 חֲרִין וְכֵל לֹא הִסָּק לֵךְ
 כֵּלֵל (שֶׁשֶּׁ) אֵלֶּה הַחֲמוּרָה
 (שֶׁשֶּׁ)

מסורת הש"ס

דבינו חננאל

ואו וע"ק דצירושלמי צריש מילתין אומר רבי יוסי צ"ר בון והיו א"ן
צרת אין כחוד כאן אלא לגעג מלמד שאין מעטרפות ומיחו היא
סיד הדיבה **הצ"ר**. וא"ת אמאי לא מקשה בפשיטות דממני
ין סיד דעם השלג אצל לא עם הדמר ולרע"ז אדרבה מעטרפת
עם נאמר ממני"י רע"ז היא ודא מעטרת שניה לה כסיד הסיכל
נאמר אע"פ שאין גבוה ממנו כ"א מעלה אחת ור' עקיבא
א"ל לומר שלא יתקרב הסיד עם השלג ע"כ דחולדה היא הוואל
בצ"ה גמי. פירוש א"כ דממנתינן דלא כר' עקיבא שפיר והר"ר
גמי דלא וטולדה דדייה מעטרפין ודא דקאמר וזו למעלה מזו אחא
י בר מיניה הוא וממנתינן גמי דקאמי ושניה לה כ' סביבא לה
וקרום גבוהות זו מזו שתי מעלות מעטרפין הוואל ובר מיניה
היפין וזו עם זו יחד אלא לידק דפרכת א"כ שיהיה סיד הסיכל
המעלה אחת ולמנתינן מעטרפין אלא אם כן בר מיניה ואי
דיה שיהא גבוה מעלה אחת א"כ הרום מזה מחשיך לו:

המוציא
לרשות. קחשיב מנין
אבות מלאכות נפרק כלל
גדיל ושבת ב"ב. מי לא
עסקין דקא מעייל
ב"ב. דהא על כרחך
אחכנסה גמי חייב כדקמי
ממ"י. ה"מ. חייב ודמי

(א) [תום] דנגעים פ"א],
(ב) [ערמין ג.], (ג) [ויקרא יג],
(ד) [כריתות יז.], (ה) [ושל.
רש"ל], (ו) [לדומה לו הוא
דקאמרין, יעב"ז, (ז) [וע"ע
תום' ערמין ג. ד"ה
למסכר].

תורה אור השלם

1. ולשאת ולספחת
מלפנהרת: ויקרא יד נו

הגהות הב"ח

(א) נמרא ליה וזהתנן ר' עקיבא: (ב) רש"י ד"ה ואם לאו וכו' היה שיפירש מה הוא שאל: (ג) ד"ה פתח מעורר הדרא: (ד) תוספות ד"ה כל וכו' כשאין ישראל בקי עמו
לסל:

האי מאי בשלמא בלא סיד קרום ביצה לא קשה. ולשאת ולספח
כתיב משמע לשאת ולספח ולנטפל עמה ש"מ דרבי לה רחמנא
טפילה וטפילה כל שהוא במשמע ובלבד שיבא ממראות נגעים:
ולא ע"ג דמנחם מיינה טובא. וס"ל לר"ע דלשאת רבי לזהרת
רבי דהא ספחת בשאת הוא
דכתיב דהא שאת הוא דמנטרפא
לזהרת דמנוכה לה וכתיב ויהיה
תלמד שמנטרפין וסיד לשאת ממילא
דהא דמיא לה וכן קרום לשאת
דספחת בשאת כתיבא ורבי לה מולדה
זו למעלה מזו דר' עקיבא בביד
ושאת ובהרת מיהוס: אלא סיד
היכל. וכן מפלגת להו כהני מיני
זו מולדה לזו וזו מולדה לזו: קשיא.
היאך ינטרף בהרת לסיד ותולדותיו
לרבי עקיבא דלית ליה זו למעלה
מזו דהא ליכא למימר לרבי עקיבא
דזי היכי דליתרביא טפילה לשאת
ממשמעות יאתרביא טפילה ממי
לזהרת מדרשא כדאמר לקמן לרבנן
דא"כ זו למעלה מזו דרבי עקיבא
היבא יאתיה אצות ותולדות הוא
דאיבא ואין בהם לזירוף אלא לגבוה
ממנו שתי מעלות: והיכא שמעינן
לית לר' עקיבא. דקפיד אפדרי מעלות
לזירוף: יהושע בנו של ר' עקיבא.
הוא יהושע בן קרחא שר' עקיבא
קרח היה כדאמרין בצבורות (דף נח.)
חזן מן הקרח הזה: מפני מה כו'.
דמפרש בתי ואילי יאמרו מקרום
כו': ואם לאו מה יאמרו. מחזר
היה (ו) שמפרש מה הוא שאל: יאמרו.
מקרום ביצה ולמעלה טמא. אחר
שאין לנו חלוק במראות לזון למעלה
מקרום ביצה אלא ד' מראות הללו
יאמרו כל מראה לזון שהוא מקרום
ולמעלה טמא דקיימא לן (נפסחים
דף ג.) לעולם ישנה אדם לתלמידיו
דרך קפירה ולמה הזכירו שמותן:
אמר לו לומר לך שמנטרפין זה עם
זה. לכן שנאום וסידורו לומר לך
שכסדר הזה משנתן ויך דרך לזירוס.
ועדיין אין אנו יודעין בזהא סדר
אם שונה אצותו ומשפחותו בנו אלו

באין ללמוד: **אמר לו ויאמרו מקרוס ביה ולמעלה טמא ומנטרפין זה עם זה.** ומתשובתו אנו למדין קדר משנת אביו: ואילו **מסיד ולמעלה לא קאמר ליה.** יאמרו מקרוס ביה ולמעלה טמא ומנטרפין ומקדר ולמעלה טמא ומנטרפין. שבע מינה שמיע ליה מיניה כולהו כהדי שאת מנטרפין עליון אחד לשתי חולדות דאי סלקא דעתך משנת אביו כקדר משנתו חולדה בזהות סיד וחולדה לשאת קרוס ביה הכי הוה ליה למימר יאמרו מקרוס ביה ולמעלה טמא ומנטרפין מסיד ולמעלה טמא ומנטרפין ומדיהביתו עליון לסד כפני

אָה ער גב רמנחתא מינה טובא. פירש בקונטרס דלר' עקיבא
מיד וקרוס הוו מרזייהו מולדה דשאת וספחת אשאת קאי
וולא אברהם והא דקבצי בסמוך טפילה דאברהם מנא ליה לרבנן
קבצי דלרזי עקיבא אין אברהם שום טפילה וכן פירש לקמן
וקשיא דהא בקונטרס פירש בעצמו

א סיד היכל קרום
דקרום ביצה מתתאי
שאת ולספחת ספחת
ומנחתא מיניה טובא
לא מחוורתא מתניתין
היבא שמעינן לרבי
אילימא מהא דתניא
יהושע בנו של רבי
פני מה אמרו מראות
הא אמר לו ואם לאו
ביצה ולמעלה טמא
פים זה עם זה אמר
ביצה ולמעלה טמא
אמר לו לומר לך
בהן ובשמותיהן אינו
מסיד היכל ולמעלה
ליה ש"מ דשמיע ליה
גולהו לבהרי שאת
ת ותולדתה בהרת
תנינא דאמר ר' חנינא
הדבר דומה ל'ארבעה
פלו לתוכו שתי טיפין
ובו ארבע טיפין של
שמונה ואחד נפלו
טיפין ואמרי לה דשש
ראות לובן הן אלא
למעלה מזה אימור
בא בפתוך בחלוק מי
בי הכי דשמעת ליה
בבחלוק ובפתוך גופיה
יא רבי עקיבא אומר
יין המזוג במים אלא
של סיד דיהא הימנה
ואם

כל בהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן ב"ר. כשאין ישראל (ו) חכם עמו דאם ישראל בקי עמו אפי' כהן שוטה אומר לו ישראל אומר טמא והוא אומר ישראל בקי היינו דמסבירו ליה וסביר כדאמר ב"רש ע"רין (דף ג. וס.) ואם תאמר ומה לנו לזה הישראל הוציל ויש שם ישראל אחר המסבירו ויש לומר כגון שהמסביר עיניו כהות ואינו יכול לראות: **וואחד** נפ"ל א"תובו י"ב. כאל לא כפל טיפוס משום דכבר נפלו הדברים ונדבר מועט שמוסיפין עליו יחד: ואם

כל כח חד לעליון שלו אמרי והא מסבירא ידעינן דעליונו של סיד שלג
לוי וצקרא תרי כמיזי והכחוב מעדי שבהרת לבנה דללקמן [ע"ג] והשאת
מראה הסיד תתן לבהרת ומראה הקרוס תתן לשאת שאם באתה
הכי הוה ליה למימר ולא הוה ליה למימר יאמרו מקרוס ולמעלה
לוי וקלהא ליה ומדאיתאמינא שני ש"מ שמעי ליה שאין תולדה לבנה
תחתא טעילה וסדר משתמן דקאל"ל בשנתיים כסדר צירופן הכי קאל"ל
תמר והאמר עם הסיד והקרוס דהא ליכא למימר דשמעי ליה מיניה
אם כסדר מעלות ולא מן המקרא אלף ודאי בדידי שאת הוא דשמעי
ולכן השיבו אמרו מקרוס ולמעלה טמא ומצטרפין והכל יודעין
להבין מוסדר משתמן בצורתא שמותן היה מבין מאליי שאין לך אדם
ו**פולגדיס**. שמעי ליה וסני נמי קאל"ל אמרו מקרוס ולמעלה מסדר
י **עקיבא**. סדר צירופן: **פסוק**. מעורב (א) הוא נגע לבן אדמדם
פתוך קאמר: **שבוה ושבוה**. על כרחך על ראשון ושני קאמר שכן
ס שבה נכרת בתקום אחר כגון טיפת דם תכלת ומדאחי לא
של שלג עוה. כלומר לבנה משל סיד ושל סיד דיהא הימנה
סיד קאמר. אלמא סדר משתמו של רבי עקיבא סיד אחר שלג:
והם

כג א ב מ"י פ"א מהל'
טומאת נרעת הלכה ג
סמג עשין דלד ועין נכ"מ
ובהשגות:
כד ג ד מ"י פס הל' 7:

רבינו חננאל

[illegible]

מסורת הש"ס

או בבהמה טמאה וגו'
טמא או בנבלת חיה טמאה
אינו אלא בטומאת מקדש
תו בו כי יחללוהו. ופרקין
קרוב עולה ויורד ליתייב.

[illegible]

מְבוֹרֵרוֹת עֲמוּקִים רִתְנִיא ⁶ רַבִּי אֹמֵר אִקְרָא
אֲנִי חַיָּה בְּהֵמָה לְמָה נֶאֱמָרָה נֹאמֵר כֹּאן
² בְּהֵמָה טְמֵאָה וְנֹאמֵר לְהֵלֵךְ ³ בְּהֵמָה טְמֵאָה
מִבְּלֵי מִוּמָאָם קֹדֶשׁ אִם כֹּאן מִוּמָאָם

קודש אשכחן טומאת קודש איך נטילין טומאה
מגולן אמר קרא יבבל קדש לא תגע ואל
המקדש לא תבא איתקש מקדש לקודש אי
הכי תרומה נמי דאמר מר בבלי קדש לא

תגע לרבות את התרומה הא מיעט רחמנא
בה אימא בה למעוטי מקדש מסתברא מקדש
לא ממעטינן שכן בכרת כמותה אדרבה
תרומה לא ממעטינן שכן אכילה כמותה אלא
אמר רבא שלש ברייתו בשלמים למה אחת

לכלל ואחת לפרט ולשומאה הכתובה בתורה סתם ואיני יודע מה היא הוי אומר שומאת קודש ואם אינו ענין לשומאת קודש דנפקא ליה מדרבי תננהו ענין לשומאת מקדש

והוא מביע ליה לכדרכי אבהו דאמר רבי אבהו ^ג שלש בריות בשלמים למה אחת לכלל ואחת לפרט ואחת לדברים שאינן נאכלין ולד"ש ^ד דאמר "דברים שאינן נאכלין איז חייבין עליהן כרת משום מומאה לאיתווי

חמאת הפנימית דס"ד אמינא הואיל ואמר ר"ש כל שאינו קרב על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פגול משום טומאה נמי לא קמ"ל דמחייב אלא אמרי נהדרה ליה

אחת לכלל ואחת לפרט ואחת לטומאה
הכתובה בתורה סתם ואיני יודע מה היא
היא אומר טומאת קודש ואם אינו ענין לטומאת
קודש הנפקא ליה מדרבי תנחו ענין לטומאת

מקדש והאי נמי מיבעי ליה "אידי דבעי
למכתב כרת לכדר' אבהו כתב נמי שמאות
דלא סגי לה בלאו הכי אלא אמר רבא אתיא
שומאתו שומאתו כתיב הכא 'לכל שומאתו
ורבית'

ות צפרק כל המנחות בצות
הכלל ידון במדה זו ללמד
ממדה כלל ופרט וכלל שאמה
פרט באה להוסיף על הפרט

דדרשנין פסקין רביעי' 7
אי נמי כרת לא בעי'
אתיא שומארו שומארו.
בפרשת אמור א'
וא"ת ולר"ל דלא גמר ב"ג"ו
עלמא דאורייתא.

למנוחה נכנסו צבורה
ויהי ימיה נכבדה לגלות על
ההכחב ולא פירש על איזו
ללמד שכלפס על כרת זה
ו ענין (ר') לדברים שאין
ידיהם אלא אצל המוסר חזק:

ב"ש (דף מה:): הוֹאִיל וְאָמַר ר' שְׁמֵעוֹן כּו'. חֲטָאוֹת הַפִּי
מִן הַיָּיָה בְּפִינִי עַל הַפְּרוּכָה וְעַל מִזְבַּח הַזֶּהב: כְּשֶׁלֹּמִיס.
: שֶׁל טוֹמָאוֹס. בְּהֵקֶן שֶׁל כְּרִיתוֹת כְּחֵץ בְּכָל חֵדָּא וְטוֹ

ר' שמעון כ"ו. מטאות הפנימיות כגון פר ושעיר של יום הכפורים ועל מזבח הזהב: **כשמים**. משום דפיגול בשלמים כתיב יליף ר"ש ורימות כתיב בכל חלד ועומתו עליו: **כתיב הכא**. בעולה ויורד: וכתיב

שאינן ראויין לאכילה.
ואסקינא אלא אמר רב
אחתיא טומאתי טומאתו
בתיב הכא בקרבן או כי
יגע בטומאת אדם לכל
טומאתו אשר יטמא בה

10

מסורת הש"ס

וכתוב במקדש טמא היה
 עדו (שבתא) כי מה
 הלך (לדון) [שומטא] [שומטא]
 מקדשו! אף כאן קרבן
 מקדשו מקדש וקדשין
 שדר טמא יהי לרבות
 (בלט) עוף טהור ליה
 טמא! כמנע לאבית
 הבעיה: תר' וכפר על
 הקדש שומטא בני
 ישראל. יש ליה בעצן
 זה להביא ג' שומטא.
 שומטא ע"ז ושומטא ליה
 עירות ושומטא שפוכות
 רמים. שומטא ע"ז שומטא
 למען טמא את מקדש
 להחלל את שם מקדש
 בע"ע חביב: כ"ז ע"ז שומטא
 שעל שיש בה יריעה
 בחללה ואין בה יריעה
 כסוף שער ירוש' תולה.
 שנאמר לך אטמא
 חייבי חטאות בשמטא.
 אקומה [שומטא ע"ז]
 יש לומר לך את
 כמזיד ולא אחריו היה
 דלאו בר קטלא היה
 אף שכוונתו לא אחריע
 ליה דלאו בר קרבן
 היה שעדי זה חולה
 והוא הדין שומטא
 גלי עירות ושומטא.
 שפוכות דמים כ"ז.

מאי היא חלוקת טומאת
משקש וקדושי בשר
חיבי קרבן
בעולה ויורד, ואימא
היא חלוקת טומאת
דברים בשעירה, ורחיני
חזק חלק להקל קאמרין.
ואתן נשטומא עי
החמור עליה
מפוטרת בספרי, ואימא
יולדת ואוליב דר' שמעון
יולדת חטאת
היא. כי דאשת שכורות
לילך נשבעת שלא
שמעון לבעלה רחמיני ר'
שמעון לטעמיה דאמר
ממקום אור מרבע.
ואימא טומאת מצרוע
שראה חטא. דאמר
ר' שמואל ר' חזקוני
א"ר יתנן על שבועת
דברים נגעים באים. על
שכור הרע. ועל שיכוח
הוא. ועל גילי שבעת.
דמים. ועל נזיר עריות.
ועל שבת הדות. וועל
זבול. ועל צרות חטא.
על לשון הרע. ושואמר
השומר במחור ביתו אותו
אמיתא. ואין קמיתא אותו
ציעת מרחמנן לצמיחת
הלויטין. ואמרנין מצרוע
מוחלט. וזה השומע
מפטר בשמן כנייה.
דאמר שאני נגעים דהתם
כפר לה נגיעה. ואימא
זה זכר אלעזר הקסר
דאמר מנסת עתני כי
כז נזיר חטא הרי
שקנני סבר לה כי רי

(א) נמ' מנין ליש כה:
(ב) תוב' ד"ס מאי וכו'
מדרש דלכל חטאס:
(ג) שם ד"ס מה וכו' חיצין
אדרגלים: (ד) כא"ה
קביע וזה כא בזמן
קבוע מה וכו':

תום' י"ה לטומאה וכו'
ואי יבא מלא חר יעשו
פנימי ולא חיצוני. תמוה
לדאי לעשות פנימי בלא
הגדלה. אח"כ ראיתי בספר
מעין החמה לנעל ע"י
אלמנהים שער בזה:

שזה מכפר זה מכפר:

וּנְכַפֵּר בַּפֶּה גְּמוּלוֹהָ. וְאִתּוֹ וּמִי
עֵדִיק מִשְׁעִיר הַמִּשְׁתַּלַּח
דָּעִינוּ אֵלֶּה תּוֹלֵה כְּדָאֵמֶר צִפְרָק
בְּמִרְאָה דְּכִרְיוֹת (דף קכא.) דְּחִיבֵינוּ

שמעון דאמר ממקום
הוא מוכרע. ורייק
האי תנא מדלא כתיב
לעיל שטחם אלא לכל
שטחם להגן. דאחו
לכל שטחא. ומאן נינהו
כל שיש בו ידיעה
בתחלה ואין בו ידיעה
בסוף עדיין דלכי מיתיע
לכי בעי לאחיו קרבן;
ומאחר שאינו מכפר להם
יחילה. אמר רבא להגן
גליון מי השוורים. אבל
מת מיתה ממרקה
נגזר: **מתני** אין בה
ידיעה בתחלה אבל שם
בה ידיעה בסוף כו';

ניתלי ליה קמ"ל אמר מר מגין (ה) שיש בה
 ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף ששעיר
 זה תולה מגין מאי קא קשיא ליה הכי קא
 קשיא ליה השתא דאמרת חטאים דומיא
 דפשעים מה פשעים דלאו בני קרבן אף
 חטאים נמי דלאו בני קרבן אימא מה פשעים
 דלאו בני קרבן לעולם אף חטאים דלאו
 בני קרבן לעולם ומאי גינהו אין בה ידיעה
 בתחלה ויש בה ידיעה בסוף אבל יש בה
 ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף כיון
 דכי מתידע ליה בר קרבן הוא אימא לא
 ליתלי וכי תימא אין בה ידיעה בתחלה
 ויש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ
 ויוה"כ מכפר ס"ר אמינא ניוסף מיפך אמר
 קרא לכל חטאתם מכלל דבני חטאות
 גינהו ונתחפר כפרה גמורה אי כתיב
 מחטאתם כדקא אמרת השתא דכתיב
 לכל חטאתם להנך דאתו לכלל חטאת
 וכי מאחר שאינו מכפר למה תולה אמר ר'
 זורא לומר שאם מת בלא עון א"ל רבא
 אם מת מיתה ממרקת אלא אמר רבא
 להגן עליו מן היסורין: אין בה ידיעה בתחלה
 ויש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ
 ויוה"כ מכפר כו': מכדי איתקושי איתקוש
 להדרי ונכפר פנימי אירדיה ואדחיצון ונפקא
 מינה להיכא דלא עבד חיצון אמר קרא אחת
 (כפרה אחת מכפר ואינו מכפר שתי כפרות
 ונכפר חיצון אירדיה ואמאי רעביד פנימי
 נפקא מינה לטומאה דאירעה בין זה לזה
 אמר קרא אחת בשנה (כפרה זו לא תהא

(ג) **מה פנימי אין מבט-אזא**

[illegible]

השנה מכפר כפרה זו אלא זה בלבד:
שליחי ידיעות הטומאה (לקמן דף יט):
! ידיעה בתחלה בקרבן עולה ויורד:
כפרתן
מכיר בה אלא ה' ואין לומר
דאיטערץ אאין בה ויש בה וי"ל
ה דרגלים באין בה ואין בה בשא"ה
וקשיו כו' נדדריש תנא דבי ר'
לחיון פנימיה על כרחך דרשינן
אין לחוש כדפרישית לעיל:
ואירעה בין זה לזה: **כפרה אחת**
כן תהיה כפרה זו פעמים בשנה
ואם תאמר מיסוק ליה מדאיתקש
האין הא שיערי רגלים ושעירי ר"ח
כתיב ומשני מדאיתקש חיון לפנימי
וי"ל דכיון דלא כתיב אחת בגופיה
היקשא אית לן לומר על מה שזה
תאמר שפיר הא שעירי רגלים ושעירי
ר"ח ואמאי דעביד פנימי. ואם תאמר
וי"ל דלאק קושיא ודאי דשם שיתקן
אלידיה ואדפנימי לא מיתסבר ליה
בא שניהם על דבר אחד ולא יועיל
תנא אחי שפיר דקאמר לגיל ונפקא
יכפר פנימי ואדחיון כדי שלא יבא
למלות ומחיון לפנימי וי"ל דאי חיון
היה בין זה לזה. הכא לא קאמר
אחד יעשו פנימי ולא חיון:
השנה מקרא קמא אש"ג דכתיב ביה
לא דרשה קמייא דאין מכפר שמי
וקרא אחרינא איטערץ לשום דרשה:
אלא

יצונו רבו. ואם תאמר
 מכיר בו אלה ה' דליתערך
 אלה לה' יהודה אמי
 אאין בה יוש בה דמבאי
 מיין חיוון ארגליס דלא
 יריות אלה בטומאת מקדש
 וקדשו דמלשון מחנינין מ
 יצונו באין בה ואין בה
 טומאת אלה על טומאת
 אאין בה ואין בה אף
 אכל השתא דליכא ה' **ויכפר**
 פנימי ארדיה וארצינו. אע"פ
 דלא חמי לללא אלה
 ואם תאמר א"כ חיוון למא
 באל כלל וי"ל משום טומא
 ת. ואם תאמר אמי לא
 משי דאי מכפר נמי אדחיו
 נה כי דהיינו ים בה ואין
 בה לא תהא אלה פסם אב
 חיוון אלה פסם אחת
 בשנה תעד מדקאמר בסמוך
 שנה וכן לקמן פריך יוה
 כי כתיב אחת בשנתי הפנימי
 ואדפנימי לשני דאין חיוון
 מכפר ב' כסרות מדלות
 טי שלא יכפר פנימי אדחיו
 וחיוון אדפנימי ואדרבה
 אדפריך אכל חיוון וי"ל
 ורגליס דלא איתקוש להדי
 פריך כאלו כתיב אחת
 בשנה בגוף חיוון: **ויכפר**
 חיוון אמי לא פריך
 דליכפרו אי לימלו תריוו
 אפנימי ותו כפרה אחת
 אלא ו' אכל אפניכא
 דפריך ויכפר חיוון
 כפרתו לא הו דפנימי
 אי נמי וי"ל דסברה הו
 של ולא בא חיוון אלה
 משום טומאה שאירעה
 בין זה לזה ופסק
 מניה להגן ביני וביני
 דהיכא דעביד חיוון אמי
 וא"כ וימלא תלמה אמו
 תריוו אדפנימי לחוד והוי
 פסם חטאת ויחפר
 וימלא על זה פנימי: **לשמועה**
 דפנימי דקאמר לעיל
 דפנימי קרב קודם חיוון
 ואי ליכא אדחיו קרב
 דלעיל וגורא דסברתו
 דלא מזנין למדרש הק
 נמי דליכתוב אחת
 בלא שנה ולא מזנין
 למדרש מניה נמי
 שמעיין מקרא קמא
 מדלא כתיב אחת
 בעשור וכתבי

(א) אולי ז"ל ואמר'נו חנו.

הא גמדין ר"ח מיוז"ב ולא פ"בין. הכא לא גרסינן שכן מרובה כפרה דר"ח מיוז"ב קולא בעינן למילף שלא יכפרו גמי בשאר עבירות ולא שייכא האי פירכא דחומרא אלא גרסינן ולא פרכינן ותו לא והיינו פירכא שכן אינו תדיר: **כדאמר** רב

תוס' ד"ה בראשון וכו'
 דהרי כמו יב' כעין זה
 נכנסת דף מה ע"א חוס'
 ד"ה שלשה שבת דף קכג
 ע"א חוס' ד"ה אסויני
 גיטין דף פ ע"ב חוס' ד"ה
 זו מיר דף נד ע"ב חוס'
 ד"ה ח"ש לקמן דף מא
 ע"א חוס' ד"ה ימאן
 מעילה דף יב ע"ב חוס'
 ד"ה חלני:

אבל חטא שסופו ליודע במי שיש בה ידיעה לבסוף דמי. ולפי' ונפ"ו אמאי הוצרך לשנוי לעיל דר' ישמעאל סבר לה כר"מ וינאם דהיון מכפר אחץ לה ואין לה סופו ליודע דלאהי לא מכפר בגלים ור"מ דמיון שסופו ליודע לא קרינן ביה חטא שאינו מכיר בו אלא ה' ויש לומר כיון דהאמת דלר' יהודה חטא שסופו ליודע מתפרסם בגלים ור"מ לא מתקבר ליה להשמי' שיתלוק עליה רבי ישמעאל בדבר זה:

א' מה להלן עוצין בו' ונפקא מינה
היבא דנשכר הציץ בו' וציץ
נפקא מינה לאמריה שארדעה בין זה
וצה. ואם מאמר אמאי לא משני
כדמשני בסמוך דלץ אחר נושא אותו
עון וי"ל דלץ לא מקרי אחר לגבי
ר"ח כיון דעולין לא כבש בר"ח
אלא דיליף מלץ אבל אעין העדה

האכול: **עון העדה כהיב**. אלמא מכפר על עון אנשים הוא: **מכדי מיגמר**
יגמרי מהדרי. בגמיה שזה מכפר אתרווייה וניכפר אדרייה כדקאמרת
עון העדה כהיב על אדם האכול טומאת בשר ואמאי דעניד
צין לרשות על הטעוין אה נשבר לשון: **בין אלו**. בין ר' אבהו
לר"ח: **אופה**. ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה: **רב**
אשי אמר כו. ה' יחירא דהעדה ודקדשים דריש למשטות:
ניכפרו
ב' בטומאה: **וניכפר ציין אדרייה ואדר"ח**. וא"ת ואמאי לא
הקדשים וטומאת בשר ועוליין הוו תרווייהו עון הקדשים ועוד עון
נכפר קרא אותה. אפירכא קמיימא לא מצי לשגויי הכי דלוחה
אשי אמר הקדה ב'ו. לר"ה דלא פליגי וע"כ אינטרין דרשה
דרב אשי נמי אינטרין פריש' כר' יהודה דלא משמע ליה אותה
שאל דר' יונה סמך כפריתא לטעין:

(א) ע"י ח"י ר"ן מנחם. (ב) וי"מ
להיבא שמשבר האץ וכו'

ובצין כחב עון הקדש
 וכל עון העדה. ר' מאיר
 אומר כל העשרים שקדים
 שהיו על טמאת מקדש
 הקדשו מה טעמא ושערי
 ירוי מוסף ומקדש וכל
 להו. ואקשינן השלישי
 אמר למד מן השני הנה
 השני תלמוד הוא. ואי
 תלמוד בקדשים. ופרקינן
 כלהו שיעור קמא יליב
 ואקשינן והה שיעור יוה"כ
 ושערי עזרת דלא כחב
 שבע ושערי. ופרקינן ר'
 יונה אלה תוספת לה
 מנזריהם הקושט
 המעוררים כלהו על להו.
 וירח נמי אקרי מועד
 כדאביי דאמר (אמר) לבר
 קרא עליו מועד לשבוע
 בחיור. ואיזו יוחן מודה
 היה. ר' מאיר שיעור
 שני יוה"כ הנעשה כמים
 שאינו מכפר כפתון. כמים
 טעמא אחת חבין כפרה
 אחת הוא מכפר והיו
 כפרה שתי כפרות. והיו
 נמי אין מכפרין כפרות.
 אחז מכפר כפרה אחת
 כמים טעמא אחת בשנה.
 כפרה שאין מתכפרת אליה
 פעם אחת בשנה יוה"כ
 כפרה. תניא נמי יוה"כ
 ושערי הנעשה כפנים אין
 אחז מכפר כפרות אלו.
 ומה מכפר כפרת אחרים:
מנזר היה ר' שמעון
 שער ירוח מכפר ר"ח הגללים
 על טהור ששאל טמא
 שני וגלם כמפרין. ר'
 אומר לו מהו שיעור קרבן.
 על הבה. פי' אם לא
 נקברו שערי ירוח הגללים
 כרגלים. מהו שיעור
 שערי ירוח הגללים. וכן
 שיעור ירוח כרגלים. אמר
 ר' חייא כרגלים. והוא וכולם
 באין לכפר על טמאת
 מקדש וקדשו: ור' אבהו
 בשלמא דרין אל מכפר
 אדרגליה. עץ כחב. כי
 עץ אחד דורש ונשא אלא
 נגזש שתי עתות. ואלי
 דרגלים אמאי אל מכפר
 אדרין. כי. ופשוטה
 דאמאי ואסבאן אמר ר' יוחנן

מוסף רע"י

[illegible]

בה א מ"י פ"ד מהל'
שקלים הלכה א'
בב ב מ"י שס הל' יב:

רבינו חננאל

מלכר חטאת הכפורים.
ואתקש חיצון לפנימי:
מתני' ר' שמעון בן
יהודה אומר משמו
שני ר"ח מכפרין על
טוהר שאלה הטמא
מוקף עליהם של רגלים
שכפפרין על טוהר שאלה
הטמא ועל שאין בה
ידועה לא בתחלה ולא
בסוף. מוקף עליהם של
ידיהם שכפפרין על טוהר
וכו'. ונמרא דילה פשוטה
היא. ואקשינן א' הכי
דרגלים נמי נכפרו אדיום
(כפופים) דבי כתיב
אחת בשעיר הנעשה
בפנים כתיב. ופרקינן
אלא לעולם אחת משמע
לית ושאינה חתם. דאמר
קרא על קרנותיו אחת
בשנה בקרנות המזבח
הפנימי הוא דמכפר כפרה
אחת. אבל בקרנות מזבח
החיצון מכפר אפילו שתי
כפרות: ותיב רבה וקאמר
אמר עולא אמר ר' יוחנן
תמידין שלא הוצרכו
לעבור נפדין תמידין:
אמר ליה רב חסדא מאן
צאת לך ולר' יוחנן רבן.
וכי קדושה שבהן להיכן
הלכה: אמר ליה רבה
והרי קטורת שנשתיירה
מן השנה שעברה שנינו
בשקלים פ"ד שמחללין
אותה על מעוה האומנין.
פי' אומנין שבנו ביהמ'
או צעור מלאכה בקדש
ובאין לטוהר שכן
נותנין להן בשכרן מותר
החורמה ומחללין אותה
בשכרן כו'. אמאי מחללין
אותה נימא קדושה
שבהן להיכן הלכה אלא
שמי' כל כי האי
גוונא לא אמרין קדושה
שבהן להיכן הלכה.
ופריך שאני קטורת

אותה לא משמע י"ה. וא"ת א"כ מנלן דמכפר אלץ זה ואין
בה דלמא לא מכפר אלץ אדר"ת גידא דהיינו טוהר
שאלה את הטמא ולא טמא שאלה את הקדש דשאלה לר"ש כיון
דריש אותה על כרחך מיבעי ליה לאוקומה כפרה דרגלים אלץ
זה ואין בה דקדמי לעיל ולר"ת נמי
לע"ג דלא דריש אותה אחי שפיר
דלא דריש חטא שאין מכיר בו אלץ
ה' וגם אית ליה ג"ש דעון עון מנין
וילפינן כולהו מר"ת אלץ לר"ש בן
יהודה דלא דריש אותה ולא דריש
ו"ל דלענין זה ודאי דריש אותה כיון
נמי חטא שאין מכיר בו אלץ ה' דלא
קאמר דלאש חדש לא מכפרת אלץ
על טוהר שאלה את הטמא קשה
ו"ל דלענין זה ודאי דריש אותה כיון
לרגלים אין להם כפרה אחרת אלץ
זאת אלץ בשש לרגלים כפרה אחרת
דהיינו אין זה ואין זה מכפר נמי
אדרשא חדש ולא פשיטא ליה דרשה
דלמא דסגיגא ליה דאין קנא
למעט שלא ישא אחר אומן עון אלץ
בשאינו נושא אלץ עון זה והטמא
אחי שפיר הא דפריך לעיל אלץ
דרגלים אמאי לא מכפרי נמי אדר"ת ולא
אמאי לא מכפרי נמי אדר"ת ולא
פשיטא ליה דרשה דלמא כיון שיש
להן כפרה אחרת כדפרישית מיהו
גבי דרשה דלמא בשנה דפשיטא
ליה טפי מדרשה דלמא יכפר נריך
לפרש כדפרישית לעיל וע"ל דלר"ש
בן יהודה איתקוש שעירי רגלים
לשעיר החיצון מה חיצון מכפר על
דבר שיש בו כרת דהיינו טומאת
מקדש וקדשו אף שעירי רגלים כן:
קדושה שבהן להיכן הלכה.
וא"ת הא דפרק תמא
דכמוצות (דף קה. וס) אמר דייני
גזירות נטילין שערס מתרומת הלשכה
וכן (ספ. קו.) מגידי ספרים וטומא
חשיב התם אלמא לב ד"ד מתנה
עליהן ומאי קשיא ליה הכא ו"ל
דשאי התם דלא קדש קדושה הגוף:
מותר הקטורת. פ"ה מותר
משלשה מנין היתירים
בכל שנה ממלוא חפנים ביה"כ דאי

אפשר שיכנסו כולם בחפניו ובחמס פירש כן דלמא הכי יש מותר
שכל שנה היו מפטמין (ו) שס"ה מניס למנין ימות החמה וג' מניס
לחפני כה"ג ביום הכפורים ומספ"ה היה נשאר בכל שנה פשוטה
י"א מנין כמנין ששנות החמה יתירים על שנות הלכנה ואע"פ
שהיו נרביין למלואות צהן לשנים מעוברות שהן גו"מ י"א י"ד י"ז י"ט
מ"מ נרביין היו לחדש צר"ח ניסן כדי שיהיו מתרומה חדשה ומיהו
הא דתניא בפ"ק דכריתות (דף יא. ו) דל' לע"ז שנה היו צו חללים
של שירים א"ל לפרש אלץ ממותר ג' מניס של יום הכפורים
שהרי כל מותר של י"א של שנה פשוטה היו נרביין למלואות
במעוברות ובסוף המחזור חמה ולכנה שוין רק שנה אחת ותפ"ה
חלקים אלץ המותר שלשה מניס היה נשאר ולא היה נכנס בחפניו
אלץ חצי מנה וב' מניס וחצי נשאר בכל שנה נמלא לע"ז שנה ק"פ
מניס ועוד חסר ד' מניס לפלגא דספ"ח ולא דק וי"ס דל"ג שמים

אלץ אחת לשבעים שנה ומו לא וכן יש צירושלמי פרק טרף בקלפי ויחא טפי למימרא דלא דק דאי גרסי' שמים לא ניחא כל כך
ובפטום הקטורת הכתוב במחזורים גרס אחת לששים שנה או לשבעים שנה ויכול להיות כשכלים ס' שנה בשמי שנים פשוטות וזו אחר זו:
מפרישין. לא גרסי' ממנה שמתרומת הלשכה היו מפרישין והתם במסכת שקלים (דף יא.) לא איירי בתרומת הלשכה ומאי ממנה
ע"ג: **מפרישין שבר האומנין.** פ"ה שמוכין להן ע"י אחד מן הגוזרין ולפי' הא דקאמר בשמורן ומחללין אותה על
מעוה האומנין היינו מדעתן מאחר שכבר זכו צהן ומיהו לשון מפרישין לא משמע אלץ הפרשה בעלמא וקאמר נמי נותנין אותה לאומנין
בשכרן משמע שעדיין לא זכו בשכרן ולכן נראה דל"ג ד"ד מתנה עליהן ובהפרשה בעלמא היו חולין ואם חלמא ולמה להו כולי האי יתנו הקטורת
מתחלה לאומנין בשכרן ומיהו לכן עזאי דלמא צמ' שקלים צפ' התרומה (ספ.) דאין הקדש מתחלה על המלאכה ניחא ואפי' לר"ע נמי דלמא
מתחלה על המלאכה ה"מ בקטורת דייחיד כגון במקדש נכסיו והיו צהן דברים הראויים לקרנות צבור דגבי הני מיתניא אלץ בקטורת
של צבור התמידי ועל נמי הכא איירי שערס פטום אומנין הקטורת של שנה חדשה ולריך ליתן להן מתרומה חדשה ולמאי דלמרינן
במעילה בפרק ועל חטאת (דף יד. וס) דהני אומנין באומני הענין מ"מ אין יכולין לתת הקטורת בשכרן דאין נותנין שכרן אלץ
מקדושת דקד הכי: (י"ב) **תימא דב' קדושה דמים נפסא בבבאי יום.** וא"ת צלל נתינה למכשת נמי תיפסל דמיקרא נמי קדושת
דמים הוא וי"ל דאפילו קדושת דמים לא פסלה בטובל יום אלץ נתינה למכשת ומישה שראוי להקריב אלץ קודש כמישה לא:

וחטאת יום הכפורים היינו פר כהן גדול ושעיר וכוין דבשעיר הפנימי
כמיז וחיצון איתקש לפנימי דרשינן נמי אחיצון שאין אחר מכפר
כפרתו אלץ אחת דרישה דקרא דרש' מיניה דהוא אינו מכפר כפרת
אחרים לא מידריש אחיצון דהא לאו בשעיר כמיז אלץ צמוצת כמיז
וכפר אחרין על קרנותיו של מזבח
הפנימי אחת הלכך שעיר החיצון לא
מימעט ממכא דלאו למצח איתקש:
תמידים שלא הולכו לצבור. שלקחוס
ממעוה תרומת הלשכה ומנן (ערכין
דף יא.) אין פוחתין מששה טללים
המצוקרין בלשכת הטללים וכשמגיע
ר"ח ניסן לא היו מקריצין שז קרנותיו
לצור ממעוה התרומה של אשקד
דלמא במסכת ראש השנה (דף יא.)
חדש נחשדש' חדש והבא קרנן מתרומה
חדשה וממלאו כלל שנה ושנה ארבעה
טללים בלשכת הטללים ממעוה
התרומה הישנה והיינו לא הולכו
לצבור להקריב בשנה שעברה:
נפדין תמידין. להשכיר בשנה זו
מחללין אותן על מעוה חולין ואותם
המעוה ילכו למותר התרומה ישנה
שעושינן מהן רקועי פחים יפיו לציט
קודש הקדשים דמתנא במסכת שקלי'
(פ"ד מ"ד) וכוין שיאלו מחולין חוזרים
ולוקחים אותם ממעוה תרומה חדשה
וקריצו בשנה זו. ואע"ג שאין בהמת
קדשי יחיד מתחללת צלל מוס דקדימא
לן (מנחות דף קא.) מואס כל בהמה
טמאה' דלמא מר בצעלי מומין שנפדו
הכתוב מדבר אלך של צבור נפרים
ולקמיה (י"א) מכפרש טעמא. וצלל חולין אי
אפשר לפדותן ממעוה תרומה החדשה
שאין הקדש מתחלל על הקדש. הא
מילתא נקט הכא משום דמותריה
לקמן' **תמידין:** קדושה שבהן.
הגוף שבהן דקים לן שאינה מתחללת
צלל מוס היכן הלכה: **ואם לא ספכא.**
דנמידי לצבור לא אמרין קדושה
שבהן להיכן הלכה היכא (ו) דמחול
לצורך מקנה: **מותר הקטורת.**
הנותר בכל שנה מתרומה ישנה:
מה היו עושינן בה. להשכירה לשנה
הבאה דאין לך שנה שאין בה מותר

קטורת משלשת מניס יתירים שמפטמין בכל שנה למלוא חפנים
ציוה"כ ואי אפשר שיכנסו כולם בחפניו דתניא דכריתות (דף יא.)
אחת לששים או לשבעים שנה הייתה חלפה של שירים: **מפרישין**
שבר האומנין. מתרומת הלשכה שבר אומני ציט אצטניס
מפטמין הקטורת דלמא במסכת יומא (דף קח.) שהיו נטילין בכל
שנה שנים עשרה מניס: **ומחללין אותה על שבר מעוה האומנין.**
מזכין המעוה לאומנין על ידי אחד מן הגוזרים והרי הן חולין
ואחר כך יחללו הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והרי היא
חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה והכי נציע מילתא
טפי ולא למכרה ולחזור ולקנותה דזילא מילתא: **נימא קדושה**
שבהן להיכן הלכה. דס"ד שהמכשת כלי שרת הוא וכוין דקדשה לה
בכלי היא לה קדושת הגוף ואילו מדי דייחיד שקדש בכלי אין לו פדיון:
קדושת

קטורת משלשת מניס יתירים שמפטמין בכל שנה למלוא חפנים
ציוה"כ ואי אפשר שיכנסו כולם בחפניו דתניא דכריתות (דף יא.)
אחת לששים או לשבעים שנה הייתה חלפה של שירים: **מפרישין**
שבר האומנין. מתרומת הלשכה שבר אומני ציט אצטניס
מפטמין הקטורת דלמא במסכת יומא (דף קח.) שהיו נטילין בכל
שנה שנים עשרה מניס: **ומחללין אותה על שבר מעוה האומנין.**
מזכין המעוה לאומנין על ידי אחד מן הגוזרים והרי הן חולין
ואחר כך יחללו הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והרי היא
חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה והכי נציע מילתא
טפי ולא למכרה ולחזור ולקנותה דזילא מילתא: **נימא קדושה**
שבהן להיכן הלכה. דס"ד שהמכשת כלי שרת הוא וכוין דקדשה לה
בכלי היא לה קדושת הגוף ואילו מדי דייחיד שקדש בכלי אין לו פדיון:
קדושת

(א) (לעיל ט:.) (ב) וכו' (ג)
ע"ש. (ד) (פסחים ל:.) (ה) וכו'.
(ו) כריתות ו' (שקלים פ"ד
מ"ה ע"ש מעילה יד:.)
(ז) (נמדרר כח.) (ח) (ויקרא
טו.) (ט) (דף י"א.) (י) וכו'.
דלמא אחת לששים או
(לשנים שנה.) (יא) ע"ך לך
י"א.

תורה אור השלם

1. מדרש לא אכלתם את
החטאת במקום הקדש
כי קדש קדשים הוא
ואתה נתן לכם לשאת
את עון העדה לכפר
עליהם לפני יי'.
2. וכפר אחרין על
קרנותיו אחת בשנה מיום
חטאת הכפורים אחת
בשנה יכפר עליו
לדורותיכם קדש קדשים
הוא ליי'. שמות ל י

הנהוהו הב"ח

(א) ג' מפרישין שבר
האומנין ל"ל וי' ממנה
נמחק: (ב) י"ש ד"ה ואת
לא וי' היכא דחיללו
לגוף: (ג) (ה) (ה) (ה)
מותר וי' היו מפטמין
ש"ח מניס שס"ה מניס
לשס"ה ימים למנין ימות
כ"ל:

מוסף רש"י

מותר הקטורת. מה
שהיה נשאר על שס"ה
מנה, מה היה עושינן בה.
ללאמר שכתב ניסן אין
דענין להקטירה, דענין
חדש ויבא קרנן מתרומה
חדשה: (מסעי' יד.)
מפרישין ממנה. מותר
הקטורת כנגד שבר
האומנין (מסעי' יד.)

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

4

עין משפט
נר מצוה

ל א מ"י פ"ב מהל'
מעילה הלכה ז:
לא ב מ"י פ"ד מהל'
שקלים הל' יא יב:
לב ג מ"י פ"ה מהל'
ערבין הלכה יד:

רבינו חננאל

וקדש' דמים הוא ולא
 קדושתה וההימדים
 קדושתה קדושת הגוף
 והזאת היא כי אבי אבא נפסלת
 הקדושות במגע עטוב לא
 מנע מנחתה להכחשת
 נשוקה ועדיין לא
 קדשה. כי יחיל לא רב
 שדמו קדושתה קדושת
 והוא נפסלת במגע עטוב
 יום. והתן במס' מעילה
 ש"ב המנחות מועילין כל
 המשתוקשוקש קדושת ככלי
 ההכשרו ליסל בטבול
 שום כי. ואם קדשו
 ככלי קן נפסלין ואם
 קדש כדש כל שרת
 אין נפסל. וזה קדשה
 דמים קן אלו המנחות
 ואינן נפסלין שום טבול יום
 וזה נפסל כמחשבה. ואמר
 יליה (וזה) קן הזב [הזבן]
 אלה הוא הקדושת קדושת
 הגוף הוא אי הכי תפסל
 בלינה כמו הבחינים.
 אלימה כמו במעילה
 ש"ב הקומץ והלבושה
 והקדושות אם קדש ככלי
 והשכר והיפסל בלינה.
 וזה רב שמו קדושת
 רד"י קדושת הגוף
 ואם כינו דצרתה וכל
 השנה כלימה הואיל וכל
 נעשית מלחתה השנה
 אין עליה פוסלת כל
 אלא עז תחשבה ככלי.

ויש שם שאמר כי
 מקדשות כן צורתה
 מגדלת מזה לאל אמרין
 הלה שבה להיכן
 קדשה כמו שאין אומרים
 בקדשות קדשה שבה
 הלה הלה אלא מחללין
 אותה כן [אין] אומרים
 בחמדין קדושה שבה
 להיכן הלה אלא נפרין
 מהמים. אמר
 אלא אמרין
 שאני קדוה והקדשה
 בתמדין עומדת. וי"א
 כימן שכן קדושה גוף
 שניה שכן. וזה דאמר
 שם קדוה וזי קדושה
 שבה להיכן הלה
 אחריוהו מקדש. ובי
 מפרק אחריוהו זה אלא
 מחנה עליהן. כלומר בעת
 כימן קדוה ובעת עיניהם
 הוצרכו לצבור הלה
 אלא לאו ידעין למיניהן.
 אלא אבי לרובא אלו
 והוא את הוא אדרשת
 הקדש וזי למידין אדרשת
 קדושה הנה. אלא כי
 קדושה אלא דאל למי
 עולה קדוה אלא עצמו
 נעולה. אבל המקדש
 אלא נסבין אל קדש
 אלא למי. ומותבי
 עליה אבי מפר ששד
 עולם המפורס ששד

(א) עי' תוס' ערכין ה' א' ד"ה והא.

דקדושת דמים. אין זה אלא קדושת דמים שנקמה מתרומת השלש אכל בכלי לא קדשה תתקדש קדושת הגוף למכתשת שנשחקה זה לאו כלי שרת היא: **בצבול יוס.** אם נגע בה: **המנחות.** מנחת יחיד: **מועלין בהן משבוקדשו.** דקדושת דמים כן מעילה היא: **דשו כללי.** הביא לעזרה ונתנה בכלי **שרת.** **הוכשרה.** נגמרת דקדושתה

הגהות הב"ח

(6) ישיי' ד"ה קדשו ישי
(7) מדרגתו, לעיל:
(8) ד"ה חלול וזוהר כל
לעולם.
השבעה.
במכתבת קדושה הרגה
בזוהר היינו טעמא
מיפסל' למי
דלא
שאינא
טעמא
לפי
המקרא: (9) ד'ם' ד'ם'
אזלי' וי' פסוקא. ד'ם' כ"ג'
במכתב' ד' כ' ע"ב פס"י
אזלי' למי שס' גוללן
מנחה וכו'ם' פס' המזבח
שקדש' משמע ד'ם' וי'ם'
אזלי' ד'ם' חלול ישי
אזלי' למי שרץ מקדש' ואלא
המנחה וי'ם' וי'ם' וי'ם'
אלא
ד'ם' חלול וי'ם' וי'ם'
(10) ש' מקדש' וי'ם' וי'ם'
וי'ם' ושגרה
ומנחה:

גליון הש"ס

גמ' לדמי גסכים. עי' מזיר
ד' כו ע"ב תוס' ד"ה אצל:

מוסף רש"י

[illegible]

(הוריות א.)

קדושת דמים הוא אלא מעתה לא
תפסל במבול יום אלמה תניא נתנה
במכתשת נפסלת במבול יום וכי תימא כל
קדושת דמים מיפסלי במבול יום והתנן
ההמנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו
בכלי הוכשרו ליפסל במבול יום ובמחוסר
כפורים וכלינה קדשו בכלי אין לא קדשו
בכלי לא אלא מאי קדושת הגוף היא אלא
מעתה תיפסל בלינה אלמה תתן הקומץ
והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת
כהן משוח ומנחת נסכים מועלים בהן
משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל
במבול יום ובמחוסר כפורים וכלינה
קדשו בכלי אין לא קדשו בכלי לא
אמר ליה לינה קאמרת שאני קטורת
היאיל וצורתה בכל השנה כולה מ"מ
קשיא וכי קדושה שבהן להיכן הלכה
אמר רבה ז"ל בית דין מתנה עליהן אם
הוצרכו הוצרכו ואם לאו יהיו לדמיהן א"ל
אביי והאמר דאמר יהקדיש זכר
לדמיו קדוש קדושת הגוף לא קשיא הא
דאמר לדמי עולה הא דאמר ז"ל לדמי נסכים
איתביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים
שאבדו והפריש אחרים תחתיהם
וכן

בטבול יום כל זמן שמחוסר מעשה בגופו לא ה"מ למיפקד מרשא דאפילו נתנוה בתנור אכתי מחוסר קרימה וכשישחט עליהן הזבח אחר ההרימה שהיא אפייה:

אלה מעשה תיפסל בלינה אצמה תנן ב' פירש בקונטרס דדיק מדקמתי לעיל גבי מכתשת טבול יום ולא קמתי לינה והכל תנא לינה ש"מ דכלי דהכל לאו מכתשת היא אבל אי לא הך תמתינן דמייתי מכתשת גופה דמכתשת דקמתי טבול יום ולא קמתי לינה לא מצי למיפריך דליכא למימר תנא טבול יום וה"ה לינה ואמ' ומקשה ליה מטבול יום גופיה דבבברייתא קמתי דמכי נתנה למכתשת נפסלה בטבול יום ואילו הכא תנן קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום הדיינו כלי כולי האי דמצי למימר דבקטרת אפילו לא קדשו בכלי נפסלת לא משום מנחת הכניס ומנחת כהן משום השניי' כאן אכלנן ונאמר כפורים ולינה דל"כ בזהם נקט ט"ז מדע דהא קומ' מכי נתקדשה המנחה (ו) "בכסף דקדמתי לעיל המנחות מועלין יותר וטמא דקאי אכולהו אבל מלינה פריך שפיר דליכא למימר אמאי תנא כלל קטורת בהדיהו ועוד וי"ל דהא פשיטא ליה דאין בנחתה השנה לצורך כל השנה ולא מייחיה מהך תמתינן אלא דשיך לעיל כלל: **הוא"ל** ויוראתה ב' השנה בודא. פ' קטונטרס שאין ימיהו משקדשה בכלי ליכר גזר רב רבנן לינה דלמא אמי לאשכורי דרבנן וקשה דבפרק הוי"ואו לו (יומא דף מח. וס) צעי רב פפא ונה והגמלים והקטורת שאם נגע טבול יום במקדש פסל את כולו וזה והקשה בקונטרס שם דלמאי לא מייתי רביה מהבא דפסלה ליכא לאכזריה דכלל מדאורייתא דהא לפ"ה דהא ע"כ לא פסלה שיעקר מזהב פסל לעשותה כולה בנחתה השנה ולאחר קידוש כף ההקדשת קטורת פרס שחרית ופרס ערבית אין כלי שרת מקדשה אלא מההיא מוכח שפיר דפסלה מדאורייתא מידי דהא אשכרי חמיר דפסל משנחת למכתשת קידוש כף חשיב לגבי לינה כגמיה לא כלומר מדפסלו ע"י יצרו כלי אלתא כ"ר הקטרה לכלי דשכאין אלא בצריך לכלי מדאורייתא ויבין דצעי כלי אי"כ פסלה לינה דאי אפי' לה מתחמול מיפסלה בלינה אבל קשה דחפשיט מסיפא דקאי נמי אקטורת ועוד דקמתי פייגול אין בזה לפי שאין הגוף **מכל** פקוק כשיא. תימא אי מכתשת מקדשא קדושת הגוף וזו אומנין מאלבסקדקיס על זמרים ותקוהו האמר בזהבם (דף פח.) דאין עניות במקדש עשירות וי"ל דמכתשת של משה שאני שהיתה קדושת הגוף בדבורו שהיה אומר יהא זה קטורת יהיה זה הזהב שהיה קדושה כשאומר יהא זה לעולה יהא זה לחטאת זה זה לקטורת לא חיל עלה קדושת הגוף: **פר'** ושעיר ש' יום ויורמה ידמה ובפ' שני שעירים (יומא דף סה:) ליחא למסקנא הכי וטעמא דמיתו משום דמישינן לתקלה:

קדושת הנוף: הוֹאִיל וְזוֹרֵמָה (ו). אִינֶה מִשְׁנֶה אֶת מִרְאִיתָה הַלֵּךְ אֲשֶׁר קִדְּוַשׁ הַנוֹף הָיָה לֹא מִיִּסְפָּלָה בְּלִינֶה וּמִיּוֹ מִשְׁקֶדֶשָׁה בְּכֵל לִקְרֹב גִּזּוֹר כִּי רִבְנָן פְּסוּל לִינֶה דְלֻמָּה אֲמִי לֹאֲכַשְׁוֵי בְּשֹׂאֵר הַמִּשְׁקֶדֶשִׁים בְּכֵלִי: מִכֵּל מְקוֹם קִשִּׁי קִדְּוַשׁ שְׂבִיבָה לְהִיכֵן הַלֵּכֶה. בִּין בְּתַמְדִּין בִּין בְּקֻטְרוֹת: לֵב ד"ד **מִתְנֶה עֲלֵיהֶם.** שְׂבַעַת לִקְוִיָּה לֵלֵךְ לִקְרֹב הַלֵּכֶה בִּין קִדְּוַשׁ הַנוֹף אֵלֶּה הַזְרִיבִין לִשְׁנֵה וְכֵל מִיִּדִּי לְזִיבְרוֹ וּמוֹתִין ב"ד לֵב: וְהָאֵ מֵר הוּא דְאִמֵּר. בְּמִסְכַּת תְּמוּרָה: הַקִּדִּישׁ וְכֵר לְדַמּוֹ. הַקִּדִּישׁ חֵיל לְדַמּוֹ: קִדְּוַשׁ קִדְּוַשׁ בְּנוֹף. וְאִינוּ נִמְכָּר מֵאַחֵר שְׁקִדְּוִישׁ וְהוּא עֲזָמָה רָאוּי לְהַקְרִיבָה אִינוּ יוֹאֵל מִיִּדִּי מוֹצֵת [תְּמוּרָה ג.]: וְהַכֵּה נָמִי לְאִמִּי מֵהֵנִי מִלָּאָה לֵב ב"ד כִּי אִמֵּר" נָמִי יוֹר לְדַמִּינִן קִדְּוִישׁ לְהוֹ לְגוֹפִיּוֹ: הָא

דבשעת הקטרה אין לא קדשו לא וי"ל דלא לא הוה קשה למי
טבול יום והא דנקט קדשו בכלי לענין טבול יום לא נקט
לעיל דייק שפיר לא קדשו לא אטבול יום דקדשו בכלי קפאי אטבול
נמי אפילו לא קדש בכלי נפסל בטבול יום ובמחומר ספירין ובלייז
בזן והא דמנא קדשן כהדי הכי משום ספק דקמני וחייני משום
דבוא דדין לא קדשו ונקט קדשו משום מנחת כהנים וחזרייה דא'
קטורת נפסלת בלינה משעת נתינה במחשת שהרי היו עושים אוחתת
פסול לינה בקטורת דאי לאו ממני" ה"א שייך בקטורת פסולה
מראיתא משנתה הלכך אע"ג דקדושת הגוף היא לא מייספלא כלינה
בשאר קרבנות ומתקדשים בכלי ואפי' אי אפשר לה ליפסל אלא
חיוב בחפינת קטורת מהו ופשיט לה מהא דאמר ר"ע הקלת והלה
ומדפסיל טבול יום פסלה נמי לינה ומדפסלה לינה פסלה נמי מ
לינה וליכא למימר דהתם מיימי ראייה מדאורייתא פסלה לינה ומהיה
אלא מדרבנן ל"ג לפרש שאני קטורת והאילו וזרעת לא השנע כעור
אפשר מייספלא מדאורייתא כשאר קרבנות ועוד כיוון דיש שולחן
(השאל מדעת דמשמע ב"ס לולב וערבה (מכא דף ג.) אי נמי אין
(מנחת דף ק.) אע"ג דבס"פ לולב וערבה צריך לומר דמילוי ערב ש
והשתא אתי שפיר דלא מני למידק מהכא דפסלה לינה מדאורייתא
יום דפסל מדאורייתא מדפסל אפילו ע"י צירוף כלי ואע"ג דטבול יו
למחשת טבול יום ועי"ל דלאו מדפסול טבול יום דייק פסול לינה
צריך לכלי אין כלי מזרפו ואפי' הי צירוף כלי מדרבנן לא
כדדייקי' בפרק החבלת (נ"ס דף נ"א.) על מחצת מלמד שטעוה כל
הכא דפסלה דאורייתא דקמני וחייני עליה משום נותר דמשמע
ממירין ואי לא מייספלא מחשבה מיפוק ליה דלא פסלה מחשבה
אי"כ הרי אמר בערבין (דף י.) גבי מחשת שניקבה (ו) ונשברה (ו)
כלי שיש שצברו אין ממקנין אותן ושניקבה אין ממקנין לתוכה אפ'
מפטמת ביותר וי"מ דודאי לא היתה כלי שרת אלא שהקטורת
חל עליה קדושת הגוף אחר כמישה במחשת שהיה ראוי להקטיר
וכי משני לעיל שאני קטורת דקדושת דמיא היא ה"ק דכשאר
הבשריים. פ' בקוטרס ללכך ימושו דלא חזי לשנה הבאה משום
אלא מסקנין ללא חזי צעני חדשה אלא למא' (מדרות ג.)

מסורת הש"ס

אֲלֹמְרִי אֵלֶּה קְדוֹשׁ קְדוֹשׁ הַבְּרִיךְ הַיֵּהוּ
הַדְּכִין לְדַאֲבוֹ חַי לְהַכִּי לֹא מוֹצִינִן
יָסֵם אֵף עַל גַּב דְּסָסִים נְמִי לְמוֹצֵה
לְדֹלֶה לְהַכִּי חַי מוֹדֵבֵן וְכַל שֶׁכֵּן הֵיכָל
לְמַעַן בִּזְ"ר שְׂהִיֹּה לְפָנֵינוּ מוֹתֵר תְּרוּמָה
שְׂהֵאֵה לְרִקּוּעֵי דְמִסִּי: פֶּר וּשְׁעִיר
שֶׁל יוֹה"כ. שֶׁהֵן חֲטָאוֹת הַפְּעִימוּת:)
וְכֵן שְׁעִירי עִזִּי. כְּזֹר שֶׁחֲטָאוֹ
בְּעִזִּי כְּהוֹרָאָה בִּזְ"ר מִצִּילֵין פֶּר
לְעוֹלָה וּשְׁעִיר לְחֻטָּאת כְּדִמְכִּי
בְּפִרְשָׁתָּ שֶׁלֹּא לֵךְ [בַּמִּדְבָּר וְ] וְאוֹתוֹ
שְׁעִיר מִתֵּן דְּמוֹ עַל הַפְּסוּכֹת וְעַל
מוֹצֵה הוֹבֵה כְּדִמְכִּי בְּנֹחִים בְּפִרְקֵי
בִּזְ"ר (דף לט:): כֹּלֵן יִמּוּסוֹ. לְדֹלֶה דְּמוֹ
לְשְׁעִירֵי הַרְגִּילִים לְמַעַן בְּהֵן בְּמַתִּינִיין [בִּין]
לֹא יִקְרְבוּ בְּרִגְלֵי זֶה יִקְרְבוּ בְּרִגְלֵי אֲחֵר
לֹא יִקְרְבוּ בְּרִגְלֵי זֶה יִקְרְבוּ בְּרִגְלֵי אֲחֵר

והיו להו מתרומה ישנה והלכך ימותו
כדין חטאת שכפרו בעליה שהלכה
למשה מסיני חמש חטאות מתות
עני אלה מהרה: **אני חטאת אלה**

אלא ביחיד. וטעמא דר"ס מפרש
בהוריות (דף ו:) וצתמורה (דף טו:):
לימא לז ב"ד מסנה עליהן. שיפדו

(ט)אָ דאָסער לַדמי עוֹלָה. לַדמֶר יֵהאָ לַהֲבִיט דַּמִּי עוֹלָה לַיֵּה אָזל אָמֶר יֵהאָ לַדמי עוֹלָה וְקוֹדֶשִׁיחוֹ דַּמִּין לַדְּהִי כִי־
 בְּרוֹ וְהַפְּרִישׁ אַחֲרֵים רַבְּרִי ר' יְהוּדָה ר' אֶם "יִרְעוּ עַד שִׁיטְאָבוֹ לַגְּדֵבָה שְׁאִין חֲטָאֵת אֵל לֵב בֵּית דִּין מִתְּנָה שְׁאִין אַבּוּרִין דְּלֵא שְׁכִיחָא וְתִנְיָא" (ב)פֶּרָה שֶׁבֶה מִתְּנָה תִּפְרָה אַחֲרֵת נָאָה הַיִּמְנָה יִמְעֵרְתָּהּ אִין לֵה "וְדִקְדָּשִׁי בְּדֶק הַבֵּית נִשְׁחַטָּה תִּפְרָה הָאֵל הָאֵל מִנִּי ר"ש הָאֵל הָיוּ בְּכָלֵל הָעֹמֶדָה הַבֵּית לֹא הָיוּ בְּכָלֵל אִין שְׁמַעוֹן אִימָא סִיפָא בְּתָה אִין לֵה אֹמֶר "פֶּרָה מִשְׁמַאָה לַה וְהִיתָה לֵה שְׁעַת הָיָה ר' שְׁמַעוֹן פֶּרָה תֵּה אֵלָא שְׁאִין פֶּרָה מִר מִר מִתְּנָה תִּפְרָה יֵים לַהֲאִכִּיל לַכְּלָבִים שׁוֹם עוֹרָה וְקִימִי ב"ד אָמֶר רַב כְּהֵנָּא אָמְרִי יִתִּיבָה אָמְרוּ לוֹ לֵר' כִּזָּה אָמֶר לֵהוּ יִקְרְבוּ בְּפִרְתָּן שׁוֹה הָיֵאךְ הֵן בְּאִין לַכֹּפֶר עַל טוֹמָאֵת אִי לִימָא לֵב ב"ד קָאמֶרֶת ר"ש "לִי לִיָּהוּ דֹאמֶר ר' אֶם אִי־ עֵרָם א"ר יוֹחָנָן לַצִּבּוֹר לִדְבָרִי רַבִּי יִימִים לִדְבָרִי חֲכָמִים דְּפִלְגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יִמָּא רַבָּנִן דְּקִטְרוֹת שְׁאִין לֵה לֵר"ש אִי־סוּרִי הֵנָּה אִין לַהֲוֹלֵל אִשֶּׁר יֵאֲכֹל (ו)קֶרֶס יֵאֲכֹל וְשְׁאִין אִשֶּׁר יִכּוֹל לַהֲוֹלֵל לֵה בְּפֶקֶד הַמַּנְחוֹת וְהַסְכִּים מַעֲמָאָה עוֹמָאָה אֹזְכִּילִין. אִשֶּׁר בְּאֹזְכִּילִין טִימָאֶת: הַוּאִיל וְיֵשׁ לְקִישׁ. מֵהוּ שֶׁגַּב הַכּוֹשֶׁר שְׁלֵהָהּ לַהֲסֵתָהּ עַל מַעֲרַכְתָּהּ: לֵה לֵר"ש הַטּוֹמֶד לַפְּתוֹת כְּפֹדֶה לַהֲכִינֵה לַאֲחֵים: אֵלָּא. לֵה הַיִּמְנָה תִּפְרָה מִשּׁוֹם לֵב ב"ד דְּמִיָּה יִקְרִין מַסְקִי אֲדַמְעִיָּה לֵה בְּאִין מַעֲמִידִין לֵה גְרַסְקִי־סוּרִי פֹרְתָה דְּדִמִי עוֹרָה: יִנְמָא. לֵה טִבְרַגֵּל אִו יִקְרֶע בְּרַגֵּל אִו וְלֵה לַכֹּפֶר כו': (ז)דִּילֵת קִנְטָאָה דִּילֵת לֵהוּ קִנְטָאָה בְּרַעִיָּה (ט)וֹ

ובן שעירי ע"ו שאבדו. למאן דפס
 דף ג. דפר דקמי הכא הוא
 יניחא אבל למ"ד פר כ"ג מימא אמו
 דבר נהדי שעייר ע"ו שרגיל לשנות
 למימלא דלחריס ועוד מימא מלי
 שנא דלא קתני פרי העלם דבר
 בלשון רבים דקדמי שעירי לשון
 רבים דמקמתי שעירי אי"כ קסבר
 י"צ בטעם מציאוס י"צ שעירים
 ה"נ מייתי י"צ פריס דשניין שון
 דמקמתי פירק קמא דלחריס (דף טז. א.):
אי הכי נשחטה תפדה הא בעינן
 העפירה והעברה. מימא
 דמשמע דאי קדמי מוצח היא ניחא
 וזהא רבי יוחנן אית ליה בפרק בתרא
 דתמורה (דף ג. וס.) דלאח זה
 ואחזר זה היו בכלל העמדה והעברה
 ומימא י"ש לומר דהך סוגיא אחיא
 כ"ל דלאמר לרבנן קדשי מוצח לא
 היו בכלל העמדה והעברה אבל
 קשה דמעיקרא פריך אביי דלא אמר
 כלל ב"ד מתנה עליהן ונכחוס פריך
 דלפילי נמדי דלא שכיח אמר לא
 ב"ד מתנה עליהן ועוד דסבר דפרה
 קדשי מוצח היא וכן במסקנא ובכל
 דוכתין מסקינן שאני פרה דקדשי
 בדק הבית היא ואתמא דהש"ס
 בפ"ק דחולין (דף יא. וס.) מפסה
 דטרופות פוסל בפרה משום
 דחטאת קרייה רחמנא לכן נראה
 דלא"י ידע שפיר דפרה קדשי בדק
 הבית היא ומ"מ סבר דאין נפידת
 אלא מחמת לב ב"ד מתנה עליהן
 והלכך פריך וברי פרה דלא שכיח
 פירוש שיתאלא נאה ממנה אפילו
 הכי מסקי דעתייהו ואמר לב ב"ד
 מתנה עליהם משום דקדשי בדק
 הבית היא אי"כ בקדשי מוצח נמי אי
 לא אמר לב ב"ד מתנה עליהן אית
 לנמימר אפילו מימלא דלא שכיח
 ומשני שאני פרה דקדשי בדק הבית
 היא ואין לר"ק ללב ב"ד מתנה והשתא
 פריך אי הכי נשחטה תפדה אלא"כ
 דמנחם לא ב"ד נפידת כן דעתם
 דהתנות ואי לא תהא לדמי נעטם
 והוי כבעל מוס מעיקרו דמדוי ביה
 ר' יוחנן דלא צעי העמדה והעברה
 שפיר וא"ת ואי קדשי בדק הבית היא
 הכי פריך בסמוך וכי פודין את הקדש
 לב דק הבית ודאי פודין דלא
 אלא לנבין (דברים יב) דכתיב בפסלי
 בפרק ב' דכורות (דף טו. וס.) דמהוהו
 של קדשי בדק הבית מותרים ואפילו ק
 המתותרין לאחר פדיון בניהו ועבודה ו
 יפדו י"ש לומר דמרבנן אסור דתמוכה
 (דף ג. וס.) ג"כ חמץ של הקדש והא דקמיא
אי משמח טובא אובלין. מפירו
את הקדשים. ואע"ג דפלוגתא היא בפר
 בקדש הקדשין למומן מ"מ סתם משנה
 (וחלין דף ק.) כמ"ד אין פודין: **ב**י
 מומדני מ"ש מהא דלאמר (דף ד. וס.)
 איתו עס עורו לשן פודין את הקדש
 שפרו משום עורו ולמלא דפרישית
 בידה בידה ופסיק מותר ליהנות
 מזהאורייתא אסור גס העור: **ר**בי שמעון
 ואלא מני לשנוי אבודין שחזקו
 שכיחי דנזהרים לשמרן ביותר לפי
 איתו אלא פסח אחת ששנו וכן שפיר
 מלינוס שכי

[illegible][illegible]

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות יב.

עין משפט
נר מצוה

(6) בת יעני, (7) לעיל יא.
(7) ויחלל סב. חמורה
(8) כג. (ד) חמורה כ:
(9) חמורה כג. (10) חמורה
(11) חמורה כג. (12) חמורה
(13) חמורה כג. (14) חמורה
(15) חמורה כג. (16) חמורה
(17) חמורה כג. (18) חמורה
(19) חמורה כג. (20) חמורה
(21) חמורה כג. (22) חמורה
(23) חמורה כג. (24) חמורה
(25) חמורה כג. (26) חמורה
(27) חמורה כג. (28) חמורה
(29) חמורה כג. (30) חמורה
(31) חמורה כג. (32) חמורה
(33) חמורה כג. (34) חמורה
(35) חמורה כג. (36) חמורה
(37) חמורה כג. (38) חמורה
(39) חמורה כג. (40) חמורה
(41) חמורה כג. (42) חמורה
(43) חמורה כג. (44) חמורה
(45) חמורה כג. (46) חמורה
(47) חמורה כג. (48) חמורה
(49) חמורה כג. (50) חמורה
(51) חמורה כג. (52) חמורה
(53) חמורה כג. (54) חמורה
(55) חמורה כג. (56) חמורה
(57) חמורה כג. (58) חמורה
(59) חמורה כג. (60) חמורה
(61) חמורה כג. (62) חמורה
(63) חמורה כג. (64) חמורה
(65) חמורה כג. (66) חמורה
(67) חמורה כג. (68) חמורה
(69) חמורה כג. (70) חמורה
(71) חמורה כג. (72) חמורה
(73) חמורה כג. (74) חמורה
(75) חמורה כג. (76) חמורה
(77) חמורה כג. (78) חמורה
(79) חמורה כג. (80) חמורה
(81) חמורה כג. (82) חמורה
(83) חמורה כג. (84) חמורה
(85) חמורה כג. (86) חמורה
(87) חמורה כג. (88) חמורה
(89) חמורה כג. (90) חמורה
(91) חמורה כג. (92) חמורה
(93) חמורה כג. (94) חמורה
(95) חמורה כג. (96) חמורה
(97) חמורה כג. (98) חמורה
(99) חמורה כג. (100) חמורה

הגהות הב"ח

(א) י"ד ד"ה ר"י כ' ו'
עליה ויחלל סב. חמורה
(ב) ת"ס ד"ה א"ש וי'
הפרס פ"ה חמורה

רבינו חננאל

ר' יוחנן האי גמרא
גמיר לה. ר' שמעון
הני חמירין שלא הוצרכו
לעבור מקצין בה למזבח
כלומר מקריבין אותן
שלא לשום חמירין. אלא
כמו מני מגדים שאין
מקריבין הסעודה כן ענין
קצין המזבח. והני מילי
חמירין דמקריבין עולות
גינה. השתא נמי מקריבין
אותן עולות לקצין למזבח
כמו דרזין ולא כמו חובה
(אלא) [אבל] כגון שעירי
חטאת שנשחטו וכוונתו
בזמן אין מקריבין בגופן
לשום עולה. דחיישינן
לאחר כפרה אע"פ דפקע
מזן קדושה לאחר כפרה
אטו לפני כפרה אלא
מקריבין בדמיהן. אמר
רבא אף אנן נמי תנינא
והשני ירעה עד שיחאב
רימור. ואמאי נקרב הוא
גופה עולה נדבה. אלא
לאו ש"מ גורה לאחר
כפרה אטו לפני כפרה.
תניא נמי הכי מה
מביאין מן המותרות.

אלא רבנן דאמרו לו. במתני' והכי אמרי ליה הוילין ואין כפרתן
זוה וליה לך לב צ"ד מתנה שאל אבד צוה יקריב לזה לכפרה
אחרת היחן הן קריבין: **ממאי דר' יהודה.** קאמר ליה דלית ליה
נמי אין כפרתן שוה כר"ש ומשום לב צ"ד מתנה הוא דקא מותבי
לה והכי קאמר ליה בשלמא כו' **דלמא**
ר"מ. קאמר לה דלית ליה כפרתן שוה
והכי קאמר ליה כו' **מאי עביד ליה.**
למיתדין שלא הוצרכו לצבור: **מקצין**
כזו א"ס המזבח. כשהמזבח צל
מקריבין אותו עולה נלדנת צבור
דשמעין ליה לר"ש דלמך במתני'
גני שעיר שלא קרב צוה יקרב צוה
משום טעמא דכזו צאין לכפר על
טומאת מקדש וקדשיו. אלא אע"ג
ללא היינו דהכי כפרה גופה כיון
דשייכא במקדש קרב לה הי"ז אלו
שלקוח לצורך תמידין ולא הוצרכו
יקרבין לקצין המזבח שהי' לשם
עולה הופרכו וקין נמי עולה הוא.
ולקמן [ע"ז] מפרש מהו לשון קצין: **מודה**
ר"ש בשעירי חטאות. שנקטו
ממזנות הלשכה של שנה זו וימותו
כגון שעיר של ר"ח אדר שאבד
ונמלא צינץ שאינו ראוי ליקרב עוד
למזבח צבור והכי הוא לקצין המזבח
מודה הוא שאין מקצין בגופו ליקרב
הוא עולה אלא צמיו שירעה
ולכשיומם יקחו צמיו עולה לקצין
המזבח: **הפס.** הוא גני תמידים
שלא הוצרכו קאמר ר"ש דמקצילם
בגופן דמקריבין לשם עולה נלקחו
והשתא נמי לעולה קריב: **אבל**
הכא גזירה לאחר כפרה אטו קודם
כפרה. אי מכשרת חטאת צבור
ליקרב עולה לאחר שנתכפרו צבור
חלחר ויתן זה לקצין המזבח את
לכשוריו נמי לעולה קודם כפרה
שסתמו לשם חטאת עומד: **אף**
אנן נמי תנינא. לר"ש דאין מקצילם
בגופי חטאות שניתתו ואף
שמקצין בדמיהן: **והשני ירעה.**
במסכת יומא (דף סג.) גבי שני
שעירי יוה"כ שמת המשתלח והוצרכו
להביא שני שעירים אחרים ולהגדיל
עליהם וישלח האחד ונמלא שנים
לשם אחד מוזה ראשון ואחד מוזה
שני אחד יקרב לשעיר הגעשה
בפנים והשני ירעה ויפלו דמיו

לנדבה שאין חטאת צבור מתה ומאן שמעת ליה דלמך אין
חטאת צבור מתה ר"ש ונעיל יא: וקאמר ירעה ולא קאמר יקרב לנדבה.
וכל יפלו לנדבה דקאמר ר"ש בכל דוכתא לקצין המזבח הוא:
אשם שמתו בעליו או שנתכפרו. חלחר דליתו חטאת כי האי
גוונא מתה באשם רועה דהכי גמירין בהלכתא [תמורה יא.] כל שנחטאת
מתה באשם רועה וכל הרועין דמיהן נופלים לנדבה שכן מדרשו
של יהודה הכהן בנס' תמורה (דף ג.) **ר"א אומר ימות.** ר"א
אית ליה אשם חטאת לכל דבר אף שאם שחטו שלא לשמו
פסול בפ"ק דזבחים (דף ג.) וכן לענין אשם נכנס דמו להיכל
פסול [שם פא.]: **רבי יהושע אומר יביא דמיו עולה.** בעל האשם יביא
דמיו עולה. והתם [תמורה ב.] מפרש והלא אף נדבה עולה היא מה בין
דברי רבי יהושע לדברי חכמים אלא בזמן שהיא בזה נדבת יחד
סומך עליה ושוטתה ונספיה קריבין משלו וזמן שהיא בזה נדבת
צבור אינו סומך עליה (א) ונספיה קריבין משל צבור: **תניא נמי**
הכי. כדלמך לעיל מותרות לר"ש מקצין בהן את המזבח:
מה הן מביאין מן המותרות. של צבור שנתתו משנה לשנה:

בזאת הייתה שפופה להיות דהיינו עולה דהכי גמירי עולה דהכי
האלכתא אשכחן כי האי גוונא צפ"ד דבכורות (דף טו.) וס' דמקיש דבר הכל
ממפרין הפסדה (י) ה' חטאות המתות וממך מהתם מה התם צמיוה ה' **רנ"א** נמי הכי מה הן מביאין
בו' נראה דמיתיי סיעתא דגורין אטו קודם כפרה מדלל קמיי מה הן עושין מן המותרות אלא מה הן מביאין משמע מדמיהם אלא
לא מגופן ובמזבח חטאת ואשם מיירי ולא במזבח עולה דסתם מותר דזבחים ובתמורה בחטאת ואשם מיירי:

שאני קטורת דלית ליה תקנתא ברעיה. תימה דה"ל למינקט
תקנתא דתמידים וה"ל דלית להו תקנתא צקין למזבח
שמקנה זו עושין בתמידין כדלמך בסמוך י"ל דכונתא נקט דלית
תקנה מועטת כזו אין בקטורת ואל"ת לעיל (דף י.) דפרקין רבה
לרב חסדא ממתי' דמזבח הקטורת
אמאי לא משני הכי ויש לומר משום
דרב חסדא אית ליה שאין לב בית
דין מתנה בשום מקום להפקיע
קדושת הגוף: **וממאי דר' יהודה**
היא. תימה כי אמאי נמי כר' יהודה
מזי למימר שאני חטאת צבור דלית להו
תקנתא ברעיה דהא ר' יהודה אמר
לעיל כולם ימותו ומיהו עדיפא
מינה קאמר דלמך ר"מ היא ופסי'
בהנן חלוניס דשמימי לית ליה לב
צ"ד מתנה עליהן:

מקריבין בהן את המזבח. תימה
דנפקר התורה (מנחות
עט: יס) משמע דלאלי לרעה
דלמך ומי אית ליה לר"ש לב צ"ד
מתנה עליהן והא א"ר אדי בר
אבין א"ר יוחנן תמידין שלא הוצרכו
לצבור לדברי ר"ש אין נפדין תמידים
ומשני שאני התם דלית להם תקנה
ברעיה וי"ל דהתם משום חטאות
משני הכי דעיקר מילתא דר' יוחנן
משום דדייק ממתי' דלית ליה לר"ש
לב צ"ד מתנה אע"ג דא"ר יוחנן
גמרא גמיר לה היינו דלרנן נפדין
תמידים אבל לדברי ר"ש ממתי'
דייק וכן משמע מדנקט לר"ש ולא
קאמר ר"ש אומר ואבד דנקט
לדברי ר"ש נקט נמי לדברי חכמים
ואם חלמך וממתי' היכי מזי דיין
דלמך הא דלא חלחר לכו ר"ש לב
צ"ד מתנה עליהן משום דלא חלחרין
וי"ל כיון דגמיר ר' יוחנן דלרנן
אית להו לב צ"ד אי לא דשמעי'
לר"ש דלית ליה לא הוה להו לאקשוי
לר"ש היחן הן קריבין:

אשם שמתו בעליו בו' אלא ש"מ
גזירה לאחר כפרה אטו
אפילו קודם שיתוק שרי מדלוריתא
מדלל קאמר גזירה אחר ניתוק אטו
קודם ניתוק משמע דליכא איסור
אלא קודם כפרה והא דלמך בכל
דוכתא (י) דהלכתא גמירי לה דכל

שנחטאת מתה רועה אר"ת דרעיה דרבנן היא והלכתא
לא גמירי אלא כל שנחטאת מתה באשם קרב עולה וס' דנקט
רעיה לפי שתקנו אותה חכמים והעמידוהו בה ואינה אלא מדרבנן
דמשמע הכא והכי נמי מוכח בפסחים צוקו פרק אלו דברים
(עג. וס) דלמך רב הווא א"ר אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם
כשר לעולה אלא לא בעי עקירה אי הכי כי לא ניתק נמי פי'
בשלמא אי בעי עקירה כו' מש"ה בעי ניתוק דעבוד רבנן היכרא
דע"י כך יחזור לעוקרו אבל כיון דלא בעי עקירה לא ניתק נמי
ומשני גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה ותימה דנפק' דזבחים
(דף ה: וס) ונפק' דמנחות (דף ה: וס) אמר רב הווא אשם
שניתק לרעיה כו' ניתק אין לא ניתק לא מאי טעמא אמר קרא
הוא דהיינו יחא ופירש דקונטרס דהיינו יחא עד שניתק וע"כ
דרשה גמורה היא דקאמר התם אלא הוא למא לי ואר"ת דל"ג
התם ניתק אין לא ניתק לא ובתמורה פרק אלו קדשים (דף י.)
(וס) אינו בשום ספר' ואפילו גרס ליה לא קאי דרשה דקרא
לפרש טעמא דלא ניתק לא אלא אחא לפרש מאי טעמא כשר
כששחטו סתם בלא עקירה אמר קרא הוא דהיינו יחא כלומר
בזאת הייתה שפופה להיות דהיינו עולה דהכי גמירי עולה דהכי
האלכתא אשכחן כי האי גוונא צפ"ד דבכורות (דף טו.) וס' דמקיש דבר הכל
ממפרין הפסדה (י) ה' חטאות המתות וממך מהתם מה התם צמיוה ה' **רנ"א** נמי הכי מה הן מביאין
בו' נראה דמיתיי סיעתא דגורין אטו קודם כפרה מדלל קמיי מה הן עושין מן המותרות אלא מה הן מביאין משמע מדמיהם אלא
לא מגופן ובמזבח חטאת ואשם מיירי ולא במזבח עולה דסתם מותר דזבחים ובתמורה בחטאת ואשם מיירי:

ל"א א מ"י פ"ד מהל'
פסלי מוקדשין הלכה
כ:
ב ב מ"י פ"ה מהל'
עניות יוה"כ הל' טו:
בא ג מ"י פ"ד מהל'
פסלי מוקדשין הלכה
כ:
בב ד מ"י ט"ז הל' טו:
בג ה מ"י פ"ד מהל'
שקלים הלכה ט ופ"ג
הלכה ג:

מוסף רש"י

פר ושעיר של יוה"כ.
שהן חטאות הפנימיות
(לעיל יא.) והפריש
אחרים.
ונתכפרו בהן ואחר כך
נמלאו האכזרים (הוריות
י.) וכן שעירי ע"ז.
צבור ששחטו בע"ז בהיכל
כ"ה. מביאין פד לעולה
ושעיר לחטאת. דלמך
כפרתם שלא לך. ואותו
שעיר מתן עול על הפסוקת
ועל מזבח הזהב. דלמך
מכחם כפרת כ"ס. וס.
והפריש אחרים
וחתירין.
הראשונים יומא ט.
כולן ימותו. דלא דמי
לשעיר הגולה דמתן כזו
במתניתא לא קרנו בגרלו זה
יקריב בגרלו אחר. אבל אלו
אין ראויין עד יום
הכפורים לשנה הבאה וכבר
נבדל זה שנה והוא להו
ממזנות יסנה והלכן
ימותו כיון חטאת שחט
בעליה. שחטת חטאת
מפני חטת חטאות מתות
וזה חטת מין (לעיל יא.)
לגדרה. לקצין המזבח והיא
קריה נדבת צבור וזכא מן
המותרות של כל הרועות
האמורות בכל מקום יומא
ג. שאין חטאת צבור
מתה. וכן גמירי חמם
חטאות מתות ביחוד גמירי
(שם.) ר' אליעזר אומר
ימות. כל דבריו של ר"א
היה עשה אשם חטאת
לכל דבר שנאמר (ויקרא י)
חטאת כלשם. וכן גבי
שלא לשמו וכן גבי חטאת
שנכנס דמה לפנים במסכת
זבחים (י: פסחים עג.)

נא א מ"י פ"א מהל'
תשובה הלכה ב:
נב ב מ"י פ"ה מהל'
עבודת יו"כ הל' יד:

מוסף רש"י

[illegible]

מחשבתם על טומאה שנת
תצומו וכן שיהיה לו
שבתם בתחלה כשנמנה
ועלם ממנו ומחלה לו
קודם קדש וגו' ויש
הנעשה בפנים מכפר על
יורד (יחזקאל כח, כח)
שבת אלו עזרתו. על
טומאה שאיננה עשויה
כזהם כמשמעו
כר' ע' ההכנס ששגנו
ונכנסו ממש לעזרה וכן
וישראלים ועדים,
קראו ישרי קדשם (שם
הרשום בולן, כהא יספר
בתל' הענין לם
שאלים, וישראלים
קדשו' לא אפשר להאמין
הוא הכר מכפר על
הכנסם על ישראל, והנשה
בפנים על שבת, ואחרי
הכנס הוסיף, מלמד שגם
המחשבת כדור על שער
המחשבת כדור על שער
(יחזקאל כח, כח) וכן
כ' שבעון ארמ'
שן יורד כהא חנינה
סוקר לבס מחשבתם
שכר העשה נשים ו'
אל כהא לא חנינה סוקר
לבס סודי י' נחמה
כ' שש שדש שדש
ואין ענין זה וד' מכפר
כ' דבר, על וד' מכפר
ע' ההכנס ששגמל מקדש
וקדשו' יחזקאל כח, כח
שבעון, ואמר אל
ההכנס מחשבתם שבער
המחשבת לא חני
הכנסם שבער

יהודה האמר כהנים יש
היא. ואקשינן ולר' שמע

שנשתלח השעיר או כגון
 (פסוק) ונפקא מינה היכא
 לא שעיר המשתלח מכפר
 ויום הכפורים אינו מכפר

כרת דיממא לרבי
משכחת לה דאכל א
גמיו⁶ דאכל סמוך לש
שהות לכפורי ליה:
כהנים ואחד כהן מ
קתני אחד ישראל וא
משוח והדר תני מ
ולכהן משוח אמר ר
אחד ישראל ואחד כ
מתכפרין בשעיר המ
ואין חילוק ביניהן ומ
ולכהן משוח אלא שו
על טומאת מקדש
יהודה היא ⁷דתניא
זה לפני ולפנים את
מוכב כמשמעו יכפר
כמשמעו עם הקהל
אלו הלויים הושוו
שמתכפרין בשעיר ה
דברי ר' יהודה רבי ש
שעיר הנעשה בפני
על טומאת מקדש
מכפר על הכהנים
וקדשיו וכשם שוידויו
מכפר על ישראל
וידויו של פר מכפר
עבירות ולרבי שמעון
הושוו דבני כפרה
וחד מכפר בדנפשו
שמעון דכתיב ²ולק
איתקש שעיר המש
כפנים מה שעיר
מכפר על הכהנים על
דכתיב ביה ³אשר
המשתלח אינו מכפר
עבירות ורבי יהודה א
⁴ז'ש'הו שוים כמראה
דאתא מאן תנא לה
את שעיר החטאת אי
מתכפרין בו ובמה
אהרן יכול לא יתם
שהרי כבר נאמר י'
כפרה כשהוא אומם
מצינו להן כפרה בכ
שיתכפרו בפרו של
מכללו אצל ביתו
הנעשה בפנים שלא
ביתו ואם נפשך לומר
ברכו את ה' יראי ה'
⁷דאי ר' יהודה האמ
אמר ר' שמעון היא
אמר אפי' תימא ר'

רשאר זירדום ורמו ד

ית ליה אלמה לא
 נצא והנקה ומית אי
 עת החמה דלא הוה
 אחד ישראל ואחד
 יח: הא גופא קשיא
 דה כהנים ואחד כהן
 בין ישראל לכהנים
 ויהודה "הכי קאמר
 נים ואחד כהן משה
 תלח בשאר עבירות
 בין ישראל לכהנים
 דר מכפר על הכהנים
 דשיו וכו' ומני רבי
 פל את מקדש הקדש
 אהל מועד זה היכל
 אלו עזרות כהנים
 אלו ישראל יכפר
 כולן לכפרה אחת
 שתלח בשאר עבירות
 עון אומר כשם שדם
 מכפר על ישראל
 קדשיו כך דם הפר
 על טומאת מקדש
 של שעיר המשתלח
 בשאר עבירות כך
 על הכהנים בשאר
 הא ודאי הושוו מאי
 נהו מיהו כל חד
 מאי טעמיה דרבי
 את שני השעירים
 ללח לשעיר הנעשה
 נעשה בפנים אינו
 טומאת מקדש וקדשיו
 לעם אף שעיר
 על הכהנים בשאר
 דלך להכי איתקוש
 ובקומה וברמים הוא
 דתנו רבנן ושחט
 לעם שאין הכהנים
 מתכפרין בפרו של
 דפרו של אהרן
 לו מעתה אין להן
 יכפר על הכהנים
 הן מתכפרין מוטב
 אהרן שהרי הותר
 אל יתכפרו בשעיר
 הותר מכללו אלא

הרי הוא אומר: "כִּי
רְבוּ אֶת ה' מִאֵן תֵּנֶה
כְּהִנִּים יֵשׁ לָהֶן כִּפְרָה
אֲמַר כְּהִנִּים אֵין לָהֶם
הַדּוּרָה הִכִּי קֹאמֵר מִנִּי
אֲמַר יִכְפֹּר עַל הַ
צִיּוֹנוֹ שִׁישׁ לָהֶן כִּפְרָה

המשחלה אינו מכפר (אלא) על
שיהו שוין במראה ובקומה ובדמים
שאין הכהנים מתכפרין כי, ובמה
אמר אפילו תימא ר' יהודה הוי
הההל יכפר, ופרש' ודאי השוין

בצמחיה. והא' בהדיא כתוב
ומלאכה בעצם היום הזה
ר' רגב מן היום הזה
לחצר
למלאכה היום שלא עבר
העצירה: דמיא חומר
לא גרסין לה: וכפר
הקדש. בעבודת פ' ושעיר
הזבח. חזין ממכרתה
וקדש: וקדש: לא לפני
אל טומאה שאירעה לפני
טומא לפני ולפנים ושה
חטאה דמחיצת ליה על
פ' שמי (ולמן פ' ט:)

אם נטמא בהיכל: (א) זה
וצח הובז אם הקיפר
בטומאה וצשהיה: אלו
כנס לעזרה בטומאה:
בכפרה אחת. נהא יכפר
בזה כהנים לז' וישראלים
וכולן מתכפרין בשעיר
בשאר עבירות דלז'
תקדש וקדשו לזכא מימר
לז' הפ' מכפר: ר' עקיבא
ימרי על ישרא' ר' **שמעון**
שם השעיר. לזדו מכפר
בטומאת מקדש בלא שום
ר' און שום ידיו בשעיר
ד' הפ' לזדו בלא ידיו
הכהנים בטומאת מקדש:
ידיו הפ' לשאר עבירות:

הושוו. כפרה אחת ואי
דות לא הושוו במאי הושוו:
והו דבני כפרה נינהו. לכך
מדרך שיש לכולם כפרה

הגהות הב"ח

(א) דש"י ד"ה זה היכל
וכי' צהיכל הק"ד יאח"כ
מ"ה מזבח זה מזבח
הזהב כ"ל:

רבינו חננאל

ויבטא נמי כגון דעכר
 סמך לשקיעה תהיה
 אלא היה שרוב היה
 לכפוי ליה אי נמי
 דעד הרה אילי את נתיבתי
 אומצא יומתי: תנא (ב)
 וסמי בשערי מדינה:
 השערי מכפר דמי
 אורי ספר דמי
 שחשך: ספר דמיה:
 שירי: ספר בלא דקרי:
 אורי הרה יהיה כי
 לכפוי ליה מה שני
 כן כעיר: **מתן** אחד
 ישראל ואחד כתיב אחד
 כן משום כי: ותרצה
 כי יהיה הכי אחד
 ישראל ואחד כתיב אחד
 כן משום מחספין
 בשערי ממלתא. ואין
 חלוקה ביה. וכן
 ישראל להבנים
 משום אלה (ג) לשם
 הפי מכפר על הכהנים
 בטומאת קדושי ודמי
 ומי יי יהודה ודמי.
 וכפי את קדוש הקדוש
 לפי הלכתי כי שמוע
 אלא כעם שני העשר
 בשערי כמיס כן
 טעמא ר' שמעון רמב"י
 ולקח את שני העשר
 וגו' אתקש שני העשר
 בפני לעיר המושלח:
 שני העשר כמיס
 אינו מכפר על טומאת
 קדוש וקדושי אלא על
 ישראל בלכר שאמר
 ושחט את כלבך הטמא
 אשר אלעם. וכן
 אלא להבנים. את שני

דא רכתיב שני השעירים
שעיר החטאת אשר לעם.
ילא כ"י יהודה. דאי ר'
ש וקדשיי וכ"י ופשוטה
הני כפר והני בשעיר.

לאו ד"ה גירסת רבינו כאן נגמ' דמביא הך ברייתא שבתוספתא ירושלמי סוף יומא יהיא הגירסא שמחקה רש"י ועי' רשנ"א. (ב) עי' רש"י לעיל ב' ע"ב ד"ה אלא שהספד.

שבועות שנים פרק ראשון שבועות יד.

גג א מ"י פ"ה מהל'
ענינה ויח"כ הל' יג:
ב א מ"י פ"ה מהל'
שגגות הלכה א:
ג ב מ"י פ"ג מהלכות
ביתא מקדש הלכה יג
קמח לאוין דש:
ג ד מ"י פ"ו מהל' בית
המדרה הל' יא ויח"כ
מהל' פנהדרין הלכה א
פמח עשין קמח:
ד ה מ"י פ"ו מהל' בית
המדרה הלכה יג יג:

מוסף רש"י

והאי אשר לו ב"ר. אשר
לו כמח ביה מלחא ויח"כ
למטוטי צבור ואחיו
הכהנים ולא מדידה את,
מלחא אשר לו כתיב ביה
במ"י קרוא ויקריב אהרן
וגו' ויקריב מנינה ושמע
אלה פ"ר השקטת אשר לו
(יח"כ א).

הדרן עלך שבועות
שנים

על הענין. על יח"כ
ונסחדרין ב יד. פסוק מה.
והי"ר לקדש המוספח בשמי
מחולל ויבטל (נסחדרין יד).

רבינו חננאל

בשלמא לרי שמעון היינו
דבעין שני וידיו ודם
הפר. פי' ודם הפר מספר
על הכהנים על טומאת
מקדש וקדשיו. כנגד דם
השעיר הנעשה בפנים
שכספר על טומאת מקדש
וקדשיו על ישראל. וידיו
אחד מכפר על הכהנים
כמו שמכפר שער
הנעשה בחוץ על ישראל.
ידיו שני מכפר בשאר
עבירות על הכהנים כמו
שמכפר שער המשתלח
אלא לרי יהודה דאמר
בשאר עבירות הכל
מחכרין בשעיר
המשתלח. וידיו שני כפר
כהן גדול למח בחד וידיו
ודם הפר שני ליה. ופריך
לרי יהודה שני וידיו כנגד
שעיר הנעשה בחוץ. וידיו
הראשון לו לכהן גדול
להחכר בו. והשני
להחכר בו כהנים
שנקראו ביהו שנקרא בית
אחרון ברכו את ה' בדתא
דבי ר' ישמעאל יבא זכאי
ויכפר על החייב ואל יבא
חייב ויכפר על החייב
שכן מדה הדין נהגה:
פ"ב ב"ב ב"ב ידעו
הטומאה שמים
שהן ארבע נטמא וידע
ונעלמה ממנו הטומאה
וזכור לקדש ב"ר.

בולן קרוין ביתו. מימה ולוים כמה יתכפרו אי בשל צבור אשר
לעם כתיב ולוים לא מיקרו עס למ"ד ופלוגמא היא צפרק
הזרוע (מולין דף קל"א): ואי בשל אהרן לא איקרו ביתו וכ"כ כיון דאשכחן

שש להן כפרה דכתיב וכפר
אלה למטוטי כהנים ויתכפרו בשל
צבור אס כן מצינו בשעיר של עם
שהוטר מכללו: ה"א מביעי יח"כ
לכדתניא ב"ר. ומדליטריך קרא לומר
דלא מיימי משל כהנים אלאה ממכפרין
בו ומשני תנא הכי קא קשיא ליה כ"ר
וקרא ליתטריך שלא תאמר כיון
שמצינו שיש להן כפרה יתכפר בשל
ויבא משלן אכל קלמ מימה דמאי
פריך נימא דהא דדרשין דלא מיימי
משל כהנים היינו לכתר דקיס לן
דכהנים מתכפרין בו: ש"ב ע"ה
הכתוב ע"כ. ואם תאמר וטוין אשר
לו מניינא לעכב משל צבור ושלמי
למזוה משלו ולא משל כהנים וי"ל
דכפרה הוא למדרש משיקרא למזוה
קדוש דמדרש לעכב וכן מוכח דכ"ר
דזכחים (דף יז): וכמה דוכתי:

דלא מחכרין טמונה דכתיב אשר
ע"כ. אע"ג דהאי נפקא לן
מומלח עדת בני ישראל מ"מ אשר
לעם משמע משל לעם אלא מדלייטר
מוקמינן ליה שאלן הכהנים מתכפרים
בו ולא מייבצי למ"ד במסכת שקלים
(דף ג) וזמנחות (דף כ"א): שאלן
הכהנים מזוין לשקול דודאי
לא אחי מדידהו אלא אפילו למ"ד
שמזוין לשקול והשעיר כה מתרומת
הלשכה מ"מ אס חסרו ממזות
הלשכה וצלו לנצות לצורך שער
אין גזינן משלן או אס כה אחר
וייכע שער לצבור כשר אע"פ
שלא זכו בו כהנים:

בדאחרון נמי לא מחכרין טמונה.
מימה מ"מ ע"כ כיון
שמצינו שיש להן כפרה כל מה שיש
כפרה לאחרים מדכתיב ויכפר לא מצינו
לאוקומה אלא בשל אהרן מאחר
שנמטעו משל צבור מדכתיב אשר
לעם ולא גמרינן מנייה דגלי קרא
וי"ל דאשר לעם משמע נחית טעם
משום שהוא משל עם ואס היו
מתכפרים משל אהרן אע"ג דלא
מחכרין ממזוה א"כ אין הטעם נכון:
וקאמר בולן קרוין ביתו. והשתת
על שאלן כה ידיעה לא
תחלה ולא כסוף שמכפרים שעיר
רגלים מתכפרים נמי כהנים אע"ג
דלא מחכרין ממזוה הויל ומצינו בשל
אהרן מתכפרין אע"ג דלא מחכרין
ממזוה ועוד לדוקא ביום הכפויים
הוא דמאכרי' ריבויא לפי שמצינו חילוק
בכפרה בין ישראל לכהנים:

שני וידיו ודם הפר. משמע
שמכפרין הכהנים בכ' וידיו
א"כ מתניין דימא דפרק אמר להן
הממונה (דף לה) דקמני צידיו ראשון
אני וציתי ותו לא ובשני אני וציתי
וציני אהרן לא מתוקמא כרבי שמעון
שמעון ומסתמא כל הנוט ממני' דודין
אמו נמי כ"ר שמעון וי"ל דאפילו ר' שמעון מודה שאינו מזכיר כהדיא בני אהרן עד שיכא כחאי:

הדרן עלך שבועות שנים

ידיעות הטומאה. מתוך פ"ה משמע שרואה לפרש כולה מתניין כרבי דלמיר ידיעת בית רבו שמה ידיעה מ"מ נקטה לה במתניין סתם ידיעה אע"ג דלא כר"ר והמדקדק יכול לפרש כולה מתניין כרבי דלמיר ידיעת בית רבו:

ארכעי

בטומאת מקדש וקדשיו כשהוא אומר. על הכהנים ועל כל עם
הקהל ויכפר ולימד ושהוא כולם לכפרה אחת בשעיר המשתלח
לרבי יהודה מצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות כי היכא דחם
רחמנא למיכתב עליהו כפרה בשאר עבירות אית לן למיכף מינה

בטומאת מקדש וקדשיו במה הם מתכפרין
מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי
הותר מכללו אצל ביתו ואל יתכפרו
בשעיר הנעשה בפנים שהרי לא הותר
מכללו ואם נפשך לומר הרי הוא אומר
בית אהרן ברכו את ה' וגו' (ו) ומאי אם
נפשך לומר וכ"כ ביתו כתיב בולן קרוין
ביתו שנא' בית אהרן ברכו את ה' (ו) ויא
ה' ברכו את ה' והאי אשכח לעם להכי
הוא דאחא האי מביעי ליה דקאמר רחמנא
מדרש ליהוי ההוא מומלח עדת בני
ישראל נפקא והאי אשר לו להכי הוא
דאחא האי מביעי ליה (ו) לכדתניא (ו) משלו
הוא מביא ואינו מביא משל צבור יכול
לא יביא משל צבור שאין הצבור
מתכפרין בו אבל יביא משל אחיו הכהנים
שאחיו הכהנים מתכפרין בו (ו) אשכח
לו יכול לא יביא ואם הביא כשר ת"ל
שוב אשר לו הכתוב (ו) שנה עליו לעכב
תנא הכי קא קשיא ליה מאי שנא ברעם
דלא מכפר דלא קא חסרי ביה ממונה
דכתיב אשר לעם בדאחרון נמי לא קא
חסרי ביה ממונה וקאמר בולן קרוין ביתו
בשלמא לר"ש היינו דכתיב תרי וידיו ודם
הפר חד כנגד שעיר הנעשה בפנים וחד
כנגד שעיר הנעשה בחוץ וחד כנגד
שעיר המשתלח אלא לרי יהודה תרי וידיו
ודם הפר ל"ל בחד וידיו ודמו סגיא אחד
לו ואחד לביתו כדתנא דבי רבי ישמעאל
כך היא מדה הדין נוהגת מוטב יבוא
זכאי ויכפר על החייב ואל יבוא חייב
ויכפר על החייב:

הדרן עלך שבועות שנים

ידיעות הטומאה שנים שהן ארבע

בטומאת וידע ונעלמה ממנו
הטומאה וזכור את הטומאה נעלם ממנו זה
הקדש וזכור את הטומאה נעלם ממנו זה
זה ואכל את הקדש ולא ידע ומשאכל ידע
הרי זה בעולה ויורד נטמא וידע ונעלמה
ממנו טומאה וזכור את המקדש נעלם
ממנו מקדש וזכור את הטומאה נעלם
ממנו זה וזה ונכנס למקדש ולא ידע
ומשיצא ידע הרי זה בעולה ויורד: אחד
הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת
העזרה (ו) שאין מוסיפין (ו) על העיר ועל
העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים
וסנהדרין של שבעים ואחד (ו) בשתי תודות
(ו) ובשיר ובית דין מהלכין ושתי
תודות אחריהן וכל ישראל אחריהם:
הפנימית

לדלידיה צידיו ראשון נמי הל"ל וציני אהרן ומימה דהא רבא מוקי לה התם וידיו דשעיר המשתלח כ"ר שמעון וי"ל דאפילו ר' שמעון מודה שאינו מזכיר כהדיא בני אהרן עד שיכא כחאי:

הדרן עלך שבועות שנים

ידיעות הטומאה. מתוך פ"ה משמע שרואה לפרש כולה מתניין כרבי דלמיר ידיעת בית רבו שמה ידיעה מ"מ נקטה לה במתניין סתם ידיעה אע"ג דלא כר"ר והמדקדק יכול לפרש כולה מתניין כרבי דלמיר ידיעת בית רבו:

(א) יומא נא. (ב) וציל אשר
לו משלן. (ג) וממנו יע:
והי"ר. (ד) פנהדרין ב. (ה)
יד: פסוק מהל. (ו) וציני
מוס' לקמן רש דף טו. ד"ה
שאלן. (ז) וציני מוס' פסחים
סד. ד"ה קלחון. (ח) וציני
לעמ' יג. (ט) וציני.

תורה אור השלם

1. (יש) בית ישראל צברו
את י' בית אהרן צברו
את י' בית הלוי
צברו את י' דאי י' צברו
את י' תלמי קלה יט"ב
2. ויקריב אהרן את פר
החטאת אשר לו וכפר
בעדו ובקער ביתו.
ויקרא טו
3. וישחט את שעיר
החטאת אשר לעם
ודביא את דמו אל מבית
לפרכת ונשחא את דמו
כאשר עשה לדם חפר
והקח אתו על הכפרת
ולפני הכפרה:
ויקרא טו
4. ומאת עדת בני
ישראל יקח שני שעירי
עדים לקחאת וציל אחד
לעלה ויקרא טו
5. והקריב אהרן את פר
החטאת אשר לו וכפר
בעדו ובקער ביתו ושחט
את פר החטאת אשר
לו:
ויקרא טו

הגהות הב"ח

(א) נמי וגו' מאס פ"ל
ואת י' נמחק: (ב) שם
בית אהרן כרבי אל ה'
בית הלוי ברכו את ה'
יח"כ ה': (ג) רש"י ד"ה
ממעס כו' משל יחיד כסן
גדול:

גליון הש"ס

נב' ת"ל אשר לו. ע"י
מגילה דף ט ע"ב מוס'
ד"ה אין:

ח א מ"י פ"ג מהל' ב"מ
מקדש ה' כל כב כג
ופי"ח מלכות שגגות
הכלה (ג) ג:
ו ב מ"י פ"ד מהל' א"ר
ב"מ הכלה י"א פ"ג ל"א
ק"ל ופ"ג נ"ג ט"ז פ"ד
פ"ק פ"ג פ"ד:
ז א מ"י פ"ה מהל' שגגות
ה' א ו"ל ב:
ח ד ה מ"י שם ה' ב:

רבינו חננאל

ומקמי רב פסא דהא
שש ידיעות הן ידיעת
מקדש ונעלם ממנו שהוא
מקדש ובא בחור ואח"כ
נודע לו הרי שתי ידיעות.
וכי ידע שזה בשר קדש
ונעלם ממנו שהוא קדש
ואכלו ואח"כ נודע לו
שהיה קדש הרי שתי
ידיעות. ושתי בטומאה
ידע שזה שרץ או מה או
נבלה ויכירא בהן ונגע
בהן ונעלם ממנו הטומאה
ונכנס למקדש או אכל
בשר (שרץ) וקדש ואח"כ
כן נודע לו הטומאה הרי
שש ידיעות. אמאי תני
שתי ידיעות. ארבע. ואמאי
ליה ולטעמך חמני הויין.
והטעם בטומאת קדש
ושתי בטומאת ארבע.
ופי"ח שם טומאה אחת
היא. כלומר בין בקדש
בין במקדש ידיעות שרץ
ומת ונבלה ויכירא בהן
והיא הטומאה הראשונה
בזה ובזה אחת היא.
לפיכך לא צריך. מכל
מקום שית הויין אמאי
תני ארבע. והרי ביה
רב פסא ואמר לעולם
תמני הויין ארבע ידיעות
קמייא דלייתנהו בכל
ההורה קא חשיב. דלא
אשכחנן ידיעה דחביבא
במורה אלא אחרי הכנסה
למקדש ונודעה החטאת
אשר חטא עליה וגו'
וכתיב נמי אי הודע
אליו חטאתו אשר חטא.
והני ידיעות דחביבא חטא
בין דמפשיח באורייתא
לא אצטרך למתנהי. כי
אצטרך להני קמייא
דלא תביא אי נמי ידיעות
קרבן. כדכתיב ויודעה
החטאת והקריבו הקהל
פר כן בקר. אי הודע
אליו חטאתו והביא לו
את קרבנו שעיית עדים
קא חשיב. אבל ידיעות
קמייא דלא מייית ליה
לידי קרבן דהא לא
ידע ליה דחטא אמאי
מייית הלכך לא חשיב
להו: כפי רב פסא ידע
שרץ ודאי בטמא (ולא
ידע) ודכעשהו כן השרץ
בטמא אי לא. ונגע בו
ונעלם ממנו אי בטמא
בכעשהו אי לו: ונכנס
למקדש או אכל קדש
ואח"כ נודע לו דכעשהו
בטמא פאי. ונעלם קריא
בזה ויחייב אי לא. ועלמה
בתיקון: בעיא דר' ירמיה
במי שנעלם ממנו המקדש
אליבא דר' ישמעאל ור'
עקיבא מפורשת הלוקחם
בהעלם מקדש בסוף זה

ארבעי קמייא דלא מייית ליה לדי קרבן בו. זאת הגירסא
עיקר וכן נראה לקונטרס אע"פ שפ"ח צריש מסכת שבת
(דף ג. וס) הנהו דלתו לדי חייב חטאת קחשיב דהיינו העקירות לא
קשיא מדי דהתם מייירי בזה עוקר חזה מניח ובהנחה אין המניח
יכול לצל לדי חייב חטאת אבל
העוקר היה יכול לצל לדי חייב
חטאת אם היה גומר הוצאה אבל
הכא ידיעה ראשונה לא נתחייב
ובידיעה האחרונה נתחייב:

ז"ל קרי בי רב הוא. והוי כמו שיש
כאן ידיעה שהיה לו לשאל כיון
שדבר זה ידוע למינוקות אבל שרץ
דמטמא כבעדשה דכסמון אין ידוע
אלא לתלמידים וא"כ מסיק ליה
לדע צניח רבו כשלמד דלכ מטמא
ו"ל בשלל למד אלא ראה שהעולם
מוהרים ולא ידע צניח א"כ למד
ולא צניח כיון צד לנפדע מעולם ועוד
יש לפרש ז"ל קרי בי רב הוא כלומר
הרי ע"כ למד צניח רבו שלכ כמי
צפרה ונחמיון שנשכח ליה לאקומה
כיון שידע דחד מיייהו מטמא:
ונעלם ממנו מקום מקדש מהו.
לפי מה שפ"ח דחשיב
ידיעה מה שהיה לו לשאל צריך
לפרש דכיון הוה מייירי שאין מני
לשאל שכן מקומו ומ"מ נקט בן
בבב לפי שצניח א"כ רגילין להכיר
יותר ויש חומה אמאי לא חשיב בן
ונעלם מכלל ידע כמו ונעלמה
מעני כל מי (אליב כה) דגבי תורה:
או דלא כיון דמקומו לא ידע ליה
העלמה היא. פי' צקונטרס דלא
דמי ידיעת צית רבו דהתם ידע
ששרץ מטמא וכשנגע (א) בשרץ לא
מוכר לו שלמד שהיא טמא ננגיעה
ו משמע דלא הויה ידיעת צית רבו
ידיעה אלא"כ ידע בשעת נגיעה
שנגע בשרץ ולעיל צפ"ק (דף ה.)
דפרק ומי איכא דלית ליה ידיעת צית
רבו ומשני משכנת לה נחמיון שנשכח
בין הנכרים ה"מ לשוני כגון שלא
ידע בשעת נגיעה שנגע בשרץ:
שאל

אי צפרדע טמא זיל קרי בי רב הוא
בכעדשה ולא ידע כעדשה אי מטמא
שרץ בעולם ידיעה היא או דלמא כיון
דכעדשה לא ידע אי מטמא אי לא
מטמא העלמה היא יתיקו בעי רבי
ירמיה בן בבל שעלה לארץ ישראל
ונעלם ממנו מקום מקדש מהו אליבא
דמאן אי אליבא דרבי עקיבא דבעי ידיעה
בתחלה הא לא מחייב על העלם מקדש
אי אליבא דרבי ישמעאל דמחייב על
העלם מקדש הא לא בעי ידיעה בתחלה
לא צריכא "אליבא דרבי דבעי ידיעה
בתחלה ומחייב על העלם מקדש ואמר
ידיעת בית רבו שמה ידיעה מאי כיון
ידע דאיכא מקדש בעולם ידיעה היא
או דלמא כיון דמקומו לא ידע ליה
העלמה היא יתיקו: אחר הנכנס לעזרה
וכו': מנא הני מילי אמר רב שימי בר חיאי
דאמר קרא "בכל אשר אני מראה
אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל
כליו וכן

כאן ידיעה בתחלה: בן בבב. שידע שיש
מקדש צירושלים אבל אין ידע מקומו
מהו איכא ידיעה בתחלה או דלמא
הא דלמא כיון דמקומו לא ידע ליה
העלמה היא יתיקו: אחר הנכנס לעזרה
וכו': מנא הני מילי אמר רב שימי בר חיאי
דאמר קרא "בכל אשר אני מראה
אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל
כליו וכן

פנימית וחלונה מפרש בגמרא (טו):
ונאכלת ונשרפת נמי מפרש
בגמרא (טו): **נעמא בעורה**. ידע
שטמא: **השפוחה**. זה העלם זה:
או ששה כדי השפוחה. בגמרא (טו):
מפרש שיעורא: **או שכל** לו
בארובה. שאל לו דרך ארובה שיש
קלרה הימנו ללאת: **חייב**. ואפי'
לא שהה תחלה. ושיעורין הללו הלכה
למשה מסיני הם בני שטמא בתוך
העזרה: **בקרנה פטור**. היכא דלא
השפוחה ולא שהה: **זו היא**. טומאה
שאירעה לו בתוך עזרה: **זו היא**
מלוא עשה שבמקדש. דיש כאן מלוא
עשה ושלחו מן הממנה וגו' וכל טמא
לנפש (במדבר ה): **שאל חייבין עליה**.
צית דין פר בהוראה ולא כהן משום
דמפרש בגמרא (יז): **ואינו היא מלוא**
עשה שגגה כו'. לידי דתנא דהוריות
(דף ט): **אין חייבין על עשה שבמקדש**
אבל חייבין על עשה שגגה קמני
הכל איו היא מלוא עשה שבמקדש
ואינו היא שגגה: **היה משמש עס**
הטורה. היינו דומיא דעשה שבמקדש
שאירעה לו הטומאה משכח צהיתר
לידי כניסה: **ואמרה לו נעמא**.
עכשי ופירש מיד צקושי האכר:
חייב. אלא יעמוד בלא דישה עד
שימות האכר ויפרש בלא צקושי חזו
עשה ונבמלאש ליקף לה: **השרץ ונעלם**.
או צנכלת שרץ טמא ונעלם ממנו
(יח) **ה' ר' עקיבא אומר כו'**.
בגמרא (יח) מפרש מאי בינייהו: **ג' ה'**
אמר רב פסא לעולם חמני הויין
וארבעי כחריטא דמייית ליה לדי
קרבן קחשיב כו'. ידיעות אחרונות
מודיעות אותו שחטא. ואית דגרסי
ארבעי קמייא דמייית ליה לדי קרבן
קא חשיב ואין נראה לי דא"כ מאי
איכא דאמרי אס מפני שנוי הטעם
אין דרך הש"ס לומר כן ולא ישאל
אחרי מלא בינייהו: **ארבעי כחריטא**.
ידיעות שנסוף איתנהו בכל התורה
שאלן אדם מציא חטאת אלא"כ
נודע לו שחטא: **ארבעי קמייא**.
ידיעות שבתחלה: **ליסנהו בכל**
הטורה. שהאכל חלב בשוגג אפילו
לא נודע לו על חמיהו וזו מעולם
שהיא חלב ולאחר אכילה נודע לו
חייב: **נעלמו ממנו הלכות טומאה**.
כשנגע בשרץ ידע שנגע בשרץ אבל
אינו ידע שהוא טמא: **אי שרץ מטמא**.
כגון הזכ והלטה שדומין לנפדע
וכסור שאינו מטמא: **זיל קרי בי רב**
הוא. מינוקות של צית רבן קורין
החולד והעכבר והזכ (יח) הלכך אין
זו העלמה ויש כאן ידיעה בתחלה
וכשאל את הקדש נעלמה ממנו
נגיעה ראשונה יש כאן ידיעה בתחלה
והעלם אחרת ולכשידע לו כסוף
יהא חייב: **ידיעה היא**. ידיעה
בתחלה יש כאן: **העלמה היא**. ואין

הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל
שלא נעשית בכל אלו הנכנס לשם אין
חייב עליה: **נעמא בעורה** ונעלמה
ממנו טומאה וזכור את המקדש נעלם
הימנו מקדש וזכור הטומאה נעלם ממנו זה
וזה והשתתחו או ששהה בכדי השתתחוה
או בא לו בארובה חייב בקצרה פטור זו
היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין
עליה ואינו היא מצות עשה שבגגה
שחייבין עליה: **היה משמש עס** הטורה
ואמרה לו נעמא ופירש מיד חייב מפני
ששיצאחו הנאה לו כביאתו: **רבי אליעזר**
אומר והשרץ ונעלם ממנו על העלם שרץ
חייב ואינו חייב על העלם מקדש רבי
עקיבא אומר ונעלם ממנו והוא טמא על
העלם טומאה חייב ואינו חייב על העלם
מקדש ר' ישמעאל אומר ונעלם ונעלם
שתי פעמים ילחייב על העלם טומאה ועל
העלם מקדש: **ג' ה'** אמר רב פפא לאביי
שתי שהן ארבע שתיים שהן שש הויין
ידיעות הטומאה תחלה וסוף ידיעות
הקודש תחלה וסוף ידיעות מקדש תחלה
וסוף ולטעמך חמני הויין דהא איכא
טומאה דקודש וטומאה דמקדש תחלה
וסוף הא לא קשיא שם טומאה אחת היא
מכל מקום שית הויין אמר רב פפא לעולם
תמני הויין ארבעי קמייא דלא מייית
ליה לדי קרבן לא קא חשיב ארבעה
בתרייתא דמייית ליה לדי קרבן קא חשיב
ואיכא דאמרי אמר רב פפא לעולם תמני
הויין וארבעי קמייא דלייתנהו בכל התורה
כולה קא חשיב ארבעי בתרייתא דאיתנהו
בכל התורה כולה לא קא חשיב בעי רב
פפא נעלמו ממנו הלכות טומאה מהו
היכי דמי אלימא דלא ידע אי שרץ טמא
דלעולם ידיע בטומאת שרץ וכגון דנגע
בכעדשה ולא ידע כעדשה מאי כיון ידע דמטמא
שרץ בעולם ידיעה היא או דלמא כיון
דכעדשה לא ידע אי מטמא אי לא
מטמא העלמה היא יתיקו בעי רבי ירמיה
בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו
מקום מקדש מהו אליבא דמאן אי אליבא
דרבי עקיבא דבעי ידיעה בתחלה הא לא
מחייב על העלם מקדש אי אליבא דרבי
ישמעאל דמחייב על העלם מקדש הא לא
בעי ידיעה בתחלה לא צריכא "אליבא
דרבי דבעי ידיעה בתחלה ומחייב על
העלם מקדש ואמר ידיעת בית רבו שמה
ידיעה מאי כיון ידע דאיכא מקדש בעולם
ידיעה היא או דלמא כיון דמקומו לא ידע
ליה העלמה היא יתיקו: אחר הנכנס
לעזרה וכו': מנא הני מילי אמר רב שימי
בר חיאי דאמר קרא "בכל אשר אני מראה
אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל
כליו וכן

כאן ידיעה בתחלה: בן בבב. שידע שיש
מקדש צירושלים אבל אין ידע מקומו
מהו איכא ידיעה בתחלה או דלמא
הא דלמא כיון דמקומו לא ידע ליה
העלמה היא יתיקו: אחר הנכנס לעזרה
וכו': מנא הני מילי אמר רב שימי בר חיאי
דאמר קרא "בכל אשר אני מראה
אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל
כליו וכן

(ט) "עין מוס' לקמן טו: ד"ה
טמא (ט) ולקמן יח.
(ז) נדה כח. (ד) לשל ג.
(ס) נפירות יח. (א) ו"ל
אמר מלא כח פסא (ז) ונעלם
(ח) ונעלם (א) (ט) ולקמן
(יח) (ז) ולקמן יח.

תורה אור השלם
1. או נפש אשר חגע
בכל דבר טמא או
בבבליה דהוה טמא או
בבבליה דהוה טמא או
בבבליה דרץ טמא ונעלם
ממנו והוא טמא ואשם:
ויקרא ה ב
2. או כי יגע בטמאת
אורף את טמאתו אשר
יטמא בה ונעלם ממנו
והוא ידע ואשם:
ויקרא ה ג
3. בכל אשר אני מראה
אותך את תבנית המשכן
ואת תבנית כל כליו וכן
תעשה: שמות כה ט

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה או וי'
וכשנע ידע שנגע בשרץ
ולא מוכר:

גליון הש"ס
גם שיצאחו הנאה לו
כביאתו. עין דמי' ספר
כחוסה למכות דף נא
ע"כ ד"ה ופליג דרנא:

מוסף רש"י
על העלם שרץ. שטמא
ידע ונשנה שזכר נעלם
ממנו טומאה. חייב ונדה
(כח). ואינו חייב על
העלם מקדש. אס
כשנכנס למקדש וזכר
לטהמא ונעלם ממנו
מקדש ונכנס. שאינו פטור
הוא מקדש ונשאל מוכר.
פטור (שם). ידיעת בית
רבו. שלמד צניח רבו
(דעיה ה.).

רבינו חננאל (המשך)
הפרק ואמר לא צריכא
לרבי דבעי ידיעה בתחלה
ומחייב על העלם מקדש
כמו שפירשנו למעלה.
ועלמה בחיקו. הא דר'
ישמעאל ור' עקיבא ורבי
מפורש בראש הפרק
הראשון: **פתג'** אחד
נכנס לעזרה ואחד נכנס
לחוספת העזרה שאין
מוסיפין על העזר ועל
העזרות אלא במלך
ונכביא ובאורים ותומים
ובנשרדיון של שבעים
ואחד ובשתי תורות ושיר
וכו': ובגו' מילי אמר
רב שימי בר חיאי
דאמר קרא ככל אשר
אני מראה אותך וגו'

(א) מלת את מיותרת ואולי
מפר כאן וז"ל גם המקדש
דכתיב וני נשאל.

וכן

(א) סנהדרין טו: ויחזק יחזק.
(ב) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ג) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ד) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ה) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ו) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ז) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ח) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(ט) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.
(י) ויחזק יחזק: ויחזק יחזק.

תורה אור השלם

1. בכל אשר אני מראה
אחרך את חבתי המשיב
ואת חבתי כל בלוי וכן
עשית: שבות כח ט
וידד ביום בלוי משה
לחוק את המשיב
ויהיה אתך וקדש אתו
ואת כל בלוי ואת
המשיב את כל בלוי
ויהיה וקדש אתם:
כמברך א
ולקח את כל בלוי
המשיב אשר ישרתו בך
בקדש ונתנו אל בגד
הבגד ובסו
במכסה עור תחש ונתנו
על המשיב: כמברך ד י
ואת כל בלוי ואת
יהיה מעל לחוקה
ואעמידה שתי חרות
גדולת ותהיה לחוק
מעל לחוקה ולעשר
האשפת: כמברך יב לא
העיר הלכו תמיד לזד ימינם עד
שקפיו אם כולה: ממין גדול. ויבצר
קאמר קרא וגדולת דקאמר ממין
גדול של צקר ולא של אלא: גדולת
כמין. מאותו מין שהיו שהיו
גדולת ולא קטנות: אלא גדולת
שפסוד. ועל כרחק נלחם קאמר
ואשמעין דל חמץ היו שכן גדולת
שנלחם מודה: פסן. שאלות החמץ
גדולת משל מנה: פסן שש מדבריו
השפסודים על המדות שנות מלצר
שהניסו שש חלקים ראשוני בחמש
והקפיו חלק שש ממין: פסן שש
איפות. שהאיפה שלש סאין והם
עשרים עשרות שהאיפה עשר
עשרות דכמין (שמות טו) והעומר
עשירית האיפה וגו': עשרה לחמץ
ועשרה למלה. יליף מקרא במסכת
מנחות (טו:ו) והקריב וזבח העולה חלות
מאות בלילות בשמן (ויקרא) היו מין אחד
ורקיקי מאות משומש בשמן (שם) הרי
שני מין של מנה כולם מרבצת

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מלן
בשבות מדכפ. יניב ע"י
בסנהדרין דף טז ע"ב:

גליון הש"ס

גמ' אותם במשיחה ולא
לדורות. עין מנחות דף ט
ע"ב מוס' ד"ה ר' אליהו:
תוס' ד"ה אין ובלו היינו
היבא ראשית. עין טור
אין ד"ה ד' ע"ב ד"ה
מדי דמלא נמשע:

רבינו חננאל

וכן תעשו לדורות. משה
רבינו מלך ונביא. אחר
באורים ותומים. וע"א
וקדים ובשתי תורות אלו
המלואים (א) ובכתיב וכן
תעשו. כל שלא נעשית
בכל אלה. הנכנס לשם
אין חייבין עליה. תאם
שתי תורות שאמרו
בלחמן ולא בכשון:
ואיכאנא בחמץ שבחורה
שוה מין גדול שבהן
מדי מיתר לחם בחורה וכן
חלות ורקיקין ורובבה.
ונכונן חלות חמץ עשרה
עשרות. ואילו השלישה
מין חלות ורקיקין
ורובבה עשרה עשרות

וכן תעשו. קרא יחיד למדרש לדורות. וינימי משה דהוא מלך ונביא
ואחיו כהן גדול ואורים ותומים ושבעים זקנים: וספי סודות.
מנחמה בן חכליה גמרינן: משיחן. בשמן המשחה מקדשתן קדושת
הגוף לכלי שרת ולקדש את הנכנס לדורות לא נמשחו אלא המלחם
עבודתן מחנכת לקדושה וחיטן לשון
המחלה: אימא אותם במשיחה. ולא
בעבודה. לדורות אי צעי במשיחה אי
צעי בעבודה: חללן בשירות.
(א) מדכפ קרא בלשון כלי שרת
אשר ישרתו שנעשו כלי שרת ע"י
שירות: ה"ג אי לאו כפיז אותם
היה אמינא לדורות במשיחה ובעבודה
דהא כהן וכן תעשו במשיחה וכפיז
ועפרו לשירות ולצעי משיח קמ"ל
למשיחיהם במשיחה. דלי לאו להכי
אמא למאי אמא אי למימרא לדורות
לא מיקדש במשיחה למדע לישמון
קרא מיניה ונפקא לן מאשר ישרתו:
נלחמן ולא בכשון. הלחם היו נושאין
שני לחמץ מודה: מנה ס"מ. דכלחמן
קאמר: ואעמידה שפי סודות. נחמיה
קאמר כספר עזרא (א) כשנכניתי חומת
ירושלים וכל לקדש את העיר
ואעמידה שתי תורות גדולת אלא
החומה (ב) מנחון ותהלוכות לימין מעל
החומה להקיף את העיר בתהלוכות
שהלכו דרך ימין כשפיהם לחלל
העיר הלכו תמיד לזד ימינם עד
שקפיו אם כולה: ממין גדול. ויבצר
קאמר קרא וגדולת דקאמר ממין
גדול של צקר ולא של אלא: גדולת
כמין. מאותו מין שהיו שהיו
גדולת ולא קטנות: אלא גדולת
שפסוד. ועל כרחק נלחם קאמר
ואשמעין דל חמץ היו שכן גדולת
שנלחם מודה: פסן. שאלות החמץ
גדולת משל מנה: פסן שש מדבריו
השפסודים על המדות שנות מלצר
שהניסו שש חלקים ראשוני בחמש
והקפיו חלק שש ממין: פסן שש
איפות. שהאיפה שלש סאין והם
עשרים עשרות שהאיפה עשר
עשרות דכמין (שמות טו) והעומר
עשירית האיפה וגו': עשרה לחמץ
ועשרה למלה. יליף מקרא במסכת
מנחות (טו:ו) והקריב וזבח העולה חלות
מאות בלילות בשמן (ויקרא) היו מין אחד
ורקיקי מאות משומש בשמן (שם) הרי
שני מין של מנה כולם מרבצת

וכן תעשו לדורות מתיב רבא ^(א) כל הכלים
שעשה משה משיחתן מקדשתן ^(ב) ומכאן ואילך
עבודתן מחנכת ואמאי ונימא וכן תעשו
לדורות שאני התם דאמר קרא ^(ג) וימשיחם
ויקדש אותם ^(ד) אותם במשיחה ולא
לדורות במשיחה אימא אותם במשיחה
לדורות או במשיחה או בעבודה אמר רב
פפא אמר קרא ^(ה) ואשר ישרתו בם בקדש
חללן הכתוב בשירות השתא דכתב רחמנא
אשר ישרתו אותם למה לי אי לא כתב
רחמנא אותם הוה אמינא הני הוא דבמשיחה
לדורות במשיחה ובעבודה דהא כתב וכן
תעשו מיעט רחמנא אותם במשיחה
ולא לדורות במשיחה: ובשתי תורות:
תנא ^(ו) בשתי תורות שאמרו בלחמן ולא
בכשון מנהני מילי אמר רב חסדא דאמר
קרא ^(ז) ואעמידה שתי תורות גדולת ותהלוכות
לימין מעל לחומה מאי גדולת אימא ממין
גדול ממש נימא פרים אלא גדולת במין
מי איכא חשיבותא קמי שמיא ^(ח) והתניא
^(ט) נאמר בעולת בהמה ^(י) אשה ריח ניחח בעולת
העוף ^(יא) אשה ריח ניחח במנחה ^(יב) אשה ריח
ניחח מלמד שאחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבד שיכוין את לבו לאביו שבשמים אלא
גדולה שבתורה ומאי ניהו חמץ דתנן
^(יג) התורה היתה באה מן חמש סאין ירושלמי
שהן שש מדבריות שהן שתי איפות והאיפה
שלש סאין ^(יד) עשרים עשרות עשרה לחמץ
ועשרה למצה ^(טו) ובמצה שלשה מינין חלות
רקיקין ורובבה אמר רמי בר חמא ^(טז) אין העורה
מתקדשת אלא בשירי מנחה מאי טעמא
בירושלים מה ירושלים דבר הנאכל בה
מקדשה אף עורה דבר הנאכל בה מקדשה
אמון לחמי תורה בעורה מי לא מתאכלי
אלא בירושלים מה ירושלים דבר הנאכל
בה ויוצא ממנה נפסל אף עורה דבר הנאכל
בה והיוצא ממנה נפסל אי מה להלן חמץ
אף כאן חמץ ותסברא מנחת חמץ מי איכא
וכי

חלות בלילות בשמן (שם) הרי שלשה מינין של מנה וכתיב בתורה על
חלות לחם חמץ וקריב וגו' כנגד מנה הנא חמץ שיהא סלת
במין החמץ כנגד שלשה מינין שנמצה: ונמצה שלשה מינין. כדפרשנא
וילפינן התם מקראי שיש בכל מין עשר חלות. אלמא חלות החמץ
גדולת כשלש של מנה: בשירי מנחה. חלות של שירי מנחה
הנאכלת להניס והאי קידוש דנחמיה ועורא בקידוש העיר כתיב
אלז עורה שהקפיו עליה מקדיש אותה בשירי מנחה: אטו לחמי
חודה בעורה מי לא מסאכלי. אם רצו כהנים ללכול בקדשים מי
מעבד עליהם: במנחה כתיב (ויקרא ו) בחלזר אהל מועד יאכלוה
ואם יאכל לחמן נפסלה ותודה ולחמה נאכלין בכל העיר ואם יאכל
חוץ לחומה נפסלין הלכך ירושלים נתקדשה בלחמי תורה שנאכלין
בה ואם יאכל נפסלין ועורה נתקדשה בשירי מנחה שנאכלין
בה ואם יאכל ממנה נפסלין: ה"ג ופסכרז מנחה סמך מי
איכא. ולא גרסינן וכי מנחת חמץ מי איכא דהאי
ותפכרז שניא הוא למימר דעל כרחק נמצה נתקדשה
דחמץ בשירי מנחה לא משכתה לה: מנחת חמץ מי איכא. הא
כתיב (שם ב) כל המנחה אשר תקריבו לה לא יטאפה חמץ:
וכי

ערי חומה דמוכח לקמן (דף טו) שנתקדשו והא אין דבר שנפסל ביצוא
[ש"ך לע"ב] בשחיבת כבשים הוא קדשי. ולמלא דלמר טעור מקדש נמי לא מצי אפי
היא בפרק שתי הלחם (מנחות דף טז:):

(לעיל ד). שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות. ואם תאמר
דכפ"ק דסנהדרין (דף ב) לא חשיב אלא
ע"א וי"ל דהתם לא חשיב אלא מילי דסנהדרין ותדע דתנן נמי התם
אין מוסיפין למנחתם הכרות אלא כצ"ד של ע"א ולא מני מלך ויועץ
ואורים ותומים אע"ג דצדיקין להו
דמסיק התם בגמרא (דף טו). מקרא
ואם תאמר דתנן התם אין דנין לא
את השבט כו' ומוקי לה עולא בגמ'
(שם) צנאין על עסקי נחלות כחלתו
מה תחלתו צנאין כו' אי מה תחלתו
בקלפי ואורים ותומים וכל ישראל
וכו' ומאי קושיא אה"ר דינעני אורים
ותומים וכל ישראל והא דלא חשיב
להו התם צנאין (דף ב) משום דלא
איירי אלא צנאין דסנהדרין ויש לומר
מדכיל להו כהדי צנאין השקר וכן
גדול משמע ליה דלא צנאין אלא
ע"א דומיא דדכו מאי אמרת דשנך
למינא אורים ותומים משום דלא
איירי אלא צנאין דסנהדרין אם כן
לימניהו צנאין דסנהדרין דלא אלו
למיטעי לשניהו כנביא השקר:

וכן תעשו לדורות. פירש בקונטרס
ונימי משה דהוא מלך ונביא
ואחיו כהן גדול ואורים ותומים וימיה
אם כן צפ"ק דסנהדרין (דף טו):
בשעמדת סנהדרין צנאין דילפינן
ממשה דצמקוס ע"א הוה קאי לינעני
נמי מלך ונביא ועוד אע"ג דלארין
היה צנאין משכן וכי נשאלו באורים
ותומים לעשות משכן הלל קודש
שנמכה אחרן על ידי המלואים נעשה
המשכן וקושא ראשונה יש לתנן
דהכא מדכין עפי משום דכתיב וכן
תעשו דמשמע דלמא לרביי כל הכי
וא"ת כלים נמי לינעני ע"א וכי מנח
הכתוב חללן בשירות דאין לרין אלא
שירות אלא צנאין דעני משמע דלי לאו
אותם הוה אמינא דעני משיחה
ועבודה ואם כן השתא דכתב אותם
למעוטי משיחה ע"א מיהא לא ימעוטי
וי"ל דלמא אותם לגלוי דוכן תעשו
לא קאי אכלים ולא צנאין כהן לדורות
אלא צנאין דמשה: מתיב רבא ב"ר
הבאים שעשה משה. ממה ממסכן
גופיה ה"ל למיפרך שיהא לרין משיחה
לדורות כמו שנמשח צימי משה
דכתיב צקרא לזכר למקן (דף טו):
גני משכן ומקדש: לדורות אי
בעי במשיחה אי בעי בעבודה. ה"א

לא צעי למיפרך לדורות במשיחה ובעבודה דקאמר בסמוך דלוחם
משמע למעוטי משיחה לדורות: ללמדך שאחד המרבה ב'.
אע"ג דלמר (ויחזק דף לז:) האחד המיוחד שנעדרו וגני פרה
דמוה נמי אמרינן (לעיל דף יא:) שאם מלא נאה הימנה מלאה
לפדות מ"מ לא היה לו להפסד ככך כיון שמונה בזה כמו בזה אם
מתכוין לשם שמים: אין עורה מתקדשת אלא בשירי מנחה.
מימה למאן דלמר צפ"ד [דנחשין] (דף קיג. ושם) דאין מנחה
בזמה היאך מתקדשת נשלח צימי עורא איכא למימר דקצר כמ"ד
קדושה ראשונה קדושה לשעמה וקידושה לעמיד לזא ועורא זכר
נשלח הוא דעבד אלז צימי שלמה ויהושע קיאו וכו"ת דקדשה
בזמה העומר הוא צקוהו היה הקידוש צימי שלמה דלמר כמנח
קטן (דף ט) ודמנחמי קדאי ויש לומר כיון שהכל בא בזמא חת
הקידוש ועשיית מנחה לא חשיבין מנחה בזמה ובקמייה ובהקטרה
היה מקומה מתקדש וכל העבודה הימה מתנכח ומתקדש מקומה
א"כ כיון דלא אפשר לא לרין והא דקאמר הכא דאין מתקדשת
היינו היכא דאפשר כגון שנאין להוסף על העורה: וי"צא משה
נאסא. ואם תאמר הרי הצימ היכי קדיש שאין דבר נאכל בו שיוכל
ממנו נפסל ויש לו קדושה צימי עורא שהוה מנחה ליה וכן צמי
ערי חומה דמוכח לקמן (דף טו) שנתקדשו והא אין דבר שנפסל ביצוא
[ש"ך לע"ב] בשחיבת כבשים הוא קדשי. ולמלא דלמר טעור מקדש נמי לא מצי אפי
היא בפרק שתי הלחם (מנחות דף טז:):

ט א ב מ"י פ"א מהל'
כלי המקדש ה"ל י"ב
י ב ד מ"י פ"א מהל' בית
המקדש ה"ל י"ב
יא א מ"י פ"א מהל'
מקדש קדושת ה"ל י"ב
יב א מ"י פ"א מהל' י"ב
יג א מ"י פ"א מהל' בית
המקדש ה"ל י"ב

מוסף רש"י

וכן תעשו לדורות. מה
משכן על פי משה והוא
במקום סנהדרין גדולה,
אף לנחות על פי
סנהדרין גדולה (סנהדרין
טו:ו) משיחתן מקדשתן.
דכתיב (ומדבר א)
וימשיחם ויקדש אותם,
מכאן ואילך. לא
נמשחו כלים מדשים
שנעשים שם כדמרינן
אותם במשיחה ויחזק
כלים שנעשו אחר
כן עבודתן מחנכת.
משה שמתחנך ונענה
מתקדש (סנהדרין טו:ו).
אותם במשיחה. אותם
מישוחם הוא (שם). שאחד
המריבה. להכליל קדושת
והנחות ק"ל. שדך שש
מדבריות. דאלי סאה
ירושלמית הימה ימיה
על של מצרע שמות,
ואין שם מדבריות הן
שתי איפות. שהאיפה ג'
סאין. שכן כ' עשרות,
דכתיב (שמות טו) והעומר
עשירית האיפה. דעומר
הוא עשרון ומלא י'
עשרות חאפה וז' איפות
הן כ' עשרות (מנחות
טו:ו). עשרה לחמץ
ועשרה למצה. ד"ה חלות
היו חמץ ומצה ג' מינין
וכל אחד היה של חלות,
נמצא נמצה שלש חלות
של כ' עשרות, ומלא שלש
עשרות ושלש עשרון לכל
מין ומין. וז' חלות לעשרון,
שמכל עשרון היה עושה
ג' חלות של מנה, דשליש
חלות לא היו אלא י' עשרון
(שם טז:).

רבינו חננאל

נמצא החמץ כנגד ג' מינין
הללו. והוא הגדול
שכאביבנח. אבל
חשיבותא בקרבנות קמי
שמיא ליכא דתנן בסוף
מנחות נאמר בעולת
בהמה ריח ניחוח ובעולת
העוף ריח ניחוח ללמדך
שאחד המרבה ואחד
הממעיט ויכלד שיכוין
את לבו לאביו שבשמים:
ירושלמי רב אמר
בתחלה ויעל דור בדור
גד. דור זה המלך. בדור
גד זה נביא. ויחל שלמה
לבנות את בית ה' לא לפני
שודתה חורפת ירושלים
שם יהיה יבולה להכבש
משם: אמר רמי בר חמא
אין עורה מתקדשת אלא
בשירי מנחות בירושלי'
מה ירושלים דבר הנאכל
בה כגון תורה ואם יצא
חוץ לירושלים נפסל כד
העורה מתקדשת בדור
הנאכל בו והוא שירי
מנחות. ואם יצא חוץ
לעורה נפסל. אי מה
תורה בחמץ מתקדשת אף
בשירי מנחות בחמץ
בשירי מנחות חמץ.
(א) ע"י רש"י.
(ב) ע"י ירושלמי מלן ופ"א
דסנהדרין.

יד א מיי פ"ב מכל מעשה
קדשת ה' יד:
בז ב מיי פ"א מכל בית
המקדש ה' יד:
בז ג מיי פ"ב:
יד ד מיי פ"ב ה' יד:
יד ה מיי פ"א מכל
עמית הלכה יד מכל שכן
ד טו"ש יד פ"י קטע פתח
י:
יד ו מיי פ"ב טו"ש פ"ב
פ"ב ח טו"ש יד:
כ ז מיי פ"ב טו"ש פ"ב
פ"ב י:
כא ח טו"ש פ"ב טו"ש
פ"ב טו"ש פ"ב כ"ח:
כב י מיי פ"ב מכל בית
המקדש הלכה יד מכל
שכן קטע:

מוסף רש"י

אפילו חלקם שרי. לא
תאפה חמץ. דרשני ליה
הא חלקם דקדש מיי נפשו
אלא חלקם (טו"ש טו"ש)
מיי חלקם ללא חלקם חמץ
למחל חלקם שרי ממה שם
חלקם של כהנים לא חלקם
חמץ ומהם נפקא (נפשות)
חמץ. ברוקק שנו. שכן דרש
מחל חלקם ללא חלקם חמץ
ואמר להוכיח פסוק על
המחל. וכן נחשט שרשן
לרקק חמץ ומהם חמץ
כלשון נע ומוחלן להם
כלשון נע. ואמר לו רבי
דמור דאן אסור אלף ליה
אמר הקדש. דלמה שחמץ
השם על הקדש. ועוד לא
נאמר אלף ליה חלקם אלף
כלשון (והנהדר קא).

רבינו חננאל

והכתוב לא תאפה חמץ
חלקם. ואמר רש"י לקיש
אפילו חלקם חמץ. חמץ
מחמץ לא תאפה חמץ.
ואתני למימר בשתי הלחם
שבעת שנה חמץ חמץ
תקדש חמץ. ודחין דאין
בין ב"מ (וחה י"ט ואין
בין ב"מ) כליליה: ובש"מ
ח"ר שיר של תורה בכורות
ובגבלים ובצלצל על כל
פינה ופינה ועל כל אבן
גדולה שבירושלים שני
אומרים ה' כי דליתי וגו'.
שיר של פגעים בכורות
ובגבלים ובצפנים. ואמר
יושב בסתר עליון בצל שיר
ועתה יבין כלל שיר
ואמר מזה לדור ה' מה
רבו צרי עד לה' הישועה
שיר של פגעים עור מפורש
בסוף עירובין בתלמוד ארץ
ישראל. ר' יהושע בן לוי
מסדר להני קראי וגו' והני
מלי להני בתן אבל יש
לו מכה ומחבין להתרפאות
בתן דבריה. מזה אסור.
ואם לוחש על המכה וירקק
אין לו חלק לעז"ב. ותנן
חלק לעז"ב. וא"ר יוחנן
עלה ברוקק שאין מוכירין
שם שמים על הרקיקה. כ"ד
מהלכין ושתי תורות ו' אחריהן וכו'. למימרא דבית
דין קמי תורה אולי והכתוב 'וילך אחריהם והוצי שרי יהודה הכי
קאמר בית דין מהלכין ושתי תורות מהלכות ו' (ובית דין אחריהם כיצד
מהלכות רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר זו כנגד זו וחד אמר זו אחר
זו מאן דאמר זו כנגד זו הפנימית הקדמית לחומה מאן דאמר זו אחר זו
הפנימית הקדמית לב"ד תנן הפנימית נאכלת והחיצונה שרפת בשלמא
למאן דאמר זו אחר זו אמטו להכי פנימית נאכלת משום דאתיא חיצונה קמה
וקדשה לה אלא למאן דאמר זו כנגד זו תרוייהו בהדי הדדי קא מיקדשי
ולישעמך למאן דאמר זו אחר זו חדא מי מיקדשא הא כל שלא נעשית בכל אלו
תנן ואפ"ל למ"ד ב"אחת מכל אלו הני תרוייהו חדא מצוה היא אלא א"ר יוחנן
על

אין בנין בית המקדש בלילה. וכן אילו דוחה יום טוב ואם חלמר
ב"ה פרק יום טוב (דף ג.) גבי הדמין יום הנך כולו אסור
קאמר החס דלדינן כליליה דלדינן בחמץ יום לומר דהיינו בית
המקדש לעתיד שהוא עשוי מחליו כד"ל שמים דכתיב (שמות טו)

מקדש ה' כונו ידך וכן מפרש במדבר
תנחומא: עד כי אתה ה' בחסי.
דכתיב לעיל מיינה ושלומת רשעים
תראה דמשמע באידיס שהיו מזכירין
להם בשעת הבנין אצל משם וליך לא
משמע כהני: אסור להתרפאות
בדברי תורה. והדלמר במסכת שבת
(דף סו.) לאשחא (ו) בת יומא לימא
הני וירא מלך ה' אליו וגו' כמנחא
שאני: אמטו אהי פנימית
נאכלת. לעיל פירש בקונטרס ואעמידה
שתי תורות גדולות אלל החומה מבחוץ
וקשיא אם כן פנימית אמאי נאכלת
והא נפסלה ציואל דלא מזניו שהיא
קדוש חוץ לחומה ובפרק נמער
דמכות (דף טו.) נמי אמר נמער
שני טוהר שפדיון אומן בפנימית אמת
חוץ לחומה וגרלה דפנימית היו
מהלכין ואע"ג דקרי פנימית להך
דלדי תומה ולפי זה היא יותר
חיצונה שהיא כלפי חוץ לעיר מכל
מקום קרי לה פנימית לפי שיש דבר
אללה והדמין ב"ד כ"ל לולין (פסחים פה):
(וט) החלונות ועוזי החומה כלפנים
אע"פ שהלכו מנפנים היה מתקדש
כל מה שהיה בלשם לקדש דלא אפשר
ליך נענין אחר ועוד דמסקין החס
דוקא כזוה לקרקע ולשם היה אפשר
להלך: דקדשה לה ראשונה.
ואם תאמר אדרבה ראשונה נמי
תאכל דכל זמן שלא קדשה העיר
אף על פי שקדשה העזרה נאכלין
קדשים בכל הרואה דמתן פסק
במא דנחמין: (דף קי.) צלילה
ונוז וגענון שנאכלין בכל הרואה
לפי שאין חומת העיר קדושה ויש
לומר דמיון שהלכה המדה כל
שהוא הוא לה יולא במקום שמהלכת:
תני

לעולם הבא הא איתמר עלה א"ר יוחנן י"ב ברוקק שנו לפי שאין מוכירין שם
שמים על הרקיקה: ב"ד מהלכין ושתי תורות ו' אחריהן וכו'. למימרא דבית
דין קמי תורה אולי והכתוב 'וילך אחריהם והוצי שרי יהודה הכי
קאמר בית דין מהלכין ושתי תורות מהלכות ו' (ובית דין אחריהם כיצד
מהלכות רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר זו כנגד זו וחד אמר זו אחר
זו מאן דאמר זו כנגד זו הפנימית הקדמית לחומה מאן דאמר זו אחר זו
הפנימית הקדמית לב"ד תנן הפנימית נאכלת והחיצונה שרפת בשלמא
למאן דאמר זו אחר זו אמטו להכי פנימית נאכלת משום דאתיא חיצונה קמה
וקדשה לה אלא למאן דאמר זו כנגד זו תרוייהו בהדי הדדי קא מיקדשי
ולישעמך למאן דאמר זו אחר זו חדא מי מיקדשא הא כל שלא נעשית בכל אלו
תנן ואפ"ל למ"ד ב"אחת מכל אלו הני תרוייהו חדא מצוה היא אלא א"ר יוחנן
על

וכי סימא דמחמץ לשרי. ללא קפיד קרא אלף אקודס קמיה
שלא יקטיר קומץ מחמץ למחמץ דכתיב סיפיה דקרא (א) כל שאור
וכל דבש לא תקטירו: אלמה לא. כתיב. וכל לא אפשר לקדשה
במחמץ חמץ הא אפשר דמקדשה בשתי הלחם הנאכל בעצרת

שכן חמץ דכתיב (ויקרא כג) חמץ
תאשינה: מאתמול. מערב יו"ט:
בשמינית ככשים הוא דמיקדשי. אף
על פי שזכאס מתרומת הלשכה
קדושת דמים היא זו אצל קדושת
הגוף לפסול ציואל לא קדשי אלף
בשמינית שני ככשי עזרת שהלחם
בא עמסה דגמירין מלחמי תורה
שמינית הוצא מקדשן כדלמירין
במחמץ (דף עה.) קרבנו על זבח
תורת שלמים מלמד שאין הלחם קדוש
לקדושת קרבן אלף על ידי זכימת
המורה והכי נמי בזכימת ככשים
קדשי ואין הככשים נשחטין אלף
ציוס טוב: ככשי ציוס טוב. יגמור
אם הבנין ציוס טוב: אין בנין ציוס
המקדש דוחה אף יום טוב. כדלמירין
כינמות פסק קמא (דף ו.) יכול יהא
בנין ציוס המקדש דוחה שבת ת"ל
אם שבתו תשמורו ומקדשו מירא
אין ה"ו כוללם חייבין ככדודי אהם
והמקדש חייבין ככדודי שהורמנו על
השבת וימים טובים נמי שבתות
איקרו: נשכיה. ללחם עד למחר
וגבייה למחר ונקדשה למחר איפסלו
לכו צלילה ועשו נותר שהרי מן
הנאכלין ליום וליילה הם: דער דקדש
יומא. למולא יום טוב משמחן מיד
נגמריה להבוא פורתא ונקדשיה:
כלילה. קודם חלות שדיין זמן אכילתו
הלך לא אפשר בחמץ אלף כתיב:
מנו רבנן שיר של פודה. היו אומרים
שם בכורות וכו'. ומה שיר של תורה
מומור לתורה (פסלים ק): ארומת
ה' וגו'. הוא מומור שיר מומור
הצית לכן אומר אומן: ושיר של
פגעים. יושב בסתר עליון. ולפי שאמר
משה בהקמת משכן דכתיב (שמות לו)
ויבן אומת משה ומה צרכן יחי
רצון שחמץ שכינה במעשה ידיו
ויהי נועם ה' אליהו עלינו (ו) והכי
איתא בתורת כהנים (ו) והוא מאחד
עשר מומרים שאמר משה בספר
תהלים מתפלה למשה (עד סוף מומור
לתורה: פגעים. מייקין שפועין ככשי
אדם להיך: ואומר ה' מה רבו לרי.
לפי שאמר בו דנים אומרים לנפשי
אין ישועה לו באלהים סלה שהיו
מתלוצצים (ו) כשיר יהודה וננימין כשהיו
בני ישראל בני הגולה צוין את
החומה שנאמר (נחמיה ג) מה יהודים
האלללים עושים וגו' הימיו את
האזנים מערמות העפר והמה
שרופות ואומר (שם) גס [וגו'] אם יעלה שועל ופך חומת אצניהם: להני קראי. שיר של פגעים: וגו'. כשהוא הולך לישן
צליה: דאיכא מכה. ולחש עליה מקראות של תורה להתרפאות. ומקשינן ואי איכא מכה אסור הוא דקאמר בה רבי יהושע
בן לוי ותו לא: אין לו חלק. לוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' (שמות טו) כדוקק שנו. ברוקק
ואמר כך לוחש: שאין מוכירין שם שמים כו'. והא איתמר [שם] כי אלו ה' רופאך: זו כנגד זו. שני כהנים נושאין אומן או אלף
זה: כך דמקדשה לחומה. שהיא פנימית ממונעת בין העסל לחומה: הקדמית לבית דין. ההולכת אחריה: וקדשה לה.
לראשונה קדשה את המקום וכשנכנסה אחרונה לשם לא נפסלה ציואל שלא עברה במקום חול אלף במקום מקדש: כי הדדי
ניסו. שמיין מקדשות יחד או שמיין יאכלו או שמיין ישרפו: חדא מי מקדשא. את המקום הא חזן חזן כל שלא נעשית
בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה אלמא כולו נענין: אפילו למאן דאמר. לקמן דכל אלו דממני אחת מכילין קאמר או
מלך או כהן גדול או נביא או סנהדרין או שתי תורות הני שתי תורות מיהא תרוייהו ענין דתרוייהו חדא מילתא היא:
על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

(א) יבמות מ. פסוק טו. (מנחת
(ב.) (ג) (פסחין דף א.)
(ד) סנהדרין ג. (ד) שם קא.
(ה) (קטן טו.) (ו) (ויקרא ו.)
(ז) (ויקרא טו.) (ח) (תהלים א.)
(ט) (תהלים ג.) (י) (שמיני על
פסוק ויהי ציוס השמיני
(יב.) (יב.) (יב.)
(ל) (החלילה) (שש"ס) (ו) (ויקרא
דף י"ב) (יב.) (יב.) (יב.)
מל. ד"ה א"ר.

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

(א) יבמות מ. פסוק טו. (מנחת
(ב.) (ג) (פסחין דף א.)
(ד) סנהדרין ג. (ד) שם קא.
(ה) (קטן טו.) (ו) (ויקרא ו.)
(ז) (ויקרא טו.) (ח) (תהלים א.)
(ט) (תהלים ג.) (י) (שמיני על
פסוק ויהי ציוס השמיני
(יב.) (יב.) (יב.)
(ל) (החלילה) (שש"ס) (ו) (ויקרא
דף י"ב) (יב.) (יב.) (יב.)
מל. ד"ה א"ר.

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

(א) יבמות מ. פסוק טו. (מנחת
(ב.) (ג) (פסחין דף א.)
(ד) סנהדרין ג. (ד) שם קא.
(ה) (קטן טו.) (ו) (ויקרא ו.)
(ז) (ויקרא טו.) (ח) (תהלים א.)
(ט) (תהלים ג.) (י) (שמיני על
פסוק ויהי ציוס השמיני
(יב.) (יב.) (יב.)
(ל) (החלילה) (שש"ס) (ו) (ויקרא
דף י"ב) (יב.) (יב.) (יב.)
מל. ד"ה א"ר.

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

על

ידיעות הטומאה פרק שני שבועות

זו.

עין משפט
נר מצוה

(א) [תנינא ג: מנלה י: מסת
י: זכרים ס: קרן חולין י:
תמורה כל: ערין לנז:
(ב) [תוספתא סנהדרין פ"ג:
(ג) [שולחן ערוך סנהדרין ג:
(ד) [ג'ל דקנן: (ס) מנלה י:
זכרים ק: עריות מנלה מ:
(ו) [שם (נחמה יב) (ז) [שם
י: ערין לנז: (ח) [שם תוספ:
ערין פיה: (ט) מנלה ג: י:
ערין לנז: (י) נדמיון כלס:
(כ) [הוא ר"ו ב' אשכנז
ותענה כלס פרש"י מרשק:
נלג"ו: (ל) [פ"ג ה"ג: (מ) [שם
קט: (נ) [דברים ד: (ס) [שם:
(ס) [ל' פת: (ז) [וע"ע מוס'
כילה ה' ד"ה וקס' ר"א וכו'.

הגהות הב"ח

(א) גמ' קודם לכן. ר"ב וקס'
שלענין חומה ק"י לנז' לענין
קדושה גמ' אע"פ שגם
קדושה עשוי רק קודם לכן
קדושה גם לעתיד לבוא:

גליון הש"ס

רש"י ר"ה מצאנו אלו. עין
מה שמענו מה בענין אלו
מנלה דף י' ע"ב ד"ה כל
המלות:

לענין רש"י

מרש"ק א' [מרש"ק]. ביצה,
מקוה מים רדורים.

רבינו חננאל

על פי נביא נאכלת. כלומר
נביא מורה וכן וכו' ונשאר
על פי נביא: חומר בר הנז
אמר בכל אלו תנן קסבר
קדושה ראשונה קדושה
שנייה קדושה לעתיד לבוא
קדושה עזרא בלא מלך וכלא
אורים וחומים. ואמרין
עזרא זכר קדושה בעלמא
עבר ולא היה צריך ליה. רב
נחמן אמר אפילו באחת מכל
תחתונה נקדשה ראשונה
אינה קדושה לעתיד לבוא.
ועזרא קדושה אע"פ שלא
היו אורים וחומים שפיר
עבר בנאכא מכל אלו חנו.
מאי לאו ברה דרב נחמן
מהא אבא שאול אומר שני
בצדן היו ברה צדן ליה. רב
נחמן תחתונה נקדשה בכל אלו
עליונה קדושה בני גולה
שלא במלך ושלא באורים
וחומים. תחתונה נקדשה
קדושה גמורה חברים (ס)
ועמי הארץ נכנסים שם
כר' עליונה שלא היתה
קדושה גמורה חבין אין
נכנסין לשם כר' ופירקנא
היא. דתנן א"ר אליעזר
כשהיו בניו בחייל היו
עושים קלעים בחייל וקלעים
לעזרות כר'. א"ר יהושע
[שמעון] שמקריבין אצ"ס
שאין (ב"ד) [בית] כר'.
מאי לאו ברה כמפלני דר'
אליעזר סבר קדושה ראשונה
אינה לעתיד לבוא. ור'
יהושע סבר קדושה לשעתה
ולעתיד לבוא. ור' חנניאל
סבירא דר' וכל אלו חנו
מאי דשמיע ליה קאמי.
אלא מהא דתנא א"ר
ישמעאל ב"ר יוסי למה מנו
חכמים את אלו ששכעלו
בני הגולה מצאו אלו
וקדשו כר' ופשוטה היא.
ופרשנה עור במס' מנלה:

(א) נחלה גירסת ריטו כמ"ס
כתי' ר"ה מנז' ע"ס.

על פי נביא. חגי זכריה ומלאכי היו שם ועל פיהם נרות הקודש
עשו ואין טעם בדבר: רב הונא אמר ככל אלו חנו קסבר כר'.
כלומר ואי משום קדושה עזרא דהוא צדית שני בלא מלך וכלא
אורים וחומים דלמרינן במסכת יומא (דף כא:) חמשה דברים חסר

מקדש שני אש ושכינה וארון ואורים
ותומים ורוח הקודש קסבר קדושה
ראשונה דודו ושלמה לא נטלה ולא
הוצרך עזרא לקדש וכלומר שהוא לא
הוסיף כלום נאכר ורוחב ומלא
דקדוש כדמכר (נחמה יב) ואעמיתה
שתי חדות לזכר בעלמא עבד: שני
נצטעס. אמרישק"ל אנלע"ו: כהרשפסס.
הר הויתם: מחסונה ועליונה. בשפוע
ההר היו ואחת למעלה בגגוה ואחת
בשפוע: מחסונה נקדשה ככל אלו.

שמיינו בית ראשון הכניסוה ומצדוה
לעיר ע"י חומה אחרת: אלא בעולי
גולה. שסופיה על העיר וכו' היקף
חומה אחרת לחוץ: ה"ג לה במספתא
דסנהדרין (חמשה עשר ספסס) קדושה
גמורה עמי הארץ נכנסים לשם
ואוכלים שם קדשים קלים אבל לא
מעשר שני וחכמים אוכלים שם
מעשר שני וקדשים קלים עליונה
שלא היפה קדושה גמורה עמי הארץ
נכנסים לשם ואוכלים שם קדשים
קלים אבל לא מעשר שני וחכמים
אין אוכלין שם לא קדשים קלים ולא
מעשר שני. ויש לפרש דעמי הארץ
המפרישין מעשרות היו וזרעים לעשות
זו מזה מן המוצנח לפי שהיו
שומעין דרשניה עשר' נצטעס שחמשה
והיו זרעים (המדות עשתי כלל
אשר לוימי (דברים כו) והיו שומעים
את המתרגמים ואכלת לפני ה' אלהיך
מעשר דגן מירושן ויהררן לך
היו נכנסין עד תוך חומת ירושלים
לעשות קדשים לפני ה' אלהיך אלא
בקדשים לא היו מעריכין עמלן
ואוכלים אותם לפנים מחומה חלונה
כשאין מולאם אכסניה בפנים וכשהיו
אומרים להם זו קדושה זו אינה
קדושה זהו חנו שומעין לנו לפי
שאמרין זו חומה זו חומה מה לי
מחממה מה לי עליונה: שפורסס
של ירושלים. גלויה וערומה מקום
שהיו נותה לנכנס: פנאי פנאי. דפליגי
בקדושה ראשונה לשעתה ולעתיד
לנז' למ"ד לא קדושה לעתיד לבוא
אליעזר עזרא לקדשה וקדושה כלל
מלך ואורים ותומים ואף ליה אחת
מכל אלו חנו ולמ"ד קדושה לעתיד
לבוא לא הוצרך עזרא לקדש כלום
אלא לזכר בעלמא ולא גמרין מינה:
שמעתי. מרבותי: כשהיו בונים הסיכל.
בני עזרא: עושים קלעים. במקום
החומה ובונים את כתי החומה אלל
הקלעים וכן לעזרות: אלא שסביר.
נתנו הקלעים לפנים ממקום החומה
ובונים את החומה במחון שלא חנו
עניינם מן הסיכל וקס"ד דתנן קלעים
לרבי אליעזר כר' הלכסיר העזרות
להקריב קרבן דאין בית אין קרבן
דקדושה ראשונה נטלה לה: ואע"פ
שאין חומה. בירושלים קודם שגבית

החומה ופאלי דשמיע ליה כר'. ולא
למה מנו כר'. עיריות מנו חכמים
חומה ויהי להם למנוח עור חרס
ורמינה כר'. היינו תנאי: וכי אלו בלבד
בקיומה דהן ברייתא מסים ואילו לא
אלו בלבד: כל המנוח האלו. מנוח כתי
ערי חומה ושלוח מנועים ושאלן עושים
מגרשין שדה: עומה

מחני גוסס. דלא צריכא לקדושי. דאמרי
מייניהו. דק קדמי קדשה לעתיד לבוא. ר'
אליעזר בר יוסי אמרה. כי היכל דקדמי
אע"פ שאלן לו נטלה קדושה (שכרין כב).
אשר לוא חומה. לוא כתי. משמע לוא
נשמע לו. כלומר אין לו עכשיו ויהי לו
קודם (א) לכן:

תני באחת מכל אלו. מימה דמה דחקו
להגיה דכמה סתם משניות אשכחן דלית
לכו קדושה לעתיד לבוא כפ"ק דמגילה
(דף י: ושם) ובפרק בתרא דזבחים (דף קי:
ושם) דקדושת ירושלים אין אחריה הימיר: אלא
בבני גולה. אע"פ שהיה הדבר לא לרבי

מקלה הכניסוה כדי שימסרו עצמם
עליהם יותר כשים זה שם קדושה:
דבולוי עלמא קדושה לעתיד לבוא.
וא"ל דפ"ק דמגילה (דף ג:) אית ליה
לרבי אליעזר דלא קדושה לעתיד לבוא גבי
עמון ומואב מעשרין מעשר עמי בשביעית
וצרם מסכת בילה (דף ג:) נמי אית ליה
לרבי אליעזר דעניול בעניולין עולה
בגדיהם ליערול קליעות ומאן דלית
ליה הכי קסבר תרומה זומן הוא
לרבינן דמנוח דפרק הערל (יבמות דף
פא.) ו"ל דקדושת הארץ לגבי תרומה
ומעשרות נטלה והכא איירי בקדושת
מחילה דלפסר דלא נטלה משום
דאיקרף נחלה וקדושת כתי ערי
חומה דמייתי כמקון נמי היא קדושת
מחילה ואף על גב דקדושת הארץ
נטלה מ"מ כפ"ק דבילה (דף ה: ושם)
ציקס ר' אליעזר להפיק כרס רבני
דעניים דמדברגן היה נרץ להוליכו
לירושלים וא"ל אי בקדושת מחילה
נמי לא קדושה לעתיד לבוא לרבי
אליעזר מה ירוחו עניים כיון שלא
יכולו לאלול בירושלים ואם יפדו
הפירות מה ירוחו ו"ל לפי שכולין
לפדותו נשוא פרוטה אע"פ ששין
הרבה וא"ל לנחמיה שרי כשאין
הפסד להקדש כשאין בית המקדש
קיים דמנוח (ט) בצפק בתרא דערבין
(דף כט: ושם) גבי ההוא גברא
דלחמיניניהו לנכסי א"ר מודה רבי
אליעזר דעזרא קדש לעתיד לבוא
קדושה (ט) מחילה:

נחמא
תנאי היא דתנאי א"ר אליעזר שמעתי
כשהיו בונים בהיכל עשו קלעים
להיכל וקלעים לעזרות אלא י"ש בהיכל
בונים מבחוץ ובעזרות בונים מבפנים
אמר רבי יהושע שמעתי י"ש מקריבין אף
על פי שאין בית אוכלין קדשי
קדשים אע"פ שאין קלעים קדשים קלים
ומעשר שני אע"פ שאין חומה מפני
שקדושה ראשונה קדושה לשעתה וקדושה
לעתיד לבוא לאו מכלל דר'
אליעזר סבר לא קדושה לעתיד לבוא א"ל
רבינא לרב אשי ממאי דלמא
דבולוי עלמא קדושה ראשונה קדושה
לשעתה וקדושה לעתיד לבוא וכו'
מאי דשמיע ליה קאמר וכו' תימא קלעים
לר' אליעזר למה לי לצניעותא בעלמא
אלא הני תנאי דתנאי א"ר ישמעאל
ברבי יוסי למה מנו חכמים את אלו
ששכעלו בני הגולה מצאו אלו
וקדשו אבל ראשונות בטלו משבטלה
הארץ אלמא קסבר קדושה ראשונה
קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא
ורמינה (א) אמר ר' ישמעאל בר' יוסי
וכי אלו בלבד היו והלא כבר נאמר
יששים עיר כל חבל ארנוב ממלכת עוג
בבשן כל אלה ערים בצורות חומה
גבוהה אלא למה מנו חכמים את אלו
ששכעלו בני הגולה מצאו אלו וקדשו
קדשו השתא הא אמרינן לקמן דלא צריכא
לקדושי אלא מצאו אלו ומנאום ולא
אלו בלבד אלא כל שתעלה בידך מסורת
מביתך שמוקפת חומה מימות יהושע
בן נון כל מצות אלו נוהגות בה מפני
שקדושה ראשונה קדושה לשעתה וקדושה
לעתיד לבוא קשיא דר' ישמעאל בר יוסי
אדרבי ישמעאל בר יוסי איבעית אימא
תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל בר יוסי
איבעית אימא חדא מינייהו ר' אליעזר
בר יוסי אמרה דתנאי (א) אליעזר בר יוסי
אומר ואשר לוא חומה אע"פ שאין לו
עכשיו והיה לו קודם (א) לכן:

נחמא
החומה ופאלי דשמיע ליה כר'. ולא
למה מנו כר'. עיריות מנו חכמים
חומה ויהי להם למנוח עור חרס
ורמינה כר'. היינו תנאי: וכי אלו בלבד
בקיומה דהן ברייתא מסים ואילו לא
אלו בלבד: כל המנוח האלו. מנוח כתי
ערי חומה ושלוח מנועים ושאלן עושים
מגרשין שדה: עומה

כג א מ"י פ"ו מהל' בית
המקדש הלל' י' סמג
עין קסג:
בר ב ג ד מ"י שם הל' י'
ובגמ' המקדש דוקא ועין
בהל' סו:
בה ה מ"י שם פ"ו הל' כ'
ואחל' תמיתא הכימ'
ע"ש:
בר ו מ"י שם פ"ו הל' טו:
בר ז מ"י פ"א מהל' תרומות
הל' ה ופ"ו מהל' בית
המקדש הלל' טו חו לענין
שאר א"י ועין כ"מ פכ"י
מהל' שמיטת הלל' טו:
בח ח מ"י פ"א מהל' מנלה
הל' ד ופ"ב מהל'
שמיטת הלל' טו וע"ש
בשמות הלל' וכו':

תורה אור השלם

1. (ר) וכלב את כל עריו
בצת הוציא לא היתה קריה
אשר לא לקדש מאתם
ששים עיר כל חבל ארנוב
ממלכת עוג בבשן: (ח) כל
אלה ערים בצורות חומה
גבוהה דלתים ובריח לבד
מגורי הפרוץ הרבה מאד:
דברים ד-ה
2. ואם לא ינאל ער מלאת
לו שנה תמימה וקם הבית
אשר בעיר אשר לו חמה
למגוריו לקדש
לדרישו לא ינאל בלבד:
ויקרא כה ל

מוסף רש"י

קדושה ראשונה.
שנקדשה ירושלים (נחיה)
לעזר לבא. כלומר
משמרת (שם) על העיר.
על ירושלים (והנהדרין ב: ד'
סוטה פה: עשר קלעים
להיכל: קד' במקום חומת
היכל: שיהא מנחם הבני
בשעה קרי אשר מנחם אלל
מועל: שאלמלא ק לא היו
מקריבין עד שגמר הכנין.
וסם המחול להקריב קרינות
שמשלו שם בניו כוסם. כמו
שכתבו בספר עזרא. ועד
עשרים ושנים שנה אחר כן
לא נגמר הבית: נשנת שלם
לרבות המאחרין (נחיה י:).
בונים מבחוץ. שיהי הקלעים
פרושים לפנים מעיני החומה.
שלא יכנס הבנין לתוך הסיכל
(שם) קדושה ראשונה. אל
בית המקדש (נחיה י: סו).
לא מכלל דר' אליעזר.
דעני קלעים. סבר לא
קדושה. למה מנו חכמים
פירקו קלעים במקום בנין
וחזרו וקדשו בתחת וכו'
(נחיה י:). מאי דשמיע
ליה קאמר. ולא משום נזיק
קדושה (שם). חסר מנו
חכמים את אלו. עיריות
נמנו בפרק בתרא דערבין
לענין כתי ערי חומה למר
שהיו מוקפות חומה מימות
יהושע בן נון ואין שם יותר
מחשבה. ולמה מנאום. והלא
הרבה היו שם הקטנים
וכל מינא כן (שם). מצאו
אלו וקדשו. מפני
במקום שנוטע דמקדשו לה
בשמי חדות וכו' וכו'
מהלכין ושמי חדות אחרים
וכי' (שכרין כב). אבל
הראשונות בטלו. שאין
קדושת הארץ נטלה כן ואין
בין דין ערי חומה.
משבטלה הארץ. מחזרין
לראש (שם). קדושה
ראשונה. שקדושה יהושע
(שם) ורמינה. מקדשה
דמלחמה הוא דלמר לעיל הני
מלחי פלגי בקדושה ולא
קדושה (נחיה י:). הא
אמרינן לקמן: כפיסד דלא
דלא

מסורת הש"ס

תורה אור השלם

הגהות הב"ח

גליין הש"ם

מוסף רש"י

רבינו חננאל (המשד)

רבינו חננאל

פירק אבי' בן נון
בנקעקער שוואר פטור מכתב
והליכיתו בן בעינאר.
בדבר הונא דאמו ר' י
בעינאר חייב
היתה אלאם בעודה היא.
בן
ע' צענע עצינאר.
השחרף בעצי הנורה
השחלים ותנוים כהם
הנהם
ואשמעין ר' דר
בזר קרובי עבדו
בגדוה גמורו לא חייבין
שע' **ורשמי** שיער
עשר אמות
היה כחרכה
בוקרע ר' שוין
שמן וקבוצה עש' חילין
ש' יול חלם
א"ר
ע' עולל אינו חייב ע'
אזרחא ארובת מרובה על
עשר כ' א'
שטעיער שדור שנסם
בילת בענוע ר' אחרי
כנס כולו חרין
החטורו שדור.
הבאל לא חייב ר' ביאה
אחרי חורו.
כנס כולו אפילו ר' דר
אחרי נטמא דלא גמא
ע' חילין רכבוז ו' יול
לא עשר כרית. חילת נמי
ר' חספאס חילת נמי
שטותות גנן הללו [אין]
אנלין ע' קרש קדיש.
א' שוחטין ע' קדיש
א' קליס. שנסם ר' דר
לא חילת פטור שנסם
א' המקדש לא חסא.
ר' ביאה אסיר חורו: ר'
א' מצות עשר שנסרה.
אקשין תנא ר' קאי
קתני זו היא. ופסטיין
קאי בהריות פ' ר'
קתני א' חייבין על עשר
על א' חטש שמקדש
על א' חטש שנסרה
זו היא מצות עשה
שנסרה שחייבין עליה.
ע' שמעש ע' שדורה

(א) ע"י רשכ"א.

אלמא שלא בסמוך לזוטה עסקין. פירש בקונטרס דא
בסמוך לזוטה כיון דמשמש מת חייב כי פירש באזכר
מת נמי חייב משמע ממון פירושו דחייב שמים אפי' כי פירש
באזכר מת ולהכי אע"ג דחייב אכנסה מייחיד נמי אפרישה וכן
פירש בסמוך גני כי איתמר דאבי
נעלמא איתמר דפירש מילתא באפי
נפשה היא והכי איתמר המשמש
עם הטהורה בסמוך לזוטה ושגג
זיכרונא לזעול ואמרה לו נטמא
חייב כי ואין חילוק בין פירש בקושי
לפירש מת וגרסה שכן דעמו דמיון
דנה עליה סמוך לזוטה מחמתה
שגג בשמיהן אכנסה ואפרישה
וכשאלמה לו נטמא היא הו' ידיעה בין
שגגת כניסה לשגגת פרישה ששעת
פרישה חשיבה שגגה אע"פ שידוע
בשעת פרישה שהוא עכשיו נעול
נדה כיון שע"י כניסה נדה לו
וקשיא דהא משמע לעיל דלא משכח
חייב כי אלא בתלמיד חכם לזו ולא
לזו ולהכי פירוש משכח לה בתלמיד
חכם לשניהן וכגון שפירש מת וי"ל
דהא דלוקים בתלמיד חכם לזו ולא
לזו משום דסבר משמש עם פטור
ולא מייחיד שמים אלא בפירש מיד
ומה שהזכיר כאן בקונטרס ובתלמיד
חכם לזו ולא לזו כדלוקימנא משום
פירש בקושי פירש כן אלא קשיא
דנמשכת שנת שלהי פרה הורק
(דף קג.) גבי ההיא דמתן זיל הכלל
כל חייבי חטאות אינן חייבין עד
שמהלך תחלתן וסופן שגגה מוכח
דלא זרק אכן וזכר לאחר שילא
מיד פטור ואף על גב שמתחלה
ילא מיד בשוגג אלא היה יכול
להחזירה עוד ונראה לפירש דדייק
מדקרי ליה אבי אנוס מכלל דנשאל
סמוך לזוטה עסקין דא כי בסמוך
לזוטה לא שייך למיקריה אנוס כיון
שפשע בשעת כניסה ולא מיפטר
אלא משום דהוא חלש שגגה שכלל
נא על ידי שגגה ראשונה ואם
תאמר מי דסקו לאפי' לאוקימה מתני'
שלא בשעת וסמה ולפטור לגמרי
היכא דפירש מת לוקמה בסמוך
לזוטה ולוקי פטור דמתני' אפרישה
יש לומר דלשאל דמתניתין משמע
ליה דפטור לגמרי בשלל פירש מיד:
אמר קרא ויהי נדתה עליו מעליו
דריש אלא מותיה לא דריש
דהא אלוטריך ללכדריש בהחזון (ויבמות
דף מט.) דאפי' בשעת נדתה קדושין
מופסקין נה: **לא תעשה מניא**.
דלא מייחיד חטאת אלא כי יש נדה לאו
מדי דהוא אספק ומילא:

תורה אור השלם

1. ואל אשה בנות
שמתה לא תקרב לגלות
ערותה: ויקרא י"ח ט'
2. ואם שבע יושב אש
אמה ויהי נדתה עליו
וטמא שבעת ימים וכל
המשכב אשר ישכב עליו
יטמא: ויקרא ט"ז כ'
3. האמרים קרב אליך אל
גוש בי כי קדשתך אלה
עצן באפי אש יקרת כל
הדום: ישעיהו ס"ה
4. והזרחם את בני ישראל אל
מטמאתם ולא יתרו
בטמאתם בטמאתם את
משכביו אשר בחובם:
ויקרא ט"ז כ"א
5. והזרה בנהיה והזב את
זונו לזכר ולנקמה וליאש
אשר ישכב עם טמאתה:
ויקרא ט"ז כ"ג
6. וידבר ה' אל משה חזק
מזה שני בני אהרן
בקרבכם לפני ה' ויהיה
ויקרא ט"ז כ"ד
7. להבדיל בין הטמא ובין
הטהור בין ההיה והטמא
בין ההיה והטהור אשר לא
תאכל: ויקרא י"א מ'
8. דבר אל בני ישראל
לאמר אשה כי תזרע
וילדה זכר וטמאה שבעת
ימים כמי נדת דוחה
תטמא: ויקרא י"ב ב'
9. וזהבדיל בין הקדוש
ובין החל ובין הטמא ובין
הטהור: (וא) ולהורות את
בני ישראל את כל החקים
אשר דבר ה' אליהם ביד
משה: ויקרא י"א י"א
10. כי אני ה' אלהיכם
והתקדשתם והייתם
קדשים כי קדוש אני ולא
תטמאו את נפשתיכם בכל
השרץ הרמש על הארץ:
ויקרא י"א מ"ד
11. או הדוע אלו וטמא את
אשר חטא את ה' והביא את
קרבו שיעז עזים זכר
תמים: ויקרא י"ב כ'
12. או נפש אשר חטא בכל
דבר עמא או בנבלת חיה
טמאה או בנבלת בהמה
טמאה או בנבלת שרץ
טמא ונעלם ממנו והוא
טמא ואשם: ויקרא י"ב כ'

מוסף רש"י

שקל קלא. פיסת רגבים,
מוסף בלע"ז ויהי בה.
והזרחם את בני ישראל.
ומתן ליה והדוע נמנה וזה
טעם. עונה. אם נגלה לזאת
ביום אסורה כל היום ואם
נגלה לזאת נגלה אסורה
כל היום (בבב"ב סב.) שרץ
ונבלה. לפיו ידוע שגג
בזאת חס ושלום ידוע בזה
הסע נע ונסתה למקדש שח
אחיו ומשאל מוכר נדה כח.
ר' אליעזר סבר כו'. ר"ל
דלוקי סע שכן מביע
עד דיעל כל שרץ אשמי ט'
(שם).

ואנן במקדש סנן. והוא ליה למיתני נמי נדה בזה: ומשני
משום דלא דמו. דהא ארוכה דהכא פטור כקצרה דהתם וקצרה
דהכא חייב כארוכה דהתם: **אלמא בשלל סמוך לזוטה**. קאי
מתני' דא כי בסמוך לזוטה ושגג זיכרונא לזעול והוא ליה שוגג
בין אכנסה בין אפרישה דהוא ליה
לאסוקי אדעמיה שמה תאמר נטמא
ואי משמש באזכר מת בעריות חייב
כי פירש באזכר מת נמי מייחיד שאין
כאן אנוס: **והאמר דאבי**. לעילס אמתני'
חייב שמים ולא מייחיד לאוקימה אלא
בסמוך לזוטה ובתלמיד חכם לזו
ואין תלמיד חכם לזו כדלוקימנא לעיל:
כי איסור דאבי. דחייב שמים נעלמא
איתמר ולא אמתני' דלילו מתני'
דכיון דמפליג בין פירש באזכר מת
לפירש בקושי בשלל סמוך לזוטה
עסקין והלכך פירש באזכר מת
פטור דלזכר הוא פירש בקושי חייב
שהיה לו לפרוש בהנהגה מועטת
ודאמר אבי לעיל חייב שמים
נעלמא איתמר מילתא באפי נפשה
והכי איתמר המשמש עם הטהורה
בסמוך לזוטה ושגג זיכרונא לזעול
והאמרה לו נטמא חייב שמים ואין
חילוק בין פירש בקושי לפירש מת
דמשמש מת בעריות נמי חייב זה
בתלמוד נמי שוגג בשמיהן ובתלמיד
חכם לזו ולא לזו כדלוקימנא (ע"ל) דלא
הו' שני זימי חלז נעלם אספק:
שקל קלא. פיסת רגבים: **פסח**
זיס. זרק זו: **קרב אליך**. עמוד
בעזמך. לזיני דדור הו' אומרים לנביא
עמוד בעזמך אל תגע כי שלל
אטמאך שאתה קדוש ואני טמא.
קדשתיך טמאתיך כמו (מתן ג.)
יש אש בשר קדש וכמו (דברים כ)
סן מקדש: והורס. והפרשתם כמו
וימרו: **אזהרה לישראל וכו'**. דסמך
ליה והדוע נדמה בההוא ענינא:
עונה. במסכת נדה מפורש או יוס
או לילה אם וסמה זימי יפרוש כל
היום ואם וסמה בלילה יפרוש כל
הלילה והכי מפרש לה במסכת נדה
בפרק האשה (דף קג.) **וזהבדיל**
כו'. המבדיל בין עומאה לטהרה
תלך אשמו וכו': **לכדריש**.
בענינא דשמי' יין כתיב ולהבדיל בין
הקדש וזין החול בין הטמא וגו'
ולהורות את בני ישראל: **המקדש**
עמא כשמיש. דרך לניעות: **שרץ**
ונבלה. טמא שרץ וטמא נבלה
בידיעה שנתחלה ידע שגג בשרץ
או בנבלה אלא לא ידע בזהו מהן
שגג וזאתה עומאה נעלמה כשאלל
קדש: **מס נפשו**. משנה היא
בכריתות (יט.) חלז ונותר לפניו אכל אחד
מהן בשוגג ואינו יודע איזה מהן
ושבת יוה"כ עשה מלאכה בזהו
מהן ואינו יודע בזהו מהן אשמו
נדה ואחיות עמו בזהו שגג בזהו
מהן ואינו יודע בזהו מהן ר"ל
מייחיד חטאת רבי יהושע פותר אמר
רבי אליעזר מה נפשו כו': **אשר**
חטא וסבא אמר רחמנא. או הודע
אליו חטאמו אשר חטא זה והביא.
והא כי דקדריש רבי יהושע מפיך ליה
ר"ל לקמן בשמעתין לרשא אחרינא:
לכדריש

והתני ר' אליעזר מה נפשו אשמו נדה בעל חייב אחותו בעל חייב חלב אכל חייב נותר אכל חייב כו' כדמתין בכריתות פ"ד. הנה לר' אליעזר לא בעי לידע במה חטא. ופרקי' שאני התם דכתיב או הודע אליו חטאמו אשר חטא בה כל דהו אכל הכא מכדי כתיב או נפש אשר חטא ככל דבר טמא וגו'. או בנבלת שרץ טמא ונעלם למי לא אלא שייך עד דידע אי בשרץ נע או בנבלה נע. ור' עקיבא אמר לו מדאצטריך

(א) [פסחים סב: ר"ה כה.].
(ב) דה סב: ע"פ [ויבמות סב:].
(ג) [ויבמות סב: ע"פ].
(ד) [ויבמות סב: ונדה סב:].
איתא דלא נשאלתה איתא ר'
(א) [ע"פ ע"פ ע"פ].
(א) [מה כה: (א) הוריות ה:].
כריתות ע"פ. (ח) [פסחים סו:].
יבמות נד: (ט"ז). (ט) [דף פ:].
(י) [ויקרא כג: (ב) [בש"ס
מתני']].

גליון הש"ס

תוס' ד"ה וכו' וכו' דא
מייחיד חטאת. ע"י זיך דף
ק"פ ע"פ חס' ד"ה מלי
ונחמין דף ק"א חס' חס'
ד"ה חסרה:

רבינו חננאל

ואנן במקדש סנן. א"ל לא
דמו להורי ארוכה דמקדש
חייב דשורי. וארוכה נדה
פטור דבי' למשה עד
שמות האבר. קצרה
דמקדש פטור דלא שיה
קצרה נדה חייב דלא שיה
יצא בהנהגה מוכח.
ואקשינן וכו' אביי בלא
סמך לזוטה מיקום לה
למתני' דקדמי דכא אנוס
הוא. והא הוא דאמר חייב
שמים ומשום דהוא סמך
לזוטה. ופרקינן כי איתמר
דאבי בעלמא איתמר כגון
דסבר שווא אשמו וכו'
עליו ונפסא חטאת. על
זה אמר אביי אע"ג דכי
אנוס הוא אין לפרוש מיד
בהנהגה מוכח אלא עד
שימות אברו כד' שתייה
הנתיב מעטות: ת"ר והזרחם
את בני ישראל מיכן אמרו
אזהרה לבני ישראל
שיפישו מנשותיהן סמוך
לזוטה. וכמה אמר רבה
עונה. ונפשו משמיה דר'
ויהיו בסוף מסכת דר'
בענין דרך שאמר
בשהות כן אמר בין נסך.
וכמה או יוס או לילה.
ואקשינא לעולם ייב שעה
וזה השמיעה בזה פרק
תינוקא שלא הגיע זמנה
לזאת ונפשו. וכל שאינו
פרש אשמו עונה סמך
לזוטה אפילו הוין לו
בנים ככני אהרן מרים. וכל
הפושש מנשותיו כמו
שאמרין הוין לו בנים
זכרים כו'. ר' יהושע בן לוי
אמר הוין לו בנים הראויין
להוראה כו'. משמיה דר'
ויהיו כל המבדיל על
היון במוצאי שבת הוין לו
בנים זכרים כו'. ר' יהושע
אמר בנים הראויין
להוראה. שנאמר להבדיל כל
ההורות: א"ר אליעזר כל
המקדש עצמו בשעת
חשמיש הוין לו בנים
זכרים. שנאמר והתקדשתם
והייתם קדושים וכתיב
בתיבה אשה כי תזרע
וילדה זכר: **מניא**. ר'
אליעזר אמר השרץ נעלם
ממנו כו'. מאי בינייהו אמר
הזקיק ונבלה איכא
בינייהו. פ"י ר' אליעזר דייק
ממנו כו' או בנבלת שרץ
טמא ונעלם ממנו בעינן עד
שנאמר ונעלם ממנו או בשרץ
טמא ונעלם ממנו. כיון דידע
דאימא בטמאה בעולם
חייב. ומינין עלה איני

(א) לעיל ו' (חולין ע"א).
(ב) כ"ח פד: טוה"ג.
(ג) (מנחות י' ברכות מג).
(ד) כריתות י"ג (ד שם ע').
(ה) לקמן כ"י (פסח"ד קכ"ג).
(ו) כריתות י"ג: י"ט. וכל
השוגג עד טוה"ג (ו' רש"י
מ"ו). והעלם תלפזות כ"ג.
(ז) ר"ל (ח) וי"י מהרש"א
משום שם.

תורה אור השלם

ו. או הודע אליו חטאתו
אשר חטא בה ויהי אה
קרבנו שיעיר עושים וכו'
המים: ירדא קר כב

הגהות הב"ח

(א) ג"פ פרט למתעסק.
כ"ב ע"ן בפסח"ד ק"ד ס"ג
ע"ב ובהיות דף ה' ע"א:

מוסף רש"י

כל פרשה שנאמרה
וגשנית כ"י. אחרת
דקרא לומר ולשנות את
האומר מפני דבר אשר
המתעסק כפסולו וטוה"ג
(א) אחד טמא ואחד
טהור. ואין ידוע איזה
טמא ואיזה טהור ובר"ח
י"ח. ולא נכנס. למקדש
(שם). בשני ובכנס.
למקדש. ובכניסתו נעלמו
ממנו מקדש וידע טומאה
דהוה ליה ידיעה בתחילה
ובכניסתו נעלמו (שם)
ושפירק. חייב. על כח
מקדש. דמיה נשפך איזה
ידיעה ודלית וטמא הוא
שחי הן כשחיה (שם).
ואח"כ הלך בשני
ונכנס. ובכניסתו נעלמו
ממנו טומאה
דכניסה ראשונה חייב
(שם). ר"ש פסוק. כו.
דשני טומאות ניהו. אכל
חלה וחלה כניסה איזה
למחר שכל זה הוא
הטהור. והלך לנחל ידיעה
ודלית בתחלה. ובכניסתו
מקדש בעין ידיעה בתחלה
ובכניסתו נעלמו. דמיה
ותיק דמיה מפרש
טעמיה לקמן (שם י"ט).

לכדרכי. כפ' קמא (לעיל דף ו'). אקרא אני חיה נחמה למה נאמרה כו':
פרט למתעסק. בדבר היורד וכל לידו חסור ולא נחמין לגופה
של זו כגון נחמין לחמך את המלש וחתך את המחובר נחמין
לאשמו והרי אחותו עמה במטה ונשמה אשמו וזאה אחותו
תחתיה ואחיה חייב נחמין לחמך
כסבור מלש ונמלא מחובר או כסבור
היום חול או כסבור מלאכה זו מותרת
ומי"מ לזו נחמין וכן כל על אחותו
ונחמין לגוף זה כסבור הוא אשמו: דרש
שם מחליף כו'. כשהיה שונה משנתו
פעמים מחליף דבר זה לדבר זה ולא
היה מקפיד לפי שאין צנייהם חיוז
ופטור: העלם זה וזו. טומאה
ומקדש מהו לרבי אליעזר ור"ע
דפטור על העלם מקדש: אי
טומאה פריש. אי מחמת טומאה
שהודע לו פירש מן העצירה (ו) ומציא
(כ)ן) שאמרו לו טמא אה: כרי
העלם טומאה בידו. איגלא מילתא
שציאמו למקדש בשביל העלם טומאה
היה: ואי מקדש קפריש. שאמרו לו
מקדש הוא זה ומחמת כן מוהא על
ביאמו ולא הוכירו לו טומאה איגלא
מילתא דמשום העלם מקדש נכנס לו:
כלום פריש מקדש כו'. כשהודיעוהו
אחד מהם שם אל לבו לומר מה נכך
ומתוך כך נזכר על השני ומי"מ העלם
שניהם היה בידו: אלא לא שנה.
ופטור: אחד טמא. מת קבור זו
ואי"ל להלך שלא יאחיל: והלך כראשון.
ואינו יודע אם בטמא אם בטהור ולא
נכנס למקדש: בשני ונכנס. וחזר
והלך בשני ידע שהלך בשניהם והרי
הוא טמא ודאי ונכנס למקדש כהעלם

טומאה שנחמל ממנו טומאה: חייב. קרבן עולה ויורד שיש
כאן בתחלה ידיעה ודלית: הלך כראשון. ידע שהוא ספק טמא:
ונכנס. למקדש כהעלם טומאה ששבת הילוכו בשביל זו: והוא
ושנה. הוא בשלישי ושנה בשביעי ועל: וחזר והלך בשני. ידע
שהוא ספק טמא: ונכנס. למקדש כהעלם טומאה: חייב. או
מחמת ביאה ראשונה או מחמת ביאה שניה דמה נשפך או ביאה
ראשונה או ביאה שניה בטומאה הייתה: ור"ש פטור. דלן כאן
באחת מכולן ידיעה ודלית בתחלה שאף ידיעה תחלה של שני
שני ספיקא היה שהרי טהר לו מטומאה ראשונה אם הראשון
הוא הטמא: פטור ככולן. אף כראשונה ולקמן (ע"ז) מפרש לה:

שמואל במתעסק דמיפטור משום זה לר' אליעזר אלא שלא חשש
ובחלז נמי איכא חרי גווי מתעסק כגון נחמין לאכול חלב זה ואכל חלב אחר דחייב כלל טעמא דנהנה דלא שייך למיפטריה טעמם
מלאכת מחשבת ועוד מתעסק אחר כגון פטור שהוא שומן או רוק וכלו דלית לו חסור וכלל לן למעוטי
משום דנהנה וטעמא דנהנה ומשום מלאכת מחשבת לא קאי אכולהו ומה שפירש הקונטרס כאן מתעסק היינו נחמין לחמך את
החלש וחתך את המחזור ואחיה חייב נחמין לחמך את זה וחתך זה וכסבור שהוא מלש ונמלא מחובר אין נראה לפרש אלא נראה
כדפרישמי: הרי העלם טומאה בידו וחייב. מימה דהכא ולקמן בפרק שלישי (דף כו.) גבי העלם שבועה והעלם חפץ פשט רב נחמן
לחיוצא ובפרק כלל גדול (שם דף ע' וס) גבי העלם שבת (ו) והעלם מלאכה פשט לפטור וי"ל דלא דמי דהכא סברא הוא דלחייב כיון
דאיכא נמי העלם טומאה אכל התם אין סברא לחייב על כל אהא ואחת דכיון דשגגת שבת חזון מלאכות לא מייחזי אלא חדא השתא
נמי דשגג במלאכה הרי שם כאן נמי שגגת שבת: הרי העלם מקדש בידו ופטור. אומר רבנו תם דלא מיפטור אלא מקרבן עולה
ויורד אבל חטאת קבועה חייב דהא גמרינן מע"ז דכל שחייבים על זדונו כרת חייבים על שגגתו חטאת והא דאמר בפ"ק (לעיל
דף ג.) דעל שאין זה ידיעה בתחלה ששעיר החיוזן מכפר אלא לא מוקמינן ליה בחטאת קבועה דאי הוה ביה חטאת קבועה לא הוה
חיוזן מכפר אמרי דבר קרבן הוא התם ודאי מיפטור לגמרי שלא יהא חמור אין זה יש זה מיש זה יש זה ומיהו קשיא דלישגא דקאמר
הכא דפטור משמע דפטור לגמרי ועוד דלקמן פרק שלישי (דף כד:) גבי יש אוכל אכילה אחת דחיק לאשכוחי חטאת קבועה בטמא שאכל
את הקדש ומוקי לה בגשמי וכו' אליעזר ולוקמה כהעלם קדש על כן נראה דפטור לגמרי משום דהוה דבר שהיה בכלל ויאל לידון בדבר
החדש כדאמרין לקמן בפרק שלישי (דף כה:) גבי שבועה מעדות: אמר רב אשי חיוזן אי מטומאה קפריש בו. מימה מנא
ידעינן אי משום דא"ל טמא אהא ופירש דלמא אי הוה א"ל נמי מקדש הוא היה פירש ואי דא"ל מעיקרא מקדש הוא ולא פירש דלמא אי
הוה א"ל נמי טמא אהא לא הוה פירש אלא השתא דא"ל תרייחו פירש ונראה דרש אשי לא כלל בפשטו הנביא אלא כלל לפרש שפעמים
יש לזכר איזה שכות ממנו יותר כגון דנישיליה אי מחמת טומאה הוה מידבר אמקדש ומחמת מקדש לא הוה מידבר אטומאה א"כ הוה העלם
טומאה בידו ואם להפך הוה [העלם] מקדש בידו ואם שניהם שוכחין בשוה כהא דא"ל ודאי מצינו לן ולגבי שבת בפרק כלל גדול (דף ע') י"ס
בבבא בתרין נחמין דבר אפי' אי משבת קפריש העלם שבת בידו ואי כי מודעי ליה אשבת אכתי צריך לאודועיה אמלאכות העלם מלאכה
בידו ואין גיר' זו נכונה דאכתי צריך לפרש וכי מודעי ליה אמלאכה לא צריך לאודועיה אשבת לפי מה שפירשנו אלא גיר' זו אי משבת
קפריש אי משום מלאכה קפריש ועוד נראה לפרש בענין אחר אי משום טומאה קפריש אפי' אם הודיעוהו טומאה באחרונה דא"ל
דאינו הודיעוהו בתחלה לא הוה פריש חשיב פריש מחמת טומאה כיון דקרבן ע"י תרייחא קאמי ואי א"ל מקדש הוא ופירש
ידיעה תרייחא דמקדש הוא ופטור וכענין זה יש לפרש ההיא דלקמן (דף כו.) גבי העלם שבועה והעלם חפץ וההיא דשבת: הלך בראשון
ונכנס בו. אי כרה"י איירי בחד נמי חייב דסקפ טומאה כרה"י ספיקו טמא אכל הכא איירי כרה"י דמוקמינא ליה בחזקת טהרה:

מרבועי למיכתב בהמה והיה כדרכי. כלל חיה נמי מצי למדרש
הכי אקרא אני בכל דבר טמא אלא לאו דוקא נקט
חיה ומיה נמי לא נכתב אלא בשביל דבר שנחמל בה כדמלא
דבי רבי ישמעאל ומשום דרבי נקט חיה במילתיה נקט נמי הכא
בהמה ומיה כדרכי ומיה דבפרק
בהמה המקשה (חולין דף ע"א) משמע
דאי לאו קרא דבהמה טמאה כלל
חיה טמאה לא הוה דרש רבי ג"ש
משום דאליעזר דבהמה טמאה
לגופה והשתא כלל חיה נמי הוה
דרש' ג"ש דבהמה דמכל דבר טמא
נפקא ויש לומר דאי לאו בהמה
כלל חיה לא הוה דרש' ג"ש
דבהמה טמאה אלא דכתיב כלל
דבר טמא אלא ה"א דלחזו פריש
לאשמועינן דבעינן ידיעה אי בשרך
איטמא אי צנצילה איטמא אפילו
לרבי אליעזר דרבי עקיבא ודרבי עקיבא
לרבי אליעזר (ב) בעא מיניה רבא מרב נחמן
העלם זה וזה בידו מהו אמר ליה הרי
העלם טומאה בידו וחייב אדרבה הרי
העלם מקדש בידו ופטור אמר רב אשי
חיוזן אי מטומאה קא פריש הרי העלם
טומאה בידו וחייב אי ממקדש קא פריש
הרי העלם מקדש בידו ופטור אמר ליה
רבינא לרב אשי כלום פריש ממקדש אלא
משום טומאה כלום פריש מטומאה אלא
משום מקדש אלא לא שנה (ג) תנו רבנן בשני
שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך בראשון
ולא נכנס בשני ונכנס חייב הלך בראשון
ונכנס הזה ושנה וטבל ואח"כ הלך בשני
ונכנס חייב ר"ש פטור ורבי שמעון בן
יהודה פטור בכולן משום ר' שמעון: בכולן
ואפילו

דאמר התם דפטור מטעם דבעינן מלאכת מחשבת ואמילתא
דשמואל ופוסה קשה דאי טעמא דנהנה עיקר לחייב בחלבים
ועריות למה לי למיפטריה בשבת משום מלאכת מחשבת ואי טעמא
דמלאכת מחשבת עיקר למה לי למיחייבה בחלבים ועריות משום
דנהנה ונראה דאיכא חרי גווי מתעסק כגון נחמין לחמך מחובר
זה וחתך מחובר אחר דמיפטור מטעם שלא נעשית מחשבתו
ולא שייך למיפטריה משום מתעסק ועוד מתעסק אחר כגון
נחמין לחמך את החלש וחתך את החלש ולהגדיה את החלש למר דאית
ליה ולמר דאית ליה ונמלא מחובר דנעשית מחשבתו
ומיפטור משום זה פרט למתעסק ובתרייחו איירי שמואל ומשום
הכי קאמר בכריתות אלא מתעסק דשבת דשמואל דאירי נמי
לפרש אלא טעם דמלאכת מחשבת דלא איירי זה רבי אליעזר
ובחלז נמי איכא חרי גווי מתעסק כגון נחמין לאכול חלב זה ואכל חלב אחר דחייב כלל טעמא דנהנה דלא שייך למיפטריה טעמם
מלאכת מחשבת ועוד מתעסק אחר כגון פטור שהוא שומן או רוק וכלו דלית לו חסור וכלל לן למעוטי
משום דנהנה וטעמא דנהנה ומשום מלאכת מחשבת לא קאי אכולהו ומה שפירש הקונטרס כאן מתעסק היינו נחמין לחמך את
החלש וחתך את המחזור ואחיה חייב נחמין לחמך את זה וחתך זה וכסבור שהוא מלש ונמלא מחובר אין נראה לפרש אלא נראה
כדפרישמי: הרי העלם טומאה בידו וחייב. מימה דהכא ולקמן בפרק שלישי (דף כו.) גבי העלם שבועה והעלם חפץ פשט רב נחמן
לחיוצא ובפרק כלל גדול (שם דף ע' וס) גבי העלם שבת (ו) והעלם מלאכה פשט לפטור וי"ל דלא דמי דהכא סברא הוא דלחייב כיון
דאיכא נמי העלם טומאה אכל התם אין סברא לחייב על כל אהא ואחת דכיון דשגגת שבת חזון מלאכות לא מייחזי אלא חדא השתא
נמי דשגג במלאכה הרי שם כאן נמי שגגת שבת: הרי העלם מקדש בידו ופטור. אומר רבנו תם דלא מיפטור אלא מקרבן עולה
ויורד אבל חטאת קבועה חייב דהא גמרינן מע"ז דכל שחייבים על זדונו כרת חייבים על שגגתו חטאת והא דאמר בפ"ק (לעיל
דף ג.) דעל שאין זה ידיעה בתחלה ששעיר החיוזן מכפר אלא לא מוקמינן ליה בחטאת קבועה דאי הוה ביה חטאת קבועה לא הוה
חיוזן מכפר אמרי דבר קרבן הוא התם ודאי מיפטור לגמרי שלא יהא חמור אין זה יש זה מיש זה יש זה ומיהו קשיא דלישגא דקאמר
הכא דפטור משמע דפטור לגמרי ועוד דלקמן פרק שלישי (דף כד:) גבי יש אוכל אכילה אחת דחיק לאשכוחי חטאת קבועה בטמא שאכל
את הקדש ומוקי לה בגשמי וכו' אליעזר ולוקמה כהעלם קדש על כן נראה דפטור לגמרי משום דהוה דבר שהיה בכלל ויאל לידון בדבר
החדש כדאמרין לקמן בפרק שלישי (דף כה:) גבי שבועה מעדות: אמר רב אשי חיוזן אי מטומאה קפריש בו. מימה מנא
ידעינן אי משום דא"ל טמא אהא ופירש דלמא אי הוה א"ל נמי מקדש הוא היה פירש ואי דא"ל מעיקרא מקדש הוא ולא פירש דלמא אי
הוה א"ל נמי טמא אהא לא הוה פירש אלא השתא דא"ל תרייחו פירש ונראה דרש אשי לא כלל בפשטו הנביא אלא כלל לפרש שפעמים
יש לזכר איזה שכות ממנו יותר כגון דנישיליה אי מחמת טומאה הוה מידבר אמקדש ומחמת מקדש לא הוה מידבר אטומאה א"כ הוה העלם
טומאה בידו ואם להפך הוה [העלם] מקדש בידו ואם שניהם שוכחין בשוה כהא דא"ל ודאי מצינו לן ולגבי שבת בפרק כלל גדול (דף ע') י"ס
בבבא בתרין נחמין דבר אפי' אי משבת קפריש העלם שבת בידו ואי כי מודעי ליה אשבת אכתי צריך לאודועיה אמלאכות העלם מלאכה
בידו ואין גיר' זו נכונה דאכתי צריך לפרש וכי מודעי ליה אמלאכה לא צריך לאודועיה אשבת לפי מה שפירשנו אלא גיר' זו אי משבת
קפריש אי משום מלאכה קפריש ועוד נראה לפרש בענין אחר אי משום טומאה קפריש אפי' אם הודיעוהו טומאה באחרונה דא"ל
דאינו הודיעוהו בתחלה לא הוה פריש חשיב פריש מחמת טומאה כיון דקרבן ע"י תרייחא קאמי ואי א"ל מקדש הוא ופירש
ידיעה תרייחא דמקדש הוא ופטור וכענין זה יש לפרש ההיא דלקמן (דף כו.) גבי העלם שבועה והעלם חפץ וההיא דשבת: הלך בראשון
ונכנס בו. אי כרה"י איירי בחד נמי חייב דסקפ טומאה כרה"י ספיקו טמא אכל הכא איירי כרה"י דמוקמינא ליה בחזקת טהרה:

גו א מיי פירא מהל'
שגגות הלכה א':
נח ב מיי שם הל' ו':
נב ג מיי שם הל' ו':

רבינו חננאל

למכתב בהמה וחיה
לכדרכי. דחני רבי אומר
אקרא אני חיה. בהמה
למה נאמרה כ"י. כריתות
לעילא. איירי דכתיב
בהמה וחיה כתב נמי שרץ
טמא ובעלם. וכדמצינו רבי
ר' ישמעאל כל פרשה
שנאמרה וגשנית לא
נענית אלא בשביל דבר
שנחמל בה. ור' אליעזר
כיון דלא שרץ לירע
באיה חטא הוא שחטא.
בה מאי דריש ביה.
ואמרין פרט למתעסק
בחטא שאינו חייב מאי
טמא ובעלם כיון
לכך יחייב אבל דלא
קא מיכוון למעשה כלל
פטור. בין לר' אליעזר
בין לר' עקיבא על העלם
טומאה חייב על העלם
מקדש אינו חייב: בעא
מיניה רבא מרב נחמן
העלם טומאה והעלם
מקדש מהו. כגון שנעלם
ממנו שנטמא. וגם נעלם
ממנו שזה הבית בית
המקדש הוא. אייל הרי
העלם טומאה בידו וחייב.
ואי"ל רבא אדרבה הרי
העלם מקדש בידו ופטור.
רבא רב אשי ואמר חיוזן
אי מטומאה פריש כו'.
ודחה רבינא דבר רב אשי
ואי"ל לא שנה: חרי שני
שבילין אחד טמא ואחד
טהור הלך בראשון ולא
נכנס במקדש בשני ונכנס
יורה פוטרי בכולם פוטרי
שמעון. ואקשינן פוטרי

ס א ב ג מיי פ"א מהל'
 שגגות הלכה ו:
סא ד מיי שס פ"ח הלכה
 ו:
א ה מיי פ"ד מהל'
 שנועות הלכה כב סמג
 לארין רמא טוש"ע י"ד ס'
 רלו סעיף יא:
ב ו מיי שס הל' כב:

מוסף רש"י

[illegible]

הדפן עלד ידיעות
המוטמח

דבינו חננאל

בכולם ואפילו בקמיות
והגיו הלך בראשול
הכל לקדש הלך בשני
ונכנס אפילו בה ספר
שמעון. כל מקום חזק
היה שולך בשניהן וזכר
למקדש נמצא כי
וראנו ודא טמא ונכנס
למקדש. ופרקי רבא כגון
השולך בראשול. ושבעת
המקדשין ששם שבת
היה. ומבמקצת נמצא כי
בראשול רבנו כרי קמצת
ידעה ככל ידיעה היא.
ורבשעה שולך
בשני לא ידע הלכה
בראשול ידיעה היא. ור'
שמעון ידיעה כי
גזונא לא היא ידיעה:
אמר מן הלך בראשול
והיה וזנה וטבל
וחזר והלך בשני ונכנס
חזיר. והתמסקין אמאי
היה ודא ספק דיהא
אמר כי בראשול היה
טמא אי בשניה ואין
ידיעה ודאיה בטומאה
ידיעה. איז יתכן ספק
בדעה שטומאה ששם
ידיעה ביהא לא תבא
בדעה ביהא. ודא ר' יצחק

עשו ספק ידיעה בדיעה. לא פירקא (דף ד'): ולא ידע אי כותבם הוא מסופק אי שיכח כלל טעמא ששטרא לא דארכא טומאה הלכך הו' כפי ידיעות ספק מחלקות המעלות. תממה לר"ל תיקפה דר"ש בן יהודה אדרבי שמעון בן יהודה דהכא לא פליגי ארבי אלא לענין אשם תלוי ונעיל פטר גבי מקדש לא חשיב ליה ידיעה ואם יש לחלק ולומר דגבי מקדש נענין ידיעה מעלימא טפי משום דנענין ידיעה בתחלה ודאית דומיא דאדרבי בתרימא אי"כ היכי פריך מרבי' לר' ודבוקא אי"כ דהיי פריך אמאי מוקי לה כדבי ישמעאל ולוקמה כדבי ולימא דקבירא ליה דאין חילוק בין ידיעה הממלכת לממלכת שמעון בן יהודה: **בנוקמה** כרבי. תממה דכלא הדיא ידיעת ספק ממלכתא קהסא ליה נוקמה כדבי דאמר' ידיעת ספק רבו שמה ידיעה ועוד דממעט ביה ידיעה לא מצי לאוקמה כדבי דהא איהו לא בעי ידיעה כלל וי"ל שזה לא היה חידוש אי הוה מוקי לה כדבי דלא בעי אלא ידיעה ביה דרבו אלא הכי פריך דאפילו כמאן דבעי ידיעה גמורה מצי לאוקמה כדבי דאמר ידיעות ספק ממלכות:

הדרד עלד ידיעות השומאה

שבועות שנים. ורסנייה שבועה
 שאוב"ב דף. משנה הא'
 בצפק ב' דגדרים (דף טו.) אף ע"ג
 דהתם קמני ו"השבועה שאוכל לך
 דהכא קמני שבועה דרך הגמרא
 לקצר המשנה שהיא ואין חילוק בין
 שבועה להשבועה דלא"י ממני'
 דהתם נמי פריך מממני' דהכא בגמ'
 וממני כ' הא" ו"ג בסמוך ברייתא'
 בצמקסרין זו לאכול דאין לומר שהיא
 ברייתא' משום דלא קמני השבועה
 דלא ה"ל למיפך ברייתא' כיון דמני'
 למיפך מקמני' אלא גר' התם
 בצמקסרין: **לא** שבועה **לא** אוב"ב
 דף א"י. דמשמע הא מה שאוכל לך
 הא באיסור שבועה ואע"ג דבפ"ב
 דגדרים (דף טו.) מוקי רש"י דאז משנה
 ב"כ"מ ורס"י לית ליה מכלל לזה אחת
 שומע הן גבי דגרים כדאמרין ספ"ק
 דגדרים (דף ג.) י"ש חילוק בין שבועה
 לגדרים כמו שאפרש בספ"פ שבועה
 העדות (דף לו: ד"ה ה"ג) צ"ע: **שז**

היכן מצינו ¹⁷ במדבר ומביא
דשאוכל דאכילנא משמע
שאוכל לך לא שבועה ש
דאכילנא משמע לא קשיא

מזמרה מרובת זמנים ונעלם ממנו והוא שמא כל ידיעה דאית ב

י' לנגע בכעדשה דריש
מטמא אי בכעדשה מטמא
אה צמה שנגע אבל הכא
ה' ידיעה טפי: **כאן** שנה

ואפילו בקמייתא ממה נפשך טמא הוא
אמר רבא "הכא במאי עסקינן כגון שהלך
בבראשון ובשעה שהלך בשני שכח שהלך
בבראשון והויא ליה מקצת ידיעה ובהא קא
מביילינא תנא קמא סבר "אמרינן מקצת
ידיעה ככל ידיעה ורבי שמעון סבר לא
אמרינן מקצת ידיעה ככל ידיעה הלך
בבראשון ונכנס הזה ושנה ומכל חזר והלך
בשני ונכנס חייב ורבי שמעון פוטר ואמאי
חייב ספק ידיעה הוא אמר רבי יוחנן "כאן
עשו ספק ידיעה כידועה וריש לקיש אמר
הא מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן
ידיעה בתחלה: ורמי דרבי יוחנן אדרבי
יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש
דתנא ⁶אכל ספק חלב ונודע ספק חלב
ונודע רבי ואמר כשם שמביא חטאת על
כל אחד ואחד כך ימביא אשם תלוי על
כל אחד ואחד ר"ש בן יהודה ורבי אלעזר
ברבי שמעון אמרו משום רבי שמעון אינו
מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר ועל
שגגתו אשר שגג התורה ריבתה שגגות
הרבה ואשם תלוי אחד ואמר ריש לקיש
כאן שנה רבי ידיעות ספיקות מתחלקות
לחטאות ורבי יוחנן אמר כשם שידיעות
ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות כך ידיעות
ספק מתחלקות לאשמות בשלמא דרבי
יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו ולא
בכל התורה כולה עשו הכא הוא דלא
כתיבא ידיעה בהדיא מונעלם הוא דקא
אתי ולא בכל התורה כולה עשו דכתיב
ואו הודע אליו ידיעה מעלייתא בעינן אלא
לריש לקיש אדמוקים ליה כר' ישמעאל
נוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי
ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה שפשיטא
דלא בעי מדלא מייטרי ליה קראי ⁷ונעלם
דמייחייב על העלם מקדש מהו דתימא כי
לית ליה מקראי אבל מגמרא אית ליה קמ"ל:

הדרך על ידיעות הטומאה

שבועות שתיים שהן ארבע י"ב שבועות
 שאוכל * וישלא אוכל שאכלתי
 וישלא אכלתי שבועה שלא אוכל ואכל כל
 שהוא חייב דברי רבי עקיבא אמרו לו
 לר"ע י"היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא
 חייב שזה חייב אמר להם ר' עקיבא וכי
 בן שזה מדבר ומביא קרבן: גמ' למימרא
 מינהי י"השבועה לא אוכל לך שבועה
 א אוכל לך אסור אמר אביי לעולם
 כאן במסרבין בו לאכול כאן בשאין
 מסרבין

ול דיבורו הוא חף זה ציטוט לדיבורו שהאומר לא משלש לשונות הללו אסור לו לכתוב משל אותו האיש שם **מה שאוכל נד.** בציטוט שבעה יאה עלי מה שאוכל מ **נד.** לא יאה עלי בציטוט שבעה מה שלא אוכל משל נ

מחייב, ולא עשו בכל התורה כולה

ה נפשו עומא הוא קודם שנכנסה
יה בתחלה: שכן שהלך בראשון. ואין
קמא סבר כו'. תנא קמא אליבא
וגה ואינו פוטרי בראשונה סבר כיוון
דטומאת דזרי הוא אף על גב דלאיהו
לא ידע לה לכוילה דמזוהי ליה ידיעת
ודאי אלא ידיעת ספק עדיפא היא
מהנך ידיעות ספק דהוה וסנה דהתם
ידע ליה לכוילה מילתא ואפי' הכי ספק
הוא אצל הכא אי הוה ידע לה לכוילה
מילתא הוה ליה ידיעה ודאית הילכך
לאו ידיעת ספק היא אלא מילתא
ידיעה ודאית ומקמא ידיעה ככל
ידיעה. ורבי שמעון בן יהודה אליבא
דר"ש סבר לא אמרין מקמא ידיעה
ודאית ככל ידיעה: ואמאי ספק
ידיעה היא. למנא קמא פריך: אצל
ספק חלב. חמיכה ספק חלב וספק
שומן: ונודע. לי לאחר זמן שהוא
ספק חלב והרי הוא חשש תלוי וחזר
ואכל ספק חלב ונודע על ספק חלב
אצל: כסם מצינא טעמא כו'. חמיכה
פליגי ר' יוחנן ור"ש בן לקיש בפירושא
דהא מילתא דרבי: על שגגתו אשר
שגג. בפרשת אשם תלוי כתיב: כאן
שנה רבי ידיעות ספק מחלקות
לחטאות. והרי קאמר רבי כשיעוד לו
לאחר זמן שחלבו רבי חטאת על
כל אחד ואחד שזייעת ספק חטאת
לו בינתיים מחלקתם דלא ניהוו שני
יחי חלב בעולם אחד כך כל זמן
שלא נידע על שהן ודאי חלב אלא
ספק חלב מצינא אשם תלוי על כל
אחת ואחת אלתא מדקמיני שגגיא
חטאת על כל אחת כבירא ליה
ידיעות ספק מחלקות לחטאות: ור'
יוחנן אמר. לא אמר רבי כך אלא
כך פירשה כסם שזענין לחטאות
שנזיין על ידיעת ודאי ידיעת ודאי
שניתיים מחלקות לחטאות כך לענין
אשם תלוי הבא על ידיעת ספק ספק
ידיעות שניתיים מחלקות לאשמות:
דמוקיס לה כרבי ישמעאל כו'. מאי
דחוקיה לזמיר דלא ציי האי תנא
ידיעה בתחלה לתנא לעולם כה
וסבירא ליה כרבי דאמר ספק ידיעה
כידעה: הא קא משמע לן. ריש
לקיש: מולא מייחר ליה קרא. דרבי
במתניתין וועלם דהעלם טומאה
והעלם מקדש: מנחרא. הלכה
למשה מסיני:

הדרך על ידיעות המומאה

שבועות. שאוכל ושלא אוכל.
הן שמות המפורשות
דמיון (ויקרא ה) להרע או להיטיב
דמשמע להבא ולא אוכל להרע אוכל
להיטיב: **שאכלתי ושלא אכלתי.** הן
שמות הנוספות ממדרש חכמים כדיליף
מה ר"ע לקמן בפירקין (דף קה).
מריבו להכחוש: **מדבר ומביא יצרן.**
ול דעתו לאסור עצמו בכל שהוא:
הימנו דהיי משמע שבעה לא אוכל
ך דהיי משמע מה שאוכל לך יהא
מה שאוכל לך יהא באסור שבעה:
מסריבו

כל ואכל כל שהוא, ורמינהו שרופה שאוכל לר א

(א) כריחו יח: ע"ש, (ב) לעיל
(ג) נדרים ע"ז, (ד) ע"י חוס'
לקמן כא: ר"ה היכן],
(ה) במדבר שסוף מביא קרבן
סוף מביא קרבן כ"ל. רש"י,
(ו) נדרים ע"ז, (ז) לעיל ה.],
(ח) ז"ל הא שביעה],

תורה אור השלם

וְהָיָה אֵיל תְּמִים מִן
הָאֵצֶן בְּעֶרְכָּךְ לְאִשֶּׁם אֶל
הַכֹּהֵן וּכְפָר עָלָיו הַכֹּהֵן
וְשִׁנְתָּ אֲשֶׁר שָׁגָה
וְהָיָה לֹא יָדַע וְנִסְלַח לוֹ:
וְיִקְרָא יְיָ
אוֹ הַדּוֹעַ אֱלֹהֵי חֲסִידָיו
אֲשֶׁר חָטָא וְהָיָה קָרְבוֹ
שְׂעִירֵת עֲזִים תִּמְחָה
קִבְּהָ עַל חַטָּאתוֹ וְכָה
חֲטָא:
וְיִקְרָא דָּכָה
אוֹ יֵגַע בְּטָמְאֹת
אֲדָם לְכָל טָמְאוֹת אֲשֶׁר
טָמְא בָּהּ וְתַעֲלֶם מִמֶּנּוּ
וְהָיָה יָדַע וְאִשֶּׁם:
וְיִקְרָא ג

גליון הש"ס

סתני' ושלם אוכל. עין
 לקמן דף כה ע"א תוס'
 ר"ה א"י: תוס' ר"ה
 בסעודת וכו' ול"ג בסוד
 ברייתא. עין נשיע
 מקובלת ב"ק דף עה ע"א
 ר"ה ברייתא שז' לקיים
 הניסחא ברייתא:

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

הדרן עלך ידיעות

השומא
ש"ג שבועות שנים שהן
 ארבע שבועה שאוכל
 ישלא אוכל כו'. ואקשינן
 למימרא דשאוכל דאכילנא
 לו לוכל לו מכלל דלא

בה ידיעה בהדיא, אלא דייקאנו מרבתיב ונעלם ממנו והוא טמא. כל ידיעה דאית בה חייב, ולא עשו בכל הסורה כולה.

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

ב.

עין משפט
נר מצוה

(א) נ"ח חס' לעיל י"ט ד"ה
שנועתי כ"י וזמנתי
(ב) נדרים כ"ד. ג. נמנעתי
ל'.

רבינו חננאל

אכילנא משמע. ופרקי
אביי מתני' דנדרים
במסריבין בו לובל. ואמר
שבועה שזכר לך כלומר
שבועה אם אוכל לך
דמשמע לא אכילנא
לך הוא. מתני' בשאין
מסריבין בו דייק: לישניה
במשמעה. רב אשי
אמר תני במתני' דקתני
לה במסכת נדרים שני
אוכל דמשמע אינו אוכל.
ואמרין הא לא אצטריך
ל' קמ"ל. אצטריך מהו
דחמיא לישניה אתקול
ליה ושאוכל הוא קמ"ל.
דוקא הוא שני אוכל
שאני אוכל לך. חיד
מבטא שבועה איסור
שבועה. אסור אכיל
כ"י. חורצא אביי הכי
מבטא שבועה. אסור
מתפס שבועה. פ"י
כגון שנשבע שלא יאכל
בשר זה. וחור ואמר זה
הפת עלי כזה הכשר.
אסור איסור כגון שהתפס
עוד דגים על אותה
הפת שהתפסה בבשר.
ואמר אם אתה אומר
מתפס בשבועה כמציא
שבועה מפיו דמי חייב.
ואם לא פטור. ואמר
אביי מנא לן דמבטא
שבועה היא שנאמר
ואם היו תהיה לאיש
ונדריה עליה או מבטא
שפתיה. ואילו שבועה
לא אדבר בה. כמה
דכתיב או נפש כי חשבת
לבטא כשפתים שים
במאי אסרה במבטא:
רבא אמר לעולם מתפס
בשבועה לאו כמציא
שבועה מפיו הוא. והכי
קתני מבטא שבועה. אסור
שבועה. אסריה דאסור
הטילו הכתוב בין נדר
לשבועה דכתיב ואם בית
איש נדרה או אסרה
אסור נדר. והא דאסרה
הוציא זה הפסוק מפיו
בלשון נדר. הרי הוא נדר.
בלשון שבועה הרי הוא
שבועה. מתפס שבועה
אביי אמר כמציא
שבועה מפיו הוא.
רבא אמר לאו כמציא
שבועה מפיו הוא.
ומתבין עליה ופרקי הכי

מסריבין. מפירין: מתני' נשאין מסריבין בו. הלכך שזכר דקא
אכילנא הוא: רב אשי אמר תני. נצרייתא שבועה שאי אוכל
לך: דאיתקל. נכשל ולא נמכרין לומר שאי: איסור שבועה. מפרש
לקמיה: איסור איסור. איסורו של איסור מה הוא: אם אסור אומר
כו'. מאי קאמרת והא אמרת איסור
לשון שבועה הוא והדר תני אסר
אתה אומר: ה"ק מבטא שבועה.
האומר מבטא ככר זו עלי כחומר
שבועה שלא אוכלנו ואם אכלנו ה"ז
צונו ויורד: איסור מיתפס בשבועה.
איסור עלי ככר זו הרי הוא כמי
שנשבע על הככר וחזר ואמר על
ככר אחר ה"ז כזה שהתפס את
השני נצרייתא: איסור איסור. ומהו
איסורו של איסור זה: אם אסור אומר
כו'. אס תמצי לומר שהתפס
בשבועה כמציא שבועה מפיו דמי
ואם אכלנו חייב קרבן אף זה האומר
איסור ככר זה עלי חייב קרבן אס
אכלו שהאיסור לשון התפס שבועה
הוא: ואם לאו. שהתפס בשבועה
אין כנשבע לענין קרבן ומלקות
לפי האיסור אין בו לא קרבן ולא
מלקות: או אסרה אסר כנשבעה.
משמע שאסורו ותפסו נדר
שנשבעה עליו ככר: או מבטא
שפתיה אסר אסרה וגו'. ולא כתיב
בשבועה כמה אסרה את נפשה
בלשון מבטא: רבא אמר. לא
איתתקין ליה לתנא למימר כמה אס
אתה אומר דפשיטא ליה דמתפס
בשבועה לאו כמציא שבועה מפיו
הוא: והכי קאמר מבטא שבועה
איסור נמי. לשון שבועה הוא: איסור
זה הטילו הכתוב בו. היינו פירוש
דאיסור איסור אס אתה אומר והכי
קאמר איסור של איסור שאמרתי לך
שהוא שבועה לא כל הלשונות שזית
בו שהרי הטילו הכתוב בין נדר
לשבועה אס אמירתו בלשון שבועה
כגון איסור שלא אוכל ככר זה כן לשון
הנשבעין אומרים שלא אוכל אף
האיסור שהוציא בלשון זה שבועה
הוא וחייב קרבן ואם לאו אלא הוציאו
בלשון נדר שאמר איסור ככר זו עלי
שהוא נדר הנדרים קונס זה עלי
אף זה נדר ופטור מקרבן: כיום
שמת בו אביי. כאשר אסרתי עלי
בשר כיום שמת בו אכל לעולם: והוא
שנדר ונא מאוהו היום. שקיבל עלי
ככר נדר שלא יאכל בשר כיום שמת בו
יום שנהרג בו גדליה. וקסקלק דעתא

השתא דהיינו מתפס נדר וקתני אזהר איסור האמור בתורה שהוא
בלא יחל דבריו האומר הרי עלי כו' אלמא המתפס בנדר הרי הוא
בלא יחל כנדר עצמו ומתמתפס בנדר נדר מתפס בשבועה שבועה:
תריץ
פטור מיהו הא פשיטא ליה שדינו כראשון להחמיר קרבן בשני ורצא פליג עליה ופטור אף בשני אלמא תימיה דאכתי מספקא ליה לתנא
בשלישי והא דגרסינן נמי וחייב בוי"ו לא אחי שפיר: ואילו שבועה לא קאמר. דאי היה כתיב שבועה היה מפרש שאתה מבטא
אסרה על נפשה בלשון שבועה אכל השתא על כרחך אית לן לפרש כמה אסרה על נפשה בלשון מבטא וא"ת והא נמי כתיב (נמנעתי ל')
ואסרה אסר בבית אביה נעוריה וי"ל כיון דלא כתיב או יש לומר דאגוד דכתיב דקרא קאי: שלא איבד בשר. לא חש
התנא לדקדק בלשון דבלשון זה אינו חל דלא אוכל הרי דבר שאין בו ממש שאינו אוסר על עצמו כלום כמו קונס שאני יאן ומהו
אמר כלום אס לא אמר קונס עיני בשניה כדאמרין בפרק ב' דנדרים (דף ע"ו.) וה"נ לר"ך שיאמר קונס אכילת בשר על ומהו
שמה יש לחלק דדוקא גבי שניה לא אמר כלום משום דשניה עצמה אין בה ממש: מדרבנן בנדר בו. ואם תאמר שמואל
אמאי מפרש איסור במתפס בנדר והא איסור דקרא קאמר אביי דהיינו מתפס בשבועה יש לומר דמתפס בנדר ילפינן ממתפס
בשבועה וניחא ליה לשמואל לאוקמא ברייתא נדרים שגילות הוא שני אדם נדרין מלאכול בשר ומלמעות יין כיום שראו ירושלים
בחרבנה ואין רגילות לאסור עצמם בשבועה:

שאי אוכל אף פשיטא. לא פריך פשיטא אלא משום דהיינו שלא
אוכל לך דקתני דהא אשלא אוכל לא קשיא ליה פשיטא:
לישנא איתקף ליה. וליכא למיפרך כיון דלאשמעין שאי אוכל
אמאי אינטיקין למיתני ברישא שלא אוכל לך דזו ואף זו
קתני וא"ת נשיליה מה היה בדעתו
יש לומר כגון שבדעתו כל מה
שיהיה משמעת לשונו אי נמי כגון
ששכח מה היה בדעתו ונדרים
(דף ע"ו.) מפרש אמאי רב אשי לא
אמר כאביי: איסור מיתפס
בשבועה. פ"י בקונטרס דאם אמר
איסור עלי ככר זה הרי כמי שנשבע
על הככר וחזר ואמר על ככר אחר
הרי זה כזה שהתפס את השני
בראשון וקשה דלמקן קתני נצרייתא
אזהר איסור האמור בתורה הרי עלי
כו' ואילו איסור ככר זה עלי לא
קתני ומה שפ"י נמי איסור איסור
כלומר איסור של איסור זה מה דינו
אם אתה אומר מתפס בשבועה כו'
שזכר להוכיח מקרא כיום מקום
שהוא כמציא שבועה מפיו וחייב
קרבן אף איסור זה כו' קשה דמשמע
דתנא בל לאשמעין דין איסור ואינו
משמעו כלום שהרי מתפס
במתפס שבועה עצמו ועוד דאין
דרך משנה וצרייתא שיתפס התנא
אס חייב או פטור ועוד מאי ואלא
לטעמיה דקאמר לקמן דהכא
מסתפקא ליה לאביי ולקמן פשיטא
ליה דכמציא שבועה מפיו דמי ועוד
דכלל הספריס גרסי' בסמוך כמציא
שבועה מפיו וחייב בוי"ו ולפ"ה ה"ל
למייקט חייב בלא וי"ו ומפ' רבינו
חס דמצטא הכתוב בפרשה הוא
לשון שבועה שנשבע בלשון מבטא
כדפירש נמי בקונטרס אכל איסור
הכתוב בפרשה אינו שבועה שיאסר
עצמו בלשון איסור אלא במתפס
בשבועה הכתוב מדבר שנשבע על
הככר וחזר ואמר על ככר אחר
הרי עלי שלא אוכל ככר זה כזה
והיינו איסור דקרא וה"נ מפרש לה
בצרייתא לאביי ואיסור של איסור זה
אם אתה אומר מתפס בשבועה
כלומר שהתפסו ככר שנשבע עליו
הי' כמציא שבועה מפיו וחייב ואם
לאו שלא התפסו בזהר אלא אמר
איסור ככר זה עלי אין זה לשון
שבועה ופטור א"נ ה"פ אס אתה
אומר מתפס בשבועה פ"י שהתפסו
בלשון שבועה שהזכיר לשון אכילה
ואמר הרי עלי שלא אוכל זה כזה
ואם לאו שזכר לשון אכילה אלא אמר הרי עלי זה כזה פטור
ועי"ל איסור איסור היינו איסור שלישי שהתפס ככר שלישי בשני ואם
אתה אומר מתפס בשבועה דהיינו השני כמציא שבועה מפיו דמי
דהוי לגמרי כראשון אף לענין להתפס בו חייב גם בשלישי ואם לאו

פטור מיהו הא פשיטא ליה שדינו כראשון להחמיר קרבן בשני ורצא פליג עליה ופטור אף בשני אלמא תימיה דאכתי מספקא ליה לתנא
בשלישי והא דגרסינן נמי וחייב בוי"ו לא אחי שפיר: ואילו שבועה לא קאמר. דאי היה כתיב שבועה היה מפרש שאתה מבטא
אסרה על נפשה בלשון שבועה אכל השתא על כרחך אית לן לפרש כמה אסרה על נפשה בלשון מבטא וא"ת והא נמי כתיב (נמנעתי ל')
ואסרה אסר בבית אביה נעוריה וי"ל כיון דלא כתיב או יש לומר דאגוד דכתיב דקרא קאי: שלא איבד בשר. לא חש
התנא לדקדק בלשון דבלשון זה אינו חל דלא אוכל הרי דבר שאין בו ממש שאינו אוסר על עצמו כלום כמו קונס שאני יאן ומהו
אמר כלום אס לא אמר קונס עיני בשניה כדאמרין בפרק ב' דנדרים (דף ע"ו.) וה"נ לר"ך שיאמר קונס אכילת בשר על ומהו
שמה יש לחלק דדוקא גבי שניה לא אמר כלום משום דשניה עצמה אין בה ממש: מדרבנן בנדר בו. ואם תאמר שמואל
אמאי מפרש איסור במתפס בנדר והא איסור דקרא קאמר אביי דהיינו מתפס בשבועה יש לומר דמתפס בנדר ילפינן ממתפס
בשבועה וניחא ליה לשמואל לאוקמא ברייתא נדרים שגילות הוא שני אדם נדרין מלאכול בשר ומלמעות יין כיום שראו ירושלים
בחרבנה ואין רגילות לאסור עצמם בשבועה:

ג א טושיע י"ד סי' רלו
פ"ק י"ז:
ד ב מ"י פ"ב מהל'
שבועה ה"ל ה ופ"ג
מהל' נדרים הלכה א קמנ
לאין רמא טושיע י"ד סי'
רלט פ"ק ט'
ה ג מ"י פ"ב מהל'
שבועה הלכה א קמנ שס
טושיע י"ד סי' רלו פ"ק
ד:
ו ד מ"י פ"ב מהל'
שבועה ה"ל א קמנ לאין
רמא טושיע י"ד סי' רד
פ"ק א:
ז ה ו מ"י פ"ג מהל'
נדרים הלכה א קמנ
לאין רמא טושיע י"ד סי'
רד פ"ק א:
ז

תורה אור השלם
1. או נפש כי חשבת
לבטא בשפתים להרע
או להיטיב לבל אשר
יבטא האדם בשבעה
ונעלם ממנו ודורא ידע
וקשם לאתח מאלה:
2. כל נדר שבועת
אסר לענת נפש איש
יקמנו ואישו ופרנו:
במדבר ל' יד
3. ואם בית איש נדרה
או אסרה אסר על נפשה
בשבועה במדבר ל' יא
4. ואם היו תהיה לאיש
ונדריה עליה או מבטא
שפתיה אשר אסרה על
נפשה: במדבר ל' יז

מוסף רש"י
אזהר איסור האמור
בחרבנה. דכתיב (נמנעתי ל')
נל שבועת איסור. דמשמע
שיהא נדר בנדר שזכר
כך: נדרים י"א.

מסורת הש"ס

הרצ"ק ואימא ב'ו'. כלומר האי חנא לאו במתים בנדר איירי אלן
ועניקך נדר איירי ואשמעינן שאינו חייב בנדר אלא"כ פירשהו ואח"כ
בדבר הינדר עליו כבר בדיליף לה ואילו מקרא ויהי' אחיה
יאסור נדר אלן מיתמים בנדר לאו נדר הוא ויהי' מיתמים בנדר
בנדר פירש הר"ב ע"כ שאל אובל בשן

אלא לרבא קשיא אמר לך רבא תריץ
וויאמא הכי אייהו איסר נדר האמור בתורה
האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא
אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שנהרג
בו פלוני ואמר שמואל והוא שנדוד ובא
מאותו היום מאי טעמא אמר קרא י'איש
כי ידור נדר לה' "עד שידור בדבר הנדוד
כיום שמת בו אביו פשימא כיום שנהרג

ואף רבי יוחנן כו'. ולא גרסינן כיון
דמדרבנן הוא דלמסור כי נדר חייל
עלי' אסור' בלא יחל לא גרסינן לה להא
דא' אסור' מדלויורימא הוא (א) אמרינן
(לקמן סה) הנדרים חלים על דבר מא' **ל**
דדבר הרשות: ואף ר' יוחנן סבר לה
לכא דרבא. דלמסור שהניחא בלשון
שנועה שנועה: אוכל ולא אוכל.
כלומר שנועה להא קרו שנועה
שקר: ואוהרביס מלכא משנועה בשמי
לשקר. וה"ק לא משנועה בשמי כדי
לשקר בשנועה מכאן לאחר זמן והממרה
זו כריך להחיותו צי שהוא עובר
בזוהרת לא משנועה בשמי לשקר:
אכלתי ולא אכלתי כל שנועה
לשנוע שאינה אמת קרויה שנועה

אכלתו שקר הוא מידי איריא הא כראיתא
והא כראיתא ומאי דבר אחד הן דבריבור
אחד נאמרו כדתנאי ^(א) ^(ב) זכור ^(ג) ושמו ^(ד) דבריבור
אחד נאמרו מה שאין ^(ה) יכול הפה לדבר
ומה שאין האוזן יכול לשמוע בשלמא
התם דבריבור אחד נאמרו כדרכ אדא בר

א בר אהבה ינשים
דבר תורה דאמר
כל שישנו בשמירה
שי הואיל ואיתנהו
בזכירה אלא הכא
ליה אלא כשם
לוקה נמי על שקר
ומא יכשם שלוקה
מי על שוא פשיטא
מהו דתימא כדאמר
גיי לא ינקה כלל
קמ"ל

להקיש וזכר לשמור בקידוש היום דנפקא לן מזורז את יום השבת (שמות כ)
וזכרנו על היין (פסחים ק). ואף ע"ג דשאר מצוות עשה שהיומן גרמא נשים
ועורות (לדושין עג). צו חייבות ליתקשקש לשמור דבדור אחד כל שיטתו
בשמירת לאו שבת שיטתו בקידוש וההנשים ישנן בשמירה לכל מצוות לא חפשה
בין שהיומן גרמא בין שלא היומן גרמא נשים חייבות (שם). ה"א אלא כשהם
שוקק על שוא כו'. להכי קאמר אחת הן לענין מלקות: כלפי ל"א.
כלפי היכן אתה פניה. וזו היפוך היא דלילו שקר אשכחן בה לאו שיש
בו מעשה כגון לא אוכל ואכל שעבר על שובעו ע"י מעשה אבל
אכלתי ולא אכלתי לאו שאין בו מעשה הוא: אלא אימא כשהם שוקק
על שקר. כלפי שיש בו מעשה קר לוקה על שוא אע"פ שאין
בו מעשה דנ"ל מלא יתקא ה' (שמות כ) כדלקמן (דף כה). ה' הוא
ללא יתקא אבל כ"ד של מטה מלקין אותו אם התירו וזמקין
אותו: פשיטא. דהא כתיב קרא לא יתקא ה': מהו דמיא
כדאמר ליה רב פפא לאביי. לקמן בשמעתין (כא). אימא לא יתקא כלל:
קמ"ל

ישנן (סופה כה) מהאזרח א"נ סבדר למדרש קרא ממספיה לרישיה אצל
ות לשחרו נשים כנלאים ודכל שאני בגדילים אינ ככל חלגש שטטן
ובי משלחן בגדים בין תפורין בין שאני תפורין ופריך כלאים למאי
פרישית נמי דלחומרא מקשינן חימה דלחיובו כזית לכויל עלמא:^א
קמ"ל

הואל כלאים כנגדו וכו' וינין תבוס' ש"ס דהי שז וא"ח וכו' מה לכאן שאני ככל א"כ
כנלאים דלכ"כ גם כלאים אינ שיה ביה רב ש"ס כנבוס דק ד"ע זא תמיל וא"ס
איני טוה כלאים וא"כ ש"ס כנבוס תמיא ואפורות תמיא:

יהם בדבור אחר נאמר, וכן הוא ואמר אחת דבר אליהם שיהיו זו שמעתי ואומר

תורה אור השלם

שמות כ ו
4. זכור את יום השבת
לקדשו: שמות כ ז
5. שמור את יום השבת
לקדשו כאשר צוך יי
אלהיך: דברים ה יא

הגהות הב"ח

(א) גמ' מה שאין הפה יכול לדבר כש"ל:
(ב) דש"י ד"ה ה"ג וכו' הוא הא שמרין: (ג) תום ד"ה כל וכו' דאית לן למילף:

נלין הש"ס

נב' ובור ושומר בידיה
אחד. תלוקטו רחמי רזה
אחיה מלכתא דליל כל
דנריס שטמורו דינורו
שחור: תום"ה ר"י וכו'
לחור: ר"י ירד"ה כ'
ביתרא. מנאר דק"ל
לר"י ז"ל שטנבס וק
לחלל ביגלות חייס אן
שטנעט שטורן רח"י ליל
ד ק ד ע"א דייט איין וכו'
דק וטן קלמן שטנבס וכו'
שטנעט דתמ"ה וכו' ודשטע
תמ"ה תמ"ה בכלל
גיב לקיס מל"ס. אל
החור"ק קלמן דייט לקיס
לחור"ק דמערסעס בירומלס
דקיס ז"ל מיינ רוק געשטע
לר"י ז"ל ישיבה סייס
ידומה אלס געשטע סייס
ז"ל שאל לחלל דשטור
מור"ה ר"י ז"ל דשטור
ו"ע. ונראה דכ"י תמ"ה
ז"ל סטנא דתמ"ה דק"ל
דשטור"ק יתקנעט נ"י שטנבס.

שָׁלַח אַחֲרָיו וַתֵּשֶׁב מוֹשֶׁה
וַיַּעֲזֹב מִדֶּבֶר סִינַי.
וַיֵּלֶךְ דֹּמְתִי מִדֶּבֶר שִׁנְעַר
וַיֵּלֶךְ וַיִּמְרֹץ גַּם בְּקוֹץ יַם סוּף
וַיִּדְבֹּק מִלְּפָנָיו עַל כִּי
יָדָהוּ וַיִּשְׁלַח בְּלֹא וְאֵן
וַיִּשְׁלַח לַעֲנֹן מִקּוֹץ קִרְטָן
שִׁבְיָהוּ אֶחָד בְּלֹא וְאֵן
דִּבְרָתָהּ בְּתַכְתְּכָהּ דָּהּ מִי
ע"י אֵן תַּחֲסֹב מִי
לַעֲנֹן מִקּוֹץ. אֶחָד ע"י
דֹּמְתִי מִימֵר קִרְטָן
לִשְׁכָּה וְכֹה בְּתַכְתְּכָה
בְּקִרְטָן לִשְׁכָּה וְכֹה
דִּבְרִי מִקּוֹץ אֶחָד בְּלֹא
מִלִּית אֵן נִשְׁבַּע לֵב
לְעֹלָמָה לְכֹחַ צִיב וְכֹה
אֶחָד הוּא כְּכֹחַ דֶּבֶר הַמִּזְרָה
דֹּמְתִי אֵן כְּחֹל כִּי
אֶחָד: ד"ה כִּי
יִשְׁבַּע חֲתָנִי בִּכְדִּי גִבּוֹר
מִימֵר: קֶסֶף לֵב לְחַלֵּל
הַמִּזְרָה לְרִחְוֹתָיו וְלַחֲסֹב
לְחֹתֹם לְרִחְוֹתָיו וְלַחֲסֹב
דֹּמְתִי כִּדְעָה אֵן
לְרִחְוֹתָיו וְכֹה מִקּוֹנֵן דִּבְרֹתוֹ
דָּהּ עַיִן אֶחָד אֵן

חל גומר הרי דס"ל דליניס

הלא כה דברי כאש וגר

איבער' אימא שא ושר
אחר הוא כשם שמביא
קרבן על שקר שנאמר או
נפש כי תחשבה לבטא
בשפתים וגו' והביא את
אשמו לה' כך מביא על
שוא. ור' עקיבא הוא
ומחייב קרבן לשעבד
לבלבא: ומוחבבין הוא
וכי שמא להבא אלה
והתניא בשבועה שא
לשנות ובשבועה שקר
נשבע להחליף מכלל
החרייהו לשבוע. ופירש

קמ"ל בדרשני דיה. וא"ת א"כ בלא דיצור אחד נאמרו דרשני ליה מה' לא ינקה אכל ב"ד של מטה מלקין אותו וי"ל דהשתא הדר ביה ממאי דאמר דציבור אחד נאמרו דקאמר הכס שזא ושקר דציבור נמוכה כהדיא דציבור אחד נאמרו וכו' מחלליה מות יומת אחד נאמרו וכו' ולגלגא דבסמקון דאכלתיה ולא אכלתי שקר ויליף משאר לשוא ב' פעמים איצטריך שפיר דכלאו אחד נאמר משום דליכא למיפריך אדרשא דלשוא דפריך לקמן ומאי שגא פירוש אפי' אוכל ולא אוכל נמי ומשני בפירושי ריבנה מורה כי והיינו דכלאו אחד נאמרו דכפרמית בפ"ק (דף ג: ד"ה בפירוש) ואיצטריך נמי דרשא דלשוא לשוא משום דלא נאמרו דציבור אחד לענין שבעה אלף לענין עדות דבדכורות הראשונות כתיב לא תענה בך עד שזא אשך ובדכורות האחרונות עד שזא אשך השתא דכתיב לשוא לשוא ילפינן שפיר ממאי דציבור אחד נאמרו לענין עדות דלא מרבינן אלף אכלתי ולא אכלתי: חז"ן מנשבע וסיפר ב'. מיהא וואר' ר' יוחנן אית ליה כהשוכר את הפועלים (ב"מ י: וס:) גבי חסמה בקול והנהיגה בקול עקימת פיו הו' מעשה וי"ל דשאי הכס דציבור עושה מעשה שסבהה נמנעת מלאכול והו' כמו מימר דל"ר רבי יוחנן למנא לא תימני מימר דציבור קעביד מעשה ברש' תמורה (דף ג: וס:) והא דפ' ד' מיתות (פסחין סה: וס:) גבי הא דמשני לר' יוחנן דעקימת שפתי דמנגד לא הו' מעשה משום דשינו בקול ופריך עליה מחסמה בקול והנהיגה בקול דאמר ר' יוחנן דעקימת שפתי הו' מעשה ומאי קושא הכס משום דציבור קעביד מעשה וי"ל דהכס משום עדים וזממין פריך דלא חשיב להו מעשה אע"ג דמתחייב הנידון על דס' וס' מפורש יומת: חז"ן מנשבע וסיפר ב'. וא"ת וליחשוב נמי עדים וזממים ומוציא ש"ר ואע"ג דעדים וזממים קריניהו רחמנא מעשה ברש' ב"ק (דף ה:) ומוציא שם עד נמי קאמר רבי יהודה גופיה ככתובין פסוק נערה (מ: מ: דלניו חייב עד שישבור עדים מ"מ חשיבי אין כהן מעשה דהא בפ"ק דמכות (דף ד: וס:) יליף מניה ר' יהודה עגלמא דלשו שאין זו מעשה לוקין עליו וי"ל כיון דכתיב כהן מלקות כהדיא לא חס למיחניהו ח"י אין למיין מן הכללות אפי' במקום שנאמר מן חז' (והא לא תקשי דהכא קאמר רבי יהודה דלשו שאין זו מעשה אין לוקין עליו והכס קאמר דלוקין דהכא משמיה דרבי יוסי קאמר לה: אמר קרא כי לא ינקה ב'. וא"ת אמאי לא נפקא לן ברש' אלו הן הלוקין (מס' ג:) דלאו שאין זו מעשה אין לוקין עליו מדאיצטריך קרא בנשבע ובמקל חזירו בשם כדאמר ברש' תמורה (דף ג:) ויש לומר דלמלא את הו' דרשני להכי הני חז"ל:

והיינו לשעבר כגון אכלתי ולא אכל
 גל אכלתי ואכל: **אימא נשבע ומחליף.**
 נשבע לעשות ואחר כך החליף את
 דברו ולא עשה או שלא לעשות ועשה:
 ואברהמים **מלא השבעו בשמי לשקר.**
 והבי' משמע שבעת שבעות תהא
 שקר דהיינו לשעבר: לא יחל להבא
 והוא דלילו לשעבר כבר הול' משנשבע:
לשנוט את הידוע. על האיש שהוא
 ידוע: **ואם דרבי אבהו.** ה' דא"ר
 ירמיה לעיל א"ר אבהו דאמר שמעיה
 דר' יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר לאו
 בפירוש אמר ר' אבהו ביהאי ליטנא
 מלנא מכללא דאמר דשמעיה ר' ירמיה
 לר' אבהו בחדא מילתא דאיידי ביה
 יוחנן נשבעת שקר ואוקמה רבי
 אבהו בנבלתי ולא אכלתי מההוא
 כללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו א"ר
 יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר: **ומאי**
כללא דאמר רב אידי כו'. ומסקנא
סיפא דשמעתא וא"ר אבהו תהא
 אכלתי ולא אכלתי: **הוץ מנשבע**
ומימר ומקלל את חבירו בשם. המיוחד.

והוא מילתא עיקרה צפ"ק דתמורה
והתם מפורש טעמא דמימר ומקלל
והכא נשבע לחודיה מפרש משום
גדרה דמכללא חיתמר דר' אבא:
לא כפי כי לא ינקר כד' צדקמדין:
והיו בה גרסין: ה"ד דליטעדין
למליף מלשוא לשוא: הסרסם ספק.
ספק אם יעבור על התורה אם לאו
שיכול לומר עדיין יש שהם ציוס ואין
הממרה יכול לכוין שיעבור היום כזה
כדי דבור של העשרה ו"ר' אבא
ספא. הך שבעת שקר דא"ר יוחנן
דלמירכא מלשוא לשוא צלמתי ולא
אכלתי: ומאי שנא. הך מאוכל ולא
אכל הא צלמתי ולא אכלתי בו מעשה
ינייהו: כפירוש ריבנא פורה כו'.
ומדאפקיה צלשון שוא: מה שוא לשעבר.
נגבע לשנות את הדיוע לאדם אף
שקד לשעבר איתרבי למלקות ולא
שקד להבא ומתהוה כללל א"ר
ירמיה משרי ר' אבה אכלתי ולא
אכלתי משום: שבעה שלא אכלנא.
לקמן מפרש בפירקין למה לי למינקט
מלת שבעות: אינו חייב שלא אסם.
לדין שבעה חלה על שבעה דכיון
דנשבע שבעה לאשונה הוה לה
שבעה שניה לקיים את המזוה ומתן
במתניתין דפטור: לא למטעין מקרבן.
והוה היא אשנגתה קאי: וו היא דעל
שנגתה קרבן. אבל שבעה לשעבר
לימא בקרבן ור' ישמעאל היא דלמור
במתני' [הה] אינו חייב אלא על העמיד:
אמא

אכלתי ולא אכלתי דלא לקי לא למעושי אכלתי
היא דעל שגגתה קרבן עולה ויורד אבל אכלתי
ישמעאל היא דאמר אינו חייב אלא על השתיה

(א) וְכִרְבֹּתָהּ ט. (וַיִּנְחַן)
(ב) מִתּוֹט טו. מִתְּמִידָה ג.
(ג) וַיִּחְסֹף דְּמִיּוֹת טו.
(ד) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(ה) וַיִּנְחַן (מִתּוֹט טו.)
(ו) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(ז) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(ח) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(ט) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(י) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יא) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יב) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יג) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יד) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(טו) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(טז) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יז) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יח) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(יט) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כ) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כא) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כב) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כג) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כד) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כה) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כו) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כז) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כח) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(כט) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.
(ל) וַיִּנְחַן (מִתְּמִידָה) ג.

מוסף רש"י

[illegible]

יכול לתור שנות חייו ולא כדכתיב ולא כשנבועה ולא כשחמור וימי נוקם (תמורה ג.) תרא כבאלתי ולא אבדתי. כלומר תראה
עצמך שאת קבוע בשלום ולא אבדתי. ואם אצל אל, דלך אלך, דלך אלך שמיש, דלך אלך לשבע שבע (מאי שמיש). כלומר
לדור חייתך דקא ממשע אלתי אלתי מלכותא, עמי מלכותא ולא אבדתי, דלך כהדרימי לך עמי משע (שבתע שמיש). שבתע שמיש
דומה לשוא. דהשקא לעיל (לוא שמיש עמיש) (שם) כן שביע שער דקא מרענין מרעניא דלואו (לוא) לא רכחא מורה
לדלך לקר לשבעני, וכו' אלתי וא' לא אבדתי, שמיש שבעני יתה שביע שמיש, דקא מרענין דרעבעני שמיש, דלך אלכא
בגוץ לא ליתמיח דלבעני קרימי (קרימי) (שם) הוה שמיש לשבער. יתה שבעת לא ידעו עובד לא שבעת מרעניא שמיש
(שם) 16: יד שבע ע' מרוד לא אבדתי כן הוה לא כרמי לשבער דקא שבעת אלתי אבדתי כן כמי שביע עמיש, אף שמיש
לא שבעת אלתי יומי שמיש אלתי אבדתי, איתר חייבי אלתי אבדתי. דלך שבעת שמיש לא שבעת (שם) דלמחר שמיש
קיס ממשע קרני קרימי (שם) ודל שפירבו (שפירבו). דלך שבתע בשרי. דקחמור קרני לנטע שפירבו (שפירבו) לא שבעת
ממא לא שרין כגריה (שם) תמורה ג.) למעושי מאי. דלך מרין לא דרזו ממול, מאי למעושי אבדתי ולא אבדתי.
שבעת שמיש דלך (שם) אבדתי ולא אבדתי. לא יתמיח מרעניא לא שבעת מרעניא לא לטעני וכו' מרעניא.

[illegible]

בכ א ב ג מ"י פ"ה
מהל' שבועות ה"ל ח
וה"ל ט פתח לארץ רמח
טושי"ע י"ד ס"י רמח פתח
ט:

כ"ב ד מ"י ט"ז ט"ז ח
ל ה מ"י פ"ד ט"ז ט"ז ח
ג פתח ט:

ל"א ו מ"י ט"ז ט"ז ח
ל"ב ז מ"י ט"ז ט"ז ח
ל"ג ח מ"י ט"ז ט"ז ח

ל"ד ט מ"י ט"ז ט"ז ח
ל"ה י מ"י ט"ז ט"ז ח
ל"ו ב מ"י פ"ה מהל'

שבועות ה"ל ה פתח
לארץ רמח טושי"ע י"ד ס"י
רמח פתח ט:

ל"ז ל מ"י ט"ז ט"ז ח
ל"ח מ טושי"ע ט"ז ט"ז ח
ל"ט ב מ"י פ"ד ט"ז ט"ז ח

פ"ה ט"ז ט"ז ח
פ"ה ט"ז ט"ז ח
פ"ה ט"ז ט"ז ח

מוסף רש"י

בין הוא ובין חבירו לא
מעל. בין אמר פתח בין
אמר על לא מעל בין הוא
ובין חבירו, אפי' שאל
קונם אין מעילה בקונמות
דברים. רמח טושי"ע י"ד ס"י
רמח פתח ט:

ומוסף רש"י לעיל כ"א:

וחכמים אומרים בין הוא בין חבירו לא מעל
דכ"ע מודו בקונמות דלון לון פדיון דלפ"י רבי
מאיר דלמך יש מעילה בקונמות מודה דלון לו פדיון והקשה
ה"י יתקן בן רבנו מאיר דנדרים האשה רבה (יבמות פ"ה) אמר

א"י קסבר יש מעילה בקונמות משום
דכדו לפדותו הוא ויתרין ר"ת
דקונמות דלמך אכ"ע יש לון
פדיון לר"ת כיון דדמיה להקדש מדע
מדנקט ככר זו עלי הקדש וא"ת

ויפלו בקונם גופיה וי"ל דה"ל
ובקונם גופיה מפליג וירשא נמי
א"י בקונם וככר זו הקדש היינו
בהקדש דה"ל לר"ת לא ש"י ליה בין

קרנן לקרנן בין חיתיה לנחיתיה
דלחיתיה כספ"ק דנדרים (דף י"ג)
ה"ה בין הקדש להקדש כיון דדעתיה
אקונם א"י א"י פירש בהדלא

בהקדש וא"י דנקט כספ"ק ככר
זו עלי הקדש דלא איתרין לפרש
בהקדש כיון דלמך עלי חנא נמי
ירשא ככר זו הקדש וחכמים דלמך

בין הוא ובין חבירו לא מעל פליגי
נמי אריש' ונכדו ספרים גרס
ג"פ אין בין המודר (ט"ז ט"ז) בין
כך ובין כך לא מעל וא"ת ספרים

דגרסי אחר זה ואחר זה לא מעל
וגרסי נמי הכס גריש' קונם ככר
זו הקדש: ג"ר שאלר שבועה

שאל אוב"ח חרצן. אידי דקאי בחרצן
נקט חרצן ור"ה דמני למיבטי בחלז
ונכילה ככל אדם אכל אין לפרש
דנקט חרצן משום דלית בה חרצ'י

שמועט ועומד ולא אכלי ליה
בעיניה ואכל למימר טפי דדעתיה
אכל שהוא דהא מנכילה וטריפה פשיט
ליה: אהתיירא קמשתבע.

אפילו לרבי יוחנן דלמך (וימח דף ע"ג)
חצי שיעור אסור מן התורה אחיה
צביא דרב א"ל דמקמחא כ"ר יוחנן
צביא ליה דקיימא לן כוותיה והיינו

טעמא דכיון דליכא אלא חסורא
נעלמא לא חשיב ליה מושבע ועומד
א"י לרבי יוחנן נפרש אהתיירא
קמשתבע כגון איהוטו שלא כדרך

הנאמן דקיימא לן (פסחים דף כ"ד)
כל חסורים שצמורה אין ליקון
עליהן אלא כדרך הנאמן ואפילו
חסור נעלמא ליכא מדלורייא

אלא מדרבנן: תא ונשעום מדי
ואז"י ואב"י ושתו. ולי שמה לאו
ככלל אכילה הוא היה לון להוכיח
גם השמה ולפי הספרים דל"ג אלא

אלי ושתו יחא טפי וא"ת מה ענין
טעימה אלא אכילה יש לומר שמה
נלשום הו קרו לאכילה טעימה:
איבעית אימא קרא בו.

כספ"ק דקדושין (דף
ל"ה) גבי כל שיטו בהשחטה אמר
הכי וכן בכמה מקומות ומימה כיון
דליכא סברא ל"ל קרא דהכי פריך

כפ"ד דתכונות (דף כ"ג) גבי הא
דלמך דהא הונא מנין להפס שאסר
הוא הפס שהחיר למה לי קרא
סברא הוא הוא אסרה הוא שרי

לה רש לחלק ד"ס דברים שאין
הסברא פשוטה כל כך וא"י
הפסוק להשיענו הסברא:
והא

ואכל עפר פטור. דלאו כר אכילה היא: ע"י פטור. ע"ס
הענינים: דעמו אמשכו. אחר"ל עפר נמסרו: נזיר שאלר שבועה
שלא אוכל חרצן בכמה. א"ס חמלא לומר בשאר כל אדם נכית
נזיר מאי מי חמרינן כיון

דכית אסור עליה ויודע הוא שאין
שבועה חלה עליו: כי אשכנע
אהתיירא אשכנע. על פחות מכית
שלא היה מושבע עליו מסיני:

דעתיה אכז"ב. ואין כח שבועה:
אי אסר מולא. שיתחייב אלא
נאסר כשבועתו בחצי שיעור שאינו

מושבע עליו מסיני והכי משכחת לה
אי במפרש ואליכא דרבנן אי בסתם
ל"י עקיבא: ואל גנייל. דכי חרצן
לנזיר דמיה וקאמר ריש לקיש דלי

אמה מולא אליכא דרבנן אלא
במפרש ולא אמר' אפילו בסתם
נמי דעתיה אמשכו דמי אשכנע
אהתיירא אשכנע: דעפר דמיה. דלא

חזיא לאכילה לשראל: גנייל כ"ס
אכילה היא. ושי"ך כה שיעורא:
דכ"ע עליה. דרנן עליה אריא
אזהרת המקום: מתנ"י שבועה

שלא אוכל ואכל ופסח. אע"ג דשתייה
ככלל שבועה של אכילה דלמך
בגמרא אינו חייב אלא אחת דהוה
ליה כאלל ואכל כהעלם אחר: שלא

אוכל ושלא אשכח. הוה לכו שמי
שבועות. ובגמרא (ב"ב) פריך הוה ל"ה
שבועה על שבועה: שבועה שלא
אוכל פס חטין פס שיעורין כ"ו.

דכיון דפרש אדעתא דמיחל שבועה
אכל חדא ומדא בלגפי נפשיה קאמר.
ובגמרא [ס"ז] פריך דלמא ה"ל דפרש
לכו אדעתא למיפטר ממילא אחרתא

דלי אמר שלא אוכל פתח הוה
נאסר ככל המינים ולעולם חד
שבועה היא: ואכל נכילתו כ"ו חייב.
דלאון הן לאכילה ואריא הוא

דכ"ע עליה: ור"ש פוטרי. דלמא שבע
ועומד הוא עליהן: אשמו אסורה.
שהרי אכל אכולין. ואפ"י לר"ש דפטר
נקמימא טעמא לאו משום דלאו צ"י

אכילה אלא לפי שאין שבועה חלה
על דבר מזה כלקמן [ס"ח]. גמ'
ולמלא

דפריש הא לא פריש דעתיה אכז"ב שמע מינה אלא תפשוט דכ"ע רבא
שבועה שלא אוכל עפר בכמה תפשוט דער דאיכא כזית דהא נכילה
כעפר דמיה וטעמא דפריש הא לא פריש דעתיה אכז"ב לא עפר לאו

בר אכילה הוא כלל נכילה בת אכילה ואריא הוא דרביעי עילויה:
מתנ"י שבועה שלא אוכל ושתה ואלא חייב אחת אכז"ב אכז"ב
שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתיים שבועה שלא אוכל

ואכל פת חטין ופת שיעורין ופת כוסמין אינו חייב אלא אחת שבועה
שלא אוכל פת חטין ופת שיעורין ופת כוסמין ואכל חייב על כל אחת
ואחת שבועה שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב אלא אחת

שבועה שלא אשתה י"ן ושמן ודבש ושתה חייב על כל אחת ואחת
שבועה שלא אוכל ואכלין שאינן ראויין לאכילה ושתה משקין
שאינן ראויין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות

שקצים ורמשים חייב ור' שמעון פוטרי אמר בקונם אשתה נהנית לי אם
אכלתי היום והוא אכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים הרי אשתה אסורה:
גמ' אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל שבועה שלא אוכל ושתה חייב

איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא איבעית אימא סברא דאמר
ליה אינש לחבריה נשעום מדי ועיילי ואכלי ושתו ואיבעית אימא קרא ישתיה
בכלל אכילה דאמר ריש לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר

ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך ותרומך
ותרושך

(א) [לקמן ד"ה] (ב) [נעל
עמוד א' ע"ש] (ג) יומח ע"ה.
(ד) לעיל כ"א: לקמן כ"ג:
(ה) ש"ל כ"ב שמואל דלמך
מרייה. (ו) [לקמן כ"ג]:
(ז) [לעיל כ"א: לקמן כ"ג: יומח
ע"ה]. (ח) [לקמן ד"ה].
(ט) [נכרות ד"ה] (י) יומח
ע"ה.

תורה אור השלם

1. ואכלת לפני ה'
אלהיך בקומם אשר
יבחר לשכן שמו שם
מעשר דגנך תירשך
ויצורך וזבחת בקרבך
וצאנך למען תלמד
ליראה את ה' אלהיך כל
דברים י"ב כג

רבינו חננאל

וחכמים אומרים אחד זה
ואחד זה לא מעל שאין
מעילה בקונמות. ופרקינן
אזכור ואימא ר' מאיר

אומר אחד זה ואחד זה
לא מעל כ"ו: אמר רבא
שבועה שלא אוכל ואכל
עפר פטור: בעי (רבא)

[רבא] שבועה שלא אוכל
עפר בכמה כ"ו. וחזי ה"י
בעי שבועה שלא אוכל
חרצן בכמה ועלו חרייהו

בתיקו: בעי רב אשי נזיר
שאמר שבועה שלא אוכל
חרצן בכמה. כיון דכזית
מושבע מהר סיני הוא

דכתיב מחרצנים ועד זג
דעתיה אמשכו. או דלמא
כיון דאדבר אכילה דעתיה
אכז"ב: ח"ש שבועה שלא

אוכל ואכל נבילות וטריפות
שקצים ורמשים חייב
בשבועתו. והיינו בה
אמאי חייב מושבע מהר
סיני הוא ואין שבועה

חלה על שבועה. ואוקמה
ריש לקיש במפרש חצי
שיעור כלומר נשבע שלא
יאכל נבלה חצי שיעור

שחייב לרבנן כ"ש לר"ע
והא נבלה דמושבע עליה
מהר סיני הוא. וטעמא
דפריש חצי זית דהוא

פחות משיעור הא לא
פריש דעתיה אכז"ב. ש"מ
לא מייחזיב נזיר שנשבע
בחרצן אלא בכזית ש"מ.

אי הכי תפשוט הא דכ"ע
רבא עפר בכמה תפשוט
עד דאיכא כזית דהא
נבלה כמו עפר הוא.

וטעמא דפריש חצי זית
הא לא פריש הא אמרת
דעתיה אכז"ב. ודחיל לא

דמי לנבלה דנבלה בת
אכילה היא. ואריא הוא
דרביעי עליה כלומר ארי
רובץ עליה ואין בת לאדם

לאכול ממנה. אבל עפר
לאו בר אכילה הוא כלל:
מתנ"י שבועה שלא אוכל
ואכל ושתה אינו חייב

אלא אחת כ"ו. אי"י חייא
בר אבין אמר שמואל
שבועה שלא אוכל ושתה
חייב. איבעי תימא סברא

כ"ו איבעי תימא קרא
דכתיב ואכלת לפני ה'
אלהיך מעשר דגנך ונזיר

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כג.

עין משפט
נר מצוה

א א מ' פ"א מהלכות
כ ב'א'ת מקדש הללס ב
סמל לחדש ס

תורה אור השלם

1. וְהָיָה הַחֵטֵּף בְּכָל
אֲשֶׁר תֹּאמַר בְּשֵׁךְ בְּכָר
וּבְצֹאן וּבִינִין וּבְשֹׁכֵר וּבְכֹל
אֲשֶׁר תִּשְׁאַלךָ בְּשֵׁךְ
וּבְכֹל שֶׁנֶּלְפִי י'י
אֱלֹהֶיךָ וְשִׁחֲתָה אֹתָהּ
וּבִיתְךָ: דְּבָרִים י'ו כ'ו
2. מִן וְשֹׁכֵר יִיזֵר הַמֶּזֶן
י'י וְהַמֶּזֶן שֶׁכֵּר לֹא יִשְׁתֶּה
וְכָל מִשְׁתֵּה עֲבִיבִים לֹא
יִשְׁתֶּה וְעֲבִיבִים לְחִים
וְיִשְׁתֶּה לֹא יִבְאֵל:
במדרב 1

מוסף רש"י

אניגרון. מין מאלל
שנומין גו יין ונמנה
מקומות שניט נתוספת
לניגרון ואכסניגרון שנומין
גו יין שנון יומוה עו י'
מא דסילקי. מים שנקין
כין מריון (שם וברכות
ד'ה). מא דכריליו
שלקי. כל מין וקין שנקין
וברכות ד'ה) על שער מין
יקר (יומוה שם). מירי
דמשכר. וכן שנומין דקין
אכילה (שם). אבל דבילה
קעילית. הנדלה כלומי
מקום ומשכרת כין
(בברכות מה). קעילית. שם
מקום (שם ושם). חייב.
משום שכל אל משום ששם
שם. מירי מלקות. כ'י
יהודה מוקמין לה כפרק
למרו ל' בכריות (י'י).
דקאמר חסם על שער
משכרין בלחית דלל ששם
(בברכות מה). ונכסין
פסקין (שנומין ע'א).

רבינו הגנאל (המשך)

באכילה ושתייה כי הדר
אמר שלא אשתה מי
חיללא שבועה אחריית
עליה. אילו אמר שלא
אשתה שלא אשתה ושתייה
מי חייב חרות. ופריך וברא
מתי' כגור דאמר שלא
אשתה (שלא אשתה)
והדר אמר לא אוכל דכיון
דאקדמיה לשתייה קמי
אכילה לא אמרי' אכילה
בכלל שתייה היא כ'י.
ואסיקנא. אלא לעולם
כרתינא (א) וסיפא בגון
דאמר שבועה שלא אוכל
והדר אמר שבועה שלא
אשתה דכיון דהדר אמר
שלא אשתה גלי דעתיה
דהא לא אוכל דנשבע
עליה אכילה גירא היא:
א"ר אשי אף אנן נמי
נעניא שבועה שלא אוכל
ואכלין אוכלין שאנין
ראויין כ'י ולא עמדה:
שבועה שלא אוכל פת
חטיט פת שעורין פת
בוסמין ואכלין חייב על כל
אחת ואחת. ואקשין
ורלמא אכילה גירא פת
בוסמין למיפטר נפשיה
פפת דרוח ופת שיומן ופת
שבולת שועל וכוונא כ'י.
ורחי' איכ' הוה ליה
(לחנא) לומר פת חטיט
שעורין וכוונא פת פת
למה ל' ורחי' יא לא תנא
בכל אחי ואחרי הוה

והא תירוש חמרא הוא. והדאמר הנודר מן התירוש חמור בכל
מיני ממיקה ומומר ביין כפרק בתרא דיומא (דף עו: ושם)
פרק לה ומשני כדמריס הלך אחר לשון בני אדם: גמור שבר שבר
מנויר. וא"ת לר' יהודה דמחייב באלל דבילה קעילית ונכסין למקדש
ולא גמר שבר שבר מנויר מנ"ל

דשתייה בכלל אכילה וי"ל דנפקא ליה
מסכנא דקאמר לעיל אי נמי גבי
מקדש דוקא לא גמר שבר שבר לפי
שהכחז מלה צטירוף הדעת דכחז
(ויקרא י') להצדיל ולהורות ולפיכך
קנרא הוא קנא לרבות שאר משכרים
אזל לענין מעשר יליף שפיר מנויר
וכן משמע קנא דלילכא דתנא דמחייב
באלל דבילה קעילית דהיינו רבי
יהודה מסיק דגמר שבר שבר מנויר
והשם נמי לא מיקשה שבר שבר שבר
שבר מנויר לילף ממקדש דהתם
שאינו דכנרא הוא כפרישית אזל
אין לפרש לחומרא מקשי' דהא כי
לפינן נמי מנויר ע"כ דבילה קעילית
נקמה בכסף מעשר דהא פרי מפרי
וגידולי קרקע הוא ועי"ל דר' יהודה
ילף דשתייה בכלל אכילה דליף
צירולאמי) מדכחז וכל דס לא תכלול
ואי כשקדש * והתניא (תוספתא פ"ב
דטהרות) דס שקדש אינו לא אוכל ולא
משקה אלא כמו שהוה והתורה קראה
אזוהי אכילה: שבר מנויר. וא"ת
אמאי לא משני הכא לא מני' אמרת
דשכר היינו דבילה קעילית דמין אגב
קנקנו נפקא כדאמר צ"כ כלל מערצין
(שנינו דף ס: ושם) דאי כחז רחמנא
בשכר ה"ל דבילה קעילית אין יין
אגב קנקנו לא כחז רחמנא יין אגב
קנקנו משמע כ"ש דבילה קעילית
ואייתר קרא דשכר לתמד משמחין
ועי"ק דהיי' דרש חסם כנצקן אגב
עורו ומצאנן אגב גזמיה ומביין אגב
קנקן ומשכר ממד משהחמין והא
כריי' לפרש כדדרש חסם מה הפרט
מפורש פרי מפרי כ'י וממה נספך
כרין תרי פרטי דאי כחז רחמנא
בכר ה"ל בעלי חיים אין גדולי קרקע
לא ואי כחז כין ה"ל גדולי קרקע
אין בעלי חיים לא דהיי' מזרעין
צ"כ קדושין (דף מ. ה.) גבי הענקה
ו"ל דהתם מיימור דביתין קדוש

ד"ה' למיכתב בקר ולאן יין ושכר ומדכחז ד' פרטי שמה שום דבר יש ללא הוה סגי צ"כ פרטי והכא דרש שכר גופיה דלעטרין
ו'דלתי' לפרט ללא הוה דבילה קעילית ואם תאמר והיי' הוה צ"כ דשכר דבילה קעילית ומה צ"כ ריבוי טיפוח
ליה נכלל ופרט וכלל דהיי' פרי מפרי וגידולי קרקע ועוד היי' מ"ל דהיינו דבילה קעילית הא משמע הכא דאי לאו שכר הוה דרשין
שכר גופיה דבילה קעילית ו"ל דהתם איירי בדבילה מעורבת במים ואפ"ה חשיב טפי מתמד משהחמין והכא בדבילה שאינה מעורבת
וא"ת למה לי הכא ג"ש דשכר שכר טיפוח ליה דשתייה בכלל אכילה מדמריצין חסם ממד משהחמין ואמר רחמנא ואלל וי"ל דכיון
דמריצין דביתין נפקא מ"ל דלכל ליה ע"י אניגרון ללא צעין מידי דמשכר אי נמי ואלל לא קאי אריצורא מדע ללא קאי אקנקן ועור
וגיזות וא"ת דלמא מיירי ביין קרוש ולהכי כחז ואלל ויש לומר דלמא לא חזי לאכילה אלא שורין אזוהי במים ושומין: ב"י איצטריך
ל'אשמועינן אבא ועשה בלאבא כ'י. וא"ת ודלמא הוה גופיה אמת לאשמועינן דשתייה ללא בכלל אכילה וי"ל דל"כ ה"ל למימני שנועה
שלא אוכל ושמה פטור אבל השתא ליכא למידק מינה דאין שתייה בכלל אכילה דלפי' הוה בכלל אכילה אינו חייב אלא אחת כמו אכל
ואכל כעולם אחד: בגון דאמר ש"א אשתה וש"א אוכל. וא"ת א"כ מאי איירא אכל ושתייה * אפי' שתייה חייב אכילה חייב אכילה
שנועה בתרייתא לאכילה חייב נמי אשתיה דכ"ג אמר לקמן (דף כד: ה.) גבי שנועה שלא אוכל תאניס וחזר ואמר שלא
אוכל תאניס וענינים ויש לומר דהד מתרי פירי נקט אי נמי כיון דאמר שנועה שלא אשתה גלי אדעתיה דכי אישכנע
במר הכי לאכילה גירדתא אישכנע ולבסוף מסיק אפי' אמר שנועה שלא אוכל תכלה גלי אדעתיה: אכילה בבבא שתייה לא אמרי'.
וא"ת למא דלעיל דמריצין דבילה קעילית וילף לה בכריות (דף י: ושם) משכר לרבות שאר משכרין ואמר רחמנא אל תשת אלמא אכילה
בכלל שתייה וי"ל כיון דאכילה היא עיקר כנצקן הוה דלל תשת משום שאר משכרין דמשקים כחזיה א"י שכר לא איירי אלא במשקין
המשכרין כמו דכס וחלז ולהכי כחזי אל תשת ודבילה קעילית מריצין מסכנא מידי דהיי' אהני: דלמא * צ"כ נפשיה במאחרייתא
קא מיכוין. וא"ת הא לא צני למפטר נפשיה במאחרייתא דלפי' אמר שנועה שלא אוכל סתם כיון שאין צלבו לאסור עצמו אלא באלו
המינים לא מיחמך בלחמיה אע"ג דבעלתא דברים שכלל אינן דברים היינו היכא דנכלל קומר מה שמוציא בפיו אבל היכא דאין קומר
היין דברים * וכן משמע קנא לקמן ויש לומר דמ"מ מזה לגלות לעולם דלמיפטר נפשיה במאחרייתא קצבי:

במסכת

אמאי היכא דרתי פת הוא פת ממש. והיכא דלא תני פת אינו אלא לבוס אבל הוא עשר פת שרי כ'י. ואסיקנא
א' נראה דלי' דקנקנו סיפא דלמא שנועה שלא אוכל וי'.

ודלמא על ידי אניגרון. שהוא מין מאלל כדמריצין בתוספתא דבילה
הציאו לפניו אניגרון ואכסניגרון ועליהן פלפלין שמוקסין ורגילין
למא לתוכן יין כדמריצין בתוספתא דלמא או תרומות יין למא
אניגרון ואכסניגרון: מ"א דסילקא. תכשיל של מרדן: מ"א דנולו
שלי. שנקות של ירק: מידי דמשכר.

כלומר דרך שכרות: (ב) דלמא. ושכר
דקרא לוא איין קאי אלא דבילה
קעילית קאמר שהיא משכרת. קעילית
על שם מקומה: אף אנן נמי פנינא.
דשתייה בכלל אכילה: משני' נמי
דיקא. דשתייה בכלל אכילה: ודלמא
למיפטר נפשיה במאחרייתא קאמר.
אמאי קמני חייב על כל אחת ואחת
למא האי דפריש לכו לאו לאפוי
בצנועות קאמי אלא למיפטר נפשיה
בצנועה מדברים אחרים דאי אמר
לא אוכל סתם היה נאסר בכל
האוכלים: ב"ל. שלא אוכל חטין
ושעורין וכוסמין וכי אמר פת פת
לחלק: ודלמא לבוס. כלומר אי אמר
הכי הוה משמע שלא יהא כוסם
חטין כמות שהן אבל הפת היה
אוכל: (א) ב"ל למימר פת חטין ושל
שעורין. דכיון דלמא ושל אפת קאי:
ודלמא

אלא אחת א"ל אביי אלא מאי שתייה בכלל אכילה אימא סיפא שבועה
שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתייה חייב שתיים כיון דאמר שלא אוכל
איתסר ליה בשתייה כי אמר שלא אשתה אמאי חייב אילו אמר שלא
אשתה תרי וימני מי מייחייב תרתי אמר ליה התם דאמר שלא אשתה
והדר אמר שלא אשתה אבל אמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה
בכלל שתייה ליתא אבל אמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה
ואכל ושתייה מאי אינו חייב אלא אחת אי הכי אדתני רישא שבועה שלא
אוכל ואכל ושתייה אינו חייב אלא אחת אלא אחת ליתני שבועה שלא
אוכל ושלא אשתה אינו חייב אלא אחת וכל שכן שלא אוכל לחודיה אלא
לעולם כדקתני ושאינו הכא כיון דאמר שלא אוכל והדר אמר שלא אשתה
גלי אדעתיה דהך אכילה דאמר אכילה גירדתא היא אמר רב אשי מתני'
נמי דיקא שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאין ראויין לאכילה ושתייה
משקין שאין ראויין לשתייה פטור הא ראויין חייב ואמאי הא שבועה
שלא אוכל קאמר דלמא דאמר תרתי שבועה שלא אוכל שבועה שלא
אשתה: שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין כ'י: ודלמא למיפטר
נפשיה במאחרייתא קאמי הוה ליה למימר חטין ושעורין וכוסמין ודלמא
לכוס דהוה ליה למימר פת חטין ושעורין וכוסמין ודלמא פת חטין לאכול
שעורין וכוסמין לכוס דהוה ליה למימר פת חטין ושל שעורין ושל כוסמין
ודלמא

ד"ה' למיכתב בקר ולאן יין ושכר ומדכחז ד' פרטי שמה שום דבר יש ללא הוה סגי צ"כ פרטי והכא דרש שכר גופיה דלעטרין
ו'דלתי' לפרט ללא הוה דבילה קעילית ואם תאמר והיי' הוה צ"כ דשכר דבילה קעילית ומה צ"כ ריבוי טיפוח
ליה נכלל ופרט וכלל דהיי' פרי מפרי וגידולי קרקע ועוד היי' מ"ל דהיינו דבילה קעילית הא משמע הכא דאי לאו שכר הוה דרשין
שכר גופיה דבילה קעילית ו"ל דהתם איירי בדבילה מעורבת במים ואפ"ה חשיב טפי מתמד משהחמין והכא בדבילה שאינה מעורבת
וא"ת למה לי הכא ג"ש דשכר שכר טיפוח ליה דשתייה בכלל אכילה מדמריצין חסם ממד משהחמין ואמר רחמנא ואלל וי"ל דכיון
דמריצין דביתין נפקא מ"ל דלכל ליה ע"י אניגרון ללא צעין מידי דמשכר אי נמי ואלל לא קאי אריצורא מדע ללא קאי אקנקן ועור
וגיזות וא"ת דלמא מיירי ביין קרוש ולהכי כחז ואלל ויש לומר דלמא לא חזי לאכילה אלא שורין אזוהי במים ושומין: ב"י איצטריך
ל'אשמועינן אבא ועשה בלאבא כ'י. וא"ת ודלמא הוה גופיה אמת לאשמועינן דשתייה ללא בכלל אכילה וי"ל דל"כ ה"ל למימני שנועה
שלא אוכל ושמה פטור אבל השתא ליכא למידק מינה דאין שתייה בכלל אכילה דלפי' הוה בכלל אכילה אינו חייב אלא אחת כמו אכל
ואכל כעולם אחד: בגון דאמר ש"א אשתה וש"א אוכל. וא"ת א"כ מאי איירא אכל ושתייה * אפי' שתייה חייב אכילה חייב אכילה
שנועה בתרייתא לאכילה חייב נמי אשתיה דכ"ג אמר לקמן (דף כד: ה.) גבי שנועה שלא אוכל תאניס וחזר ואמר שלא
אוכל תאניס וענינים ויש לומר דהד מתרי פירי נקט אי נמי כיון דאמר שנועה שלא אשתה גלי אדעתיה דכי אישכנע
במר הכי לאכילה גירדתא אישכנע ולבסוף מסיק אפי' אמר שנועה שלא אוכל תכלה גלי אדעתיה: אכילה בבבא שתייה לא אמרי'.
וא"ת למא דלעיל דמריצין דבילה קעילית וילף לה בכריות (דף י: ושם) משכר לרבות שאר משכרין ואמר רחמנא אל תשת אלמא אכילה
בכלל שתייה וי"ל כיון דאכילה היא עיקר כנצקן הוה דלל תשת משום שאר משכרין דמשקים כחזיה א"י שכר לא איירי אלא במשקין
המשכרין כמו דכס וחלז ולהכי כחזי אל תשת ודבילה קעילית מריצין מסכנא מידי דהיי' אהני: דלמא * צ"כ נפשיה במאחרייתא
קא מיכוין. וא"ת הא לא צני למפטר נפשיה במאחרייתא דלפי' אמר שנועה שלא אוכל סתם כיון שאין צלבו לאסור עצמו אלא באלו
המינים לא מיחמך בלחמיה אע"ג דבעלתא דברים שכלל אינן דברים היינו היכא דנכלל קומר מה שמוציא בפיו אבל היכא דאין קומר
היין דברים * וכן משמע קנא לקמן ויש לומר דמ"מ מזה לגלות לעולם דלמיפטר נפשיה במאחרייתא קצבי:

הגהות הב"ח

(ב) גמ' מ"א דנולו
(ג) שילקי: (ב) דש"י ד"ה
ודלמא שבר: (א) ד"ה
ד"ה למימר:

גיליון הש"ס

תוס' ד"ה גמר וכו'
והנראה דהם גמרי' ע"י
מולין דף ק' ב"א וממה
דף ק' ב"א דהקפדה דמסמך
ואכלו חייב. ופ"ה. א"כ
דלתי' דכריותא פריך
על כן והתם חקקה א"ת
הסם ואכלו א"ת כי זו מית
חייב (מה ענין ל' כי יונת
חייב כהה"ל ברייתא
שהיא דלתי' לא אוכל ולא
משקה) אינו אוכל לנפשו
שומת אוכלין אינו משקה
לנפשו. ופ"ה. א"כ
חזר מהו הכה"ל דלתי' י'
לאוקמי קדש * ופ"ה:
ד"ה בגון דב"י אפי' שתייה
ר"י רש"י. לא ידענא
דלתי' דשתי' כי ימני אף
כשתי' תד יומנא לחייב כי
דהא עבר משום שני
שנועה ופ"ה. נס
לשנועיהו דף כ' ד"ה
ד"ה אלא דקדוק במפרש
תאניס וענינים אבל כלא
אוכל סתם אין תאניס בכלל
כיון דלוקטין לו ממכר
מקרי אוכלין שאין דלתי'
וכמו דאין נעילת בכלל אלא
במפרש. א"ת כי ליתא
לקושיות דהא דנתי'
דשתייה בכלל אכילה מ"מ
כיון דכבר נאסר בשתייה
ממם שנועה הראשונה
מקרי אין לאין. ובהכרח
למקור לקושיות נשטת
רש"י דלקמן: ד"ה דלתי' דשתי'
וכ' וכן משמע דהיא
לבת: דף ס ע"ב. ועי'
תוס' פ"ה ד"ה גמר:

רבינו הגנאל

והא תירוש חמרא הוא
וקרי ליה אכילה. מיכן
שתייה בכלל אכילה.
דחזין ודלמא דהאכילה
אכילה ע"י אניגרון כלומר
בתבשיל בגון ציקי
קדירה. אניגרון מ"א
דסילקא. אכסניגרון מ"א
דכולהו סילקי. וחיין
מחבשל שמוקן. ואחיין
למיפשטה מהא דכחז
ונתתה הכסף בכל אשר
תאוו נפשך וגו' ואמאי
דבילה קעילית. ותניא
אכל דבילה קעילית ושתייה
רבש וחלז ונכנס למקדש
ועבר חייב. אלא אמאי
שכר שבר מנויר דכתיב
ביה מיין ושכר יוין תומין
כין וחזמין שכר לא ישתה.
אבי מסיפא דקתני שבועה

מה הלן שתיית יין אף כאן שתיית יין. ואמאי רבא לפרשה הא דר' חייא ממתי' ודחי ליה
אבי מסיפא דקתני שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתייה חייב שתיים. (איתא) (כין דאמר שלא אוכל אחסר) ליה

אָרבעַ חטאָר. מ'זיס
חלב, מ'זיס נומער, מ'זיס
אכילע יוה"כ, מ'זיס
נעמטע הניק וואָלל קעס,
ראשם אדער. אָס
מעלעס דאָפילי האָט דאָ
גני אַמוּרס יד האָט שבת
קב ונעמל יבמות אד
יבמות יבמות. אָף אָס
היחל שבת כו'. ימזיס
יוה"כ לאַ מחיבס גוואָלע,
דקעמער אָין עיניו וואָלע
ליוה"כ ושבתם יבמות
שם.

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כה.

עין משפט
נר מצוה

(א) רש"י (מ"ו, ב) ע"ל ג.
(ב) [מסורת ג'] (א) נדרים
יג. [נדרים] [מסורת ג'] נדרים
פ"ח, (ד) נדרים ק"א: נדרים
טו. סוכה ג"ה, (ס) [מסורת]
מט: (ו) גופייהו [מסורת]
ע"ל על הסוכה לא חיל.
פ"ח, רש"י, (ז) [מסורת]
דף כ"ט, (ח) [מסורת]
מ: ד"ה [מסורת]
יט. ד"ה [מסורת]

תורה אור השלם

1. או נפש כי תשבע
לבטא בשפתיים להרע
או להטיב לב אשו
יבטא דאדם בשבעה
ונעלם ממנו וזאת דיע
ואשם לאותו מלה
ויקרא ה' ד
נחן תתן לו ולא ידע
לבקר בתתן לו כי בגלל
הדבר הזה יקרא יי
אלהיה בכל מעשה ובכל
משלה יקרא: דברים טו י

מוסף רש"י

שנאמר להרע או
להטיב, אבל להטיב, לא
אזל להרע, שמעיה את
עלמו, והוא הדין לכל דבר
שהוא הן ולא להטא,
להרע או להטיב להטא
משמע (וע"ז ב' ב)
שהנדרים חלים על
דבר מצוה. אשם אמר
קונם שאתי עושה סוכה, או
עליו הנדר ואשם עשה קס
לזה בכל יתל נדרים יב.
מה שאין כן בשבעות.
שכן נשבעין לטוב את
המלות, דמשמע ושמר
מזה שיתן הוא לקיים
ולזה לא חלה שבעה עליה
דאין שבעה חלה על
שבעה (שם). על דבר
שאין בו ממש. כגון
דבור שאין בו ממש (שם).
משמע אותו. ששבע
לאו ומשמע שילת
שבעה מפיו הרי הוא
כשבעה על העמוד של און
שהוא של זה, שכן זה על
דבר שאי אפשר וזמן
לקמן (טו). דהיינו שבעה
שוא ויחייב על זדונה
מסות וזמן ששבור בו
(סוכה ג). או: לאחור
מלקין אותו שישן. הוסיף
דמדר דבר שאין יכול
לעמוד בו (נדרים טו).

במעט קאמר. הא דאמר' דבר שזדונו לאו לא קתני כחטאת
הוא דאמר ושבועה ציטוי חטאת היא: דלית ביה משפא. שאישן
ושלא אישן שהשיה אין בה משפא: שאורוק לרור לים לא גרסי'
הכא: **בתנאי' אחר דברים של אפרים.** דמפרש שאתן לפלוני

כ"ו: שאין כהן ממש. מרי גווי
משמע שאין כהן ממש כגון שינה
ומשמע שאין כהן הנהיג כגון שאורוק
צורר לים: א"כ. דדייקת להרע או
להטיב אין לי כ"ו: **מריבוי הסוכה.**
לכל אשר יבטא [ויקרא ה]: **גמ'** הנדרים
חלים על דבר מצוה. קונם סוכה
שאתי עושה לולב שאני נוטל אסור
ונגדרים מפרש טעמא דפרק ואלו
מומחין (דף טו): **מה שאין כן**
בשבועות. דמקמי דממתי' [מס. ו] יליף לה
לקמן (דף טו). מקראי: נדר אינו
חל על השינה כגון קונם שאני ישן
דקונם לשון הקדש הוא ואמאי
ליחול הקדש אצל קונם עיני
בשינה חל אשין: **מלקין אסור.**
משום שבועה שוא דדבר שא"א
הוא ומשנבע יתמה לסקר. אלמא
לאו שבועה ציטוי הוא דקתני וישן
לאחור: **ליתיה בלחצה.** חרוק פלוני
או לא יזרוק אין זה שבועה ציטוי
אלא שבועה שוא שהרי אין פלוני
ברשותו לזרוק ולא לזרוק: **רז**
כר"ע. דמחייב בלשבע: **ושמואל**
כרבי ישמעאל. דמחייב ליה [רקן]
להטא: **אליבא דר' ישמעאל כ"ע**
לא פליגי. כלומר דבר ודאי תנאי
הוא דלא מחייב ליה רז אליבא
דכ"ע. ישמעאל ויתמה לפלוגתא
דכ"ע ושמאל אליבא דמפרש
אזיל: **כ"י פליגי אליבא דר"ע.**
כלומר אצל דכ"ע פליגי ולא
דשמאל כמנאי דאפי' לר"ע פטר
ליה שמואל וכל שכן לר' ישמעאל:
ד'

שאישן ושלא אישן: אינו ה' והא"ר יוחנן והאומר שבועה שלא אישן ג'
ימים מלקין אותו וישן לאלתר התם דאמר ג' הכא דלא אמר ג':
שאורוק צורר לים ושלא אורוק: איתמר ה' שבועה שזרק פלוני צורר לים
ושלא זרק רב אמר חייב ושמאל אמר פטור רב אמר חייב איתיה
בלאו וה' ושמאל אמר פטור ליתיה בלחצה לימא בפלוגתא דר'
ישמעאל ור"ע קא מפלגי דתנן ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על
העתיד לבא שנאמר להרע או להטיב אמר לו ר"ע א"כ אין לי אלא
דברים שיש בהן הרעה והטבה דברים שאין בהן הרעה והטבה
מנין אמר לו מריבוי הכתוב אמר לו אם ריבה הכתוב לכך ריבה הכתוב
לכך רב דאמר כ"ע ושמאל דאמר כ"י ישמעאל אליבא דר' ישמעאל כולי
עלמא לא פליגי השתא מילתא דאיתא בלחצה לא מחייב עלה רבי ישמעאל
לשעבר מילתא דליתא בלחצה מיבעיא כי פליגי אליבא דר"ע רב כ"ע
ושמואל אמר עד כאן לא מחייב ר"ע התם לשעבר אלא מילתא דאיתא
בלחצה מחייב ר"ע לשעבר אבל מירי דליתיה בלחצה לא לימא בפלוגתא
דכ"ע

בשבועה בכל ענייני שבועה אינה חלה על דבר מצוה כדבר הרשות דהיינו כשאוסר עצמו על החפץ ורבינו אלחנן חייך בשם ר"י דבשבועה
אפי' כשיאמר סוכה עלי שבועה אסר נפשיה מן חפצא דלשון שבועה לא שייך אלא על עצמו וקונם לא שייך אלא על החפץ
שאוסר על עצמו כקרבן ולכן חלה נמי שבועה על השניה דאסר נפשיה עליה אצל בנדר אסר נפשיה עליה ואין בה ממש ובפ"ב
דנדרים (דף טו). מסיק רבינא דנדרים נמי חלים מדברנן על דבר שאין בו ממש והשתא אחי שפיר הא דאמר בריש נדרים (דף ג):
לאפוקי שבועות דאסר נפשיה מן חפצא דר"ת מפרש דלקמן (דף כט). ובפ"ד נדרים (דף כד): לא מיירי שאמר בלשון זה יאסרו עלי
בשבועה אלא ה"ק כשאומר לשון שעי' שבועה אסר פירות עליו ומיירי שאומר שבועה שלא אוכל פירות וצריך ספרים ל"ג בשבועה אצל
אמר יאסרו בשבועה אינו כלום אפי' בדבר הרשות משום דאסר חפצא עליה והשתא נמי יתח חומר בנדרים מנשבעות: **א"י' והא"ר**
יוחנן: למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה דמקשה לפרש דלחצה קאמר א"כ התם נמי שייך שפיר לעולם כגון שנשבע על כר שלפניו:
ושמואל דאמר כ"י ישמעאל. וא"ת והא' לעיל קאמר שמואל עממא משום דליתא בלחצה ו"ל דאין זה מדברי שמואל אלא הש"ס
מפרש כן אליבא דכ"ע וזכרנו זה יש בכמה מקומות בש"ס: **רב דאמר כ"ע.** הק' ה"ר עזרא הגניא דהשתא רב דרש
ריבוי ומיעוטי וזהו הגמול קמא (ב"ק דף יז): סבר רב כר"מ דאמר אומרים בעבדים הרי שכן לפניך דאין נגזלים כמקרקעי ומאן דאית
ליה דעבדים כמקרקעי דרש כללי ופרטי כדמוכח לקמן בפ' שבועה הפקדון (דף יז): וזהו הגמול בפרק (ב"ק דף קז): ו"ל דאית ליה
שום מיעוט דממעט עבדים כדפרישית לעיל בפ"ק (דף ד): ד"ה (ר"ע):

אלא כי קתני מירי דחייב אמר' דבר משפא כ"ו. תימה דנסוק
מכות (דף כב). וס' דקאמר וליחשב נמי כגון דאמר שבועה
שלא אחרש ציטוי ודמיק למימר האני תנא לית ליה אסור כולל
ולשני כי הכא דלא קתני מירי דחיל אומרי דלאו בר משפא ו"ל
דעדיפא מיניה משני התם:

חומר בנדרים שהנדרים חלים על
דבר מצוה בדבר הרשות.
בפ"ב דנדרים (דף טו): נפקא לן
מדכתיב לה' וצריש מסכת נזיר (דף
ה). וס' דרשין מין ושכר יזיר
לאסור יין מצוה כיון הרשות ותימה
תרי קראי למה לי הא איתקוש
נדרים וזירות אהדדי צריש מסכת
נדרים (דף ג). ו"ל צריש דמירות
אוסר כל יין עליו הלכך חיל אין
מצוה כיון הרשות אצל נדרים שאינו
אוסר עליו אלא המצוה כגון סוכה
ושופר ולולב ותפילין אימא דלא
חיל ואי כתיב נדרים ה"א לפי שאוסר
המצוה עליו אצל בנזיר שאוסר עצמו
על היין לא חיל נדרים ו"גופייהו
כשאוסר עצמו הסוכה לא חיל:

מה שאין כן בשבועות. בפרק ב'
נדרים (דף טו): פירק מ"ש
נדר דכתיב כי ידור נדר לה' שבועה
נמי הכתיב או השבע שבועה לה'
ומשני הא דאמר ישיבת סוכה עלי
הא דאמר שלא אשב בסוכה משמע
בנדרים לפי שאוסר סוכה על עצמו
רצוי שיחול הנדר שאוסר הסוכה עליו
כקרבן וסוכה אינה מצוה לעשות
מצוה אצל שבועה שאוסר עצמו על
הסוכה אין השבעה חלה דמשמע
הוא לעשות מצוה ותימה א"כ מה
חומר יש בנדרים מנשבעות שבועה
נמי חילא כה"ג כי אמר ישיבת סוכה
עלי שבועה דאסר חפצא עליה
דאסר חפצא עליה חלה נמי שבועה
דאסר בשליה (פ"ק) (דף ג). ובפ'
נדרים (דף כד): גבי שבועה שוא
באומר יאסרו לא פירות שבעולם עלי
בשבועה אס לא רציתי גמול פורח
באור והדאמר בריש נדרים (דף ג):
אידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא
עליה תנא נמי חרמים דמיתסר
חפצא עליה ולאפוקי שבועה דאסר
נפשיה מן חפצא היינו דהו נמי כה"ג
דאסר נפשיה מן חפצא אצל נדרים
וחרמים אינן אלא ענין דמיתסר
חפצא עליה ו"ל דהיינו חומר בנדרים
דכלל ענין דחל על דבר הרשות חל
על דבר מצוה דהיינו כשאוסר חפץ
על עצמו אצל כשאוסר עצמו על
החפץ אינו חל אפי' בדבר הרשות
כשאומר קונם גופי על החפץ דקונם
היינו כקרבן ולא שייך על עצמו אצל
נדרים ורבינו אלחנן חייך בשם ר"י דבשבועה
אפי' כשיאמר סוכה עלי שבועה אסר נפשיה מן חפצא דלשון שבועה לא שייך אלא על עצמו וקונם לא שייך אלא על החפץ
שאוסר על עצמו כקרבן ולכן חלה נמי שבועה על השניה דאסר נפשיה עליה אצל בנדר אסר נפשיה עליה ואין בה ממש ובפ"ב
דנדרים (דף טו). מסיק רבינא דנדרים נמי חלים מדברנן על דבר שאין בו ממש והשתא אחי שפיר הא דאמר בריש נדרים (דף ג):
לאפוקי שבועות דאסר נפשיה מן חפצא דר"ת מפרש דלקמן (דף כט). ובפ"ד נדרים (דף כד): לא מיירי שאמר בלשון זה יאסרו עלי
בשבועה אלא ה"ק כשאומר לשון שעי' שבועה אסר פירות עליו ומיירי שאומר שבועה שלא אוכל פירות וצריך ספרים ל"ג בשבועה אצל
אמר יאסרו בשבועה אינו כלום אפי' בדבר הרשות משום דאסר חפצא עליה והשתא נמי יתח חומר בנדרים מנשבעות: **א"י' והא"ר**
יוחנן: למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה דמקשה לפרש דלחצה קאמר א"כ התם נמי שייך שפיר לעולם כגון שנשבע על כר שלפניו:
ושמואל דאמר כ"י ישמעאל. וא"ת והא' לעיל קאמר שמואל עממא משום דליתא בלחצה ו"ל דאין זה מדברי שמואל אלא הש"ס
מפרש כן אליבא דכ"ע וזכרנו זה יש בכמה מקומות בש"ס: **רב דאמר כ"ע.** הק' ה"ר עזרא הגניא דהשתא רב דרש
ריבוי ומיעוטי וזהו הגמול קמא (ב"ק דף יז): סבר רב כר"מ דאמר אומרים בעבדים הרי שכן לפניך דאין נגזלים כמקרקעי ומאן דאית
ליה דעבדים כמקרקעי דרש כללי ופרטי כדמוכח לקמן בפ' שבועה הפקדון (דף יז): וזהו הגמול בפרק (ב"ק דף קז): ו"ל דאית ליה
שום מיעוט דממעט עבדים כדפרישית לעיל בפ"ק (דף ד): ד"ה (ר"ע):

ב' א' מ"י פ"א מהלכות
שבועות הלכה ב' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'
ב' א' מ"י פ"א מהלכות
נדרים הלכה א' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'
ב' א' מ"י פ"א מהלכות
שבועות הלכה ב' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'
ב' א' מ"י פ"א מהלכות
נדרים הלכה א' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'
ב' א' מ"י פ"א מהלכות
שבועות הלכה ב' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'
ב' א' מ"י פ"א מהלכות
נדרים הלכה א' פטג
לאין רלח טו"ש"ע ו"י
סמן רלח טו"ש"ע א'

רבינו חננאל

שבועה חיייל אמר'
דלא בר משפא הוא.
כגון שאורוק צורר
לים ושלא אורוק א'
בתנאי' אחר דברים של
עצמו ואחר דברים של
אחרים [אין] יש בהם
משפא וכי' חיד' חומר
בנדרים שהנדרים חלים
על דבר מצוה בדבר
הרשות מה שאין כן
בשבועה. חומר בשבועות
שהשבועות חלות על
דבר שאין בו ממש
כדבר שיש בו ממש מה
שאין כן בנדרים: **פ"סא**
שאתן לפלוני ושלא אתן
אויקמא בשבעה איתן
מתנה לעשירי. אבל ליתן
צדקה לעני מושבע מהר
סיני הוא שנאמר נתון
תתן לו ואין שבועה
חלה על שבועה. שאישן
ושלא אישן כ"ו. אויקמא
בשבועה שלא ישן פחות
מג' ימים. אבל הנשבע
שלא יישן ג' ימים
מלקין אותו וישן לאלתר:
שאורוק צורר לים ושלא
אורוק כ"ו. אמר שבועה
שזרק פלוני צורר לים
ולא זרק. שבועה שלא
זרק וזרק. רב אמר
חייב דהא איתא בלאו
הון. ושמאל אמר פטור
דהא ליתא בלחצה. פ'
ליתיה בנדר. כלומר
אינו יכול לבקר חבירו
לזרוק צורר לים (המלח)
מכין ולהבא. יאיתני
לאוקמי חילוקם בחלוקת
רבי ישמעאל ור' עקיבא
ולא עמדה. ואסיקנא
כי פליגי אליבא דרבי
עקיבא רב כ"י עקיבא
ושמואל אמר לך כי קא
מחייב ר' עקיבא לשעבר
במירי דאיתיה בלחצה אבל
במירי דליתיה להבא לא
מחייב אלא בפלוגתא

(א) רש"י.

רבינו חננאל (דבשן)
 בשלמא לשמאלא דאמר
 ליה ליהיה בלחבא אל
 מחיב עליה לשעבר
 משום אפקה ביטוי
 ליהוה
 שבעות עדות מכלל
 שבעות ביטוי לחיוביה
 שבעות העדות. ואע"י
 לחיוביה בלחבא. אלא לרב
 דהחייב שבעות מכלל
 לחיוביה בלחבא.
 אפאי אפקה לשבעות
 העדות מכלל שבעות
 שביעית וכתבנו שפי עצה
 דרמב"ם ושמועל ק"י
 אלה. ואיתני לפרוקי
 אליבא רב' ודלמא
 לחיובי בשבעות העדות
 תחתיו ודא אפקה דרב
 משום ביטוי עדות משום
 שבעות העדות. ודחיו
 בדיוס מלכות
 לאחת מאלה. אחת אתא
 מחיבו וזו אתא מחיביו
 שחת. אלא לחיוב על
 שבעות העדות כמוד
 בשבעות אפקה. כדעתיה
 ככולן תחייב ועלם ממנו
 וכושבעות העדות
 תחייב ועלם לחיוב על
 המיד כשנגזר ליחא
 בשבעות ביטוי. ואימא
 כמוד תחייב קרבן אחר
 משום שבעות העדות
 משום לדיכא בשבעות
 ביטוי קרבן כמוד אלא
 מלכות. (אלא) [אבל]
 שנגזר תחייב תחתי. ודחיו
 משום שבעות ביטוי
 משום שבעות העדות
 העדות (תחתי) [דכתב]
 וישמעל ק"י אלה. וכתב
 וזש נ' תעביע.
 ודח' אל מצית אמתא
 דרבנא מכלל מאלה. ואל
 כמודי מי אתא לשבעות
 ביטוי קרבן אל דאורי'
 אלא למיעוט. ורבא אמר
 שבעות דהת' שבעות
 העדות דבר העדות ככלל
 שבעות ביטוי וצא מן
 דאלא חזרוש בלחבא.
 כי רבא חזרוש בשבעות כ'

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כו.

עין משפט
נר מצוה

כב א מ"י פ"א מ"א
שבעות ה' ד פ"א
לחין מ"א טו"ש י"ד פ"א
ר"ל פ"א:
כג ב מ"י פ"א מ"א
ג פ"א טו"ש י"ד
פ"א ר"ל פ"א י"ד
כד ג מ"י פ"א מ"א
ה' פ"א טו"ש י"ד
כה ד מ"י פ"א מ"א
ה' פ"א טו"ש י"ד
כו ו מ"י פ"א מ"א
ה' פ"א טו"ש י"ד

ריבוי חננאל

מת"י ר' ישמעאל אומר
אנו חייב אל על העתיד
שנאמר להע או להיטיב.
אמר לו ר' עקיבא אם
כן אין לי אלא דברים
שיש שבהם הרעה והטבה.
דברים שאין בהן הרעה
והטבה מנין א"ל מרבי
הכתוב. א"ל אם ריבה
הכתוב לכך. פירוש אם
ריבה הכתוב הזה דכתיב
לכל אשר יבטא האדם
אפילו דברים שאין בהם
הרעה והטבה. ריבה נמי
אפי' דברים שאין להם:
ח"י להע או להיטיב
אין לי אלא דברים שיש
בהן הרעה והטבה כר.
ואיכאנא ר' עקיבא ריש
התורה ברבוי ומיעוטי
כחומר איש גם זו.
או נפש כי נשבע
לבטא. ריבה כל מה
שיבטא. להע או להיטיב
מיעט כל דבר שאין בו
הרעה והטבה. לכל אשר
יבטא האדם בשבועה חזר
ורבה כל מה שיבטא
האדם בשבועה חייב
משום שבועה ביטור. מאי
רבי ר' כל מילי. בין
להבא בין לשעבר. ואפילו
דברים שאין בהם הרעה
והטבה. אי הכי המיעוט
למה בא. ואמרין מעט
דבר מצוה. לומר הושבע
יבטא האדם בשבועה חזר
לבטל את המיעוט. פטור.
ר' ישמעאל ריש הכי
בכלל ופרט כנחויא כן
הקנה ר' ריבה אפי'
דברים שאין בהם הרעה
והטבה. ומיעט אפילו
דברים שיש בהן הרעה
והטבה לשעבר ואין
להבא פטור. ואקשינן
עליה ומה ראתי לרבות
דברים שאין בהן הרעה
והטבה ולמיעט דברים
שהן לשעבר. ופריך ר'
יצחק מדקדק דקרא
דכתיב לא יחל דברו אלא
קיימו. והנשבע דבר
שכבר עבר והוא יכול
לקיימו. מאי דהוה הוה.
אינו עובר בדבר שעבר
אלא משום לא תשקור.
ועוד מוכיח אן נפש
כי תשבע לבטא. מי
שקדמה שבועה לביטוי
ולא מי שקדמו ביטוי
לשבועה: ח"י לכל אשר
פרט לאנוס כגון כל כהנא
יבטא האדם בשבועה
פרט לאנוס כגון כל כהנא
ורב אפי' דהוה מוכרע
מר אמר הכי אמר רב
ומר אמר הכי אמר רב
ואשתכח כח מצינו.
א"ל רב לאידך כי האי
גונא לא הוה שבעת שקר
מאי טעמא לכך אנס
שעמד בדיקתן כי ואמת

ח"א מצינו רב פפא אמרה. דמלך כתר אפי' ורבה דמוכח
בפרק (ב) דביתא דמסכת מועד קטן (דף כו) ולא היו יודעים
התלמידים אם מדעתו אמרה או משום רבו:

מיעט דבר מצוה. המ"ל מיעט דבר דליתיה בלאו וכן ולשמאל
מילתא דליתיה בלחצא וז"ל דשקולים
הן דלמלך דדריש ריבה ומיעט
וריבה לין לן למעוטי אלא חלף
מילתא: ור"ל שקדמה ביטור לשבועה.
ואתא ה"י קרא לגלוי על להע או
להיטיב דממעט לשעבר אכל כהאי
למודיה לא סגי: את דכך אנכר.
נראה דלא למפסריה מקרבן גרידא
קאמר שלא יטרוך לחמוז על
פנקסו שיביא חטאת שמינה
לכשיצנה בית המקדש אלא אפילו
עושה נמי ליהב דמוכח בפרק ארבעה
נדרים (נדרים דף כה) דאמר התם
כשם שנדר שגגות מותרין קן שבעות
שגגות מותרות ומפרש הכי דמי
שבעות שגגות דרז כהנא ורז אפי'
דכל חד חד אדעתיה פטור משבועה
ולא דמי להסיף דהשולן (נתיקין דף לה.
ושם) שאמרה יהנה סס המות בלחצא
מצינה שנעשה דגבי ממון שאני
דמעיקרא הוה לה למידק שופיה
ללא לדי שבעה אם תאכזרו ומייה
מינה אמאי לא מיעיף מרי קראי
חד לפטור מקרבן וחד לפטור מעונש
דאשכחן כפ"צ דנדרים (דף יו).
גבי נשבע לבטל את המצוה דמיעט
לן מרי קראי חד לפטור מקרבן וחד
לפטור ממלקות ויש לומר דלא דמי
כלל דהתם שפיר מיעט לן מרי
קראי חד למיפטר שוגג שבעות
וחד למיפטר מויד ממלקות אכל
הכל כשפטר שוגג פטור לגמרי
מקרבן ומעונש והיה דס"ס ד'
אחין (יבמות דף נג. ע"ש) דקאמר לרבי
מיא בר קפרא שקרי משקר ולכך
קפרא רבי מיא שקרי משקר לא לענין
עונש שבעה קמיציעא ליה ה"א
איער תקלה על ידס אלא צמה היה
טועה לומר ששבע מרבי דכדכד:
ואי

הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: אמר מר האדם בשבועה פרט לאנוס היכי דמי כ"דבר כהנא
ורב אפי' כי הוה קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו
לקמיה דרב אמר כחד מצינו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישבעתי אמר ליה לכך אנסך ונעלם ממנו
שנחלם ממנו שבועה יכול שנחלם ממנו חפץ תלמוד לומר בשבועה ונעלם ממנו על העלם שבועה הוא
חייב ואינו חייב על העלם חפץ: "מחכו עלי" במערבא בשלמא שבועה משכחת לה בלא חפץ כגון דאמר
שבועה שלא אוכל פת חמין וכסבור שאוכל קאמר דשבועתיה אינשי חפצא דכיר אלא חפץ בלא
שבועה ה"ד כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חמין וכסבור של שעורים קאמר דשבועתיה דכיר ליה
חפצא אינשי כיון דחפצא אינשי ליהו היינו העלם שבועה אלא אמר רבי אלעזר דא ודא אחת היא מתקין לה
רב יוסף אלמא חפץ בלא שבועה לא משכחת לה והא משכחת לה כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת
חמין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורין ועלתה בידו של חמין וכסבור שעורים היא ואכלה
דשבועתיה דכיר ליה חפצא הוא דלא ידע ליה אמר ליה אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי
דחפס בידיה העלם שבועה הוא לישנא אחרינא אמר ליה אביי לרב יוסף סוף קרבן דקא מייית
עלה דהאי פת מיתה העלם שבועה הוא ורב יוסף אמר לך כיון דכי ידע ליה דחמין הוא פריש מיניה
העלם חפץ הוא ב"עא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו אמר ליה הרי העלם שבועה בידו וחייב
ארבעה הרי העלם חפץ בידו ופוטור אמר רב אשי חזינן אי מחמת שבועה קא פריש הרי העלם שבועה בידו
וחייב אי מחמת חפץ קא פריש הרי העלם חפץ בידו ופוטור א"ל רבינא לרב אשי כלום פריש משבועה אלא
משום חפץ כלום פריש מחפץ אלא משום שבועה אלא לא שנא בעא מיניה רבא מרב נחמן

עמך: לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו. מדמתיך ליה לשבועה לתעלם ש"מ דבהעלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ ואמרין בשלמא אי אמר שבועה שלא אוכל פת
חטים ושכח היאך נשבע הוא וכסבור שאוכל נשבע והיינו העלם שבועה בלא העלם חפץ. כי פת חטין זכור הוא אלא שכתב שנשבע שלא לאכלה. אלא העלם חפץ בלא העלם שבועה היכי דמי
אי נימא כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטים וכסבור פת של שעורים קאמר היינו העלם שבועה דא דא אחת היא. לומר לא משכחת העלם חפץ בלא העלם שבועה. ופרי' רב יוסף אי
נשבע שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורים ועלתה בידו פת חטין וכסבור פת שעורים היא ואכלה פטור. היינו העלם חפץ בלא העלם שבועה. דשבועתיה דכיר ליה. חפצא
הוא דאינשי ליה ואע"ג דאמר אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי דחפס בידיה כי האי גונא העלם שבועה היא. הא דחי לה רב יוסף הכי כיון דאילו מוכר דפת חטים היא פריש העלם
חפץ הוא: בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם חפץ בידו מהו. א"ל הרי העלם שבועה בידו וחייב כר. וקיימא לן כר' עקיבא דמחייב אפילו לשעבר: בעא מיניה רבא מרב נחמן

שאין כסן הרעה והטבה. שאזכור נרור לים: פ"ל כי פשע נכסא.
מכל מקום: ר' ישמעאל שישם את רבי נחוניא: מאי מיעט מיעט מלוה. דדבר
שלי אפטר הוא וה"ה למשה את הדיוט לאדם: לא יחל דברו. לא
משמע אלא דבר שאפשר לו לקיים
שבועתו והיינו להבא: לא פשקרו.
בשעה שתשבעו לא תחל לשקר:
האדם בשבועה. שיהא אדם נשבע
שבועה שיהא לנו עליו: פרט לאנוס.
דמפרש לקמיה כגון שבועה
לשעבר וכסבור שנשבע בלמח.
ולקמיה (ע"פ) צני אס כן שגגת שבועה
לשעבר הכי משכחת לה: כשנשבע
ונעלם. שנחלמה ממנו שבועה:
העלם חפץ. בלא שבועה. לקמן מפרש
לה: לנך אנסך. כסבור היית
לשבע בלמח: אינשי. שכן: אס
היא. אי אס מולא העלם חפץ
בלא העלם שבועה וזו היא אינה
משנה: אלמא לא. אין אס מולא
זו בלא זו צמחיה אס משכחת לה
כר: ענה דהאי פס. שאלך וגבי
דכאי פת העלם שבועה היא כסבור
שלא נשבע עליה שהי כסור שהי
של שעורים: חזינן כר. כנר פירשמי
אלל העלם טומאה ומקדש בשליה
ידעוה טומאה: לא שנה. ופטור:
חזו

נפש כי תשבע ריבה להע או להיטיב מיעט לכל אשר יבטא האדם חזר
ורבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה כל מילי ומאי
מיעט מיעט דבר מצוה ור' ישמעאל דריש כלל ופרט או נפש כי תשבע
לבטא בשפתיים כלל להע או להיטיב פרט לכל אשר יבטא האדם חזר
וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש
להבא אף כל להבא אהני כללא לאתויי אפי' דברים שאין בהן הרעה והטבה
והטבה להבא אהני פרטא למעוטי אפילו דברים שיש בהן הרעה והטבה
לשעבר איפוך אנא א"ר יצחק דומיא דלהע או להיטיב מי שאיסורו
משום ב"ל יחל דברו יצאתה זו שאין איסורו משום ב"ל יחל דברו אלא
משום בל תשקור רב יצחק בר אבין אמר דאמר קרא או נפש כי תשבע
לבטא בשפתיים מי שהשבועה קודמת לביטוי ולא שהביטוי קודמת
לשבועה יצא זה אכלתי ולא אכלתי שהמעשה קודם לביטוי קודמת
האדם בשבועה יפרט לאנוס ונעלם פרט: למיוד ממנו שנחלמה ממנו
שבועה יכול שנחלמה ממנו חפץ ת"ל בשבועה ונעלם יעל העלם שבועה

הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: אמר מר האדם בשבועה פרט לאנוס היכי דמי כ"דבר כהנא
ורב אפי' כי הוה קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו
לקמיה דרב אמר כחד מצינו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישבעתי אמר ליה לכך אנסך ונעלם ממנו
שנחלם ממנו שבועה יכול שנחלם ממנו חפץ תלמוד לומר בשבועה ונעלם ממנו על העלם שבועה הוא
חייב ואינו חייב על העלם חפץ: "מחכו עלי" במערבא בשלמא שבועה משכחת לה בלא חפץ כגון דאמר
שבועה שלא אוכל פת חמין וכסבור שאוכל קאמר דשבועתיה אינשי חפצא דכיר אלא חפץ בלא
שבועה ה"ד כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חמין וכסבור של שעורים קאמר דשבועתיה דכיר ליה
חפצא אינשי כיון דחפצא אינשי ליהו היינו העלם שבועה אלא אמר רבי אלעזר דא ודא אחת היא מתקין לה
רב יוסף אלמא חפץ בלא שבועה לא משכחת לה והא משכחת לה כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת
חמין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורין ועלתה בידו של חמין וכסבור שעורים היא ואכלה
דשבועתיה דכיר ליה חפצא הוא דלא ידע ליה אמר ליה אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי
דחפס בידיה העלם שבועה הוא לישנא אחרינא אמר ליה אביי לרב יוסף סוף קרבן דקא מייית
עלה דהאי פת מיתה העלם שבועה הוא ורב יוסף אמר לך כיון דכי ידע ליה דחמין הוא פריש מיניה
העלם חפץ הוא ב"עא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו אמר ליה הרי העלם שבועה בידו וחייב
ארבעה הרי העלם חפץ בידו ופוטור אמר רב אשי חזינן אי מחמת שבועה קא פריש הרי העלם שבועה בידו
וחייב אי מחמת חפץ קא פריש הרי העלם חפץ בידו ופוטור א"ל רבינא לרב אשי כלום פריש משבועה אלא
משום חפץ כלום פריש מחפץ אלא משום שבועה אלא לא שנא בעא מיניה רבא מרב נחמן

עמך: לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו. מדמתיך ליה לשבועה לתעלם ש"מ דבהעלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ ואמרין בשלמא אי אמר שבועה שלא אוכל פת
חטים ושכח היאך נשבע הוא וכסבור שאוכל נשבע והיינו העלם שבועה בלא העלם חפץ. כי פת חטין זכור הוא אלא שכתב שנשבע שלא לאכלה. אלא העלם חפץ בלא העלם שבועה היכי דמי
אי נימא כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטים וכסבור פת של שעורים קאמר היינו העלם שבועה דא דא אחת היא. לומר לא משכחת העלם חפץ בלא העלם שבועה. ופרי' רב יוסף אי
נשבע שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורים ועלתה בידו פת חטין וכסבור פת שעורים היא ואכלה פטור. היינו העלם חפץ בלא העלם שבועה. דשבועתיה דכיר ליה. חפצא
הוא דאינשי ליה ואע"ג דאמר אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי דחפס בידיה כי האי גונא העלם שבועה היא. הא דחי לה רב יוסף הכי כיון דאילו מוכר דפת חטים היא פריש העלם
חפץ הוא: בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם חפץ בידו מהו. א"ל הרי העלם שבועה בידו וחייב כר. וקיימא לן כר' עקיבא דמחייב אפילו לשעבר: בעא מיניה רבא מרב נחמן

(א) שנח כר. ב"ק טו. דכריו
דל: (ב) (סוטה טו).
(ג) (מסכת פ"א).
(ד) (פסוק טו: ה) (לקמן)
(ה) (יבמות נב: נדרים
סד: (לקמן) טו: ה).
(ו) (פסוק טו: יו: ה).
(ז) (ל"ה יב"ד, ט) שבת ע:
(ח) (פסוק טו: טו).
(ט) (נעל יט: ט) (נ"ל קמא
דמנתי ט: ט).

הורה אור השלם

1. או נפש כי תשבע
לבטא בשפתיים להע
או להיטיב לכל אשר
יבטא האדם בשבועה
תעלם ממנו ודא ידע
ואשם לאחת מאלה:
ירקא ר' ד
2. איש כי ידר נדר לוי
או השבע שבועה לאשר
אשר על נפשו א"ל יחל
דברו ככל היצא מפיו
יעשה: כסבור ל' ג
3. לא תנבוא ולא
תבדוק ולא תשקור איש
בעמיתו: ירקא יט יא

הגהות הגר"א

[א] נ"ו אן נפש כי תשבע
לבטא בשפתיים: מתקן וז"ל
הגר"א:

מוסף רש"י

שהיה דורש את כל
התורה כולה בכלל
ופרט. יש שדורשין את
התורה בכלל ופרט ויש
שדורשין אותה נחת רבי
ומיעוט. הדורשה בכלל
ופרט משמע ליה פרט
הכל אחר כלל מיעוט של
כלל. ה"ל כלל ופרט אין
בכלל דלא מה שכתבנו,
ואפילו דברים הדומין
לפרט אין דמיון עמו כלל
שהוא מיעוט מה כלל
הכלל ונעלם זה שאני
אמר קן עכשיו וכל יתור,
וכי אחי כלל שני אחי
הפרט כל הלוטקין עליו
ודין אס חסידק עליו אפי'
הדומים לו. ה"ל כלל אס
דן ע"י כלל האחרין אלא
דברים הדומין לפרט שלא
מכרנו תחלה. ויפסד
כדרי ומיעוט לא משמע
ליה פרט הכל אחר כלל
פירוש של כלל דמילא אין
בכלל אלא מה שכתבנו, אלא
משום דכתיב קמא תכרה
הכל תשבע, אחי פרט
תכלה
משמעוהי וזי דהר אחי
רבי אחריני כדכיה אחי
לרביי כל מילי. דאילו
דברים שזן טעין הסע לא
אלטרין דלא אימעיטו להו
משמעוהי. והי אמר
כדכיה בפרק גמרא דין
(פסוק טו: ה) ג"י כל
הקטין תלפין. דמלן
דדריש רבינו ומיעוט
משמע ליה גריבוי ומיעוט
למודיה בלא רביי אחרין כל
הדומין לפרט (סוטה ג:).

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כו.

עין משפט
נר מצוה

(א) מדרש (טז) על כהן:
(ב) מדרש (טז) א' ויבא
(ג) א' (ד) (טז) (ט) (טז)
(ו) כ"מ ד' פסוקי פסוק
חולין ע"ז: (כ"מ ד' ויבא)
ט: מנחת (ג' א' א' ויבא)
(ה) (ט) (דף פ"ה).

תורה אור השלם

1. או נפש כי תשבע
לבטא בשפתיו להרע
או להטיב לכל אשר
יקרא ויבא בשבעה
ועלם מעט ודא ידע
ואשם לאחת מאלה:
ויקרא ה' ד'
2. כי איש איש אשר
יקל את אביו ואת
אמו יקרא אביו ואמו
קלל דמיו ב' ט
ויקרא ב' ט

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לקיים וכו'
והבי' א"תא כדכתיב:
עין לשל דף כ"פ פסוק
ד"ה דמי מ"ש ט:

מוסף רש"י

שלא עשה בה לאו
כחן. דלמיה כחן ולמיה
לבטא (דע"ז כחן). ולא
ביטל יהא חייב. קרא
שבעה (דמ"ס טז) מה
הטבה רשות. דלי נמי
אכל ולי נמי לא אכל. חייב
בקראן על השבעה. חייב
הרעה מחייב קראן הרעה
דשום. ולא נשבע לנטל
את המנה. דהא שבעה
הרעה לאו הרעות נדון
(דמ"ס טז) אין לי אלא
אביו ואמו. כלת
(סנהדרין טז) שניה יחד
(שם פ"ה) קלל שניה
(חולין ט"ז) אביו ולא
אמו אמו ולא אביו.
אחד מהם מנין (שם).
אביו קלל אמו קלל.
לומר ספק קללה כדא
המקרא לאביו ובסופו ספק
לאמו (שם ובכ"ז שם פ"ה)
וב"ש ד"ז וחולין ע"ז)
(חולין ט"ז) ר' יונתן
אומר. מחמתיה המקרא
משמע חל אביו ואלא אמו.
לדע"ז דר"ז מוסף על
עין ראשון משמע נמי
אחד מהם (סנהדרין ט"ז).
משמע שניהם כאחד
כ"ר. אביו ואמו משמע נמי
א' הא' ו' הא' (חולין
ע"ז).

מתני' שהיה נדון שהיה חייב. הגשע לקיים ולא קיים: **דבריו**
רבי יהודה בן **בטיאל** גרסי' ולא גרסי' דבריו רבי יהודה. והבי' קאמר
נשבע לקיים ולא קיים פטור שאלו לדברי ר' יהודה בן **בטיאל** היה
נדון לחייבו: **שלא עשה כה לאו כהן**. וקרא כתיב' להרע או להטיב:

מתני' ויבא בשבע לבטל את המצוה ולא
ביטל פטור ילקיים ולא קיים פטור שהיה
נדון שהיה חייב בדברי ר' יהודה בן **בטיאל**
א"ר יהודה בן **בטיאל** מה אם הרשות שאינו
מושבע עליו מהר סיני הרי הוא חייב עליו
מצוה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו
דן שהיה חייב עליה אמרו לו לא אם אמרת
בשבועות הרשות שכן עשה בה לאו כהן
תאמר בשבועות מצוה שלא עשה בה לאו
כהן שאם נשבע לבטל ולא ביטל פטור:
גמ' ת"ר ייבול נשבע לבטל את המצוה
ולא ביטל יהא חייב ת"ל ילהרע או להטיב
מה הטבה רשות אף הרעה רשות אוציא
נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל שהוא
פטור יכול נשבע לקיים את המצוה ולא
קיים שהיה חייב ת"ל להרע או להטיב מה
הרעה רשות אף הטבה רשות אוציא נשבע
לקיים את המצוה ולא קיים שהוא פטור ייבול
נשבע להרע לעצמו ולא הרע יכול יהא
פטור ת"ל להרע או להטיב מה הטבה
רשות אף הרעה רשות יאביא נשבע להרע
לעצמו ולא הרע שהרשות בידו יכול נשבע
להרע לאחרים ולא הרע שהיה חייב ת"ל
להרע או להטיב מה הטבה רשות אף הרעה
רשות יאוציא נשבע להרע לאחרים ולא הרע
שאין הרשות בידו מנין לרבות הטבת אחרים
ת"ל או להטיב יאוציא את מוחו וממאי
אבה את פלוני ואפצע את מוחו וממאי
דקראי בדבר הרשות כתיבי דלמא בדבר
מצוה כתיבי לא ס"ד דבעינן הטבה דומיא
דהרעה והרעה דומיא דהטבה דאקיש הרעה
להטבה מה הטבה אינה בביטול מצוה אף
הרעה אינה בביטול מצוה הרעה גופה
הטבה היא ואקיש הטבה להרעה מה הרעה
אינה בקיום מצוה אף הטבה אינה בקיום
מצוה הטבה גופה הרעה היא אי הכי בדבר
הרשות נמי לא משכחת לה אלא מראצמך
או לרבות הטבת אחרים ש"מ בדבר הרשות
כתיבי דאי ס"ד בדבר מצוה כתיבי
השתא הרעת אחרים איתרבי הטבת
אחרים מיבעיא והאי או מיבעי ליה לחלק
לחלק לא צריך קרא הניחא לר' יונתן
אלא לר' יאשיה מאי איכא למימר דריתניא
יאשי אשר יקלל את אביו ואת אמו אין
לי אלא אביו ואמו אביו ולא אמו אמו ולא
אביו מנין ת"ל יאביו ואמו קלל יאביו קלל
אמו קלל דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר משמע
שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו
עד

אוכל מזה שהיא הטבה שמיטת לגופו ולנפשו:
דומיא דהטבה דומיא דהרעה מה הטבה שמיטת לגופו ולנפשו:
כבר זו ומה הרעה שאינה בקיום מצוה שאין מודה לעשות אף הטבה כן כגון אוכל ככר זו דמה לנו להקיש לגמרי עד שיקשה הטבה
גופה הרעה היא הרעה גופה הטבה היא כיון שאנו מוצאין להשוות: **מראצמך** או לרבות הטבת אחרים. חיימה א"כ למה
להו לרבנן למימר במתני' תאמר בשבועות מצוה שלא עשה בה לאו כהן מיוסר ליה דלהרע לא מיירי בדבר מצוה מראצמך או לרבות
הטבת אחרים ונענין הטבה דומיא דהרעה דכדבר הרשות ולא פירכא היה דמי דקיום מצוה לא כמי הכא מ"מ נילף מקל ואומר:

לקיים המצוה פטור שהיה נדון שהיה חייב בדברי ר' יהודה בן
בטיאל. נקונטרס גורס כדברי ר' יהודה בן **בטיאל** ולא
גרס דברי משום דנמתני' קמי פטור ולר' יהודה בן **בטיאל** היה
נדון לחייבו לקמן במתני' ולרבי' א' היה נראה לקיים גירסת הספרים

דמורה ר' יהודה נשבע שלא לאכול
נבילה ואכל דפטור דאין אסור חל על
אסור ולעיל (ד' כג:) נמי פריך גבי
נבילה מושבע ועומד מהר סיני הוא
משמע דלכא מאן דפליג דוקא
נלקים המלות כגון ליטב נטובה וזו
לאכול מזה מחייב ר' יהודה ועומד
כדאמר נדרים (ד' טז) מנין שנשבעין
לקיים המלות שנה' נשבעתי ואקיימה
וה"ז מחייב עליה קרבן * והבי' איתא
בירוש' דנשאל אבול נבילה ואכל מזה
רבי יהודה דפטור דלי מימא חייב
ליתני לא אם אמרת נשבעת הרשות
שכן עשה בה לאו כהן וכן כללוא תאמר
נשבעת מצוה שלא עשה בה לאו
כהן וכן כללוא פ"י הן כללוא שאוכל
נבילות כמו שלא אוכל נבילות אלא
ודאי מודה רבי יהודה בן **בטיאל**
דפטור והשתא גרסי' דברי ר' יהודה
שפיר דהכל מדר' יהודה בן **בטיאל**
וה"פ לקיים מצוה פטור דהיינו שלא
אוכל נבילות חס מקום שדין חייב
כגון ליטב נטובה דברי רבי יהודה
בן **בטיאל**: **מצוה** שמושבע עליה
מהר סיני. מימא מהאי טעמא נמי
אמאי אין אסור חל על אסור ואי
משום דילפינן נפקל כל הנשאר (חולין
דף ק"ג:) מומתו זו כי תללוהו פרט לו
שמוחוללת ועומדת ולפינן מינה דכהן
טמא שאכל תרומה טמאה פטור אם
כן היכי עבד קל וזוהר נמא אסור
שאינו חל על אסור יוכיח:

ת"ל דרע או להטיב. הן דרעא
לא איתא כר"ע דלדעיה אמר
לעיל (דף טז.) דדרע דרבינו ומיעוטי
ומאי מיעט מיעט דבר מצוה:

מה הטבה רשות. פירוש שאינה
נצטוו מצוה והבי' מפרש לה
לקמן: **אביא** נשבע דרע לעצמו.
כיון הן כנא לא נזכר אלא
למשמעין דאדם רשאי לחבול בעצמו
דפלוגמא הוא כהחולל (נ"ק דף ק"א):
נשבע דרע דאחרים. הן כנא
נמי לא נזכר ומשום
סיפא דנעי לרבינו הטבת אחרים נקט
לה: **דלמא** בדבר מצוה כתיבי.
פ"י אף דכבר מצוה אכל אין לפרש
דלמא דכבר מצוה אלא אי אמרת דכבר
מדקאמר לקמן אלא אי אמרת דכבר
מצוה כתיבי מאי מיעט ולמא
דמיעט דבר הרשות אלא פשיטא ליה
לה"ש דכדבר הרשות כתיב דלהרע
ולהטיב משמע נמי כהרעת הגוף
וכהטבת הגוף: **דלמא** בדבר
מצוה כתיבי. קראי להרע כגון לא
אוכל מזה שהיא הרעה גמורה
שמרע לגופו ולנפשו ולהטיב כגון
עוד

אביו בלא אמו אמו בלא אביו מנין חלל אביו ואמו קלל. אביו קלל אמו קלל דברי ר' יאשיה כ"ר:

עב א מ"י פיה מל'
שבעת ה' יד מו סמך
לאין רמא מו"ש יד
פ"י ר"ל פיה:
עב ב מ"י שם ה' מו
טו"ש שם סמך:
עד ג שם נבירה:
עד ד מ"י שם טו"ש שם
סמך:
עו ה מ"י פיה מל'
ממרים הלכה א ופ"י
הלכה כ סמך לאין רמא
טו"ש יד פ"י רמא סמך
א:

רבינו חננאל

מתני' נשבע לבטל את
המצוה ולא ביטל לקיים
את המצוה ולא קיים
פטור. שהיה נדון שהיה
חייב בדברי ר' יהודה בן
בטיאל כ"ר. והבי' מילי
בשוגג ובקרבן: ח"ד
נשבע לבטל את המצוה
ולא ביטל יכול יהא חייב
ח"ל להרע או להטיב.
מה הטבה רשות אף
הרעה רשות כ"ר. ופירוש
בה נשבע לבטל מצוה
ולא ביטל. או נשבע
לקיים מצוה ולא קיים.
בחווייהו הוראלי ואינו
דבר הרשות פטור
משבועות כיוסר אבל
נשבע להרע לעצמו ולא
הרע חייב. מהי טעמא
דרשות בידו להרע
לעצמו. אבל הושבע
להרע לאחרים כגון
שנשבע שחבה לפלוני
ואפצע את מוחו וכדומה
בזה פטור שאין הרעת
אחרים בידו. אבל נשבע
להטיב לאחרים ולא
הטיב חייב. (ואמרין)
(דמ"ס טז) לא דתני רבנן.
דמאי דקראי בדבר
הרשות כתיבי דלמא
בדבר מצוה כתיבי. ודחין
לא ס"ד דכתיב להרע או
להטיב דבעינן (הטבה)
דומיא דהרעה (חולין
דף ק"ג) דומיא דהטבה
ליחא בבטול מצוה אף
הרעה נמי ליחא בבטול
מצוה. נמצאת הרעה זו
גופה הטבה היא כיון
דליחא בבטול מצוה.
והטבה דומיא דהרעה מה
הרעה אינה בקיום מצוה
אף הטבה אינה בקיום
מצוה. והאי הטבה גופה
הרעה היא דהא ביטל
מצוה. ואקשינן אי הכי
אוכל ולא אוכל נמי ניסא
הכי מה הטבה שאינה
בלא אוכל אלא באוכל
אף הרעה נמי שאינה בלא
אוכל אלא באוכל האי
הטבה היא כ"ר. ואמרת
האי מאי אי אמרת
בשלמא קראי בדבר
הרשות כתיבי. היינו
ראשטריך או לרבות
הטבת אחרים. אלא אי
אמרת דכבר מצוה כתיבי
השתא הרעת אחרים
אחרים הטבת מיבעי.
ואקשינן האי או מיבעי לו
לחלק דאי לא כתב או
הוה אמינא איש איש
אלא אם ידע ויטב
תוריהו כדרי הדרי אבל
זה בלא זה פטור. להכי
כתב או לחלק. ואמרין
הניחא לר' יונתן אלא לר'
יאשיה כ"ר. ופי' חלוקתם
כדתניא איש איש אשר
יקלל את אביו ואת אמו.
אין לי אלא אביו ואמו.

[illegible]

כֶּסֶם שְׁנָדִי שְׁנֹגֶת
מִיָּחִין שְׁבוּעוֹת
שְׁנֹגֶת מִתּוֹרָתוֹ דִּבְרֵי מִי
שְׁבוּעוֹת שְׁנֹגֶת לֹא־וְכִנִּי
גִּנְזָא אִפִּית חֲרָא
שְׁבוּעוֹת בִּי רַבָּה שְׁאִילִי
אֲבִימִי אֲחִיחָא אִמֵּר שְׁבוּעָה
לִּיכֵן אֲכַלְתִּי שְׁבוּעָה שְׁנָדִי
לִּשְׁלֹחַ וְהִוָּא אֲכַל מְהֵרָה
אִלֵּי אִי חִיִּב אֲלֵא אֲחִי
אֲחֵת. שְׁבוּעָה (חֲלֵה)
[אָן] לִשְׁבַּע בְּשֵׁבַע. חֲלֵה
לֹא אֲכַלְתִּי [וְלֹא אֲכַלְתִּי]
חִיִּב לִי כֹחַ אֲחֵת אֲחֵת
הָיָה כְּעַם מִיִּה שְׁבוּעָה
שְׁלֵא אֲכַל שְׁנֹגֶת.
שְׁבוּעָה שְׁלֵא אֲכַל שְׁשֵׁר
שְׁבוּעָה שְׁלֵא אֲכַל שְׁשֵׁר
חֲרָא. אִלֵּי חִיִּב לִי כֹחַ
מְהֵרָה. וְאֲחֵת. אֲכַל
אִישְׁתַּבַּשְׁתָּן הִשְׁתָּא אֲמַרְנָא
לֵא אִכִּיל שְׁבַע עֲשָׂרִי שְׁנָדִי
אֲכַלִּי כֹחַ דְּשֵׁן מִשְׁמִינִת
וְנֹאסֵר הִוָּא לֵהּ הִשְׁתַּבַּשְׁתָּ
וְהַעֲשִׁירִית אִסְרוּרִית שְׁלֵא
אֲשַׁכְּרֵי לָא לֹאֲכֹלְכִי אֲחֵת
בְּאִסְרוּרִי. שְׁהָר לֵא יִחְכֵן
לִכְלֵל תִּשְׁעִיתֵא אֲלֵא אֲחֵת.
[הַשְׁמִינִת] וְהַעֲשִׁירִית
אֲחִרִין תְּכַלְכֵּל. מִשְׁמִינִת
וְנֹאסֵר הִשְׁתַּבַּשְׁתָּן מִשְׁבֹּעוֹת
הַשְׁמִינִת וְאִין אִסְרוּרִי חֵל
שְׁבַע. הָרֵר כְּעַם
מִיִּה שְׁבוּעָה שְׁלֵא אֲכַל
שְׁשֵׁר שְׁשֵׁר שְׁנֹגֶת מְהֵרָה.
אִלֵּי אִי חִיִּב אֲלֵא אֲחֵת.
שְׁשֵׁיבַע עֲשָׂרִי שְׁנָדִי בְּהַשְׁבָּע
מְהֵרָה חֲלֵה. כִּי. חֲלֵה
שְׁבוּעָה חֲלֵה עַלֵּי לִי כֹחַ
אֲחֵת: וְאֲמַר אֲמַר אֲבִי
וְנֹאסֵר דְּמִשְׁכַּחְתָּ לִי לֵהּ
אֲמַרְנָא כְּרֹבְרָה דְּאִמֵּר
שְׁבוּעָה שְׁלֵא אֲכַלְתִּי חֲרָא
וְחָזֵר (וְאֲכַל) וְנֹאסֵר
שְׁבוּעָה שְׁלֵא
אֲחֵת: וְנֹאסֵר

לא מצי למיטעי מידי (נדרים כה).

כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו. הא דאמרין (גיטין דף לז.) נדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה אין ללמוד מכאן דהיינו שנים אחדות דלמלא דעת הקב"ה שאני ואם תאמר ואותן חרמות שאנו גזרין על דעת הקב"ה ועל דעת הקהל היאך יש להן היתר

דאפי' על דעת הקהל גרידא היה על דעת רבים ועוד היכי משתרי בלא חרטה וי"ל דדעת הקהל כן הוא שיתירו כשיצאו ואפי' בלא חרטה ומה ולתני טרוף ומשני מילתא אגב אורחיה לחומרא בעלמא ולא דמי למה שהשניע משה שהקב"ה נזה להשניע אצל חרמות שאנו גזרים הכל תלוי בדעת הקהל לחוד: **גבוי** טרוף קאמר. במסכת נדרים (ד' כה.) פירין ויתני טרוף ומשני מילתא אגב אורחיה קמ"ל דקורת בית הדב טרוף ונפקא מינה למקח וממכר:

(לעיל ע"א) **משום** קניא דרבא. נראה דקפץ וגשנע דמסתמא רבא היה יודע הכרייתא והיה משניע אותו על דעת המקום ועל דעת צ"ד: **שבועה** שאוכף כבר זו שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שא. (ו) תימה דשניהם שבעה ביטוי דשבעה שאוכל היינו כותב כמו שבעה שלא אוכל דאמר רבא לעיל (ד' ס:) דמיזב אס אכל כותב ושלל אוכלנה היינו שלא אוכלנה כולה כדאמר רבא נמי לעיל ושםא יש לחלק בין אוכל לשלא אוכל: **שבועת** העדות נהגת באנשים אבל לא בנשים. דריש פרק שבעה העדות נפקא לן מועמדו שני האנשים אס כן אשה פסולה לדון דהא תנן פ' בא סימן (נדע ד' מט: ושם) כל השכר לדון כשר להעיד והא דכתיב (שופטים ד') והיא שפטת את ישראל איכה למומר שהיה מלמדת להם הדיונים איך לפי שהיתה נביאה היו מקבלים אותה עליהם וכן יש צירושלמי מעתה שאין האשה מעידה אינה דנה מיהו תימה דפס"ק דצ"ק (ד' טו. ושם) ובקדושין (ד' לה.) דרשין מאשר תשים לפנייה דהוה הכתוב אשה לאיש לכל הדיונים ואי אשה פסולה לדון הא לא מיירי לפנייה אלא כנשרים לדון כדריש פרק המגש (גיטין ד' פח:) ושם לפנייה ולא לפני עובדי כוכבים לפנייה ולא לפני הדיוטות וי"ל דקרא איירי בתרומתו דדיינים וצניעותים וממעט עובדי כוכבים והדיוטות משום דלפניהם קאי אלהים דמשמע מומחין וקאי נמי אצידוניה וכל ישראל האנשים וגושים ככלל זה:

הדרן עלך שבועות שתי

אלא כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו: ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבר: ולא והא ההוא דהוה בשני שבור מלכא הוה חד דאחויק תליסר אורוותא תיבנא אמר שמואל בטרופ כולוהו נמי מטרופ טריפין בשגבו טרוף: שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה כו': השתא משום שבועת ביטוי מיחייב משום שבועת שוא לא מיחייב הרי יצתה שבועה לשוא אמר ר' ירמיה תני "אף על שבועת ביטוי: מתני' שבועת ביטוי נהגת באנשים ובנשים בקדושים וברחוקים בכשרין ובפסולין בפני בית דין ושלל בפני בית דין מפי עצמו ויחייבין על ודונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד שבועת שוא נהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקדושים ומפי עצמו ויחייבין על ודונה מכות ועל שגגתה פטור יאחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב (אם) (ב) ולא אכלתי היום ולא הנחתי תפלן היום משביעך אני ואמר אמן חייב: **גבוי** אמר שמואל יכל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו דמי דכתיב ויאמרה האשה אמן אמן אמר רב פפא משמיה דרבא מתני' ובריתא נמי דיקא דקתני "שבועת העדות נהגת באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא בקדושים בכשרין ולא בפסולין ואינה נהגת אלא בראוין להעיד ובפני ב"ד ושלל בפני ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד דברי רבי מאיר ותניא בברייתא שבועת העדות כיצד אמר לעדים בואו והעידונו שבועה שאין אני יודעין לך עדות או שאמרנו אין אני יודעין לך עדות משביע אני עליכם ואמרנו (לו) אמן בין בפני ב"ד בין שלא בפני בית דין בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפרו בהם חייבין דברי רבי מאיר קשיין אהרדי אלא לאו ש"מ הא דענה אמן הא דלא ענה אמן ש"מ אמר רבינא משמיה דרבא מתניתין דהבא נמי דיקא דקא תני שבועת ביטוי נהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקדושים בכשרין ובפסולין בפני בית דין ושלל בפני בית דין מפי עצמו אין מפי אחרים לא וקתני סיפא זה וזה מושבע מפי אחרים חייב קשיין אהרדי אלא לאו ש"מ הא דענה אמן הא דלא ענה אמן:

הדרן עלך שבועות שתי

אלא. הכי קאמר לכו לא על דעתכם כי היכי דתהוי שבועתכם על דעת אחרים ולא יוכלו הם להמירה דנדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה: ולא. הוה נחש עב כקורת בית הדב נחמיה: והא הכהן נחש צניז צנור מלכא:

מלא שלש עשרה אורוותא קוסיס תנן. שהיה בולע בני אדם ועשו חבילות תנן ונתנו בהן בזהמות ומיות וגחלי אש טמונים בהן ובלעם ובערו בגופו ומת. לשנא אחריתא גרסינן ארידתא חבילות: **כערופ**. הא דקאמר כקורת בית הדב שיש בו חריצים כך ראיתי נחש מנומר: כולוהו נמי **מטרופ** טריפי ומשני **כשנבו טרוף**. נשנע שהיה טרוף בגבו ואין נחש עשוי כצנורות אלא בגרונו: **קתני** לא אכלה עובר משום שבעה ביטוי אשבעה ביטוי מיחייב אשבעה שוא לא מיחייב. בתמיה. וכי הנשנע לנטל את המזות וקיים שבעה אינו עובר משום שוא והרי כשילא השבעה מפיו יראה לשקר על דבר שאי אפשר לו ומאזתה שעה הוא עובר אפי' קיים שבעה: **הני אף על שבעה ביטוי**. והכי קאמר אכלה עבר על שבעה שוא לחודה לא אכלה עבר על שמיא על שבעה ביטוי שלא קיים ועל שבעה שוא אע"פ שקיימה: **מתני'** נהגת באנשים ובנשים כו'. משום דבעי למיתני בשבעה העדות (לקמן ד') באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא בקדושים וכו' תני בהן נהגת ככל אלו: **ברחוקים**. כגון שאמן לפלוגי רחוק או קרוב: **כשכרין**. לעדות או כפסולין: **מפי עצמו**. שמואל הוא שבעה מפיו כדכתיב קרא והוא הדין נמי למושבע מפי אחרים ואמר אמן דקתני סיפא ואחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב אכל לא אמר אמן פטור כגון משביעני עליך אס אכלת אס לא אכלת ואמר לו אכלתי או לא אכלתי: **אמר שבעה שוא בקדושים וברחוקים**. אמר על האיש שהוא אשה בין קרוב ובין רחוק: **גבוי** כמוציא שבעה מפיו לכל דבר בין להתחייב משום ביטוי דבעינן שוילא כשפתיו בין לענין שבעה עדות דמחייב ר' מאיר מפי עצמו אף שלא נצית דין: **מתני' ובריתא** נמי דיקא. דמקשינן מתניתין ובריתא אהרדי ולא מתירין אלא צהכי: **אלא בראוין להעיד**. מפרש לקמן (לז.) למעוטי מלך דתנן (פסאדרין יז.) המלך לא מעיד: **עד שיכפרו בו בצ"ד**. דכתיב (ויקרא ה') אס לא יגיד במקום הראוי להגדה הכתוב מדבר וקרא במושבע מפי אחרים כתיב ושמע קול אלהים) אכל מפי עצמו בין בצ"ד בין שלא בצ"ד חייבין דליף ליה ר"מ כפרק ללקמן (דף לז.) **גבוי**: **משביעני עליכם ואמר אמן בין בפני ב"ד בין שלא בפני ב"ד חייבין**: ה"ל קשיין

אהרדי. דהא הכה מפי אחרים הוא ומחייב ר"מ שלא בצ"ד: דוקא דמתני' קמ"ל. אשמעין דדוקא תנן מפי עצמו בשבעה ביטוי אכל מפי אחרים פטור ודקתני מתניתין סיפא אחת זו ואחת זו מושבע מפי אחרים חייב דדוקא צענו אמן תנן דקתני ואמרנו אמן דלא תימא אורחא דמילתא קתני:

הדרן עלך שבועות שתי

(6) (דריש כה.) (ג) (לעיל כה.) (א) (שם.) (ד) (כר"ף ונחל"ש) (ב) (למל.) (ה) (לעיל כה.) (ו) (לקמן לז.) (ז) (מסות טו.) (ח) (ויקרא ה.)

רבינו חננאל

משה ישראלי אמר להן הוה יודעין שלא לדעתכם אני משביעכם אלא דאמרי ודעת המקום כו'. ואסיקנא אלא משום דלא תהוי [הפרה] לשבועתייהו כו': אס לא ראיתי נחש כקורת בית הבר. תליסר אדרייתא תיבנא א: **מתני'** נשנע לנטל המצוה שלא לעשות סוכה שלא ליטול לולב שלא להניח תפלן זו היא שבועת שוא שהיבין על ודונה מכות ועל שגגתה פטור: שבועה שאוכל ככר זו שבועה שוא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא: ירושלמי כיצד ערשין אומרים לו יסאלנה מוטב לו לעבור על שבועת שוא ויכתיב ולא על שבועת ביטוי. אמר שלא אוכל ככר זו: שבועה שאוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא. אומרים לו שלא יאכלנה מוטב לו לעבור על שבועת שוא לחוד ולא על שבועת שוא ויכתיב. חזקיה אמר אמן דמשבע ע"ל תרין דאנין תרין לוקה משום שבועת שוא. בשם ריש לקיש אמר אמן דחמי מטרטא נחית לו ואמר קריי מלי ברכסין (ויקרא) משום שבועת שוא. ועוד אמר כיצד בולאות היו בדרים וכולם חרבו משום שבועת שוא שהיא אחת שנאמר לשרא הכותי את בניכם וגו': שבועת ביטוי נהגת באנשים ובנשים כו'. וכן שבועת שוא כו' נהגת בכל אדם בכשרין ובפסולין וכו': אמר שמואל כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי. ושמואל דיוקא דמתניתין המ"ל וכו' ופשוטה היא. נתבאר דשבועת ביטוי חייבין על ודונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד ועל שגגתה שוא חייבין על ודונה מכות ועל שגגתה פטור. ועל (שבועת שקר) שבועת העדות ושבועת הפקדון קרבן בודיי ובשגגה:

הדרן עלך שבועות שתי

(א) נראה שסבר נאן. (ב) ע"י בשרית הכ"י משנע וצ"ל שגגת זה מקדוש תשיבה ח' פ"י וזהו על דברי הירושלמי הלז.

שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוהגת בְּאִנְשֵׁים וּלֹא בְּנַשִּׁים. דְּלִמְדֵּי (ויקרא ה) והוא עד בִּרְאִי לְהַעֲדִי דְּכֵר הַכְּמוֹז וְאִשָּׁה פְסוּלָה לְעֵדוּת כְּדִילְפִי בְּפִירְקָן מוֹעֲמֵדוֹ שְׁנֵי הָאִנְשִׁים: קְרוֹבִים. פְּסוּלִין לְעֵדוּת. בְּמִנְהַרְדֵּי (דף סא:) לִפְסִיק לֵה וְהִי יִשְׁוֶה הַסֵּם מִפְּרָשׁ: וְלֹא בְּנַשִּׁים. כְּמוֹ גִּזְלָן שֶׁהוּא פְסוּל מִן הַמִּזְבֵּחַ שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג) אֵל תִּשָּׂא עַד חֹמֶס: אֵלֶּה בְּרֵאוּיָן לְהַעֲדִי. בְּמִנְהַרְא [גא.] מִפְּרָשׁ לְמַעֲוֵי מֵאִי: כִּנְיִי כִדֹּ וְשֵׁלֹא כִנְיִי כִדֹּ. אִם מִפְּרָשׁ עֲמֻנָּה שֶׁנֶּאֱמַר שֶׁמֶלֶךְ שְׁבוּעָה הָאֵלֶּה

בכשרין ולא בפסולין ואינה נזוהגת "אלא
בזרעין להעיד בפני בית דין ושלא בפני
ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אין חייבין עד
שיכפרו בהן בב"ד דברי ר' מאיר וחכמים
אומרים בין מפי עצמו ובין מפי אחרים אין
חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד וחיובין על זרן
השבועה ועל שגגתה עם זרן העדות ויאינן
חייבין על שגגתה ומה הן חייבין על זרן
השבועה הקרבן עולה ויורד: גמ' מנהגי

וַיֵּלֶךְ תִּמְתֵּם אַמְלִי לְרִיךְ קֶרֶד לַדֶּבֶד
הַחֹבֶל (בִּיָּד דָּף פֶּת). מִלֵּא יוֹמָתוֹ אֲבוֹת
יֵה מִשׁוֹס דְּגִמְרִינן לֵה לֵה מֵאֲשֶׁה׃
אִי צַעֲדִים אִיִּירי אֲחִי שְׁפִיר לְאֹרֹחָא
דְּמִילְתָא לְרִינן דְּקָבִי דְּבִתִּי לֵלָא אֲמוֹ
טְפִי אֲבֵל הַבָּאִים לְדִין כֹּל צַעֲלִי דִּינָן
רְגִילִין לֵלָא: **בֵּל** בְּבוּרָה בֵּת מֵאֲדָר

צבעים מנהל ליה למעוטי נאשים דלמח
הא דנקט קרא אנשים משום דכל
כפרה בט מלך ויש לומר דגוי עדים
ע"כ רימין לנא דאין עד מפי עד
כשר אלז לדין יכולה למסור טענותיה
ביד אחר: **מצוה** בבעלי דינין
שישמרו. ואפי' ר' יהודה מודה בגמרא
בדאין או צעדים דלמניה שיעמדו
דלאמר' בסמוך וקשה דצרכי צהרא
למועד טעו ודף כל וספ משמע

דועמדו לא משמע עמידה דנפקא לן
קריעה מעומד מורקס אייב ויקרע
ופריך אלא מעמה ועמד ואמר ה"י
הסתניא בין עומד ובין יושב ומשני
התם לא כתיב עימוד דאמר הכא
כתיב וקס קרע וי"ל דאזכר שאל
מעשה לאחריו כי הכא משמע ודאי
עמידה אכל ועמד שיש מעשה לאחריו
כי התם ועמד ואמר לא משמע
עמידה כמו (כאנות דף כג.) עמידה
וקריעה ועמידה ושאלת (ב"ר דף קט.)
ועמד וכתב כל נכסיו לאחר (שם דף
קכג.) והא דאמר לה בתי עמודי
בס"פ מלות חליה (יבמות דף קי.) (וס)
למשמע דבעינן חליה מעומד לא
משום דכתיב ועמד ואמר דכ"י ועוד
ודא"כ הויא עיכובא דכתיבי בפרשה
ככה דככה עיכובא הוא אלא אמר
לה לעמוד משום דמזהב צבעי דיין
לעמוד דלאמר הוא והיא אומר לה
לעמוד ולטעון וא סתא לחלוץ משום
דחליה הויא בגמר דווי):

החורה שנאמר (שמות כג) אל תשכח
 עד חמס: אלא כראוין להעיד.
 בגמרא (לג) מפרש למעוטי מאי: כפני
 כ"ד ושלא כפני כ"ד. אם מפי
 עולמו נשבע שאלמר שבוועה שאני
 חסר:

יודע לך עדות: ומפי אחריש. כגון
 משביע אני עליכם שחבואו
 ופעדיו וואמרו לו חזן אנו יודעים
 לך עדות ולא הוציא שבווע
 מפייה אמת חמיצע עד שיכפרו
 בו כג"ד דלמינ (ויקרא ה) אם
 לא יגיד וגו' במקום שאילו היה
 מגיד היה מועיל וקרא במושב
 מפי אחריש תחבר אבל מפי
 עמו ילך ר' מאיר כג"ש דלמפרש
 בגמול [אח] ואפי' חוק כג"ד: סימן.
 קרבן עולם יורד: על דודן השבוש.
 שהרי לא נאמר על ונעלם: ועל
 שגגה שם דודן הפעוה. שמונים
 הם יודעים שם עדות אבל שגגים
 הם על הקרבן כשאר שגגות ציטוי
 (שעבר לזהוהימנ) (כא) באומר יודע אני

הגהות להב"ח
 (א) למד יוסף יב"ח דר
 נחל: (ב) רש"י ד"ה ועל
 י"ח דלחוקמא. י"ח לשל
 בדף טו ר"ש ע"ג:

גיליון הש"ס
מ' אלפיה בתורה
עין נדבס 97 ס.פ.

הגרות הגר"א
 (א) במשנה השניה.
 מחמת (דקא) גם על
 עדים: מה זיון העדות.
 ויורשו' הניח' (דעתי):
 עדים: מה אם נפטר לומר. מה
 עדים: מה אם נפטר לומר. ואם
 מראה להשיב תשובה על דרך זו
 הרי לך ג"ש מפורשת שהכחוש מדבר
 בעדים: ונאמר להלן שני. על פי שני
 עדים: מה אם נפטר לומר. ואם

היה לו להשיב על דרך הראשונה:
וכי סימא. בחובע ונתבע משתעי
 קדא ואפי' הן חובעים רבים או
 נתבעים רבים דין אחד כל החובעים

קרי להו קרא חד כל התנאים
קרי להו קרא חד מזה בצעלי
דינים ישמרו. (צעמידה) דלא קרא
נמי בצעלי דינין איירי דמצינא אשכ
להם הריב (דנרס יט:) שלא יראו
אחד עומד ואחד יושב. שלא יראה
חצירו שמכבדן אותו יותר ממנו
ויסתמנו דכרו: הוי דן אס חצירן
לכך וכו'. ולא צדין בצעלי דיינים
לכבדו מדבר אלא בצעלי חצירו

עושה דבר שאתה יכול להכריעו
לגד עבירה ולגד זכות הכריעו
לזכות ואל תחשדהו בעבירה:
לספקל לדנוו יפה. לקמן מפרש
לה למישרי בתיגריה אם צאו
שני דיינים לפניך ואחד מהם
של תלמידי חכמים הוי פוסק אותו
תחלה ופטור אותו מלפניך: למאי
שלא לי. הא מילתא: לתנוי ליה. ש

שם רצו ב"ד להשיב בו' והיה
קטנהדרין פרק כהן גדול
 (דף יע.) דאמר ליה שמעון בן שטח
 ינאי עמוד על רגליך ויעידו בך אחי
 דלא כר' יהודה ולדרייב בשעת גמ' אמי
 דין הוה ולא ויבשען קבלת עדות
 שהוה תחלת דין: **למא' ש"ה** ז"ל
 בו' המ"ל להפזי בזכותיה כדאמר'
 פרק כל תבצי הקדוש (שם דף קט.)
 תיתי לי דכי אמי יורשא מרבנן קמי
 לדינא לא מגנייא ארשא אבי קדיא עד
 למפניא בזכותיה:

לְמִישְׁרֵי ^{זֵה תַגְרִיָּה}. כְּשֶׁנֶּאֱמַר
שְׁנֵי דִינִים צִבְתָּ אֶחָת
לְהַאֲדִימוֹ דִּין אֶחָד מִחֻלָּה לְרִיחַ
לְהַקְדִּימוֹ כְּדֹאמְרֵינוּ בְּסִנְהֶדְרִין (ד' ת.)
בְּקִטְעֵן כְּגֹדֹל תַּשְׁמֹעוּן אִי נִמְי
עָשָׂה לְכַבֹּד הַתּוֹרָה עֲדִיף כְּדֹאמְרֵינוּ
פֶּרֶק כְּתֹרָא לְכַחוּצוֹת (דף ק:).
אִי

יפה רב עולא בדיה דרב
רב יוסף עולא חברנו עמית
הדר אמר למישרא בתיגריה
אי

וְאַחֲרֵי כֵן לִפְנֵי אֶפְסֹקֶת אֶת זֶה תַּחֲלֶה:

[illegible]

כמות הני רב יוסף בצדק תשפוט עמיתך
עם שאתך בתורה ובמצות השתדל לדונן
עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן שלח
בתורה ובמצות אמר למאי שלח לי לחנופי לוי

להחניפו בתמיה: למישרא בסיגריה. כדפרישית אס זא

[illegible][illegible]

עין משפט
גר מצוה

(א) צ"ל אלמא דדוקא אם כפר בו במקום וכו'.

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

מסורת הש"ס

(א) לקמן דף לו. (ב) כריתות
ט. ולעיל כה: לקמן לה. (ג)
(ד) לעיל כו: (ד) לעיל כו.
(ה) לקמן דף לו. (ו)
(ז) לקמן לה. (ז) ס"א
שמיקתא.

תורה אור השלם

ו. או נפש כי תשבע
לכטא בשפתים להרע
או להיטיב לכל אשר
יבטא האדם בשבעה
ועלם ממנו והוא דע
ואשם לאהר מאלה:
ויקרא ה ד

גליון הש"ס

גמ' דמייתו לה בק"ו. עי'
מכות דף יד ע"א נמי
הריטב"א ד"ה והלא דברים
ק"ו:

מוסף דע"י

[illegible]

ז. הוּ מֵיִי רִבֵּן מִפִּי עֲלָמוּ לִשְׁבוּעָה
שָׁלֹא בָּצִית דִּין כִּי הִתֵּם דְּלִכּוּלֵי עֲלָמָא
דְּלֹא מַחֲיִצּוּ אֱלָא בָּצִית דִּין מָשׁוּם דְּלֹא
גַּמְרִי לֵה אֱלָא מִשְׁבוּעָה הָעֵדוּת גּוֹפֵה
מִקַּל וְחוֹמֶר מֵה מוֹשְׁבַע מִפִּי אַחֲרִים

חייב בצעות כדכתיב (ויקרא ה)
ושמעו קול אלה מפי עצמו כפסוק:
לא רוצה לך מעדות. דלא כפקדון
אשר ישבע עליו לשקר כתיב (שם)
משמע מפי עצמו והכא ליכא למידן
ק"י דודאי מושבע מפי עצמו חמור
ומושבע מפי אחרים אלא מגזירה
שזה גמרי לה מעדות ומדחיצי בצית
דין ושלח בצית דין אלמנה דין מינה
ואוקי בצאתה כסירה להו מאחר
שהנחת מפי אחרים לכלל שבעת
הפקדון העמידהו בצורת שבעת
הפקדון שאין שבעה כצ"ד מפרשי
בה: **מההיא אין.** מההיא מפרשי
שמעינן להו לרבנן דין מינה ואוקי
בצאתה אבל מההיא פלוגמא לא הוה

שמעין ירה: כדון נאמר ונעם
כלל הכתובים בקצבן עולה ויורד
בגון שבועת בטיור וטוואמל מקדש
נאמר ונעם (ויקרא ה: ו). וכאן: שבועת
העדות לא נאמר: לימא טינא לדרב
כהנא ורב אפי. דהיכא דסבור
לישבע בלחמ אינו חייב ואמאי
ליסתפקא להו דליטריך רב למימר
להו לך אספק: אפי' דמנן. האי
גבי עדות איטריך רב למימר נמי
גבי בטוי: שגגה כל דהו. ואפי'
אנוס כללו ויחייב: מתני' או
אמרו לו. בלא שבועה אין אנו יודעין
לך עדות ואמר להם ממשיעו עליכם
שיהא אמת חס שמתעורר ואמרו אמן
חייבין אבל אם שחקו אחר השבועה
אין כאן קבלת שבועה: ובאו לצ"ד
והודו פטורין. ואפילו כפרו חוץ
לצ"ד על כל שבועה שאין כפירה
לצ"ד דלמפרש בגמרא [גב:]. כפרו.
בבית דין חייבין על כל אחת ואחת
דכפירה אכולה קיימא וילפינן מקרא
והיה כי יאשם לאחת מאלה (ויקרא ה)
לחייב על כל אחת ואחת [גב:]. מה טעם.
אין חייבין אלא אחת אפילו שחקו
וכפרו לבסוף וזהו אמרין כפירה
קיימא אכולה: הואיל ואין יכולין
לחזור ולהודות. אילו כפרו בראשונה
הואיל ובצ"ד לא שזב לא היו ראין
להעיד כפירה הגידו שאינן יודעין לו
עדות ושזב אינו חסר ומגיד הלך אפי' ג'
דלא כפרו אלא לבסוף כל השבועה הרי
לבטלה חוץ מן הראשונה שאם "שחקו
בראשונה כפירה היא שזב אינן ראים
להשיעין ושמא אינה כפירה הרי
מושבטין וסומדין ומה זה שבועה על
שבועה ועל כרחיף כי כתב לאחת
לחייב על כל אחת ואחת אשבועה חוץ
לצ"ד וכפרו בצ"ד כתב דשבועות
דחוק בצ"ד שהיה משיעין שיבואו
לצ"ד שיעידו לא ילאו בלעלה וראויות
מלה שיהיו אחי' כפרו שם בראשונה

דב

אמר להו רב פפא אי מפקדון גמרי לה
 רבנן דכולי עלמא לא פליגי דדון מינה
 ומינה אלא היינו טעמא דרבנן דרמייתו לה
 ובקל וחומר ומה מפי אחרים חייב מפי עצמו
 לא כל שכן ומרמייתו לה מקל וחומר דיו
 גבא מן הדין להיות כדון מה מושבע מפי
 אחרים בב"ד אין שלא בב"ד לא אף
 מושבע מפי עצמו בפני ב"ד אין שלא בפני
 ב"ד לא אמרו ליה רבנן לרב פפא מי מצית
 אמרת דלאו ברזן מינה ומינה פליגי ^ו והתנן
 גבי פקדון שבועת הפקדון נוהגת באנשים
 ובנשים ברחוקין ובקרובין כבשרין ובפסולין
 ככפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו ומפי
 אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בב"ד דברי
 ר"מ וחכ"א בין מפי עצמו ובין מפי אחרים
 כיון שכפר בו חייב מושבע מפי אחרים
 כפקדון מנא להו לרבנן דחייב לאו דגמרי
 ולה מעדות ושמע מינה ברזן מינה ומינה
 פליגי מההיא אין מהא ליכא למשמע מינה:
 וחייבין על זדון השבועה: מנהני מילי ^ד רתנו
 רבנן בכולן נאמר בהן ונעלם וכאן לא נאמר
 בבה ונעלם *לחייב על המזיד כשוגג: ועל
 שגגתה עם וזון העדות: ה"ז שגגתה עם וזון
 העדות א"ר יהודה אמר רב ^כ באומר יודע
 אני ששבעתי זו אסורה אבל איני יודע אם
 חייבין עליה קרבן אם לא: ואין חייבין על
 שגגתה גירתא: לימא תנינא ^ו לדרכ כהנא
 ודרכ אסי לא אע"ג דתנן איצטריך ס"ד

אמינא הכא הוא דלא כתיב ונעלם דבעין
שוגג דומיא דמוזר אבל התם דכתיב ונעלם
אפילו שגגתה כל דהו קמ"ל: **מתני'**
שבועת העדות כיצד אמר לשנים בואו
והעידוני שבועה שאין אנו יודעין לך עדות
או שאמרו לו אין אנו יודעין לך עדות
משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו
חייבין **ההשביע** עליהם חמש פעמים חוץ
לכ"ד ובאו לכ"ד והודו פטורין **כפרי** חייבין
על כל אחת ואחת **ההשביע** עליהן ה' פעמים
כפני כ"ד וכפרו אינן חייבין אלא אחת אר"ש
מה טעם **ההואיל** ואינם יכולין לחזור ולהודות
כפרי שניהן כאחד שניהן חייבין בזה אחר זה
הראשון חייב והשני פטור **כפר** אחד והודה
אחד הכופר חייב **היהו** שתי כתי עדים
כפריה הראשונה ואח"כ כפרה השניה
שתיהן חייבות מפני שהעדות יכולה
להתקיים בשתיהן: **גמ'** אמר שמואל
לאהורא שרץ אחריהן אמרו לו מה אתה
יודעין לך עדות פטורין עד שישמענו מפיו
ח ביד עכדו או שאמר להן הנתבע משביע
י עדות שתבואו ותעידוהו הרי אלו פטורים
עד

דמיית א"ה בק"ו ב'ו' ומפקדון לא צעי למילך דאי במה מאינו איכא למיסרך שכן נהיה חלשים ונכשים ור"מ גמר לחטא חטא חרבי שמעון לקמן בפירקין (דף לז: א"י פ"י יט להובית מההיא לדרבנן אימ להו דון מינה ואוקי באמרה אבל לר')

המחיר דאזט ליה דון מינה ומינה און
הלוויית מהיטא אלס מהך דהכא
דהיה איהא למימר דטעמא דר"מ
נשטאס דליף פקדון בק"י מעדות ש"מ
געשע צו נשים כנאסיס וחיוב צו צין
מפי אחרים פקדון
לכ"ס ודיו לצא מן הדין להיות כמדון
ממה עדות מפי אחרים דוקא צ"ל אף
פקדון קר וליכא למימר צבועת בטוי
חורבט געשע צו נשים כנאסיס ופטור
צו מושבע מפי אחרים דמה לשבועת
בטוי שכן לא עשה צו מויד כשוגג
דכחביב ציה וועלט ואי לא הוה ציה
פירכא הוה אמינא צבועת בטוי
גופיח ילף מקל וחומר מעדות
לחייב מושבע מפי אחרים:

ואין חייבין ע"י שגגתה גירדתא.
 פ"י בקונטרס בריש פירקין
 ששכחו העדות ואם מאמר מ'פוק ליה
 שדכונטעא קמשתבעי ו"ל כגון דלמרי
 שבעה שלל דענו או לא רלמי לך
 סוס עדות וא"ת אכתי מה שיך הא
 לדרב כהנא ורב אפי' דלמא הכא
 היינו טעמא לפי שאין ראוי להעיד
 והוא להו כקורבין או פסולים ו"ל
 דלא דמי דלמרי נפקי מוהוא עד
 בדפירי' בקונטרס בריש פירקא
 דמשמע והוא ראוי להעיד אבל הכא
 קרינן בכו והוא עד דלאין להעיד
 אלא היו זוכרין ועוד י' לומר שגגתה
 גירדתא שזכרין שמוהוא לגמרי
 ליבענ' לשקר:

משביע אני עֲרִיבִים ואמרו
אמן. אֲלֵיכֶם דִּרְמִי
מִפִּי
עֲמֹנָו וּלְכָן אֵינְטֵרֶךְ לְמִיתִי
וְאִמְרוּ
וְתִנָּח
כְּמוֹתֵיךְ שְׁבוּעָה מִפִּי
וְתִנָּח
כָּל עֵינֵי מִשְׁבַּע עֲמֵי
דָּלִי
כִּרְבֵּנָן אֵיירִי בְּזִ"ד לִמֵּה לִי
וְאִמְרוּ דָּלִי
דִּהוּ כְּמוֹתֵיךְ שְׁבוּעָה מִפִּי
תִּפְסֹק
לִיִּה דִלִּפִּי מִפִּי אַחֲרִים
חֵיב אֵינִי אִתִּי
אֲפִי כִרְבֵּנָן וְנִקֵּט
וְאִמְרוּ אֲמֵן כְּדִי
לְקַצֵּר וְהִ"ה אִם אֲמִרוּ
אֲחִיכִי אֵין אֲנוּ
יִוְדֵעִים לָךְ עֵדוּת וְסִפֵּא
נִמִּי דִקְתָּנִי
הַשְׁבַּע עֲלֵיהֶם הִי
פַעֲמֵיךְ חוץ לְבִ"ד
אִתִּי אֲחִירֵי נִמִּי
כִרְבֵּנָן לְדִרְבֵּנָן נִמִּי לֹא
בְעֵינֵיךְ שְׁבוּעָה בְּזִ"ד
אֲלֵךְ הַכְפִּירָה
דִּהֲהִגְדָּה דּוּקָא קְפִיד
קִרָא לְהִיוּ
בְּמִקּוֹם הָרָאִי לְהִגְדָּה
וְיִשְׁמַח נִיחָא
בְּדִבְרֵיךְ מִשְׁמַע דִּהֲא
דִּרְשִׁינָן מִלֵּאחֵת
לְאַחֵיב עַל כָּל אֲחֵת
וְאִחֵת דְּעִיכִי מִיבְעִי
לִיִּה לְמִדִּרְשָׁה וְאִתִּי
נִמִּי לִרְבֵּן:
וְאֵי

דָּרַךְ אַחֲרֵינוּ שְׁבוּעָה שְׁאִין אִנּוּ
מֵאִי קָא מִשְׁמַע לָן תְּנִינָא וְיִשְׁמַע
אֲנִי עֲלֵיכֶם שְׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין

ל' א מ"י פ"א מהל'
שבוטות הל' יב סמג
לארץ רמא:
ל' ב ג מ"י שס הל' יב:
ל' ד מ"י שס הל' יב סמג
שס:

לד ה ו מ' שס פ"ט ה' :
 ב יפ"י שס ה' טו סמג
 שס :
 לה ז ח מ' שס ה' יח :
 לו ט מ' שס ה' יג :
 לז י מ' שס ה' יד :
 לח כ מ' שס ה' טו :
 לט ל מ מ' שס פ"ט
 הלכה ז :

רבינו חננאל

[illegible][illegible]

ג א מ"י פ"י מהל'
שעטות הל' ו:
נא ב ג ד מ"י שם הל'
ט והלכ' ו:
גב ה ו מ"י פ"ד מהל'
טוען הלכ' ח ופ"ד
מהלכות גולה הל' י ועין
כ"מ פ"ג ע"ש ע"ש
טו"ע ח"מ פ"ה ע"ש ע"ש
י ופ"ד שם פ"ג:
גג ז מ"י פ"ד מהל'
שעטות הל' טו פ"ג
ע"ש ו טו"ע פ"ה ע"ש פ"י
ח ע"ש מנ:
גד ח מ"י פ"י מהל'
שעטות הל' ו:
נה ט מ"י שם הל' י:
נו י מ"י שם הל' י:

רבינו הנגאל

ומחלוקת בעדי חסידים.
לאמר דאמר דבר הגורם
למקח כמקח כ"ו. נמצא
עד אחד בחבית ממן
כעדי חסידים בסוטה:
הכל מורים במשפט בעד
אחד כגון ההוא גברא
דחטף נסבא מחבירה
קמי דר' סהרא ואמר
אין חטפי ודאורי חטפי.
ואני יכול לישבע דהא
איכא חד סהרא דחטפה
הוא לא כפר אלא
מודה דחטף. וכל המחזיק
שבועה שאינו יכול
לישבע משלם: והכל
מורים בגיטת חבירו מה
בעד אחד והוי שיעור
חשודין והשביע העד
וכפר בו שתיים וצדוק
ממן הוא. דאמר ר' מר
אם שנין חשודין חזרה
שבועה למחזיק לה ואינו
יכול לישבע ומשלם: אמר
רב פפא הכל מירין
במשבע עד מיתה וכפר
בו דפסיו בולא אסירה
כ"י דנא. אבל אחרי
לה לרירה דהא יכולה
היא לילך לב"ד ולומר
מת בעלי וחטול בחובתה
על פיה דתנן האשה
אסורה מת בעלי תנשא
מת בעלי חתיים כ"ו.
מת בעלי חתיים כ"ו.
בת שפא אימרת תנשא
וחטול בחובתה וחזרו
בית הלל להורות בדברי
בית שפא (יבמות פ"ז)
והכל מורים במשבע עד
מיתה כעלה וכפר
בו שתיים. בלא אמר לא
לה ולא (לחבירתה) לב"ד
דאם מפסידה בחובתה.
ואקשין והא בחובת אשה
מקריקתה היא. והמשביע
עדי קרקע לא איפשיטא
שחיבין. ודחין דלמא
התפיס לה מטלטלי
מחיים. וקרי' דא תפשה
מטלטלי נפרעת מהן: כפר
א' והורה אחד הכופר
חייב ואוקמה חד סהרא
בשכפורה שתיין אחד
ממן בתוך כדי דבור
והורה ומוקים לה לרישא
באפשר לצמצם וסיפא
בתוך כדי דבור. ו' יוחנן
מוקים לרישא ולסיפא
בתוך כדי דבור ורישא
כפירה וכפירה וסיפא
דרישא כפירה והורה לא
קמיל: סתנ' היו לו שתי
כתי עדים כפירה הראשונה ואח"כ כפירה השניה שתיין חייבין דכבר כפירה לה הראשונה אלא ראשונה אמאי חייבין

הזהר ליה בגזלן. משום דכל דבר מחזיקין ליה בחזקת מי שהיה
בידו ואם היו שני עדים לא הוה מהימן למימר ידי חטפי
השטח נמי כיון דמודה הוה ליה בגזלן וא"ת ויהימניה בשבועה
דדידיה חטף מיגו דאי בעי אמר לא חטפי והוה מהימן בשבועה
דכ"ג אמר בסוף המוכר את הבית
(כ"ג דף ע"ג) גבי מפקד אכל חבירו
בשטר דנאמן לומר בשבועה החזרתי
לך ולא מ"ל ליה היך שטרך ידי
מאי בעי במיגו דאי בעי אמר נאנסו
נאמן בשבועה (א) ויש לומר דירא
לשקר דכבר שהעד מכחישו כדאשכחן
בחזקת הבתים (שם דף נ"ג) וס"ל גבי
דנא נר שרשום דקאמר לקוח ידי
לא מלת אמרת דהא נפק עלה קלא
דאדעא דיתמי היא ואין אדם טוען
לכיון דבר שהקול מכחישו מיהו
לריש' לטעמא דמחזיק שבועה ואינו
יכול לישבע דמשלם דנלא שבועה לא
היה חושש להכחיש את העד ואיכא
מיגו אלא לישבע בדבר שהעד
מכחישו זה ודאי קשה לו כמו בדבר
שהקול מכחישו: ואמר ר' חזיה
שבועה למחזיק לה. תימנה דהוה ליה
למימר (ב) ואמר יחלוקו דהכי הלכתא
דאמר לקמן פרק כל הנשבעין (דף
מ"ו) וס"ל עכ"ל רב תמן עובדא יחלוקו
ועוד תימנה דר' אבא אלא הוא דאומר
חזרה שבועה מחזיק לה כדמכוח
הכס מנספח דהכא וא"כ הוה ליה
למימר הכל מודים בעד אחד וכשנגדו
חשוד לחייב כ"י אבא:

שמע מינה משביע עדי קרקע
חייב. קאי נמי אהכל
מודים בעד סוטה:
אבל כפירה והוראה אימא א.
(טקל' תימנה להר"ר יעקב
דאורלינ'ש דכפירה והוראה שמעיין
נמי מרישא דטעמא כשכפר תוך כדי
דיבור אף שני חייב משום דלאשון נמי
יכול לחזור עדיין ולהדות דאי לאו
דיכול לחזור ולהדות שני אחי חייב:
הא

לא צריכא כגון שכפורה שניהן
והא קא משמע לן דתוך כדי דיבור כדיבור דמי בשלמא לרב חסדא דמוקי
לה להוראה כרבי יוסי הגלילי רישא אפשר לצמצם וסיפא איצטריך לאשמועינן
דתוך כדי דיבור כדיבור דמי אלא לרבי יוחנן רישא תוך כדי דיבור סיפא תוך
כדי דיבור תרתי למה לי מהו דתימא ה"מ כפירה וכפירה אבל כפירה
והוראה אימא לא קמ"ל: היו שתי כיתי עדים כפירה הראשונה ואח"כ כפירה
השניה: בשלמא שניה תחייב דכפירה לה ראשונה אלא ראשונה אמאי
הא

מודה זה: הוה ליה מחזיק שבועה. על כרחו אם נא להחזיק זה היא עליו לישבע שלא חטף שאין המוטף נאמן לומר שלי חטפתי וזו
היא השבועה שהעד מחזיקו לישבע על מה שהעד מעיד ואינו יכול לישבע שהרי מודה לדבריו: בעד מיסה. בעד אחד היודע באלשה שמת
בעלה והשביעו שיעיד זה כדי שמתול כחונתה מן היורשים: שהוא פטור. ואע"ג שעד אחד נאמן בעדות זו והפסידה ממון בכפירתו:
כגון דאמר לה לרירה. מן לב"ד מה צעלך ולא אמר עדותו ב"ד כשהשביעו לפי שהיא יכולה לילך לב"ד ולומר מת בעלי ולא תהא
לרישה לשום עד דתנן האשה שאמרה כ"י והיא עממה נאמנת: ש"מ משביע עדי קרקע חייב. לשון שאלה היא. מהכא נשמע דכפירה ליה
לרב פפא שהמשביע עדים על עדות קרקע וכפרו שחייבים ולקמן (דף ל"ג) פליגי תנאי ואמוראי ועד אמינתה: עד קרקע הוא שהכחזה
אינה נגבת אלא מן הקרקע. ומשני דלמא הא דרז פפא דהוי תפסה מטלטלי דבעל מחיים ואם העיד זה עדותו היתה מופסקת בכתובתה:
השפא בזה אמר זה דפרייבו כפרי. דמני למימר ראשון מה מועיל לך אם העדמך הלא כבר השני אפי' הכי אמרת הראשון חייב הוואל
ועדין לך כבר השני: כבר האחד והוא אחד מיבעיא. דהכופר חייב: הא קמ"ל דתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ויכול לחזור ובי אלתערך
מתני' לאו לאשמועינן חיובה דכופר אלא לאשמועינן שהשני פטור: בשלמא לרב חסדא דמוקי להכא. דכפרו שניהן כאלה בתנאמנן ובר'
יוסי הגלילי אכתי לא אשמועינן דמון כדי דיבור כדיבור דמי אלתערך לאשמועינן הכא פטורה דשני לאמוראי לן דכדיבור דמי: כפירה
וכפירה. כבר השני בתוך כדי דיבורו של הראשון לאשמועינן רישא דהוי חשיב כאלה לחיוביה לשני וכפיפא אשמועינן כפר וחזר והודה
בתוך כדי דיבור דיכול לחזור זו ועדות האחרונה עדות: דכפירה לה ראשונה. ואין לו עדים אלא אלו ונמצא שהפסידוהו בכפירתו:
הא

ומחלוקת בעדי סוטה בעדי חסידים ורבי אלעזר
דכ"ג שמעון במשביע עד אחד של ממון באלשה מחלוקת עממו
חלוקים הם במשביע שני עדי חסידים וסוטה וספרו דלרבי אלעזר
דמחזיק במשביע עד אחד דממון משום דבר הגורם לממון מחזיק
נמי בזה שאלו העידו שמתא היו

גורמין לה שפחה מודה מיראם
דיתק מים: הכל מודים בשבועה
חשוד על השבועה. מי שצנע דינו
חשוד על השבועה וכופר לו ממון
ועד אחד יודע זו והשביע זה שיעיד
וכפר שהוא חייב שזה אחד מן
הנשבעין ויטעלן כדאמרינן ב"י כל
הנשבעין (לקמן דף מ"ד). הלכך אילו
העיד וחייב את החשוד שבועה היו ב"ד
מגלגלן את השבועה על זה לישבע
ולטעול: והכל מודים בעד דר' אבא.
במשביע עד אחד כעין מעשה דר'
אבא דאמר לקמן שהוא חייב כדמפרש
ואזיל: מי יימר דמשכנסת. ואכתי
גורם לממון הוא דהוי ולרבנן פטור:
דאמר ר' לקמן בפרק כל הנשבעין

היכא דשניין חשודין חזרה שבועה
על המחזיק אותה ומתוך שאינו יכול
לישבע שהוא חשוד הוא משלם שהרי
או שבועה או תשלומין מוטלין עליו.
הלכך המשביע עד אחד היודע בדבר
וכפר חייב העד קרבן שבועה שאם
העיד נחמיש הלוה שבועה ואין כאן
שבועה מאחר ששניין חשודין אלא
תשלומין: נסבא. חמיתא כסף מותק
לשון (י"שעה מ) הפסל נסך חרש:
חטפי ודידי חטפתי. שלי חטפתי
שאלה גולתו ממני: ליפטרתי.
מלהחזירו שהרי אין כאן שני עדים
ומיגו דאי בעי אמר לא חטפתי כי
אמר נמי ידי חטפתי נאמן: איכא
מד סהרא. דחטפה מיניה ואי הוה
אמר לא חטפתי היה צריך לישבע
להכחיש העד: ליטלם. שאין כל
המוטפין נאמנים לומר שלי גולתי
דא"כ אין לך גולן שמשלם ואפילו י
עדים: ליכא פרי סהדי. דחטפה
ואיכא למימר מיגו: לשכנסת. שבועה
שהעד מחזיקו: כיון דאמר אין חטפי.
הוה ליה בגזלן והמתחייב שבועה על
פי עד אחד צריך לישבע על מה
שהעד מעיד ולהכחיש את העד וזה
אינו יכול לישבע על כך שהרי מודה
הוא לדברי העד שחטפה והוה האי
גזרא אלא שבועה זו כגזלן אלא כל
שבועות שאינו יכול לישבע עליהן אף
זה בשבועה זו אינו יכול לישבע שהרי

היכי לדידי דייני דייני דייני דייני
דייני. שאלו היו שנים
מעדים אותו שחטף. היט
מחזיקין אותו שחטף. שאין
אדם נאמן לחטוף דבר שני
מחזיקו ולומר שני אני מוטף
אלא אם כן יז לו עדים.
דהשתדל ממון על חקתו
זה המוטף כי אין אדם
יכול להאמין ממנו כלא
רואה. והמוטף ממנו גולן
גמור ואי נמי לא היה יכול
עד אחד שחטף. כי אמר
נמי חטפי ודידי חטפי
מחזיקין אותו שחטף. שהרי
אם רואים אותו מוחזק
בממון. אי נמי כי אכא חד
עד שחטף אילו היה זה
מחזיקו ואינו לא חטפתי כי
היה נשבע שלא חטף
להכחיש את העד. דער
אחד קם הוא לנשבע
וג' דרכים אלו היה הדין
פשוט. אלא כאל דליכא עד
אחד שחטף וזה אינו
מכחישו אלא מודה שחטף
היכי חטפתי חטף. היכי
לידידי דייני דייני דייני
(יבמות פ"ד)
לישבע. דהא מודה דחטף
ולא כל הימנע של כל מוטף
לומר שלי חטפתי. ליכא
תרי סהדי. ומיגו דאי בעי
נמי למימר ידי חטפי
(לקמן דף מ"ד). ליפטרתי.
הא
איכא חד סהרא. וזו
אמר לא חטפתי הוה בעי
לאשמועינן להכחיש את
העד (שם). לישבע. את
השביע שהעד מחזיק
אין יכול. דהא מודה
דחטף והעד מחזיקו לישבע
של חטף. וננייך שבועה
הוא פסול כגזלן אלא כל
שבועות. והא ליכא למימר
לישבע דדידיה חטף. שאין
זו שבועה המוטלת עליו
(שם). מת בעלי תנשא.
אם אין כאן יוסף יבמות
(כ"ג).

(א) לקמן מ"ו. (ב) לקמן דף
מ"ו. (ג) דף נ"ג. (ד) (ג) מ"ו
לקמן מ"ו. (ה) ד"ה הוה.
(ו) יבמות דף נ"ג. דף ק"ד:
עדות פ"ה מ"ב. (ז) לקמן
(ל"ו). (ח) פ"ה מ"ב. משה.

הנהגות רב"ח

(א) תוס' ד"ה הוה ליה
וכי' וי"ל דירא. כ"ז בחזקת
הבית דף נ"ד מביאר
במס' דמסין דשפיר
אמרין מיגו כס"ג. וזכי
משמע כספא תרומת השקן
פ"י ג"ה דלרבי חסדא
ספרי אסרי: (ב) ד"ה
ואמר וי"ל דהוה ליה
למימר יחלוקו כ"ל ותיבת
ואמר מחזיק: (ג) ד"ה אלא
וכי' קלמ' משה. כ"ז והר"ן
מירן קוסא וז' ע"ש:

מוקף רש"י

היכי לדידי דייני דייני דייני
דייני. שאלו היו שנים
מעדים אותו שחטף. היט
מחזיקין אותו שחטף. שאין
אדם נאמן לחטוף דבר שני
מחזיקו ולומר שני אני מוטף
אלא אם כן יז לו עדים.
דהשתדל ממון על חקתו
זה המוטף כי אין אדם
יכול להאמין ממנו כלא
רואה. והמוטף ממנו גולן
גמור ואי נמי לא היה יכול
עד אחד שחטף. כי אמר
נמי חטפי ודידי חטפי
מחזיקין אותו שחטף. שהרי
אם רואים אותו מוחזק
בממון. אי נמי כי אכא חד
עד שחטף אילו היה זה
מחזיקו ואינו לא חטפתי כי
היה נשבע שלא חטף
להכחיש את העד. דער
אחד קם הוא לנשבע
וג' דרכים אלו היה הדין
פשוט. אלא כאל דליכא עד
אחד שחטף וזה אינו
מכחישו אלא מודה שחטף
היכי חטפתי חטף. היכי
לידידי דייני דייני דייני
(יבמות פ"ד)
לישבע. דהא מודה דחטף
ולא כל הימנע של כל מוטף
לומר שלי חטפתי. ליכא
תרי סהדי. ומיגו דאי בעי
נמי למימר ידי חטפי
(לקמן דף מ"ד). ליפטרתי.
הא
איכא חד סהרא. וזו
אמר לא חטפתי הוה בעי
לאשמועינן להכחיש את
העד (שם). לישבע. את
השביע שהעד מחזיק
אין יכול. דהא מודה
דחטף והעד מחזיקו לישבע
של חטף. וננייך שבועה
הוא פסול כגזלן אלא כל
שבועות. והא ליכא למימר
לישבע דדידיה חטף. שאין
זו שבועה המוטלת עליו
(שם). מת בעלי תנשא.
אם אין כאן יוסף יבמות
(כ"ג).

סו א מיי פיי מהל
 שבעות הלי ג
 סז ב מיי סס הלי ד
 סח ג ד מיי פיי מהל
 טוהו הלי ו סמ
 עשין פג טוש"ע ח"מ ס'
 קג סקף פ'
 סכז ה מיי פיי מהל
 שבעות הלי ג

מוסף רש"י
לא כחבין אורכתא
אמטלטלי. דהואיל ואין
נעין מיווי כשיקרא, שמה
אין גידי משל זה כלום

רבינו הננאל
שהוציא פלוני שם רע
על בתי חייב אם הודה
מעצמו פטור. ופרקינן
הא מני ר' אלעזר בר'
שמעון היא דאמר יבואו
עדים ויעידו והכי קאמר
לא משכחת לה דהודה

מעצמו דפטרט אלס הויכ
דליקט ערס כלל: **תנאי**
משבע ותי ערלעם און
לא תבואו ותעירוני שאני
כן שאני לוי שאני
כן גורשה בן ג'י'
ואקשין טעמא דמשביע
הויש פלוגי כהן הא
המשביע ערס דהדיק
מנה לפלוגי ביד פלוגי
ידיקן: התני ער שאשעו
מפי החיבוב: וואקמה
שמיאל באב בחרשאי:
אני: והאמרי גורדעאי
אורכתי:
אמטלס: ופרקני: הני

השמועה עוד במבוכה:
ח"ר מנחם שאין הכתוב
מכבד שחייתו קרבן
על שבועת העדות אלא
בתביעה ממון. ואמר כאן
אויים נדע ודא עוד אד
ראה או יצא ונאמר להלן
בשבועת הפקדון אוים.
אי בחסות יד או בגזל
או עשק או עיניה. ח"ר
להלן בפקדון אוים מרב
אלא בתביעה ממון אף
אויים שבשבועת העדות
אויים אלא בתביעה ממון
אוי רוצה יוכיחו דבתי

כלי וגו' או בכל אבן
וגו' שהן כלא תביעת
ממנו ורחוקן אורי רוצה
אין בהם שבועה אבל
אורי העדות ואורי הפקדון
יש בהן שבועה: והא
סוטה דלתיב בה אורין
שנאמר אי עבר עליו
רוח קנאה כו' ויש
עמון שבועה ממדברים
שלא בתביעת ממונו כו'

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

לד.

עין משפט נר מצוה

ע א מ"י פ"ח מהלכות
זקין ממון לאלהי ד' סמג
פס"ח מהלכות זקין
סימן מה סעיף ז:

רבינו חננאל

או או ביטוי יוכיחו
שנאמר או נפש כי
חשבע לבטא בשפתים.
שהן אואין יש בהן
שבעה ואין בהן כהן
ומדברין שלא תביעת
ממון בל. תחטא תחטא
לג"ש נאמר כאן נפש
כי תחטא ונשמעה קול
אלה נאמר להלן נפש
כי תחטא ומעלה מעל
בה. וגו' מה להלן תביעת
ממון אף כאן תביעת
ממון. אדרבה מביטוי הוה
ליה למילף. שכן תחטא
תחטא תחטא כתיב בהו.
ושניהן מביאין על הדין
כשנוג דתנן בכריתות. ר'
מביאין על הדין כשנוג
יש להן תובעין לזה
ולזה ושניהן מביאין על
מצוה. לפעוטי שבועת
ביטוי דלית בה חזא
מהני. אדרבה מביטוי
הוה ליה למילף. שכן
שבועת ביטוי ושבועת
העדות ישנן שתייהן
בקרובן עולה ויורד ואין
בהן חומש והוריות כתיב
בהו (חט חט) (חטאת)
לפעוטי פקדון דליתיה
בעולה ויורד ואית בה
חומש (ואשם) ודחינה
הנך פקדון נפיש דהני
ארבע והני תלת. ר'
עקיבא אומר כתיב והיה
כי יאשם לאתח מחילה.
יש מאלה (שתייהן) ויש
מאלה שפטור. האי כיצד
תבעו ממון חייב תבעו
בדבר אחר פטור. איפוך
אנא. ר' עקיבא נמי על
אויין דרבי אליעזר ספיק
לה ובעי קרקע פלני.
לרבי אליעזר הייבן לרבי
עקיבא פטורין. ובי יוסי
הגלילי אומר והוא עד
או ראה או ידע בעדות
המתקיימת בראיה בלא
ידיעה. כגון מנה מנתי
לך בפני פלוני ופלוני
ובידיעו בלא ראיה. כגון
מנה הדיית לי בפני פלוני
ופלוני. וכי האי גוונא
לא משכחת לה אלא
בכריתות ממון. לימא ליה
ליה לרבי יוסי הגלילי
הא דתניא ר' אחא אמר
גמל האחר בין הגמלים
ומצא גמל הרגו בצדו
ביריע שוה הרגו (דאית)
(דאי אית) ליה בדיני
נפשות נמי משכחת לה
כגון מעשה דשמעון בן
שטח שדאה אחד רבן
אחר חבירו לחורבה ורבן
אחריו ומצא אחד הרגו
מפסד דרם מטפס כו'
הנה ידע שדאי זה הרגו.
אבל בראית העין לא
דארו. ואסיקנא אפילו
תימא אית ליה. בשלמא
ידיעה בלא ראיה משכחת
לה כי האי גוונא אלא
ראיה בלא ידיעה היכי
משכחת לה לא בעי מידע
עובר כוכבים הרג או
ישראל הרג שלם הרג או
טרפה הרג. ש"מ קסבר
עדי קנס פטור. דאי סיד'
לך בפני פלוני ופלוני

מושב בשבע ומיד כשנוג. וליכא למימר דהיא גופה נילף
בקי"ו דליכא למימר שבעת ביטוי יוכיח ומיהו במה
מנינו מצי גמר לה ונראה דהיינו הא דפרקי לקמן ליגמר נמי שבעת
פקדון משבעת העדות למושב מפני אחרים וכי"ת אדרבה נילף
מביטוי מסתברא דליכא למילף טפי
מעדות שכן חטא תבעיה כפריה
ועבריה: **ה"ג** תבעיה בפריה
ועבריה. ואית דל"ג ועבריה משום
דשבעת ביטוי איתא (נמין) לשעבר
לר"ע ול"ג דל"ג תבעיה וכפריה
תרי מילי יניחו מדקאמר הנך נפישן
ולקמן בשמעתין מוכח דחזא היא
דפרקי אדרבה מעדות ה"ל למילף
שכן חטא הדיט שבעת תבעיה
וכפריה ואוליין ומשני הנך נפישן ואי
משני במרי אס כן לא נפישן:

דאי אית ד' ר' אחא ברבי
נפשות נמי משכחת לה.
משמע הכא ד' אחא אית ליה
אומדנא דדיני נפשות ומיהו דפ'
אחד דיני ממונות (פסהדרין דף לו.) גבי
כילד מאימין על דיני נפשות שמא
תאמרו תאמרו רחמנא ודייק בגמ'
(סו:) הא דיני ממונות (א) אחרנין
כמאן כ' אחא כ' משמע דלא איירי
רבי אחא דדיני נפשות וי"ל דדוראי
מעיקרא דס"ד דלא מיתוסס כרנן
ע"כ מוקי לה כ' אחא ואית לן
למימר דלא איירי אלא דיני ממונות
דוקא ולא דיני נפשות כי היכי
דמיתוסס מהני כוונתיה אכל לפי
המסקנא דמוקי לה כרנן מיל דר'
אחא אית ליה אומדנא אפי' משום
נפשות אכל עוד מימא דמשמע משום
דאית ליה דיני ממונות אית ליה נמי
דיני נפשות ואי"כ אפי' לית ליה דר'
אחא משכחת לה אומדנא דיני
נפשות לר"ע כמו שעלמה לו נשיכה
על ראשו ונקב קרוס של מוח דלפי'
רנן מודו צהלי אומדנא דמימא
בפרק כל הנשבעין לקמן (דף מו:)
אזיל ידיו וי"ל דהמ"ל ולטעמין:

על פי שנים עדים. חזר היה
וכמ"ד (מסות דף ו: ופסהדרין כ:)
לדון צריך התראה ואע"פ שהיה כאלן
פירוקו וצנצול רוח שהיה צמודה
היה לא היה פוטרו נשכיל כך דוקא
גבי גלות הוא דפטור' ליה צפ'
במלא דיננות (דף ק: וסס) משום
דמיתרי קראי דכתיב כמה ומנין
ויפל עליו וימות אכל ממתת צ"ד
לא מופטר צהי מעד דהא אחרנין
(פסהדרין עח:) שהיו חובשים אותו
ומיהו מכלא יש לדחות ולחוקמיה כגון
דמחייב צהימא דשישא ולא פריס
וכן צריך לאחוקמה למאן דמוקי צפ'
אלו נערוס (כמונות לג:) לקרא בשנוג
ומאי ונקא נערוס מגלות:

א' טריפה הרג אי שפ' הרג.
תימא הא אזלינן במר
רובא דמרוצא דייקין לה צפ"ק
דמולין (דף יא: וסס) דלא חיישין
דלמא צמקוס סוף נקב הוה וי"ל
דמיייר כגון דליכא קמן חד טריפה
וחד שלם דלכך לידע איהו מהס הרג:
ועדים

כל אחת ואחת בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד
אינו מדבר אלא בתביעת ממון עדות שלא
עשה בה נשים כאנשים קרובים כרחוקים
פסולין כבשרים ואינו חייב אלא אחת בפני
ב"ד אינו דין שלא יהא מדבר אלא בתביעת
ממון מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע
בשבע ומזיד כשנוג תאמר בעדות שכן
עשה בה מושבע כשנוג ומזיד כשנוג ת"ל
(ה) תחטא תחטא לגזירה שוה נאמר כאן
יתחטא ונאמר להלן יתחטא מה להלן אינו
מדבר אלא בתביעת ממון אף כאן אינו
מדבר אלא בתביעת ממון מתקין לה רבה
בר עולא יא או ביטוי יוכיחו שהן אואין ויש
עמהן שבועה ואין עמהן כהן ומדברים שלא
בתביעת ממון מסתברא מפקדון הוה ליה
למילף שכן תחטא מתחטא אדרבה מביטוי
ה"ל למילף שכן חטאת מחטאת אלא
מסתברא מפקדון ה"ל למילף שכן חטא
במודר תבעיה וכפריה ועבריה אדרבה
מביטוי הוה ליה למילף שכן חטאת שירדה
לחומש הנך נפישן: ר"ע אומר י"היה כי
יאשם לאחת מאלה יש מאלה שהוא חייב
ויש מאלה שהוא פטור הא כיצד תבעו
ממון חייב תבעו ד"א פטור איפוך אנא ר"ע
אואין דר"א סמך מאי בינייהו בין ר"א
ובין ר"ע איכא בינייהו משביע עדי קרקע
לר"א חייבין לר"ע פטורין ולר"א יוחנן דאמר
התם משביע עדי קרקע אפי' לר"א פטורין
הכא מאי איכא בין ר"א לר"ע איכא בינייהו
עדי קנס ר' יוסי הגלילי אומר והוא עד או
ראה או ידע בעדות המתקיימת בראיה בלא
ידיעה ובידיעה בלא ראיה הכתוב מדבר
א"ל רב פפא לאביי לימא ר' יוסי הגלילי
לית ליה דר' אחא דתניא ר' אחא אומר
גמל האחר בין הגמלים ומצא גמל הרגו
בצידו ביריע שוה הרגו דאי אית ליה דר'
אחא בדיני נפשות נמי משכחת לה כר"ש
בן שטח דתניא אר"ש בן שטח אראה
בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו
לחורבה ורצתי אחריו ומצאתי סוף בידו ודם
מטפס וחרגו מפרפר אמרתי לו רשע מי
הרגו לזה או אני או אתה אבל מה אעשה
שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה
על פי שנים עדים או שלשה עדים וימת
המת אלא המקום יפרע ממך אמרו לא זזו
משם עד שנשכו נחש ומת אפי' תימא
אית ליה דרבי אחא בשלמא ידיעה בלא
ראיה משכחת לה אלא ראה בלא ידיעה
היכי משכחת לה מי לא בעי מידע אם
עובר כוכבים הרג או ישראל הרג אם אדם
טרפה הרג או שלם הרג ש"מ קסבר רבי יוסי
הגלילי משביע עדי קנס פטור דאי ס"ד חייב
ועדים

ואינו חייב אלא אחת בפני ב"ד. אם השביעם צ"ד. שלא עשה
בו מושבע. מפני אחרים כשנוג עמו. ולקמן מפרש לה כלולה:
או לא ביטוי. או נפש כי תשבע לבטא להרע או להטיב: שכן
חטא מתחטא. חטא כתיב * חטא * חטא * חטא *
עדות וביטוי בחטא אכל שבעת
הפקדון כחש: שכן חטא כתיב *
פסטי' וכפרי' (ועבר' (ס) סימן הוה.
שכן חטא מתחטא מתחטא ונשניהן
חייב על המזיד אכל ביטוי כתיב זה
ונעלם: חטא וכפריה. עדות
ופקדון כאלן ע"י טענה וכפריה מה
שאלן כן שבעת ביטוי: ועבריה.
עדות ופקדון שמיין השבועות לשעבר
אכל ביטוי עיקרה להלל: חטא *
שירד' * לחומש'. סימן הוה. עדות
וביטוי שניהן בחטא ובעולה ויורד
ואין צהס חומש לאפוקי פקדון שהוא
כחשם ופקדון קנוע ומוסף עליו
חומש כדכתיב (ויקרא ה) ושלם אותו
כראשו ותמשתיו יוסף עליו: אלא
ד"א סמך. דלית אלא כחשבת
ממון ותביעת ממון גופה קאמר יש
מכן שהוא חייב ויש מהן שהוא פטור:
מאי בינייהו. הי יניחו תביעת ממון
דפטור ר"ע ומחייב צהס ר"א: לר"א
ידיעה. דגבי השנת גולה שמע' ליה
לקמן (דף לו:) דמחייב השנה על גולה
קרקע וקס"ד דהוא הדין לשבעת
הפקדון או לשבעת העדות: ולר'
יוחנן דאמר משביע עדי קרקע פטור
אפי' לר"א. וכן שבעת הפקדון
לקמן היא צפ' שבעת הפקדון (סס):
איכא בינייהו עדי קנס. לר"א חייבין
וכן שבעת הפקדון דשמעין ליה (סס)
דדריש פרשת שבעת הפקדון צריכי
ומיעוטי גבי והשיב את הגולת. והא
דלמירין ככתובות (דף מה.) גבי
פקדון יא או שם קנס דלא כר"א:
לימא ר' יוסי הגלילי. דאמר אין
עדות מתקיימת אלא בראיה וידיעה
חוק מעדות ממון: ליה ליה דרבי
אחא. דלדון ומחייב צדדמי כגון גמל
האחר בין הגמלים דמחייב ליה בלא
ראיה צדדמי: **האחר.** בועט צרגליו.
ולי נראה כצדא ליוקק לנקיבה הוא
לחם ומכה צרגליו גמלים שסביבותיו
ולשון אחר נופל תשמיש גמלים
דמניא בצדדמי (דף מ.) גמל אחר
כנגד אחר: **דאי אית ליה דר' אחא.**
דלדון צדדמי: דיני נפשות נמי
משכחת לה. דמתקיימת בלא ראיה
כגון הא דשמעון בן שטח דאי דיית
ליה דיני ממונות גבי גמל משום
בדיעה שוה הרגו ה"נ בדיעה שוה
הרג: **אלא ראה בלא ידיעה היכי**
משכחת לה. אם ראה שחרב אדם
ואינו ידע מי הוה ההרגו מי מצי
מסכיד עליה מי לא צהי (למדק כ'):
קסבר ר' יוסי הגלילי. מילתא באפי'
נפשה היא והכי קאמר (מקדאמר ר'
יוסי הגלילי אין שבעת העדות אלא
בעדות המתקיימת בדיעה בלא ראיה
וראיה בלא ידיעה ש"מ דס"ל משביע
עדי קנס לאונס ומפסה וכפרי פטורין:
ועדים

ועדים

נהי רידיעה בלא ראיה אשכחן לה
נכרית בעל בת ישראל בעל בתולה בעל יתיב רב המנוגא קמיה
רב יהודה ויתיב רב יהודה וקא מיבעיא ליה מנה מניתיך בפני פלוני ופלוני
ועדים

(א) (סוטה לג.) כדמות ט.
(ב) (לקמן לו.) (א) צ"ב צ.
סנהדרין לו: (א) (מסכתא
דביק פ"ג.) (ד) (פסהדרין לו:)
ע"ש. (ה) (ויקרא ה.)
(ו) (נדרים למדע.) (ז) הא
קדאמר כתיב רש"י (ח) צ"ל
למירין. (ט) ונע"ע חוש'
ימות קי: ד"ה אלא וד"ה
חיישין ומוס' כמותות לג':
ד"ה דלמא ומוס' גטיין ע':
ד"ה אלא מעשה וד"ה
חיישין.)

תורה אור השלם

1. ונפש כי תחטא
ושמעה קול אלה והוא
עד או ראה או ידע אם
לוא יגיד וקרא ענו:
ויקרא ה א
2. נפש כי תחטא ומעלה
מעל בין וכוש בעמיתו
בפקדון או בתשומת יד
או בגול או עשק את
עמיתו. ויקרא ה כג
3. או נפש כי תשבע
לבטא בשפתים לדורע
או להדיח לכל אשר
יבטא האדם בשבעה
ונעלם ממנו הוה ידע
ואשם לאחת מאלה:
ויקרא ה ד
4. והיה כי יאשם לאחת
מאלה והתוודה אשר
חטא עליה: ויקרא ה ה
5. על פי שנים עדים או
שלשה עדים ימות המת
לא יומת על פי עד
אחד:
דברים י"ו

גליון הש"ס

רש"י ד"ה שכן תחטא
וכי' תחטא לג"ש. תמה
לי הא קאי על ר"א דלא
ילף מתחטא מתחטא. וגם
אם היה ג"ש אף אחרנין
עלה דלדרכה מביטוי הו"ל
למילף שכן חטא תחטא
וגם מה צריך ר"א ללמוד
דלדון כיון דילף מ"ש
מתחטא. וזה היה נראה
בשפוט דמה דלמירין שכן
חטא תחטא היינו לדמות
יותר לפקדון כיון דכתיבה
כתיב חטא וכלאחרנין
עלה אדרבה מביטוי שכן
חטא תחטא היינו
לענין זה דומה יותר
לביטוי. ודבר רש"י נפ"ג:

מוסף רש"י

שוה הרגו. שדך סופים
מוזינים (ל' מוזינים. עי'
ימיה ה' ה' להכות סופים
שמלדו ופסהדרין לו: או
אני או אחא. שמעון בן
שטח קאמר ליה היה (סס).

אז שהיה אחד מהן קרוב או מסוף הר' אלו פסורין. אף על גב דכבר שמענו לזין נוהגת אלף ברחמן להעיד אינערין לממתי הכא דלפני אם יש שלשה עדים והשנים כשרים פטורין רעות שבעלה מקצתה בטלה כולה. ומתקפות ה"ר משה: **בבבא** דעת ביור ה". "אע"ג דההוגה את השם בצומיותיו אין לו חלק ברי"ש שמה כיון שאינו מתכוין לשם נוסח.

ס"ב כ"ה (א) גרס "ל"ד מן השם אינו נמחק וסימה דמאי שנה מל"ז מלכאות וש"ד משדי דנמחקין לפי שאין שם צפני עתה וזמנה משום דשם המיוחד הוא ים להחמיר בו יותר: **ס"ה ג** אין הלכה ברבי יוסי ואעטרין דלא תימא תימא תימא עמו וכן [גרס] ר"ח: באחרונה

א מ'י פ'י מ'לכ
שנעות הלכנ ג:
ב מ'י ש פ'ט הלכ
ח:
ג מ'י ש הל':
ד מ'י ש הלכנ ג:
ה מ'י ש פ'ק י:
ו הלכנ א:
ז מ'י ש פ'ק ט
הלכנ ז:
ח ז מ'י ש הל':
ט מ'י ש הלכ א:
י מ'י ש הלכ ג:
יא מ'י ש פ'ט מלכ
עבודת כוכבים
הלכנ יא:
יב מ'י ש מל'
מחמור הלכ ב פ'ק
יג ר'ט טור שר'ס י'ד
ימון רמא פ'ק
יז מ'י ש מל'
יח נדחיק הלכ ג:
יט ר'ט טור ש פ'ט
כ ימון ח פ'ק א:
כא מ'י ש הלכ ד:
כב ש'ס פ'ק ב:
כג מ'י ש פ'ט מלכ
כד מ'י ש א:
כה מ'י ש מלכ
כו מחמור הלכ ב
כז נאמן ד טור שר'ס
כח ימון ר'ט פ'ק י:
כט מ'י ש הל':
ל מ'י ש פ'ט מל'
שנעות הלכ ד והלכ
ג:

ייתר פרוז'י. לכן, למטה עומדים כח
אופן העומדים אלנו יחד ומציגים ואי
לא פרש הם בדדיו מלא כבדים
פטורין: אם לוא יגיד. ככני מלא
למדרש ביה לו לא: **מתנב' מלוא**
אני עליכם. בגמרא מפרש: **באל"ף**
דל"ם. שם הכתוב **באל"ף דל"ם:**
ביו"ד ה"י. שם הכתוב **ארכע** לחיות
הכתוב **ביו"ד ה"י:** **המקלל כבולן.**
מבין את השם **באחד** מהם כגון יכה
פשוטו את פשוטו שזה הוא חיצוני
בשחליו שם **דל"ם.** מייב חסיה:

גרים צמחתי וכן תשוב וקח צדק
אלה. (א) משנה מוגהת הדיוקנים: ון
אם תחנה לעדים אחד זן ההמקראות
שבקלות יכבה השם בשחפת וגו'
אם לא תעידו וכן (א) יכבה השם
כגון שהיה אחד קורא קלות שצמחה
ואמר לעדים (ב) יכבה אם לא
תעידו וזו היא אלה דאח כבי צה"י
ככל אלות הצברים: אל כבי. אם
תעידו או יצרך אם תעידו
(י) וספר: ר' מאיר מחייב. (ז) מחלל
לאו אחת שמוע או אל יכבה אם
תעידו וזה אל יכבה וזה:

נדרים (ויקרא טז): כוונתם. נשן
אסירה זכנלי זרזל (מהלים קמט):
אוסרם אני בשנועה. מזכיר את
השם באחד מכל הלשונות הללו:
זמי

גמ' משביעני עליכם מאי קא מצוה אני עליכם בצוואה הא דתני רבי חייא כובלכם אני אני עליכם בשבועה מצוה א בידוי בשרי בצבאות בחנוני יש שמות שנמחקין ויש שממאלהיכם אהיה אשר אהיה אהריר והחוק והאמין העוזו חנ

י ר"מ וחכמים פ'טורי' המקלל אביו ואמו בכולן חייב
בכולן עובר בלא תעשה י'ככה ה' וא' אלהים וכן
ב' ויברך וישיב לך ר"מ מחייב וחכמים פ'טורי':
קאמר משביע אני עליכם בשבעה האמורה בתורה
נ'ני באיסור האמור בלתי אלא ליה אלא הא
באורייתא מי כתיב אלא אמר אביי ה"ק משביע
בם אני בשבעה כוכלכם אני בשבעה: באלף דלת
ב חסד: למימרא דחנן ורחום שמות נ'נהו ורמיניה
ק'ן שמות שאין נ'מחקין כגון אל ו' אלהיך אלהים
אבות הרי אלו אין נ'מחקין "אבל הגדול הגבור הנורא
סד הרי אלו נ'מחקין אמר אביי "מתניתין במי שהוא חנן
במי

פטור: הני כולו דתן משביע אני עליכם. פירשה רב יהודה משביע אני עליכם ודחה אבי ואוקמה משביע אני עליכם כשבעה. מצוה אני עליכם כשבעה. ולא השביע כשבעה מלבד חייב (אכל המשיבי כשבעה מלבד חייב). אבל המשביע על המשביע (בה) [באליף מלש] ביה מדי כצבאות בחזק כבדך אפי' כרב ואקשינן עלה וכי חזן ורדת' שו' הוא [ורמיה] שו' שמוט שאין ממחין אל אליה' אנה אשר יהיה שביע צבאות הו' אלן נמחקין. ואילו שומעין הגוים אמת עזת חזן ורדת' אל דאפי' רב חסד. פירקא מנ' מנ' משביע כפי שרש

בולן נאמר בהן
 בלם. וכל המעונן
 בן עולה ויורד, שגשם
 יוטמאח מקדש
 ונחמ ועלם
 בשטמם עתם, לא
 ועלם (ועלם כה)
 וכעיו כדמותם
 חיד עבדו. הנוגע
 חד ענדו ועלם
 שאם חלם יודעם
 נכלל עיט (שם)
 חיו חייבין. העדום
 שגומם עדום אה
 עערומו (ערכין יח)
 לא יחיד עשיר
 ששקע כל חלן (שם)
 גרסא אחרת בגמ'
 יגיד חביב
 מלך מלרש לא
 ינח ונחא עני
 שחל מונעם
 (עלם עה)

העומדין כאן ייחד
והיחייבן. אמר לשנים
[שם אתם ודעתי לי
שם שתבואו ותיעדינו,
ידעתי לו עד עתה עד
עד. יכול יהו חייבין
אם לא יגיד ונשא
בראיון להגיד הכתוב
בר: **מתני'** שלח ביד
ש' או שאמר להן
ובע משבע אני עליכם
הרי אלו פטורין
שישמעו מפי החובע.
שה' אלעזר מדרבנא
לוא יגיד כלומר אם
לוא יגיד ונשא עונו.

לאחר אם לא יגיד
עצה האמורה בתורה.
האמורה בתורה אלא
שמים ובארץ פטורין.
ובכל הכנויים חייב.
ם אלהים אלהים
נור הנורא החזק (א)
ים במי ששמו חנוך.

(א) אולי דל"ל האמין כמו שהוא נצריחה לפעוט.

(א) לפניו כִּלְד כו'. (ב) אולי ל"ל ופרקיען הא דמתני' רננן יהא דתניא דבטי שבועה בשם המיוחד ר"ח בר אידי היא דתניא כו'. (ג) נראה דל"ל אחאי אחרי דהמשניע בכל הכונים חייב.

אֲבָהוּ מִנֵּי לֹאֵלָה שְׁהִיא
זֶה שְׁנֵא' יוֹכֵא אוֹתוֹ
וְהָאִמֹר וְגַם כְּמֶלֶךְ
דְּנִצְר מֵרֵד אִשְׁרֵי הַשְּׁבִיעִי
הַיִּם. תְּנִיא אֲרוֹר בּו
הַ דְּכִתִּיב וְאֵלָה יַעֲמִדוּ
הַקְּלִלָה וְגו' וְכִתִּיב אֲרוֹר
יַעֲשֶׂה פֶסֶל וְסִכָּה.
בּו נִדְרֵי שְׁנֵאמֵר אֲרוֹר
אֵמֵר מֵלֶכֶד ה' וְגו'

ברוך אשר נבאת להשיב
לי בית יי וכל הגולה
בבבל אל המקום הזה:
ימיהו כח 1

1. וזכרתי את בריתי
אשר ביני וביניכם ובין כל
שם הזה בכל בשר ולא
היה עוד המים למבול
שחת כל בשר:

בראשית ט טו

1. כי מן נח זאת לי אשר
נשבעתי מערב מן נח עוד
כל הארץ כל נשבעתי
מצא עלי ומגור בר:

עוד מבול לשחת הארץ:
ויקרא כד טו 17. ונִקְבַּ
ק השמר לך ושמר נפשו
לִבְנֵי נָכִיר: דברים ט
גם אל יתַּצֵּר לְנֶצַח יִתְחַד
האִשָּׁה אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ
אִתָּה יֵנָּה ודברי הכל.

רבינו הגאון (המשך)
 אדמו"ר בשבועה חנוכה
 דאמרי לוקה תאמר בניו
 שטמטא שולקה הויאל
 ולוקה אל יביא קרבן ח"ו
 וכפר עליו מאש' שטא
 ונפש דבורי ר' יאשיה
 ורבי יונתן שר' פאמע
 שונא פאמאס זה אונס.
 מקטלי בניו שולקה.
 דמקלל ראוהו ר' וקנתי
 אל אסמא בשבועה
 הפקדון שולקה.
 ש"ס דאע"ז דאדחו ביה
 רבדח' מאי איר לוקה
 וקנתי דלא מיפטר
 במלקות אלא צריך קרבן.
 ואקנינ' א' הכי היא
 וקנתי תמל בניו
 ששולקה חמור דגור
 שטמא מיפטר במלקות.
 דהריא כתיב כי
 יביוס השפמי יביא שני
 תורמין וגו'. ושניא איה
 דאמ' דמייתי נזיר זה
 לביטול עילה דזרות
 דהבדו כטמא: אמרה
 אלה שפמתיא קרבן דרבא
 נאמר לוה לרדימו
 דאמרי' דלא מיפטר
 במלקות וקנתי איה
 אלא צריך נמי ארובי
 אל אחרי כי מילקא איה
 ודלא אל ארוב חיוב.
 ואצ"ל דאיכא שדרי דאי
 פקדון שולקה שטמא
 דמישבע אחיה גביה
 כפירא אמאי דברים
 בעלמא ניהו. דהא הני
 שטמא מיחיבי ליה כפקדון
 ולביא כמ' כפירא ממין.
 ונא תנשב כי אל גזנא
 והיכא ראיכא שדרי פטור
 א"ל ר' זנבין ליה כי
 תרמי: ונא פסמיצ' לך ועשב
 על שר פט ללוה בשטר
 ללוה בערס. אמר ליה
 ר' אריא לאוקומא בטורין
 ליתני לך דלית' ממל' אל
 בשטר ובערס אל בערס
 דבמקמ' מרדא ואינו כופר
 אל בערס. דאי ראיא
 לאו פכירא ממין איה
 וירושא איה ממיתא
 ממתא כח דקמי' וכש
 כח פט למרדא לאחד מן
 השפמיא וא לאחד מן
 האתים כי פושטתא איה:
 ח"ש אין חיובין על שגגת
 חסד' הפקדון. ומה ק' חיובין
 על דזנו אס' כספ' כספ' שקלים. א' לא ודון
 שגגת כזון דאיכא איה
 דהאי פקדון איחיה לגביה
 וקנתי איה בערס. ודחין
 אל צורן עצמו. פירוש
 כזון שדורה כי הודי
 בשבועה. דאמר' לו
 מיכסל' לו ער דמייתי
 אס' ח"ש וז' כי
 איה כפרה דאחרי'

לח.

בַּח א ב מִי פִּי מַהֲלִי
שְׁבוּעוֹת הִלֵּי י וּפִשְׁט
הַלִּיזוֹן וְעַיִן בְּרִמָּה בִּפְסִיד
מַהֲלִי נִדְרִים הִלְכָה יֵאָ:
בַּח ג מִי פִּי מַהֲלִי
שְׁבוּעוֹת הִלְכָה יֵאָ:

מחנה שבועת הפקוד
כיצד אמר לו חן
פקודיך כח"ו הו' הלל
כלל אתו חייב אל אחת
שבת חרב על כל אחת
ואחת דברי ר' מאיר ר'
יהודה [אומר] שביעיה על
כל ר' אלה לך חייב על כל
אחת ואתה ר' אליעזר
אמר כו', אמר ר' יהודה
אמר שמאל פטרו של ר'
יהודה שהוא על ר' אלה
לך הוא כלל ש' ר' מאיר
כלומר בודל לך ר' אלה לך
שמיחית ר' יהודה על כל
אחת ואתה ר' מאיר ר'
מאיר אלה אתה על כל
אחד ופטרו ש' ר' אלה
שמיחית על כל אחת
ואתה באומר אין לך בדי
לא לך (ר' אלה) [לא] לך ר'
יהודה סבר וזה כלל ואין
חייב אתה אתה על הכל
מוזב וברייא דר' שמאור
מוזב ואמר מדקא מפרש ר'
יהודה ואמר (ר' אלה) [לא]
לך פטרא אתה אמר מכלל
דשמיחית ר' מאיר דאמר
כלל אתה ופטל אתה
ואמר כ' ה'א' גזונא פטרא
ואמר לך לך לך ר' אלה
לך וזה דברי בלל ר' יוחנן
[אמר] ר' מאיר ר' יהודה
תרייהו מדרו דולא לך
שאה פטל את תחלק
אלה בלל לך לך ר' אלה
לך [אלה] [לא] לך ש' יוחנן
ואמר לו פטל אתה ואתה
על כל אחת ואחת. ור'
יהודה אמר הו' כלל וזה
ואתו כללו ר' ש' מאיר
באמר כלכלו. ר' יוחנן
אמר ר' אדוקא ר' יהודה
ממתן. ר' חנן
שאל לכס בדי אתה סתם
אלא אתה וקסבר סתם

אלא מהא ליכא למשמע מינה: שבעות
 הפקדון כיצד תן לי פקדון שיש לי בידך כו':
 יתנו רבנן כלל אינו חייב אלא אחת פרט
 חייב על כל אחת ואחת דברי ר"מ ר' יהודה
 אומר ישבעה לא לך ולא לך ולא לך חייב
 על כל אחת ואחת רבי אליעזר אומר לא
 לך ולא לך ולא לך שבעה חייב על כל
 אחת ואחת ר"ש אומר עד שיאמר שבעה
 לכל אחת ואחת אמר רב יהודה אמר שמואל
 כלכלו של רבי מאיר פרטו של רבי יהודה
 כלכלו של רבי יהודה פרטו של רבי מאיר
 יוחנן אמר הכל מודים בלא לך שהוא
 פור' יוחנן אמר בלא לך שרבי מאיר
 אומר פרט ורבי יהודה אומר כלל ואיזהו
 כללו של ר' מאיר שבעה שאין לכם בידי
 במאי קמיפלגי שמואל דייק מברייתא ור'
 יוחנן דייק ממתניתין שמואל דייק מברייתא
 ממדקאמר רבי יהודה ולא לך פרטא הוי
 מכלל דשמעיה לר' מאיר דאמר כללא הוי
 ואמר ליה ר' יהודה פרטא הוי ור' יוחנן אמר
 תרווייהו לר' מאיר פרטא הוי ואמר ליה רבי
 יהודה בולא לך מודינא לך בלא לך פליגנא
 עלך ושמואל ע' עד דאורי ליה אורויי לפלוג
 איפלוגי ורבי יוחנן דייק ממתניתין
 מדקאמר ר' מאיר שבעה שאין לכם בידי
 כללא הוי מכלל דולא לך פרטא הוי דאי
 סלקא דעתך ולא לך כללא הוי אדמשמע
 לן שבעה שאין לכם בידי נשמעינן שבעה
 לא לך ולא לך ולא לך כל שכן שבעה
 שאין לכם בידי ושמואל אמר כל האומר
 לך ככומר שבעה שאין לכם בידי דמי
 תנן לא לך ולא לך ולא לך תני לא לך ת"ש
 תן לי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה תני

עורין וכוסמין תני שעורין
א הא מני רבי היא דאמר
שא הוי תא שמע מדירה
חייב על כל אחת ואחת
ב אחא בריה דרב אקא
ין וכוסמת בכלל כוסמין:
לי בידך כו': תן לי חטין
גי בה רב אחא ורבינא חד
אכללי נמי מיחייב והתני ר'
שרים הויין האי תנא דפרטי
א הרי כאן עשרים חטאות
מיניה רבא מרב נחמן הוי
שומת יד וגזל ואבירה שיש
לך בידי פקדון תשומת
א לך מהו אחרא מיחייב
אן

יוחנן אסיפא נמי קיימא וחסדו צומח
מין ואמר שבעה שאין לך בידי חטין
ללא קסטיב. אע"ג דאיתיהו: והאני
חלת יניבו דהיא דכלל ליתא ובי
חדא מיתייב. אכל חד וחד מהכ
סון ואחד לכל אחד מן האחרונים:
וא

[illegible]

היה חלל הוא: **וחד אחר**. חייב על כל אדם ואדם לקדש את ימי
 ויכלול ויחייב מיהא דהא: **עו' המטות**. היו חמשה מצועין אותו דמחנה
 שבעורין ויבסמין ולא לך ולא לך הרי כאלו ע"י מטות ואם ואלו דל
חייא. דבזכות אחריה הרי כאלו כ' ש"מ ד' שבעות הן ויבסמיתא
 קמי' עשרים אפקדין אחשומת ד' אגלו ויבסמיתא דלכ' ד' פטרי ל'
 ומכאן דולא לך דקאמר לאו אפרטא דפקדין תשומת יקא ואין

[illegible]

מסורת הש"ס

פ"ו שבועה
הדינין ו
ואקשינן
שנאמר וישם העבד את
חפצא בידה נעשה כמי

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

מסורת הש"ס

הודרה בפיצת קרקע פטור. אטערין דלא תימא טעמא דפטור
ברישא משום דהוי כטענו חטים והודה לו בשעורים:
ל'מוד ערוך הוא בפיו ש"י רבי יוחנן הא מני ארמון היא. תימא
ד' חייא בר אבא גופיה מוקי מילתא דלדמון כותמיה כפ'

והודה במקצת קרקעות פטור במקצת כלים
חייב מעמא דכלים וקרקעות דקרקע לאו
בת שבועה היא הא כלים וכלים דומיא
דכלים וקרקעות חייב הוא הדין דאפי' כלים
ובכלים נמי פטור והא דתני כלים וקרקעות
קמ"ל דכי הודה במקצת כלים חייב אף על
הקרקעות מאי קמ"ל זוקקין תנינא⁶ זוקקין
את הנכסים שיש להן אחריות לישבע
עליהן הא עיקר ההיא אנב גררא נסכה יו'ר'
חייא בר אבא אמר ר' יוחנן מענו חטין
ושעורין והודה לו באחד מהן פטור והאמר
ר' צחק יישר וכן אמר רבי יוחנן אמוראי
נינהו אליבא דר' יוחנן ת"ש מענו חטין
והודה לו בשעורין פטור ורבנן גמליאל מחייב
מעמא דמענו חטין והודה לו בשעורין הא
חטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב
ה"ה דאפילו חטין ושעורין נמי פטור והאי
דתני הכי להודיעך כחו דרבנן גמליאל
ת"ש מענו כלים וקרקעות והודה בכלים
וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים
פטור הודה במקצת קרקע פטור במקצת
כלים חייב מעמא דכלים וקרקעות דקרקע
לאו בת שבועה היא הא כלים וכלים דומיא
דכלים וקרקעות חייב ה"ה דאפילו כלים
ובכלים נמי פטור והא קמשמע לן דהודה
במקצת כלים חייב אף על הקרקעות מאי
קמ"ל זוקקין תנינא זוקקין את הנכסים שיש
להן אחריות לישבע עליהן הא עיקר ההיא
אנב גררא נסכה איתייביה ר' אבא בר ממל
לר' חייא בר אבא מענו שור והודה לו בשוה
שה והודה לו בשור פטור מענו בשור
וישה והודה לו באחד מהן חייב א"ל הא מני
רבנן גמליאל היא אי רבנן גמליאל אפילו

במארה דלחצות (דף קס"ד): דמסיק
לדאמון י"ש בלשון הזה לשון קנקנים
ומיאו דמחצב קנקנים משחבב נמי
ועל שמן מחמת גלגול וי"ל דמאוס
רבען הוא דלנטריק בלאקוי דלארי
שהודה במקצת קנקנים ואפ"ה פטרי
רבען משום דלא תקשי ליה ממילתייהו
דריבען כדקאמר מעיקרא טעמא דאין
בלשון הזה לשון קנקנים הא י"ש בלשון
הזה לשון קנקנים חייב אכל דאמון
לעולם מחייב אפי' הודה בכל הקנקנים
דבמרתוי פליגי בטענו חטין ושעורין
והודה לו בחדא מהן וביש בלשון הזה
לשון קנקנים וידיק לה מלא קמיי
במחמתין פלוגתאיהו בחטין ושעורין
אזי צבור ושא נקט כדי (י"ן ודי שמן
משמע דפליגי ביש בלשון הזה לשון
קנקנים ומדקאמר נמי ר"ג רואה אני
את דברי דאמון ואי דוקא בטענו חטין
ושעורין והודה לו בחדא מהן פליגי
מאי רואה אני את דברי דאמון הא
אפי' בטענו חטין והודה לו בשעורין
מחייב ופליגי נמי בטענו חטין ושעורין
והודה לו בחדא מהם דאי ביש בלשון
הזה לשון קנקנים דוקא פליגי הוה
לכו לרבען למימר בזהדי אין בלשון
הזה לשון קנקנים ואדמון מחייב
במודה בכל הקנקנים מלא נקט
במחמתין והודה לו מקצת קנקנים
אלא נקט בקנקנים דמשמע בכלהו
והא מוכי לה במקצת קנקנים אלא
משום רובין דלא משמע מילתייהו
דאין בלשון הזה לשון קנקנים אלא
בכה"ג ו"ה ק"א הוהודאה ממין הטענה
דלא מיבעיא במודה בכל הקנקנים
דפטרי דהא אפי' י"ש בלשון הזה לשון
קנקנים נמי פטור אלא אפילו הודה
במקצת קנקנים נמי פטור דאין בלשון
הזה לשון קנקנים:

וְחָרָא בשמואל^א. וכן הלכה ואע"ג
דק"ל^א כרבי יוחנן לגבי
שמואל חדא דלרבי יוחנן גמי חיב
אליבא דחד אמורא ועוד דק"ל^א כרבי
נחמן בדני ועוד דרבי פפא דהוא
בתרא כתיבא ליה כשמואל וכן פרי"ח
בשעשעין וכן עיקר ולא כמו שפסק
ר"ח בכתובות (דף קא): כרבי חייל
בר אבא:

אדרבה אין אדם מעיו ב"י. וא"ת
לדאמרי' בפירקין' מפני
מה אמרה תורה מודה מקלט הטענה
ישבע חזקה אין אדם מעיו ב"י וי"ל
אע"ג דכופר הכל נמי משחמיט ח"מ
אין לו כל כך פנים לכפור הכל כמו
לכפור במהמט וליכא מינוס:

אשתמוטי **הוא** **רקשטמיטס**
 תימה דנפ"ק דז"מ
 (דף ו. וס) דיין אלף הא דלמר רב
 נחמן משניעין אותו שנועת היסט
 (דרבנן) נימא מגו דהשד אמתוא
 חשד נמי אשנועתא אחאי לא משני
 דאשתמוטי קא משתמיט דמאשי
 אהאס לעלי וי"ל מאוס דפריץ צהדי
 הך פירי טובא ותו הא דתי רבי
 חייל ב' דלא מזי לשנויי הכי:

בפקדון פסול לעדות. צפרק
קמא (ב) דצ"מ (דף ה:)
מוקי לה דנקיט ליה בידיה יצמ

לח א מיי פ'ג מל
טוען הל' יא סמט עשן
ע' טוש'ע חו"מ ק' פח
סעף די:
למ' ב ג מיי שס הלה
טוש'ע שס סעף ג:
ט' מ' שס שס הל' ג
סמט שס טור שו"ע
חו"מ ק' פז סעף א:
מא ה מיי שס פ'ג
הלכה יב סמט שס
טוש'ע חו"מ ק' נב
ס' ד:

מב ו מיי שם פ"ו ה' א
ופי"א מהל' מלוה
הל"א קמג שם טוש"ע
חור"מ קי' עט סעיף י'

רבינו חננאל

באחד מהן או שהורה
 בזהב קרקעט פליס
 הורה במקצת פליס חיוב
 טעמא זכלים וקרקעות.
 לרקע לאו ביש שבעים
 היא. אלו כלים וכלים
 דומים וכלים וקרקעות
 ודומים ודומים לא ואיפוא
 לה ואיפוא קמל ווקקין
 עניני בחתלה מסכת
 קדושין. ואומרו
 מסוענו כלים וקרקעות
 עקרו. ודומים קדושין
 אבא גרסא נסכה וזמא
 ווקקין. ר' חייא בר אבא
 ז"ל יומן טעם חטט
 ודורה לו באחד
 איחובי ר' מה שטור.
 אבא בר מלל שטור
 ודורה לו כשה שטור.
 שטור שור ושה חמור
 ודורה לו באחד חמור
 חייב. ודורה לאו רבן
 גמליאל היה. ואוקשין
 עליה או רבן גמליאל
 אפילו טענו כשור ודורה
 לו כשה חייב. אמאי
 חייב יראש שטור. ומשני
 חמור אדמוני היה
 תלמוד דרין הוא כפי
 ר' יוחנן אומר ר' אבא
 מפורשין ספוק כתרובת
 כתרובת חבור ביש שמן
 ודורה לו כנקבים אדמוני
 אומר הוראלי ודורה מנין
 הטענה שבע. שיש לומר
 חמור ד' שטורא ד' חמור

דאמר ממשיה דר' יוחנן
הא מני אדמון היא
להנמיז דכרו הוא דאמר
הכי ולא סמכינן עליה
ור' יצחק פליג עליה.
אמר בר ענן אדא שמואל
טענו חטים וקדם והודה
לו בשערוריין אם כמערים
הקדים והודה עז שלא
יטעון עליו חייב: אם
במתקין פטור. פירוש
בגל (א) שתנהיב אינו

טוען שנושה בו שעורין.
ועוד אמר טעני שני
מחטין והודה לו באחת
מהן חייב לכך יצאו כלים
למה שהן. ומסתברא
כשמואל דהא ר' יצחק
אמר וכן אמר ר' יוחנן.
ורב פפא דהוא בתרא
אמר חדא כרב דכפירי
דמא דמא דמא דמא דמא

סענו. שם, בסוף ויקימא
לן כותיה דרבל כהא.
ואמר דאמר כשמואל טענו
חטין ושעורין והודה לו
באחד מהן חייב ויקימא
לן כותיה. והא דרחי
לן חייא ואמר תלמוד
ערך כפי ר' יוחנן הא
מני אדמון היא. ר' חייא
הוא דאמר הכי להעמיד
דבריו ולא סמכין עליה.
דכל כי היא גונא שניא
הוא ולא דחי' הלכתא
מפורשת בשניא: **מתנ'**

מנה לי בידך אין לך
בידי כלום פטור. אמר
רב נחמן ומשביעין אותו
שבועת היסת. מאי טעמא

(א) חילוי צ"ל שהקובץ.

הוֹדָה בַּמִּקְלָה קִרְקוּט פֶּטוֹר. שֶׁאֵין (שֶׁנֶּעַן) עַל הַקִּרְקוּט כְּדִלְפִּינָן לִקְחָן
בְּנִפְרִיקָיָן (דף מג.) וְאֵף הוֹדָאָן אִינֵה מִבִּיחָה לִידֵי שְׁבוּעָה: **הוֹדָה בַּמִּקְלָה**
כֻּלִּים חַיִּב. שְׁבוּעָה אֵף עַל הַקִּרְקוּט ע"י לִגְזוֹל דְּשֻׁבָּעָה מִקְלָה כֻּלִּים:
הָא כֻּלִּים וְכֻלִּים דּוּמִיָּא דְכֻלִּים וְקִרְקוּט. כְּלוּמַר מִשְׁנֵי מִינֵין וְהוֹדָה בְּאַחַד

אמר באחד מידי: וזקקין. הכלים וזקקין.
ההקדשות לשבעה: סניגל.
מסכת קדושין [יג]. נכסים שאין להם
חריזות וזקקין את הנכסים שיש להן
חריזות לישבע עליהן. הכל עיקר.
בגלל מסכת בבבלי שזוהי: ובהיא.

[illegible]

כל המסכת שבועות לא מפרשין

גמרא במאי פליגי אבל בפרק בתרא
התבוננות (דף קח:) מפרשין דבהי
לויג: מעט חמין וקדם והודה
הש"ס שטורין. מי שהיה לו לטעון על חברו
טעין ושטורין וטענו חמין ולא הסקין
טעין אין לך ידיו אבל שטורין יש לך
לדי: אם כמערים. אם נראה לז"ד
קפץ להודות כדי שלא יטענו זה
ועורין ויחמיב לו שנועה בהודאת
ועורים יחמיב לו שנועה אם אמר
זה שניהם יש לי בידך: ואם
מחשבוין. להשיב לו על טענתו של
טעין ולא בקושר פטור: לפיכך יצאו
גלויס. ליכתב בפרק פטור: אם היה
החמיצי ענין פליס כד שכן דהוה יא
במכתב (שמות כב) כי יתן איש אל
העוה כספים לשמור ואנא אחינא
הה כספים שנים ודבר חשוב אף כל
ימים ודבר חשוב אלא כד כלים
וימר דהו דבר חשוב ולא בעיין
ווייזן שמי כסף: וכפר בפרטות
טור. כדמפרש ואזיל כד דאמר

פירה שחי כסף בעיניו: כפר בכלים.
למים למה שהן ואי משום הודאה
ומיין הפכירה בזה קצירה ליה
שמואל דלמר טענו בחצין ושעורין
הודה לו בלאחד מהן חייב: היספ.
מן שומא ששמו חכמים עליו שבעה
שון (שמואל א יט) אס ה' הפקתו בי:
יו אדם (ש"ס) פניו [כ"ו]: דגם.

אמרינן אשתמוצי אשתמיט: הכופר מלוה. ובאו עדים והוא לא נשבע שר לעדות ולא אמרן חסיד אממונא וואל אלא אשתמוצי קשתמיט ליה שום דמלוה להוציאה ימנה" ואין כסוי צידו צמה לפרוע: **בפקדון סול לעדות.** ואפילו לא נשבע

מַשְׁעָה דְּכַפֵּר אֶת־חַטֹּאתֶיךָ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ
בְּזֶמֶן בִּצִּיָּק (דף ה:) מוֹקֵמִי לַיהוָה
לְדַלּוֹת סִסְדֵי דְהַרְיָא שְׁמַתָּא הוּא בִּידֵיהּ
לֵיבֹא לְמִיּוֹר אִירְכֵם לַיהוָה וּמִשְׁמַטִּיט עַד
בְּחֵישׁ וּמִשְׁכָּה לַיהוָה מִתַּנִּי אֶסְפִּיא. לְהָא
רַב נַחֲמָן: כ"ט אֶסְפִּיא. דְּהָא אֲדוּרִי
יֵה עֲלֵי וְאִיכָא דְרַרָא דְמִמוּנָא:
שְׁבוּעָה

נהו לי נתתיו לך פטור ואמר
תני ארישא כל שכן אסיפא
ומאן

יִתְנֶה וְהוּא שָׂמָּה צִדִּיק לַמַּעֲשִׂים:
וּמִאֵן

(ו) צ"מ ד: ק: קדישין כה.
(ז) בכתובות קח: (ג) (שם
ג. וי"ע) (ד) שמים מחטין.
י"ל רש"ל (דפוס ראשון).
(ח) צ"מ ה. (ה) א: ב"ק קס:
צ"מ ה: ה: (ו) קידושין מה.
(ז) געקירובן (ח) מ:
(ט) בכתובות יג: (י) (לקמן
צ"מ: (ל) (וע"ע חוס'
מיונות יח. ותוס' גיטין נא:
ד"ה מפני מה וכו').

הגהות הב"ח

(א) חוס' ד"ה לימוד וכו'
גקט כדי שמן משמע כ"ל
חיבו' כדי יין נמחק:
(ג) ד"ה בפקדון יכו'
פ"ק דנ"מ. נ"ב ע'
נ"ק דף קה ע"ג בפרש"י
ולא משמע הכי כמ"ס
החוס' כאן:

מוסף רש"י

[illegible]

יְבִינוּ חֲנָאֵל (הַמֶּשֶׁךְ)

אלא
אזאם כן יש לו. אדרבה כיו
כפיקון במלוה כשר
כפיקון פסול
רב חכמה מתני
נחמן אסיפא
לי כיךד א"ל הן
מחר א"ל תנהו לך
פסול. מרן
חייב. מאן
נחמן ארישא
אבל מאן
אסיפא.

מאי בינייהו ואמרינן כדא
לא מאי טעמא דעיקר הש
על ר' יוסי דאמרי לא נחו
למישריה עד תלתין יומין

מסורת הש"ס

גליון הש"ס

מוסף רש"י

ינו חנואל (המשך)

מורא דלפרעך קמן

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

דבינו חננאל

ואם כן היתה ג"כ גירסת
השני"א בדברי רבינו אבנר
הראש"ש כגב דנראה הדברי
דבינו לקמן דגרס נאמן וע"ש.
ובו ע"י חוס' כאן סד"ה כל
מלשא:

(ח) ע"י ב"ק קו ע"ב.

(א) צ"מ לד: ע"ש, (ב) צ"מ
(ג), (ד) שם פנ, (ה) שם
פא, (ו) צ"מ קד.

והנהדרתי אחרי אפי' אבד קתא צרישא אבד פלגא וגרס צרישא
דמינמתיירו אבד קתא אבד פלגא: **מתני'** בדפרישי ב' קאפי' שמואל
בבבבא פריש ר"ח גרס איפכא וכן רבינו מס ומוקי דשמואל בדפריש
דלחין סבדא להפסיד למלוה כל חובו לגמרי היכא דלא פריש ואם
כל דפריש מאז טעמא דר' אליעזר יש לומר דקסבר ר' אליעזר ר' אב
שפך (ב"מ דף טו: וס) דקאמר דלאסמכתא בעלמא לא הו' אפי' אב
לזביר ולא אעבד שאין דעתו להסתייב אלא להבטיח חבירו ולהספי
וואפי' מאן דחשיב משחק בקוביא אסמכתא בפרק זה דורר (פסוהו)
וגמר דעתו להפסיד כל החוב וכל שכן אי שמואל איירי בדלא פירש
אלא היינו שפירש בבדיא שייפסד כל החוב אלא כמו שפירש דפריש
והו' קיבלה שיעכנו נירו עד שיפער כל חובו ורבי עקיבא סבר דלהא
רבימ' דף פא: א) אמאי לא מוקי ממני' דהמלוה עד המשכון שומר
לומר אי מודה בדפריש ופלוגתא בדלא פירש אמאי לא יפסיד כנגד
המשכון דמה שכנגד המשכון חשיב כמפרש והשאת נמי יניחא הא
דשמואל דבעלמא לפי גירסת הספרים והקונטרס דשמואל איירי בדלגלג
כל החוב אם כן בדפריש נמי נהי שלא יפסיד כנגד כל החוב מכל
אפילו כנגד המשכון אבל לפירוש רבינו חננאל דמוקי שמואל דפרי
ריון דלא פירש וטעמא דרבי עקיבא משום דר' יתחק דמפרש
ר' אליעזר לית ליה דשמואל מדיטול אפי' מה שכנגד המשכון דלא
המשכון והא דקאמר לקמן למאי תפסי ליה לזכרון דברים בעלמא
כשמואל הוה ניחא טפי הא דלא קאמר דכולי עלמא אית להו דשמואל
דנראה דמכאן אין ראיה דלא הוה מצי לומר כולי עלמא אית להו כ
ועוד דלרבה דקיימא' לא כוותיה לגבי רב יוסף דבסמוך לרי' לואקרי
אין כר' עקיבא ר' אליעזר שמואל הוה ועוד דמשה לקמן הוה ר' יוחנן
לוחין דמכאן דעברין כנגד כולי הוה קווא ר' ר' יוחנן כשמואל הוה ר'
דיגא מיתשיל והלכתא כוותיה בדניי ההיא דערבון לענין איסור אישתי

שבועת הדיינים פרק ששי שבועות

מזר

עין משפט נר מצוה

(א) פסחים לא: גיטין לו.
(ב) קדושין ח: י"ח פ"ב.
(ג) נדרים לו: י"ח ט: י"ח.
(ד) פ"ב פ"ב.
(ה) י"ח פ"ב.
(ו) י"ח פ"ב.

תורה אור השלם

א. השב תשיב לו את
העבטו כבא השמש
ושב בשלמתי וברכך
ולך תהיה צדקה לפניך
אלהיך: דברים כ"ג

מוסף רש"י

שקנה משכון. כל מילי
להחיות באונסין (ב"מ פ"ב)
כל מי שלחם המשכון קני
לו ואם נאנס חייב באונסין.
אזני עליו לא ישמר חסם
לא כמורה שר משכונן
באונסין. אלא כולו נדשונו
ובשמינו עומד ופסחים
א"ל. וכל תורה צדקה.
בשבת העובט מביא אי
אמר קנה משכון אלא
דקה כה שביע ששכ
בשבתו. ששאל לו זה
דבר הקני לו. ואם לא
קנה דקה בשבתו זו
מנו. על שם שכל
משכנו שלא בשעת
הלוואה. דהא קרא
במשכנו ע"י שלם בית
חייב. דכתיב לעיל מנה
בחן עמוד ומוקמינה
בשבת כ"ד. והוא דלא
קני. ולגויינא שקליה
ולכא לדמויה למשכנו
בשעת הלוואה. ובה
פליגא דר' אליעזר המלוי
על המשכון קני (ב"מ
פ"ב). ובשומר אברה
קמפלגא. טעמיה דר'
עקיבא משום דשומר שכי
מנה והעובט כמלה שכי
מן המלה. דלא בעי לא
יהי ריפתא לעיל (שם).
שומר אברה. שאלא
אברה והעובט אל תוך
ביתו. דכתיב (דברים כג)
(ב"ק דף מ). ודכתיב
ובע"ז ב"ק נ. ושומר
חפסי חייב אלא
בשבת (ב"מ כט).

נדלא שוי שיעור וזוי. עסקין: **ובדשמואל קמפלגא.** רבי אליעזר
לית ליה דשמואל דמשכון שאינו שזה כל החוב אין אדם מקבלו
אלא לזכרון דברים הלכך שומר חנם הוא עליו וישבע שלא פשע
ושאינו נדרשו ויטול כל מעותיו ור' עקיבא כשמואל צדקה ליה
שלש משכון קבלו אצל הלווה אלף
וז בשטר אפילו רבי אליעזר מודה
שהמשכון שקבל אחרי כן לשם משכון
קבלו שהרי אינו צריך לו לזכרון דברים
שהשטר לו לראיה: ה"ג אי דלא שוי
שיעור וזוי דכ"ע לית להו דשמואל
ובדרכי יתחק קמפלגא. רבי אליעזר
לית ליה דרבי יתחק ואינו עליו אלא
שומר חנם ואף על פי שהוא משכון
גמור: **אימור דאמר רבי יתחק**
משכנו שלא בשעת הלוואה. כגון
על ידי ב"ד דהכי משמע קרא
דכתיב לעיל מיניה בחן עמוד
והאש וגו' ואמר מר (ה) זה שלם ב"ד:
כשומר

מאי טעמיה דרבי אליעזר אלא לאו ברלא
שוי שיעור וזוי ובדשמואל קא מופלגי לא
ברלא שוי כ"ע לית להו דשמואל והבא
בדשוי שיעור וזוי ובדרכי יתחק קא מופלגי
דאמר רבי יתחק "מנין לבבול חוב שקונה
משכון שנאמר יולך תהיה צדקה אם אינו
קונה משכון צדקה מנין לו מכאן לבעל
חוב שקונה משכון לימא דרבי יתחק תנאי
היא ותיסברא אימור דאמר רבי יתחק
שמשכנו שלא בשעת הלוואה משכנו בשעת
הלוואה מו אמר אלא משכנו שלא בשעת
הלוואתו כולי עלמא לא פליגי דאית להו
דרבי יתחק והבא אברה רבה אמר כשומר חנם
ורב

מאי דא"ר יתחק כו' ומעיקרא פשיטא ליה דנשוי יודה ר"א משום דר' יתחק על כן נראה גירסת הפוסקים דגרסי
נדלא שוי דרבי עקיבא אית ליה דהפסד דשמואל ורבי אליעזר לית ליה דשמואל ואפי' נדשו יטול כל מעותיו ובסיפא כשהלווה אלף זה בשטר
מודה ר' אליעזר דאזדו מעותיו משום דאורחא דמילתא כשהלווה בשטר שאין נוהג לו משכון בצוהה שעה והוי שלא בשעת הלוואתו וקני
משכון מדרכי יתחק וכי מוקי פלוגמיהו דרבי יתחק לא פליגי ר' אליעזר אדרבי יתחק אלא בשעת הלוואתו אצל
ר' אליעזר ולא הוה השמא אצדו מעותיו דבסיפא כאצדו מעותיו דרבי עקיבא דההיא דרבי עקיבא אצדו אפי' דמים היתירים על המשכון
ובסיפא דוקא שנגד המשכון דהא הוה טעמא משום דקנה משכון דרבי יתחק כדפרשית ומה שפירש בקונטרס בסיפא שיש שטר אין צריך
משכון לזכרון דברים אלא דנשא שאין שטר הוה משכון לזכרון דברים ולא לגויינא אין נראה לפרש כן דלמאי דמוקי לה דפליגי נדשו ליה
למימר לזכרון דברים תפיס ליה דהא לכ"ע אין משמא אפי' משכנו בשעת הלוואה כדפרשית בגיטין (דף לו. ד"ה אשוי) ובכל שעה
(פסחים דף לא: ד"ה דרבי) ר"א בדשוי וקמפלגא ברבי יתחק. תימא דלימא דהא פליגי דמר סבר כיון דשוי תפיס ליה בשביל החוב ורבי
אליעזר סבר אע"ג דשוי לא נקוט ליה לענין שיפסיד החוב אצל דלא שוי כ"ע לית להו דשמואל ופרי"ח דמוקי שמואל כדפרש נוחא דכיון
דאפי' כדפרש לית להו דשמואל סברא הוה דנשוי כנסת לא תפיס ליה לענין שיפסיד החוב באצדא המשכון: צדקה מנין. דלא
מיקריא דקה אלא"ח מחסור ממון: מוכא"ב בע"ה שקונה משכון. נראה דאין מתחייב באונסין אלא הוה כמו שומר שכן בדמוכא ס"פ
האומנין (ב"מ דף פב. וס) דבעי לזקומא הא דתן הלווה על המשכון ש"ש במשכנו שלא בשעת הלוואתו ובדרכי יתחק וכן מוכח ב"ה דשומר
שכר הו: שומר אברה רב יוסף אבר ב"ו ורבה אבר ב"ו. פסק ר"ח דהלכה כרז יוסף דאמר בפרק אין בין המודר (נדרים דף לב:) דכ"ע
אית להו פרוטה דרז יוסף ואין נראה ראייה משם כלל דרבה נמי מודה דאי אמי עניא דלא בעי למיחב ליה דאטו מי לית ליה העובט
בצוה פטור מן המלוה אלא דק"ל דמשום הנאה פורתא כותא דלא שכיחא לא חשיב שומר שכר וקתא משמע באלו מציאות (ב"מ דף נא. וס) וכל
דהלכה כרז יוסף גבי ההיא דרבי חסם השב חשיב אין לי אלא לצינו לגינתו ולחורבתו מנין ת"ל תשיבס מ"מ ודיקא סתמא דהש"ס ה"ד
אי דמינטרא פשיטא אי דלא מינטרא אחאי לעולם דמינטרא והא קמ"ל דלא צעין דעת צעלים ובדרכי אליעזר והיינו כרז יוסף כדמוכא
האומנין (ב"מ דף פב. וס) דפריך מינה רבה לרז יוסף וצעי למידק דמרבין חורבתו שאינה משממרת דאי משממרת היינו ביתו אלמא
שומר חנם הוה ומשני רב יוסף לעולם דמינטרא וכרזי אליעזר וי"ל דרבה קיצלה מרז יוסף משום דלדידיה נמי לא ניחא דהא מודה
רבה לרז יוסף בצעלי חייב דנקטו להו ניגרי ברייתא דנשו עטירתא יתירתא כדאמר התם וקרא בצעלי חייב כתיב לא תראה את
שור אחיך והיה צריך לחקוק דרביא דקרא אוכן תעשה לשלמתי קאי אי נמי כדפתיין ועוד דהוה צריך לומר דאסמכתא צעלמא היא
דלא טעמא דרבה דהוה ש"ח משום דמאי הנאה קממטי ליה אי"נ איטריך קרא לאשמועינן דלא נישכיה ש"ש משום פרוטה דרז יוסף
או משום דרחמנא עבדיה בע"כ ועי"ל דרבה לא קיצלה אלא מתחלה לא עלה על דעמו להוכיח דיו מזה אלא לאסמכתא צעלמא
נקט קרא לדבריו וברייתא דהכונס (שם) דרביא מפרק דהוה ש"ח לאסמכתא היא אלא הוה נמי מודה דעיקר קרא לא אחא אלא דרבי
אליעזר כדמסיק הש"ס בפרק אלו מציאות (ב"מ דף כט. וס) וסוגיא דהתם אחאי נמי כותיה וה"פ אי דמינטרא למר מגניבה ולמר
מפשיעה פשיטא דלאשמועינן דש"ח הוה לא איטריך קרא כדפרי' ומינטרא דאלו מציאות לרבה כלא מינטרא דהכונס (ב"ק דף מ). וס)
ולפירוש הקונטרס נראה היה דהלכה כרז יוסף דפירש לימא דרז יוסף נחאי היא ומילתיה דרבה ודאי נחאי היא דר"ע לית ליה
דרבה וק"ל כר"ע אצל אין לפרש כן אלא אדרבה אית לן למימר דרבה ודאי לאו נחאי היא אלא כ"ע אית להו דרבה ובדשמואל קמפלגא
ור"ע מודה דש"ח הוה על המשכון מה שהוא יתר על החוב אצל כנגד החוב מפסיד מטעמא דשמואל אפי' לפר"ח אע"ג דלא פריש כמפורש
דמי כדפרי' לעיל ומתני' דקלע הלוחמי עליו ל"ל דאצד המשכון היינו בפשיעה דאי לאו הכי לא היה מחייב צמה שהוא יתר על החוב
ואדרבה יש להוכיח דהלכה כרבה כדמסיק הש"ס בהאומנין (ב"מ דף פב. וס) אלא מחורבתא מתני' דלא כרזי אליעזר והשתא לוקמה
ככ"ע לרז יוסף כמלה ש"ח למשכון אלא משום דק"ל כרבה דמסיק אליצא דהלכתא ועוד ראייה מפרק א"ח (שם דף כט. וס) גבי
פלוגמא דרבי טרפון ור"ע דמה יהיו דמים מוכה כגמ' לרז יוסף דמשום דשרי ליה רצון לאישתמושי צה הוה עלייהו שואל ובס"פ
המפקיד (שם מה) גבי מפקיד מעות אצל שולחני מ"ל לר"ז דקיימא לן דהלכתא כותיה דצדי דאף ע"פ שמשמאם צה לא מחייב באונסין
והיינו דלא כרז יוסף ואין לחלק משום דגבי אצדא בל"ה הוה ש"ש בלא היתר תשמיש לפיכך על ידי היתר תשמיש נעשה שואל דאטו
אם יוסף שכר לש"ש נעשה שואל ועוד דק"ל (זכרנה לגבי רב יוסף בר משה ענין ומחאה אע"פ שיש מפרשים דהיינו דוקא במילי דנבא
בתרא ליתא דבפרק מי שאלחו (גיטין דף עז: וס) פריך והא ק"ל כרבה והשתא הא דאמר' בפ"ק דפסחים (דף ה:) גבי חמץ כיון דאילו
מגיניב או מיתביב בשרותיכו קאי כדכידו דמי היינו מגיניב או מיתביב באונס דאי לא מחייב באונסין אפי' מיחיב באחריות גניבה ואצדא
אין זקוק לצער דאי לאו הכי ישראל שגלוה לעבדים על חמור יאסר בהנאה בלא דר' יתחק ורצון נמי אחאי פליגי שהרי מיב באחריות גניבה
ואצדא דשמואל דקיימא לן כותיה כיון דקיימא לן כרבה אלא ודאי כיון דלא מחייב באונסים לא מיקרי חמור מיהו מדרכי יתחק אע"ג דלא
מחייב באונסים כדפרי' לעיל אסור בהנאה כיון דקני ליה והוה שלו אלא שומר לא מחייב בצער אלא לא מקבל עליו אחריות אונסים
מיהו לא הוה פסקין כרז יוסף לא היינו צריכין לומר שצריך אחריות אונסים לענין חמץ דאליטריך דרבי יתחק פליגי חמור על עכו"ם
המושכן ביד ישראל דפרוטה דרז יוסף לא שייך בעכו"ם דליכא מזה ועוד דאפי' שומר שכר גמור לעכו"ם לא מחייב דגבי
שומרים כתיב רעוה ואיכא למעוטי עכו"ם כמו הקדש וזה"ל בהלכות פסח כתב דחייב לצער אם קיבל אחריות דגניבה ואצדא:

פא א מ"א מ"י מ"ה
פסחים הלכה א עין
בשבת ובמ"מ פסח עשין
ז' ט"ע ע"ה ח"מ ס' עב
סעיף ב:

רבינו חננאל

בדא קתני ר' אליעזר
ישבע ויטול מעותיו.
ואי ברלא שוי שיעור
וזוי בלא לימא רבי
עקיבא יכול לומר לו
כלום הלויתני אלא על
המשכון אבר המשכני
אברו מעותי אלא לאו
ברלא שוה שיעור וזויה.
ובדשמואל פליגי כדפרש
רבי עקיבא אית ליה
הא דשמואל ואמר כיון
דפריש וקבלה הא
קבלה. ור' אליעזר לית
ליה הא דשמואל פליגי
כדפרש ודחיק כולי
עלמא לית להו דשמואל
ואע"ג דפריש וקבלה
ולא כלום הוא. והבא
בדשוי שיעור וזוי. ובדרכי
יתחק פליגי דאמר מנין
לבעל חוב שקונה משכון
שנאמר ולך תהיה צדקה.
אם אית קונה צדקה
מנו. אלא כגון לבעל
חוב שקונה משכון.
וישמואל לבעלי ממונו
נוהג לו לפיכך כתיב
ולך תהיה צדקה. ר'
עקיבא אית ליה הא
ד"ה יתחק. ור' אליעזר
לית ליה: ודחיק ובי
הא דר' יתחק תנאי היא
ואמרין ותסברא ודא ר'
יתחק לא אמר אלא
במשכנו שלא בשעת
הלוואה כדכתיבי קראי כי
במשכנו וזוי משכנו
בשעת הלוואה מי אמר
ר' יתחק שקונה משכון.
אלא (ל) קניא להו לרבנן
הא דתנן (שבועות פ"י ח"ג)
חשבו את חבריו על
המשכון והמסור שטרותיו
לכ"ד אין משמטין מאי
טעמא דא משכנו בשעת
הלוואה היא. וקאמרין
גיטין ז'. א"מ פני ר'
יתחק היא דאמר בעל
חוב קנה משכון ל'. לימא
דר' יתחק תנאי היא
ופתיקין לא. בשמשכנו
שלא בשעת הלוואה
כולי עלמא לא פליגי
דקונה משכון. והבא
במשכנו בשעת הלוואה
ובשומר אברה פליגי.
רבה אמר כשומר חנם.

(א) בלחן זה נמצא ג"כ בח'
ה"י מ"ג ו"ל כ"ח ע"ה ס'
היטב וקתא משמע שם שר'
חזק כן לפנינו בגמ' ואלו
דכא חספה מרובן אנוכל
וה'.

(ב) כלא מפר פסוק קדוש ו'
ואתום ח"י ה"י מ"ג ו"ל
הכלה בשלמות ע"ה.

מסורת הש"ס

(א) ב"מ דף מח: וכל הסוגיא, (ב) כתובות פז: וס' קו, (ג) ב"מ קג, (ד) ב"ק קה, (ה) נדרים טו, (ו) דף מה. במשנה, (ז) ע"י חוס' ב"מ לד: ד"ה שמח וכו' ביארו יומ"ר, (ח) וע"ע חוספות כתובות פז. ד"ה נתן ועמ"ש על ידיו.

פר א מ"י פ"ג מהל' אבידה הלכה י' סמך עשין על טושי"ע חו"מ סימן רסו סעיף עז:

פה ב ג מ"י פ"ט מהל' שמיטין הלכה י' סמך עשין קמט טור שו"ע חו"מ סימן סז סעיף יב יעין ב"מ:

פד ד מ"י פ"א מהל' טוען הלכה ב' סמך עשין על טושי"ע חו"מ פט סעיף

א:
 ב ה מ"י פ"א מהל' שפירות
 הלכה ו סמג עשין פט
 טו"ע שם סעיף ב:
 ג ו מ"י פ"ד מהלכות גזילה
 הלכה [א] ב סמג עשין פג
 טו"ע חו"מ סימן 5 סעיף
 א:

ד' ז מ"י פ"ה מהלכות חובל
ומזיק הלכה ד סמג עשין ע
טור שו"ע חו"מ סימן ז סעיף
טז:
ה' ח מ"י פ"ב מהלכות טוען
הלכה ז והלכה ד סמג עשין
ז טור שו"ע חו"מ סימן זכ
סעיף ז:

מוסף רש"י

בשומר שכן דמי. וסוי
נגינה ואברה, דשומר שכן
מאוס הוא, דהוינן בנתיב
פסוק מן המאוס וא: שכן
מאוס (פס. ט). לימא דרב
יוסף תנאי איה, דהא רב
ודאי תנאי הוא, דהא ר'
עקיבא דמי ליה דרבה ולי
ליה לנאומי, נעמייהו
נעמנה אחרינא, דהא אהרן
בבמה טעמי ולא אחורא,
אלא לן יוסף מן מינשיא
לזרע מנא, דר' אלישור לית
ליה דרבי יוסף, בשומר
אבידה כדילי עשא, אית
לזר דרבי יוסף, לזרמ רב
נא דרבה וסוי, וסוי

[illegible]

ללא כבוד בירדן. כלומר איננו
מחשבים כלל (שם).

הדרך ע"ד שבועת הריבון
נשבעין ולא משלמין. מי
שחונקים אותו יצנע ויפטר
דכחי (שמה כב) ולקח בעליו
ולא ישלם, מי שעליו לשלם
הוא נצנע ולא נשבע החונק

(א) נראה ד"ל איני משמט כלל ומאי אינו משמט דקחתי רשב"ג וכו'. (ב) כ"ה הגי' לפני רבינו וכ"ה הגי' בחי' הריטב"א ו"ל כאן וע"ש היטב פי' גי' זו.

כל הנשבעין פרק שביעי שבועות

מה

עין משפט
נר מצוה

א ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ב ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ג ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ד ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ה ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ו ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ז ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ח ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

ט ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

י ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יא ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יב ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יג ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יד ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

טו ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

טז ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יז ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יח ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

יט ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כ ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כא ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כב ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כג ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כד ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כה ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

כו ו' מ"י פ"ב מהלכות טוען
הכלל ד' פסוק ע"ש
טושי"ע ח"מ סימן כ"ז פסוק

גדולות בב"ב דאיכא קטנות. תימה דלא דייק הכי בפרק השולח
(פסוק דף י"ג) דלמך רש"י תקנה גדולה התקינו שיהיו
העדים מפרשין שמויהן בדין כו' ובהגדה קמח (ב"ב דף ק"ג) א"ר

הקדן כו' ו"ל דהתם קרי ליה גדולות
לפי שהיה זה לזר גדול והכא דייק
מדלמך שנו כאלו: עקרוה רבנן
שביעה בבב"ב הבית. אף על גב

דכופר הכל פטור דלא נתקנה שבעות
היסת עד כימי רב נחמן מ"מ על
בעל הבית שייכא עפי ועוד דלפילו
במורה נמקת שדיה אשכרי:

בעל הבית שרוד בפועל. ולא
פלוג בין פועל אחד ליש לו
פועלים הרבה ויכירשלימי קאמר
עסקיו מרובין: וזיתא ד"ה ב"ב

שביעה. וז"ל ולא יהא ברי של
בעל הבית אלא כלמי יודע והיתחא
למ"ד בהשול (ב"ב דף ק"ג) ברי עדיף
אלא למ"ד לאו ברי עדיף אמאי ו"ל

דהוי כמנה לן בדין והלא אומר איני
יודע א"ל ההומיני לך דמיני ל"ע
כדמוכא בהגלגל בתרא (ב"ב דף ק"ח).

וא"ת אכתי אמאי נתיב ליה בלא שבעה
וכי א"ל אפשר להיות בשום פנים
שהיה ברי שלו טוב דפעמים יהיה

כדכרי דהא רבי יהודה לא מתייב
אלא כהולא במקמא ו"ל דנהי דרבי
יהודה לא חשיב לגמרי כלמי יודע

רבנן מיהא חשיב ליה כדולא שכת:
כ"ד דה"פ דעתו ש"ב בעל הבית.
הכא ודאי שהוא עומד וזו

פרע שייך תקנה כדי להפסיק דעתו
אלא כהולא דהגלגל בתרא (שם)
דקאמר איני יודע אם שחורתי לך

אין זריך לתקן:
(ב' דברים אלו שייכים לקמן ע"כ)
אפילו קצין נבי. וא"ת והא ה"ל

כלמי יודע אם שחורתי לך גולמין
דפסרי רב נחמן ורבי יוחנן בהגלגל
בתרא (שם) ובהשול (ב"ב דף י"ג) ו"ל

דהתם לא מודה מידי אלל הכא
שמועה נמקת ה"ל כמנה לן בדין והלא
אומר אין לך בדין אלא נ' וי' לא

יעדא דלמדין התם מתוך שאינו יכול
לישבע משלם: קציצה ודאי
מדיב דביי אינשי. לא קאמר

המע"ה ואי לא מייתי ראייה מפסדי
אלא ישבע כע"כ ויפסיד אומן כדלמך
לקמן וא"ת ולישני ליה כגון ששכרו

שלא בעדים ונאמן מתוך שיכול לומר
לא ששכרתי מעולם כדלמך בסמך
ו"ל דשא"ה הכא דמורה במקמא לן

היה יכול להעני ולכפור הכל אי נמי
דלקמן מוקי לה בשכרו בעדים
דומיא דרש"א:

א' מהשלמין ולא משלמין. מנלן דאמר
כאן הלכות הני הלכות הני הלכות
הני הלכות הני הלכות הני הלכות

הני הלכות הני הלכות הני הלכות
הני הלכות הני הלכות הני הלכות
הני הלכות הני הלכות הני הלכות

אחא שבעות העדות כו'. בין שנשבע על שבעות העדות בין שנשבע
על שבעות הפקדון כשפר ונשבע על שקר: וא"ת. נשבע על שבעות
שוא שהוא רע לשמים עליה ולא לזריות אפ"כ הוא נכסל על ידיה

לשבעות: מורה שבעות למקומה. בגמ' (מ"ז)
מפרש לה: נכסל אלו ואלו
כאין. לז"ד לישבע שבעות שוא

מכניסה ללית זהו דליתו משקרי:
ונתנו כאלפלי. מיק העשוי למעוה:
ישבע בעל פניה. (ב' דף ק"ג) שבעות היסת:

כל שפסידו בידו ידו על העליונה.
ארישא פליג דקמי ישבע בעל הבית
שנתן לו את הדינר ואתא רבי יהודה

למימר אין זריך שבעה שאין זריך
חזוני המוכר שלא נקפה ליתן את
הפירות עד שיקבל את הדינר: מעוה.

פרעות של נחשת: כשם שאמרו.
משנה היא נמסכת כמותו (דף פ"ג).
(ו) במילא שטר כמותה ומודה שקבל

מקלמה ונמלא שאין לקמון על שטר
כמותה ואם טוען בעל דנתקלה
כילה לא מפרע אלא שבעות: עד

אמר מעידה כו' ומנכסין משועבדים
ונפרעם שלא בפניו. כולוה אכסס
קמיני כשם שאין אחד מאלו נפרע

אלא שבעות כן היתומין לא יפרעו
כו' ובגמלא (קמ"ח) מוקי יתומים מן
היתומים: ונפרעם שלא בפניו. שאלה

גם ממדינת הים: שלא פקדנו אבא.
שבעת מיתה: ששטר זה פרוע. שלא
אמר לנו קודם לכן: שלא מאלו בין

שטרותיו. שטר על שטר זה: הרי זה
שבע. שלא מאלו שטר: נב"ל ולקח
בעליו. רשע דקרא שבעות ה' מיתה

בין שניהם ולקח בעליו את השבעה
ולא ישלם הנמצע שטר כלום: הני
לכחא ניהו. בתמיה וזי הלכה

למשה מקמי הים: ומשום כדי חייו
כו'. בתמיה: כי היכי דליסגרו ליה
טוענים. אשם ישבע הוא ויפסידו

פועלים לא ימלא עוד פועלים
למלאכתו שיגורו ממנו שהוא כופר
בשכר פועליו: כי היכי דליגריה

בעל הבית. שלא יתשדוה כמותו
שכרו אחר ששלו: כע"כ על כרחיה
אגר. פועלים כהוה זריך להם:

שכיר נמי על כרחיה מיתגר. שהוא
זריך למחוי: ערוד כפועליו הוא.
שנותן שכר לכמה פועלים וכסבור

שנתן להם: ולישני ליה בעדים. יתקנו
תמיהם שלא יתן אדם שכר לפועל
אלא בעדים ולא יבא ליד שבעות:

ולישני ליה מעיקרא. ליתקון רבנן
שיתן אדם לפועליו שכר שחרית עד
לא יעול כלום ואלא תהא שם שבעות:

עניהם רזים כהכפה. כע"כ פעמים
שאין מחיות לו בעדים שחרית ופועל
שלא יוציא המעות עד הלילה לפרנסתו:

(א) ע"י מוס' ב"ק ק"ה: ד"ה
אחא. (ב) ע"י מוס' לקמן מ"ז:
ד"ה וא"ת. (ג) ע"י מוס' פ"ב

לקמן מ"ז: חמשה לל המשה
דהבא עד סופה. (ד) ב"ב דף כ"ג:
(ה) ב"ר ה"ר הוא טעל בשבעה.

(ו) ע"י מוס' לקמן מ"ז. (ז) ב"ב
מ"ז. (ח) ע"י מוס' לקמן מ"ז.
(ט) כמותו פ"ג. (י) ב"ב דף כ"ג.

(יא) לעל מ"ז: כמותו פ"ג.
(יב) לקמן מ"ז. (יג) מ"ז: כמותו
פ"ג. (יד) ב"ב דף כ"ג. (טו) ע"י מוס'

לקמן מ"ז. (טז) ע"י מוס' ב"ק ק"ה.
בגמ' דף ק"ג. (יז) ב"ק ק"ה.
(יח) ב"ב דף כ"ג. (יט) דקמין כ"ג.

תורה אור השלם
שבעת ימי תהיה בין
שניהם אם לא שאל ידו

במלאכת רעהו ולקח
בעליו וקח ישלם:
שמות כ"ב

הגהות הב"ח
(א) בשנה תן לפועל כסות:
(ב) ד"ה י"ב יפגע נכסיו:

שבעות היסת. ב"ב דף ק"ח
המחלה וישלם זה השלם
חשתי והפירות ידו ואלו הן

עדין ליתו והתעני מן
היתומים: ונפרעם שלא בפניו. שאלה
גם ממדינת הים: שלא פקדנו אבא.

שבעת מיתה: ששטר זה פרוע. שלא
אמר לנו קודם לכן: שלא מאלו בין
שטרותיו. שטר על שטר זה: הרי זה

שבע. שלא מאלו שטר: נב"ל ולקח
בעליו. רשע דקרא שבעות ה' מיתה
בין שניהם ולקח בעליו את השבעה

ולא ישלם הנמצע שטר כלום: הני
לכחא ניהו. בתמיה וזי הלכה
למשה מקמי הים: ומשום כדי חייו

כו'. בתמיה: כי היכי דליסגרו ליה
טוענים. אשם ישבע הוא ויפסידו
פועלים לא ימלא עוד פועלים

למלאכתו שיגורו ממנו שהוא כופר
בשכר פועליו: כי היכי דליגריה
בעל הבית. שלא יתשדוה כמותו

שכרו אחר ששלו: כע"כ על כרחיה
אגר. פועלים כהוה זריך להם:
שכיר נמי על כרחיה מיתגר. שהוא

זריך למחוי: ערוד כפועליו הוא.
שנותן שכר לכמה פועלים וכסבור
שנתן להם: ולישני ליה בעדים.

יתקנו תמיהם שלא יתן אדם שכר לפועל
אלא בעדים ולא יבא ליד שבעות:
ולישני ליה מעיקרא. ליתקון רבנן

שיתן אדם לפועליו שכר שחרית עד
לא יעול כלום ואלא תהא שם שבעות:
עניהם רזים כהכפה. כע"כ פעמים

שאין מחיות לו בעדים שחרית ופועל
שלא יוציא המעות עד הלילה לפרנסתו:

ה' ול"ע: (ג) וכמ"ש בגמ' דידן ב"מ קיג א.

(א) אולי צ"ל והלכנו כמו ששלח
שמואל לבי רב כי האומן וכו'.
(ב) אולי כן היתה גירסת רבינו
בגמ'.
(ג) רש"י יכל הראשונים לא
פירשו כן.

מסורת הש"ס

ואמר לקוחין הן בידיו. ובעל הבית אומר השאלתים לו כדמפרש לקמן: **אינו נאמן.** אפילו בשנועה: **אלא דברים שאין דרכן להטעמן.** שאין אדם בוש לטען בידו בשוק כפרסוקא הלכך אינו נאמן מזה דלאן זה עשוי למכור את כליו ועוד מדאטמוניהו איכא למימר בוש הוא להודיעו שיש לו דבר יחיד ונאמן עליו **לית פסוקא** וכו'.

[illegible]

אלה בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר
פ"ה הא דליתו נאמן וקשיא לרבינו חס
דקאמר בסמוך דרנא אפיק זוגא
דסכנא דמפסל דלגזמא מימיה
דבדרים העשויין להשאיל ולהשכיר
נשמע דמההוא טעמא לחוד מפיק וכן
בפרק המקביל (ב"מ דף קטו.) וס' לא
מדבר אלא ההוא טעמא לחוד ונראה
לר"ת גברים ושערים דרב האי
דגסי' ויכולו לא אמרן אלא
דבדרים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר
אלו דברים העשויין להשאיל ולהשכיר
אינו נאמן וה"פ ויכולו לא אמרן
דנאמן לומר לקוחין הן בידי אלה
דבדרים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר
וכגון דהוי איניש דלניע או דברים
שדרכן להטמין או בעה"ב השעז למכור
לא כליו אבל דברים העשויין להשאיל
ולהשכיר אינו נאמן אפי' איכא כולהו
לנביעותא ואפי' אומר בעה"ב גזיזין הן
דלא גזירות אין להם חוקה אפילו זה
אומר גזיזין דדברים העשויין להשאיל
ולהשכיר יניהו וס' שאומר לקוחין הן
ידי לית דין וליט דין דלא מהימן
ור"ם עמ"פ פ"י פסיוט הקוטרס ואין
נראה דקוגיא לא מוכח הכי כדפ"י
ועוד דגרי"ם גופיה מוכח דלזין לפרס
מן מדשינה הכא לומר ויכולו לא
אמרן נשמע דלא איירי כשיטה
דלעיל דקיימא אלאו נאמן:

וספרא דאגדא. נראה דכ"ש שאר ספרים שדרך להשאילן יותר כדאמר' צפרק נערה בנכונות (דף ג.) ולדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאילן להאחרים ומימה כיון דספרים עשין להשאיל ולהשכיר הא דתמן בהבול בחרא (ב"מ דף קיד:) המכיר עליו וספריו ציד אחר ישבע כמה הוציא ויטול ופרקי' בגמ' ודלמא ציהי אפקיה לקבל ומעמי' כגון שלנו זני אדם בצינו ומסדו והספין ציליה וכגון שהיתה מחתרת חתורה ובני אדם שלנו יצאו והכל אומרים נגנבו עליו וספריו של פלוני ואמאי צני כולי הא' ויהימ' צמנו דאי צני אמר שאלוהי' אב צדי' דליו האשד צמנ' ויחיוש דלמא בכרות השעלתה לו נשיכה ודלמא אחר עביד וכשנגדו חשוד [וכו'] מאי אפילו שבועת לא מיבעיא הנך דא אלא אפילו הא נמו' הוא לא מהימן וליו' כי קתני שבועה דכתיב קא משתבע אבל למימר דבקושטא ק' תינה אוכל ולא אכלתי מאי איכא למ'

כותל הוא: **לא מִיבְעִיט הַכֶּן**. דלית בזה כפירת
 לשמים ורע לבריות: **שְׂבֻעַס** נטוי. להבדל כי
 למימר בקושטא אשהבע שבעתו לקיימה ואפי' עבר
 שפלא יזרו אינו חסד בך על השבועה שעבר
 ממון והוא ליה רע
 כי משתבע איכא
 וואפי' עבר עליה
 להוויא לשקר מפיו:
 וכל

ד' ר"ך דהסת' הוי' מגו' להוציא דלא אמרי' : ונ'ע' תוס' ב"מ קפח' ד"ה והא' : אמרי'ן עבדי'ן אוכל' נבילות' להכעיס' אצ"י אמר' פסול' ורבא' אמר' : ו' ה'גוליס' ותועלי'ן בשבועה' מאי' לאו אחת' שבועה' שוא' ואחת' שבועה' שבת' ושבועה' שבת' לאו פריך' ממחנה' : דפסל' בדידי' נשבע' לשוא' לשבועה' ונשבעי'ן אצ"י לשוא' כיון' דלא' הוי' רשע' דחמס' אבל' הכא' שהוא' נשבע' לשוא' ור' הו' לשמים' הלכ' הוי' פסול' לשבועה' :

מכאן ראו לזקק דמי שעבר על החרם לא יספך לשנועה כיון
 ופסול הוא והכא לא קאמר אלא דלא קתני פ"י דלא קמיירי במידי
 ה' ההיא איתתא דלחייביא שבועה בני דיעא דרנבא אמהא ליה נת
 ידענא בה בהאיא איתתא דמפאקא שם שמים לנזילה ופירשו
 בגמרא אע"ג דליבא למימר בקושטא משתבע חשיב ליה חטאה:

הלכתא

לומר לקוחין הן בדי כיון דעשין להשאל ולהשכיר זההו טעמא
לחוד דכפ' לעיל וליכא למימר התם טעמא דלחזוקי אינשי בגנבי
לא מחזוקין דלמחר"ה הכא דהתם לא קאמר שהוא גנבם אלא אומר
שהגנבים גנבום וכמה גנבים איכא בעלמא אר"ת דהתם איירי בחדם
שאני רגיל עמו דאזכר פה שאלה השאל לו ורבה דאפיק הכא היה
יודע שבעל הספר היה דרכו להשאל לאנשיה בחייו ומורי ה"ר דודי
ווא"פ' שבועות שו"א. הק' ר"ת דבפרק זה בורה (פסחדין דף כו.
ב) שרשע דהתם בעינין ופריך דמחמא אל תשת רשע עד
ממון אלמא לא בעינין רשע דהתם לא איירי וידידי שבועות ממון
ולא פליג שום תנא והי"ה דיפסל לעדות וי"ל דהתם גבי עדות
כבר רע לביריות אל הוא משקר וכופר ממון וכבר

אכל שבועה במי דאביא למימר בקושטא משתבע לא קתני דבעת קבלת חרס איכא למימר בקושטא משתבע ואר"ת דבקושטא משתבע ור"ה מפרק הכותב (במיומ דף פה. ושם) דלמ רב חסדא ידענא דה בההיא איתתא דחשידא אשבעה ובה"ג ששבעת ואינה מקיימת כגון שלא תאכל ואוכלת ואפכה רבא א

(א) עיין רש"י ורשב"א.
(ב) ע"י בחום' כאן בד"ה בטועט
דעוואג' גי' רבינו ע"ש.
(ג) דכרי רבינו אלו הובא ברשב"א
בהדושי' כאן ע"ש.
(ד) נראה דגי' אחרת היה לרבינו
בגמ' דרב פפא הוא דאמר לה
לרב מרמלך.

עין משפט
נר מצוה

לכא א סמך לאון קב:
ב ג מ ו ח ט י כ ל נ
מלה הלכה א סמך
ז טו ש"ס ח"מ ס"י לא
סמך:
בא ד מ"י פ"ב מ"ה
עדות הלכה א סמך
טען ק טו ש"ס ח"מ ס"י
לא סמך:
בב ה ו מ"י ש"ס הלכה ב
ג טו ש"ס סמך ב:
ג מ ו מ"י ש"ס הלכה ד
טו ש"ס סמך ג
ו ש"ס:

תורה אור השלם

1. שבעת ימי היתה בין
שבתים אם לא שבת ידו
במלאכה רעהו וזמן
בצליה ולא ישלם:
שמות כ י
2. לא תרצח לא תנאף
לא תגנב לא תענה
ברצח עד שקר:
שמות כ יב
3. ותרצח ותרצח ותרצח
והאמר בשמות יד אתנו
הוציאנו מארץ מצרים
לחת אתנו ביד האמר
להשמידנו דברים א כו
4. פנו וסעו לכם ובאו
לחם האמר ואל כל
שכרי בערבה קבל
ובשפלה ובגבג ובחוף
הים ארץ הבשעני
והלקחנו עד תהיה הגדל
נמר פרה: דברים א א

הגהות הגר"א

[א] חס"ד ד"ה ע"ה אל
קל קשה דמנא ליה ס"י
כ"ב ועוד קשה הרבה וזו
ר"ח (ע"ה כלל) וז"ל אל
עיקר הענין כמו שפ"ל לר'
אלא דכ"ה שהתענה חייב
שבעה בין היתר ששלו
שנים כיון שאדם יכול
לשבע חזרה להשתלשם
כ"ל לר' בשנים דמסור
כיון דלפני יוכלו לשבע
חזרה לפני אל אלא ק"ל
בנחמך כ"י אלא וימנע
כיון שש"ס יוכל לשבע
מפסיד כרס ופסול וז"ל
אלעזר פליג ואמר נשבעין
ונוטלין כ"ל לגמרי כ"י
אלא וכו' דלא לסיק וכו'
פסק הרי"ף במתני' כ"י
אלא וכו' ה"מ ה"מ
דברנו לא אמרנו כיון
שא"ס יכול לשבע משלם.
ומ"ס נגמ' רב ושמאל
דמנ' כ"י עיקר הרי"ף
משלם אל שש"ס לר'
א"מ כשיושם ש"ס אחר
חזרה לפני ואמר ש"ס
דמנ' כ"י ועין ר"ן ור'
נחמ' כ"י יתלוך משום
קום שהוא חזר כש"ס
החוס' וזו סברת ר"ח
ומש"ל ור' ושמאל א"ת
לר' דא"ס כשבעה דרנן
מתוך כ"י לא משום דר"ח
אלא משום דחזרה לפני וכן
בנחמך:

מוסף רש"י

שהשבעה חלה על
שבעה שבעין נשבעין
בה. שאל דקמן למסור
ממנו כד נאמן ואלו לר'
חלו הש"ס (ע"ה ע"ה):

ולא כפונם את שטרו כדאמרין לקמן ה"ז דלא לסיק עליה ור' אבא
נמי סבירא ליה דלרב נחמן בשניהם חשודין דהלכה כרבי יוסי דאמר
יתלוך מטעמה דפרישית והא דקאמר רבותינו שדכר ישראל ר' אבא
לא משום דסבר כ"י מאיר אלא דר' אבא א"ת וכן לפרשי מילתא דר'

מאיר דחזרה למחויב לה ומשלם
כדאשכחן דסבר ר' אבא בעלמא:
(הגה"ה) ועוד י"ל דטעמא דרב נחמן
בשניהם חשודים משום כיון דמחויב
התובע נמי שבעה מדרבנן ואין יכול
לשבע מפסיד החזי זה המידוך אין
נראה דאם כן היתומים מן היתומים
נמי יסבור רב נחמן ור' אבא כשמואל
מחויב שאין יכולין בני המלוה לשבע
יפסידו ויכולו שמעון משמע דפליגי
ואם בני המלוה נמי חשדי דאין יכולין
לשבע מכל מקום לא יפסידו כי אם
החזי ואמאי לרבי אלעזר נשבעין
ונוטלין הכל ומשמע דר' אלעזר הו'
כ"י אבא ורב נחמן (ע"ה הגה"ה)
[א] אלן קל קשה דמנא ליה להש"ס
במקור דרב ושמאל לית להו דר' אבא
בנכסא ובנחמין לא ידענא דקאמר
ה"ז שבעה ה' מאי דרש' ביה
ונראה דאם איתא דא"ת לר' מתוך
שא"ס יכול לשבע משלם היה להם
לכ"י לר' לפרוע החזי מחויב שאין
יכולין לשבע (ו) שפרעו דכ"י דקונו'
אלא ודאי לית להו ה"ז סברא לענין
לש"ס אלן לענין להפסיד וז"ל:
א"י אמרת בשלמא אביו כי האי
גוונא מייחייב. תימה למ"ד ב'פ'
השואל (ב"מ דף טו: ושם) מנא לי בידך
והלא אומר איני יודע חייב דברי עדיף
הכי מוקי לה האי קרא אי בני ידענא
ובני לא ידענא כהא ליתא חייב שבעה
לכא לא אלא חייבא דממון דברי עדיף
וי"ל דמוקי לה כרב ושמאל דבמקור
א"י ה"ק כהמזכר שבעה ה' מהיה בין
שניהם היכא דשייכא ומי שא"ס יכול
לשבע משלם ולא כן הירשין דפטורין
כשאין יכולין לשבע: חל"ה על שניהם. ונענש המשיב אפי' הדיון
עמו דכ"י דקונו' כר"ס הדינין (לעיל דף טו: וכן נראה דהא
דריש התם בבב"א ובהא אל הגג זה הגג דעת הבב"א שחזר
ממון ממני שא"ס חייב לו ובתה הכי פריך משיב אמאי קאי בסורו
ומשני משום דר' שמעון בן רבי טרפון ומדלאטריך לאחייך הך ושבין
בבב"א גופה משום דמייירי אפי' הדיון עמו: בבב"א חדרי שקרי אבא
ה' תימה דרבא אומר במרכזה (ב"ק דף עב: ושם) (ו) ובמכות (דף ד'
(ושם) דעד זומם חידוש הוא דמאי חזית דסמכת אחי סמך אכתי
דארכה ה' דמכשירין למיזר ה' חידוש דהא דבמכשירי מרזייה פסול
לרב חסדא ואומר ר"י דרבא סבר כרב הונא דבריש חזקת הבתים
(ב"ב דף לא: ושם) מסיק אדרב נחמן ורבא דכ"ע כרב הונא ובסמך
דמשני רבא אליבא דרב חסדא ליה לא סבירא ליה ולמאי דנבי לאוקומי
התם רבא כרב חסדא הוה מני למימר וליטעמך ועוד דלעסא אחר
לגבי עד זומם דמפרש משום פסידא דלקוחות מני למיבסר כרב
חסדא והלכה כרב הונא מדמוקי רב נחמן ורבא כוונתה בחזקת הבתים
וכן פסק ר"ח משום דרב הונא היה רבו של רב חסדא כדאמרין
באלי מליאות (ב"מ דף ג:) ועוד דמתניתין דאחר אומר גביה כ"י דייק
לכאורה כרב הונא:

אמר בשלמא אביו כי האי גוונא מייחייב
אצטרך קרא למיפטר גבי יורשין אלא אי
אמרת אביו כי האי גוונא נמי פטור קרא
גבי יורשין למה לי ורב ושמאל האי שבעות
ה' מאי קא דרשי ביה מיבעי ליה (ל) לכדתניא
שמעון בן טרפון אומר ישבעות ה' תהיה בין
שניהם מלמד שהשבעה חלה על שניהם
שמעון בן טרפון אומר "אזהרה לעוקב אחר
גוף מנן ת"ל לא תנאף" (א) תנאף
והרגנו וגינתם באהלו של מקום יעד הנהר
הגדול נהר פרת שמעון בן טרפון אומר "קרב
לגבי דהינא ואידהן רבי רבי ישמעאל תנא
עבר מלך במלך: והחנוני על פינקסו כו': תניא
אמר רבי טורח שבעה זו למה א"ל ר' חייא
(בר אבא) תניא (ב) שניהם נשבעין ונוטלין
מבעל הבית קיבלה מיניה או לא קיבלה
מיניה ת"ש דתניא רבי אומר פועלין נשבעין
לחנוני ואם איתא לבעל הבית מיבעי ליה
אמר רבא פועלים נשבעין לבעל הבית
במעמד חנוני כי היכי דליכספו מיניה "איתמר
שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב
הונא זו באה בפני עצמה ומעידה זו באה
בפני עצמה ומעידה רב חסדא אמר
בהדי סהדי שקרי למה לי שני מלוין ושני
לווין ושני שטרות היינו פלוגתאיהו מלוה ולוה
ושני שטרות י"ד בעל השטר על התחתונה
שני מלוין ולוה אחד ושני שטרות
היינו מתניתין ב' לווין ומלוה אחד ושני
שטרות מאי יתיב מתיב רב הונא בר יהודה
אחר

והכי קאמר פועלין נשבעין לבעל הבית דמעתד חנוני כלומר לפני חנוני
דמפרש ואלי: המכחישות זו את זו. שני אומרים הרב ושני אומרים
לא הרב: זו כהא בפני עצמה ומעידה. בעדות אחרת וכן ו' ואע"פ
שהאחת פסולה אין לך לפסול לא זו ולא זו הוואל ואיך יודע אחר מהן
פסולה. אל אחד מכת זו ואחד מכת זו אין נאמנין בעדות אחת דמה
נפש אחד מהן פסול והיינו דנקט ביה האי לישנא כהא בפני עצמה
ומעידה: כהדי סהדי שקרי למה לי. הוואל והאחת פסולה אין אחת
מהן נאמנת לשום עדות: ה"ג שני מלוין ושני לווין וכשני שטרות
היינו פלוגתאיהו ו"ג דכ"ע: ב' מלוין ו' לווין ו' שטרות. וא' מ' מ' מ'
כימות הללו חתומה על זה וה' חתומה על זה דלרב הונא שניהן
השטרות כשרין ולרב חסדא שניהן פסולין: מלוה ולוה ושני שטרות.
ש"ס לי לאחד אחד שני שטרות על שמי הלוואות על חבירו וא' מהן
חתומה על זה וא' על זה יד בעל השטר על התחתונה בין לרב הונא
בין לרב חסדא אין חולקין זו שיהי זה כהא עליו מכת שמי כימות אחת
כשירה ואחת פסולה אין אחת יכול לפסול את שניהן ולא להכשיר את
שניהן הלכך שטר קטן כזה גובה הימנו והגדול יפסיד לפי שאומר
לו זו היא הפסולה דמסיפקא לא מפקינן ממונא מיניה אל ממה נפשך
הקטן גובה דיש בכלל מאחזים מנה: שני מלוים ולוה אחד. היינו מתני'.
שני מלוין הוואל איש שטרו על ליה אחד ואחת משתי כימות הללו

דר' אבא מסתברא דתני ר' אמי וכו' עד אצטרך קרא למיפטר יורש: וחזוני על פקסו כיצד כגון שאמר בעל הבית לחנוני לכוני או לפועלים שלי כך וכך הוא אומר נתיי וכן אומרים לא לקחתו ישיבם החנוני ויטול.
אבל אם טוען כי לך נתיי או לשלוחך. וכן כתוב בפסוקי ובע"ה: אינו מורה בזה הדין כשאר כל העדות: וישראל לא במקור אברו שיכול לומר לו כתובה בזה הדין כ"י אומר אומר אני

אביו כי האי גוונא מייחייב. שבעה ומתוך שאינו יכול לישבע דהא
אינו יודע קאמר לישלם לישלם היינו דלאטריך קרא לעטועיה למיפטר
היורש בטוען טענה זו: לעוקב אחר המנאף. נעשה לו אפטרופוס
להרגיל לו נשים לניאוף: פרסם. את הארץ: וגינתם. את המקום

שהשכין את (ה) שכינתו ביניהם: קרב
לגבי דהינא ואידהן. אם ננעת מנשום
בשמן מהא דאגס משום דננעתו. כלומר
פרת הוא קטן משלם נהרות שהוא
מנוי אלסם לבסוף והנהר הרציעי הוא
פרת (בראשית ג) ואלן הוא קורא אומר
נהר גדול נשכיל שהוא מזכר כאלן
על שם א"י שהיא חסונה מזכר גם
הוא נחשיות. דהינא לשון שמן
ומשיתה (ישעיה לז) הדשנה מחלל
מתרגמינן אחרת: (א) בתנאי לא
שומר לו כפז על פינקסו כו'. אלא
בזמן שיש רגלים לדבר שנעל הבית
מוטה שומר לו מן כו': שניהם נשבעין
ונוטלין. מבעל הבית דאמר ליה (ו)
פועלים לא מהימנו לו בשבעות א"ת
האמנמניהו דלא אמרת לי כהדי חכ
לכו וכן פועלין אמרי ליה לא מהימנ
לן חנוני נשבעה: גמ' טורח
שבעה זו להם. שניהן באין לבית דין
שתלם שבעה שאל מניניהם ולא פירש
(ל) רבי מאי סבירא ליה אי נוטלין
כלא שבעה כגון נגס או יפסיד חנוני
בשבעה פועלים: תניא שניהם שניהם
נשבעין ונוטלין. כרב שניהם לנו
וסתמת במשנה שניהם נשבעין ונוטלין:
קיבלה מיניה. רבי מר' חיאל ויהרר
ב"ה או לא: ח"ש. כי פריש רבי מאי
סבירא ליה בגווה קאמר פועלים
נשבעים לחנוני שלא קבלו ממנו כלום
אלא לא קיבלה וסבירא ליה חנוני
יפסיד שהיה לו לתל להם נעדים:
ואם איתא. קיבלה נשבעין לבעל
הבית מיבעי ליה דמה לכן אלל חנוני
לשבעה הוואל וחזר וגובה מבעל
הבית: אמר רבא. לעולם קיבלה מיניה

והכי קאמר פועלין נשבעין לבעל הבית דמעתד חנוני כלומר לפני חנוני
דמפרש ואלי: המכחישות זו את זו. שני אומרים הרב ושני אומרים
לא הרב: זו כהא בפני עצמה ומעידה. בעדות אחרת וכן ו' ואע"פ
שהאחת פסולה אין לך לפסול לא זו ולא זו הוואל ואיך יודע אחר מהן
פסולה. אל אחד מכת זו ואחד מכת זו אין נאמנין בעדות אחת דמה
נפש אחד מהן פסול והיינו דנקט ביה האי לישנא כהא בפני עצמה
ומעידה: כהדי סהדי שקרי למה לי. הוואל והאחת פסולה אין אחת
מהן נאמנת לשום עדות: ה"ג שני מלוין ושני לווין וכשני שטרות
היינו פלוגתאיהו ו"ג דכ"ע: ב' מלוין ו' לווין ו' שטרות. וא' מ' מ' מ'
כימות הללו חתומה על זה וה' חתומה על זה דלרב הונא שניהן
השטרות כשרין ולרב חסדא שניהן פסולין: מלוה ולוה ושני שטרות.
ש"ס לי לאחד אחד שני שטרות על שמי הלוואות על חבירו וא' מהן
חתומה על זה וא' על זה יד בעל השטר על התחתונה בין לרב הונא
בין לרב חסדא אין חולקין זו שיהי זה כהא עליו מכת שמי כימות אחת
כשירה ואחת פסולה אין אחת יכול לפסול את שניהן ולא להכשיר את
שניהן הלכך שטר קטן כזה גובה הימנו והגדול יפסיד לפי שאומר
לו זו היא הפסולה דמסיפקא לא מפקינן ממונא מיניה אל ממה נפשך
הקטן גובה דיש בכלל מאחזים מנה: שני מלוים ולוה אחד. היינו מתני'.
שני מלוין הוואל איש שטרו על ליה אחד ואחת משתי כימות הללו

דר' אבא מסתברא דתני ר' אמי וכו' עד אצטרך קרא למיפטר יורש: וחזוני על פקסו כיצד כגון שאמר בעל הבית לחנוני לכוני או לפועלים שלי כך וכך הוא אומר נתיי וכן אומרים לא לקחתו ישיבם החנוני ויטול.
אבל אם טוען כי לך נתיי או לשלוחך. וכן כתוב בפסוקי ובע"ה: אינו מורה בזה הדין כשאר כל העדות: וישראל לא במקור אברו שיכול לומר לו כתובה בזה הדין כ"י אומר אומר אני

(א) לעיל טו: (ב) כהא מנאף
(ג) כ"ה לא: (ד) ו"ה
(ה) ש"ן למחייב דריש
מפקין דף מה: (ו) ז"ל ליה.
יעב"ד (ז) ז"ל ונכחדינן
ל:.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וגינתם את
המקום (שהשכין שכינתו
ביניהם) חל"מ וי"ב ס"ה
שהשכין את אהלו
ביניהם: (ב) ר"ה שניהם
וכ' דאמר ליה חנוני לא
מהימנו לי פועלים
נשבעים: (ג) חס"ד ד"ה
(נע"ה) מתוך וכו' שאין
יכולין לשבע שפרע
אביהם דמ"י דקונו'ס
ס"י:

גלוין הש"ס

גמ' קרב אביו דהינא.
עין במכות דף קה ע"ב
חוס' ד"ה הוא:

רבינו חננאל

אי אמרת אביו כי האי גוונא מייחייב שבעה וכו'
המחויב שבעה ואינו
יכול לישבע משלם. האי
נמי כ"י דאמר לא ידענא
ושבועה ליה. ושבועה
בספק ליכא הלכך משלם.
אצטרך קרא למיפטר
ב"ה חנוני דהינא אלא
אי אמרת כי האי גוונא
פטור אצטרך קרא
למיפטר גבי יורשין: ורב
ושמאל דאמרי מחויב
שבועה שאינו יכול
לישבע פטור ל' שאין
אדם מוריש שבעה לבניו.
האי שבעה ה' תהיה בין
שניהם מאי דרשי ביה.
ואמרין דרשי ביה (כו')
דחננא (ולכתובין) שמעון
בן טרפון אומר שבעה ה'
תהיה בין שניהם מלמד
שהשבעה חלה על
שניהם כלומר אי אפשר
שאין אחד מהן על שטר
או התובע חובע מה שאין
לו עליו למיפטר בחנם
לפיכך השבעה חלה על
המשיב בחנם. או
השבעה כופר ונשבע על
שקר. ועוד (אמר) שמעון
בן טרפון השלום
הבריאתי אזהרה לעוקב
אחר המנאף. פירוש כ"י
לו מקום נשים לניאוף.
מניין שחייב. ת"ל לא
תנאף לא תגדלוני. ויארך.
והרגנו באהליכם שמעון
בן טרפון אומר דהתם
גינתם באהלו של מקום
והאי ברכיב באהליכם
בתלמוד דהי דמי עסק
שבועה דכרסא דאמר מנה
לי בידך וזהו אומר אין
לך בידך אלא נ' והשאר
אינו יורד מתוך שאינו
יכול לישבע משלם. עיקר
דברי רבא בזה המקום הן
והוא שאמר רבא כותיה

א) נראה ז"ל און ארס מוריס וכו' ואלי דקון לפסנת הוס' כפ"ה מתוך דיוק. (ב) ע"י גיבוי מהד"ס ח"י מ"י ס"י מ"י פסידו דברי הירשילס אלן ע"ש

מר א ב מו פ
 קרעו העדל
 מה א מו מל
 ה' א סמ עש
 טו עש מ' א
 מ' מ' מ' מ' מ'
 ה' א סמ עש
 טו עש מ' א
 מ' מ' מ' מ' מ'
 טע' א:
 מר א מ' מ' מ'
 עש עור ע' א
 טע' אש' א מ'
 מ' מ' מ' מ' מ'
 אש' ה' א מ'
 ה' מ' מ' מ' מ'
 אש' א מ' מ'
 טע' א:
 ג א מ' מ' מ'
 מ' מ' טע' אש'
 קל טע' א (וה' א)
 מ' ד' קטו:
 נ א מ' מ' מ'
 כ מ' מ' מ'
 אש' א מ' מ'
 ק' טע' א:

מוסף רש"י

רבינו חננאל (המ

(א) ויגלה ד"ה בשיפא חיי"י שהעני"ט מתקרב בדיו וכו' הסמ"ג בש"ס בשם רבינו דמיי"ר בשערי אדום בדיו ויגלה דל"ן ר"ל אדום מהם רק הדבועה"ב מתקרב קרוב בדיו ויפתח"ל בזה תחית"ה הש"ך עליו בס"ס א' ודו"ק.
(ב) כל פ' של רבינו בזה הוא חליצ'ה דרמ"י נמנע"י דכחותו שס' ופ"ט ופ"ט.

ה' י"א"ש קי' י"ט. (ב) ה"ל יא"ב ע"ד שנועה אחרתא דנשפין ע"י טענת שמא.
